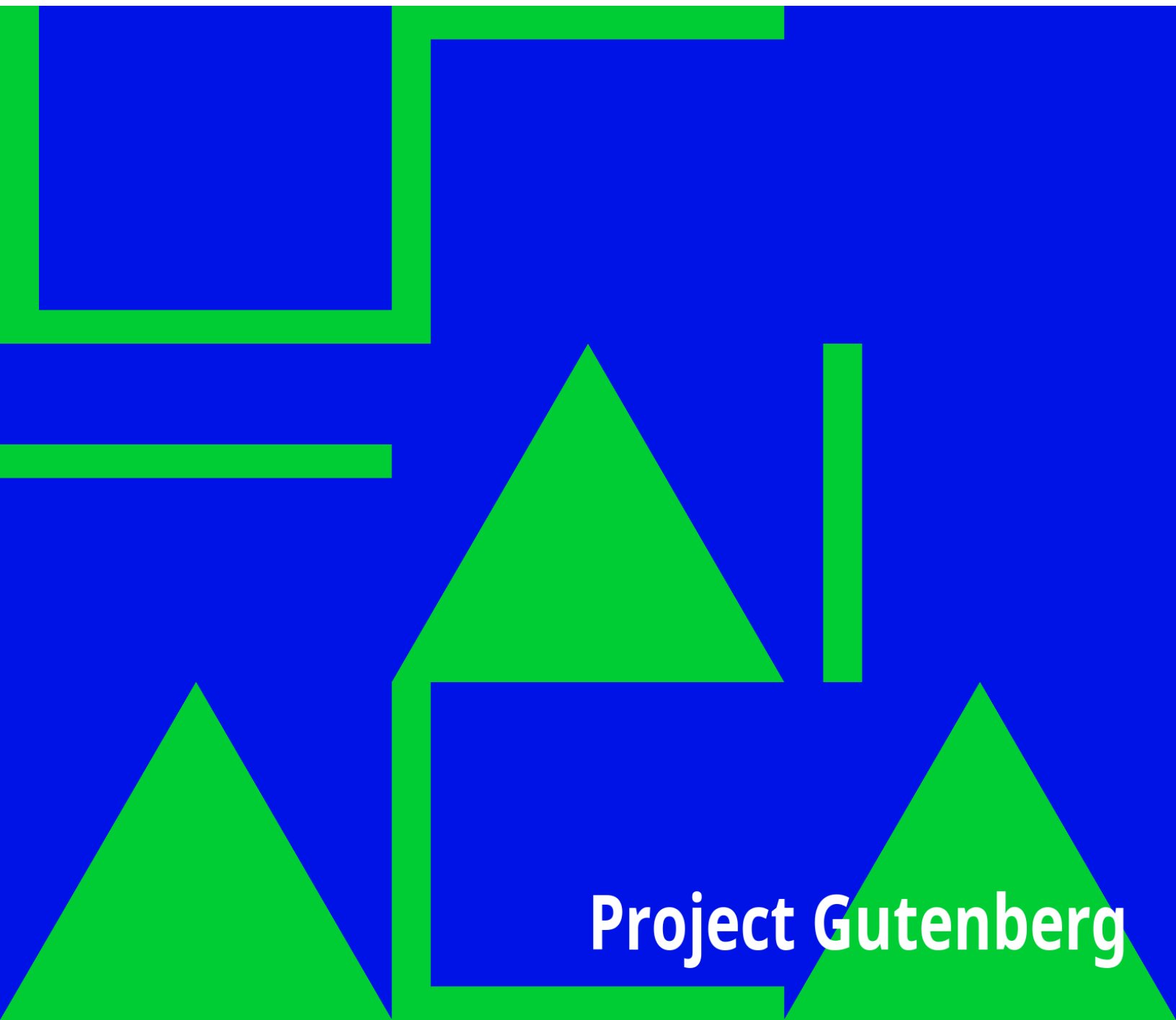


Lo catalanisme

Motius que'l·llegitiman. Fonaments científics y solucions practicas

Valentí Almirall

An abstract geometric design featuring a solid blue background. Overlaid on this are several bright green shapes: a large square in the upper left, a horizontal bar below it, a vertical bar to the right of the center, and two large triangles at the bottom left and bottom right. The shapes are arranged in a way that suggests a stylized architectural or structural composition.

Project Gutenberg

Lo catalanisme

Motius que'l·llegitiman. Fonaments científics y solucions practicas

Valentí Almirall

An abstract geometric design featuring a large blue rectangle. Overlaid on this are several green shapes: a square in the upper left, a horizontal bar below it, a large triangle in the center, a vertical bar to the right of the center triangle, and two smaller triangles at the bottom left and bottom right. The text 'Project Gutenberg' is written in white at the bottom right.

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Lo catalanisme

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Lo catalanisme

Motius que'l lligitiman. Fonaments científichs y solucions practicas

Author: Valentí Almirall

Release date: March 28, 2024 [eBook #73278]

Language: Catalan

Original publication: Barcelona: Llibreria de Verdaguer, Llibreria de Lopez, 1886

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/73278

Credits: editor digital: Joan Queralt Gil

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LO
CATALANISME ***

Lo catalanisme

Motius que'l llegitiman Fonaments científichs y solucions practicass

Valentí Almirall

1886

Aquest text ha estat digitalitzat i processat per l'Institut d'Estudis Catalans, com a part del projecte Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana.

Part primera

Motius del nostre catalanisme regionalista.

Capitol I.

Estat actual de la nació espanyola

Lo programa del catalanisme es lo meteix en totas las manifestacions de aquest.— Exemples en los terrenos literari é histórich.— Pobresa de la vida nacional d'avuy.— Ignorancia é immoralitat.— Falta de solidés en las institucions.— Vici en qué la nació espanyola va al davant de totas las demás.— Estat dels partits y collas políticas.— Impotencia mostrada per l'unitarisme.— Lo catalanisme regionalista ha de ser, además d'un sentiment, una convicció.— Sobra de negacions y falta de ideas positivas.

Lo programa del catalanisme en totas sas manifestacions no pot ésser més que un: rompre las lligaduras que tenen á la nostra Regió agarrotada y subjecta, substituhintlas per los suaus y dolsos llassos del afecte que la germanor fa naixer.

Aquest programa té aplicació al terreno polítich social de la meteixa manera que als demás terrenos que s'han conreuhat fins ara. Quan, anys enrera, va iniciarse lo Renaixement literari, va tendirse tot seguit, sens haverne esment tal vegada, á posar en práctica lo programa. Lo primer que va compondre y publicar un treball literari en catalá, va rompre las lligaduras ab qué nos tenía agarrotats y subjectes la literatura castellana, y, per lo sol fet de deixondar una llengua que dormía, va oferir á las altrás regions de la Península la possibilitat de substituhir aquellas lligaduras per los llassos de la germanor literaria. Lo meteix, exactament lo meteix, havia passat avans en lo terreno histórich: lo meteix, exactament lo meteix, devía succehir més tart en altres camps en que s'ha anat entrant. Los cultivadors de tots ells s'han deslligat dels destorbs que'ls dificultavan ó impedian la acció lliure: mes sempre, notis be, al acte meteix de rompre la lligadura, han ofert á las

regions germanas lo desitj y'ls medis d'extrényer lo bon afecte que las uneix, ab greu recansa dels explotadors de totas, que jamay han lograt introduhir entre ellas la desunió definitiva. Catalunya, á cada nova manifestació de son Renaixement, ha allargat á las altrás grans comarcas de la Península lo bras ficat ja en lo nou llas de carinyo, ab lo nus fet y tot, demanantlos que hi afegissen la baga que ha de impedir que'l nus s'escorri.

Y notis be, además, que á cada nova manifestació del Renaixement s'ha aumentat la riquesa general en la materia á que s'aplicava.

Ab lo trencament de las lligaduras literarias, ni la prosa ni la poesia castellanas hi han perdut res, y en cambi, lo moviment artístich general espanyol s'ha enriquit ab una nova literatura, que ha produhit ja obras de mérit, y que está tal vegada destinada á influir en las d'altras regions; introduhinthi nova sava que las rejoyeneixi. Res ha perdut lo teatre castellá ab que lo nostre Soler ne sostingui durant molts anys un altre ab sas produccions exuberants d'imaginació y rublertas de vida, ja que probablement lo nostre gran dramátich may hauría pensat en dedicarse á la escena, si sols hagués tingut mitj obertas, —que mitj obertas tot lo més las tenen los que fora de Madrid viuhén,— las portas de la castellana. ¿Qué hauría fet lo nostre Verdaguer si no se hagués trobat ab lo Renaixement, que li ofería camp amplíssim pera exalar en un llenguatge abundós sos sentiments místichs, y donar formas arrodonidas á la metafórica expressió de son amor á las tradicions pátrias? Ben segur es, que ni l'un ni l'altre s'haurian alsat damunt del nivell dels que ab veu esmortuhida nos fan sentir com un eco lo que ha produhit ó produheix la literatura en castellá, essencialment cortesana. Ben segur es, que aquesta no's trovaria en la possibilitat en que avuy se trova, de venir á refrescar l'atmósfera de convencionalisme que la envolta, aprofitant del nostre teatre lo moviment,

la acció escénica que'l caracterisa, y apropiantse la espontánea franquesa y la llibertat en concebir y expressar los sentiments é ideas, que forman la nota dominant aixís en la poesía lirica y descriptiva, com en los demás generos literaris que s'han conquistat en lo nostre Renaixement carta de naturalesa.

Ab lo trencament de las lligaduras ab que'ns amarrava la historia castellana, ha sigut possible que comensés á referse la general d'Espanya, qu'avans del nostre Renaixement era tan manca y coixa, que jamay hauría lograt posarse al nivell que li pertoca. Al referse, la historia general ha guanyat una riquesa que un dia ó altre la omplirà d'orgull. Espanya ja no es sols la terra del Cid y de Guzmán, sino que al costat de las grans figuras castellanas s'alsan las no menys grans aragonesas y de las demás regions. Avuy podem enorgullirnos d'alguna cosa mes que dels cops d'espasa dels héroes llegendaris y del esprit de dominació y de conquesta dels capitans històrichs de Castella, puig que mentres ells devian concentrar tots llurs esforços en contenir la invasió agarena que amenassava á la Europa, los que vivian més allunyats dels punts en que la lluyta era de mort ó vida, podian ocupar una bona part de la seva activitat en empreses marítimes y colonisadoras, que van fer d'Aragó una gran potencia mediterránea, precursora del poder sens exemple que van alcansar després las regions unidas al obrir las portas fins llavors tancadas del Occeá. Avuy sabem que al costat de la política castellana, que pe'l carácter del poble que la dirigía devía ser absorvent y dominadora, basantse no mes que en la imposició y la conquesta, se desenrotllava la política aragonesa, que conduhida per uns pobles de temperament lliure, debia ser menys brillant pero molt més sòlida, basantse no en la unitat despòtica que pot produhir la forsa, sino en la unió expontánea que fa naixer la mútua conveniencia. Avuy sabem ja tot aixó y molt més, y, ¡lo nostre Renaixement històrich no ha arribat encara ni de

molt á la plenitud de sas forsas! Deixém que alcansi la edat de la virilitat, y es ben segur que tindrà vigor suficient pera influhir directament en la marxa no sols de la nostra Regió, sino de totas las de la Península.

¿Quí, donchs, duptará de que si'l Renaixement s'extengués al terreno polítich-social, se produhirian los meteixos fenómens que l'han caracterisat en los altres terrenos? La primera consecuencia sería aumentar lo patrimoni nacional de ideas, que tant ho necessita per lo molt atrassat que's trova. Tan endarrerits estem avuy en tot lo que ab la vida moral é intelectual se relaciona, que, causa ó efecte, ó causa y efecte ensemps de la nostra decrepitud, aqueixa pobresa de vida es lo més eloqüent signe del estat trist á que havem arriuat.

Pero per més que tots lo coneguem y no tinguem ni esma pera negarlo, per son exámen hem de comensar la nostra tasca, y á la exhibició de las nostras miserias tenim destinats los primers capítols d'aquest llibre. Avans d'exposar lo nostre programa y de entrar en sa defensa, bo es que tantejem la terra que hem de trepitjar. Un dels nostres objectes es presentar lo particularisme regionalista com un remey á la nostra situació actual, y pera poder judicar de la bondat d'un remey, lo que primer interessa es coneixer las condicions del malalt y'ls síntomas y efectes de la malaltía.

Serém, no obstant, tant curts com sabrem, en aquesta primera part. La situació desesperada á que ha arriuat la nació de que formem part, no la ignora ningú de dintre ni de fora d'ella. Los que tenim la fatalitat d'haverhi de víure, ne toquem las conseqüencias á cada moment, puig que ellas se fan sentir dolorosament en tots los actes de la vida. Los que desde lluny s'enteran de las nostras cosas, ó se'n riuhen ó'ns tenen llástima. He pogut

comprobarho al extranger. Ningú'ns pren en sério, ¡y lo pitjor del cas es que sobran los motius pera no péndrenshi!

Tot lo nostre porta, ja fa anys ó sigles, lo segell de la ignorancia y de la immoralitat. Lo primer dato que's busca al estudiar un pays, es saber quinas son las sevas institucions fonamentals, y la vritat es que á Espanya ni institucions fonamentals s'hi troban. Avuy vivim per casualitat en monarquía, pero ¿quí es capas de dirnos com viurem demá? La calaverada d'un de tants generals com tenim, va assentar la restauració damunt de fonaments tan poch estables com lo pronunciament triunfant d'uns quants batallons, de manera que'l regnat de don Alfons va ser tan casualitari, com casualitarias havian sigut las quasidictaduras que se havian anomenat república, com casualitaria es la regencia actual, que viu tal vegada no més que perque tothom, aixís los amichs com los enemichs, convenen en que no pot víure. Si qualsevol matí'ns ve la noticia de que hi ha hagut un cambi radical en lo que deuría ser la institució més permanent, ningú tindrà la menor sorpresa. Tot es qüestió de que puji la mosca al nas de mitja dotzena de generals... ó de sargentos, descontents per qualsevol motiu, ó de que una dotzena de bankers ó taruguistas de guants blanchs vulguin fer una bona jugada á l'alsa ó á la baixa. ¡Tan sólits son los fonaments de las que deurian ser institucions fonamentals del Estat espanyol!

¿Com pot ningú pendre en serio la política que's fa, si ahir, per exemple, un govern restringia totas las que aqui ne dihem llibertats, y avuy un altre govern, ab la meteixa Constitució, ab idénticas lleys y ab igual organisació del pays, las deixa exercitar, encara que sigui sols interinament, fins á quasi confondres ab la llicencia? ¿Pot ningú pendre en sério lo nostre sistema representatiu ab pretensions de parlamentari, si ara que s'acostan eleccions sabem ja que lo partit que ocupa'l poder obtindrà igual majoría que'l que

ahir l'ocupava, disposant del meteix cós electoral y manifestejant idénticas llistas?

La nació espanyola sols en duas cosas va avuy al davant de las de Europa, y aquestas duas cosas son: lo deute del Estat y'ls oficials generals de son exércit.

Lo primer puja en absolut més que'l de nacions tan ricas y poderosas com los Estats-Units d'América, Alemania, Austria-Hungría é Italia, y relativament es exorbitant, inverossímil, inaguantable. Poch li manca al deute del Estat espanyol pera importar los dos tersos del de la Gran Bretanya, y ¡la Gran Bretanya es al menys cinquanta vegadas més rica que nosaltres! Aixís y tot, cada dia'ns empenyem més y més, y á cada nous pressupostos puja mes alta la xifra, ja astronómica, del capital y dels interessos.

Lo meteix succeheix ab los oficials generals. En absolut ne tenim més que Fransa é Inglaterra, doblem los de Italia y quasi'ls de Alemania, y relativament estem tant per endavant de l'Austria, que es la nació que més se'ns acosta, que si aquesta té disset generals per cada milió de habitants, nosaltres ne tenim trenta sis, segons datos trets de fonts genuinament madrilenyas. Y, fetas algunas pocas excepcions, ¡quíns generals! Algunas frases celebres que se recordan á la capitania de la nostra ciutat los retratan. Un d'ells, durant la guerra carlista, volia enviar per mar reforços á Lleyda, y las mostrars de ciencia á n'aquesta altura son tant abundants, que n'hi hauría pera omplir un llibre.

Del trist privilegi que te la nació espanyola d'anar al davant de totas en punt á deute públich y á oficials generals se'n desprén que'ls dos grans cáncers de son cos gangrenat siguin la miseria del tresor y'l militarisme. La síntesis

de la nostra historia contemporánea pot reduhirse á pronunciaments, quals únichs efectes han sigut devorar lo poch capital que'ns quedava. Ja quasi res tenim. Uns pronunciaments van empassarse ab pocas bocadas los bens de la desamortisació eclesiástica: uns altres van engolir los de la beneficencia; uns altres van rosegar los de propis, y entre tots van fer de manera que lo millor que teniam, com las minas d'anomenada universal, passessin á mans d'extrangers que las explotan. Nos quedan alguns boscos, y ja estém cavilant com nos ne desfarem, encara que ab la tallada acabem d'arruinar la agricultura, y de convertir en payssatges llunars, sechs y erms, grans trossos de terra, que posats en altrás mans serian verdaders poms de flors. Ab tot y aixó, no's cregui pas que s'hagi ja fet lo darrer pronunciament. N'hem de veure encara alguns més. Ben clar nos ho diuhen los que tot sovint abortan. Es inevitable que un dia ó altre n'arriui algun á naixer ab prou vida pera ensorrar tot lo que'l destorbi.

No'ns fora difícil trobar alguna altra materia, en la qué, si no tota la nació, una bona part d'ella va al davant de las demás del nostre Continent. Cap d'aquestas, en efecte, arriba á guanyar en la immoralitat pública y privada que se manifesta no sols en la capital, sino en la major part de ciutats y vilas d'importancia. Madrid fa veure que viu de la política, pero lo que realment sosté son luxu y satisfá sos capritxos, elevats á necessitats, no son pas los sous que escuran los pressupostos, sino los chanchullos y traficas que se fan ab tot lo que ha de ser resolt en sas oficinas. A Barcelona, per exemple, lo chanchullo y la trafica d'expedients oficials no pot pas tenir tanta importancia com á Madrid: pero en cambi, en moltes ocasions se treu de la explotació dels americans que arriban ab la fortuna que han fet en metálich, tant ó més que de la gran industria, que dihem es la nostra vida, y sempre's confía més en lo joch al descubert que's fa á la Bolsa, ab lo que's ploma desvergonyidament al que te la debilitat d'atansarshi ab algun diner, que no

pas en los barcos del port ó en los telers de las fábricas. Se'ns dirá que aixó's fa per tot arreu; que la explotació dels descuidats no es cosa exclusivament nostra, y que todas las Bolsas del mon son més ó menys un joch no ja d'etzar, sino de ventatja, en lo qual uns quants van sobre segur, y'ls demes completament á las foscas y desorientats. No ho negarem pas. Farem, si, notar que tota aqueixa trafica no's fa quasi en lloch en tan gran escala com entre nosaltres. Aquí, la major part pretén per tals medis no sols víurehi, sino enriquirshi en pochs mesos ó pocas horas. Aquí, de la darrera bacanal bursátil, en que hi va pendre part tothom; d'aquella munió de Societats mentida, quals capitals de farsa no s'han somiat may ni á Londres, no'n queda res, absolutament res més que un camí de ferro arruinat y alguns milers de duros en projectes impossibles. En punt á immoralitat, per desgracia, quasi ningú dels que's mouhen y agitan en la nació podria tirar la primera pedra si algun dia's tractés d'apedregar al immoral, com á la adúltera de la Biblia. Los diners que passen per las mans dels funcionarios del Estat se fonen y s'evaporan, de la meteixa manera que'ls que poden abastar los funcionarios de la Provincia, dels Municipis y fins de molts Societats particulars. Los ministres se retiran richs, sens haver may guanyat més que'l sou de sis ó vuyt mesos; de la meteixa manera que molts regidors ó diputats se fincan després de desempenyar durant igual temporada un cárrech que deuria ser gratuit y honorífich, essent lo pitjor del cas, que'l sentiment que uns y altres inspiren á la generalitat, no es lo de la indignació repulsiva, sino lo de la enveja mal dissimulada.

Giris la vista cap ahont se vulgui en lo nostre pays, y poca cosa més se veurá que immoralitat é ignorancia. En la immoralitat é ignorancia generals se basan los que explotan la nació en gran escala desde'ls alts llocs del Estat. Las elecciones están, més que falsejadas, prostituhidas, gracias á que'ls ministres troban fins en los més arreconats districtes un número de

gent prou immoral pera ajudarlos en llur destructora tasca. Los empleats prevarican, y quasi no poden fer altra cosa, puig si algun volgués mantenirse pur, los particulars ab qui ha de tractar l'obligarian á optar entre vendres ó perdre lo lloch que ocupa.

De tal situació del país n'es lo resum l'estat dels partits y collas políticas. Tots están formats no més que per los que volen víure á costas de la generalitat de la nació, y cap d'ells te arrel fonda en lo pays. Lo qui vol formarne un de nou, no te més que anarsen á Madrid y arbolar bandera. Al punt li surtirán uns quants desesperats á cada poble que li servirán de Comités, y tot seguit se trobará en situació d'entrar en joch y de comensar á fer equilibris. Lo gefe que sap cridar més fort que'ls demés, es lo que'n treu més profit. Al repartirse lo botí, pot estar ben segur d'endursen una bona part, en forma aixís d'actas de diputat y de senador, com de credencials d'estanquer ó mosso del correu.

La organisació dels partits y collas políticas actuals es eloqüent mostra de la degeneració á que havem arribat. Ni un sol d'ells s'avergonyeix de tenir un gefe, quals ordres despóticas son acatadas per tots ab tal de que creguin que portan cap al pressupost, y's dona'l trist espectacle de que una pila d'homens que volen passar per serios é illustrats y que fins disfrutan de posició social, se converteixin voluntariament en soldats, y abdiquin del criteri propi, encarregant als nous Papas de Madrid que pensin per ells. “¡Pobre del pays, diu un celebre autor extranger, en lo qual la ilustració y las riquezas no donan independencia als que las disfrutan!” ¡Pobre del nostre, afegim nosaltres, en lo qual tots los que están afiliats á una fracció política ni tan sols se reservan la independencia de judici!

Y lo pitjor del cas es, que dintre de la organisació actual del nostre pays no's veu ni un sol raig d'esperansa de millora. Desde la cayguda del absolutisme, que'ns havia portat al extrem de la abjecció y de la decadencia, hem intentat cent y una formas constitucionals. Tot ho hem probat, y á cada bugada, com se sol dir, havem perdut un llensol. Malament estavam en los últims temps del regnat de donya Isabel de Borbon, quant la monarquía havia tornat quasi al absolutisme, y malament estiguérem en los primers temps de la revolució, aixis durant la interinitat, com quan lo curt regnat de don Amadeo de Saboya. Va venir la república, que no va deixar cap rastre, y que per la seva impotencia va poder ser tirada á terra sens cap estrépit, pero ni la nova interinitat ni la restauració á mitjas que va substituhirla, nos van fer guanyar res. Res nos queda ja pera ensajar dintre del unitarisme. ¿No es ja, donchs, hora de que probem un nou sistema d'organissació?

La impotencia del unitarisme; la malehida sombra que lo afany d'unificació ha tingut pera nosaltres desde'l fatal moment en que va naixer, foran argument de prou forsa en pró del nostre Regionalisme, expressió d'un sistema que no fora nou en una gran part de la Península, puig que va fernos relativament grans y felissos, quan, confederats ab las demás regions aragonesas, no s'havia encara fet la unió ab Castella: mes tal argument, purament negatiu, serviria sols pera apoyar un sentiment negatiu també, no pera basarhi una convicció positiva, que al nostre entendre es ja precís produhir. Si'ns reduhissim á ser catalanistas per odi al unitarisme absorvent del Estat tal com l'ha constituhit lo grupo dominant fins ara en la nació, no conseguiriam altre resultat que aumentar la perturbació en que vivim, afegint una negació més á las cent y una que son la proba més forta de la nostra postració actual.

No'ns bastaria tampoch extendre lo catalanisme, convertintlo en regionalisme á fi de que en lo moviment puguin péndrehi part las demás regions de la Península, si aquest sentiment hagués de naixer també en la forma negativa de odi á la organisació actual. Es precís fer més: es precís que's produheixi una convicció positiva, lo qual sols se conseguirá si's logra que'l catalanisme regionalista tingui per fonament lo particularisme científich. Sols serem forts lo dia que, además del sentiment que'ns ha mogut fins ara, tinguém la convicció arrelada de que, al pretendre afluir las lligaduras que tenen amarradas á todas las regions espanyolas, estém en lo terreno ferm de la ciencia, y treballém pel progrés y la millora generals. Per tals motius hem emprés lo present llibre y l'hem dividit en varias parts. En la primera resumirém los motius del nostre catalanisme regionalista com sentiment, y en las successivas tractarem de basarlo en la teoría particularista, presentantla baix distints aspectes y aplicant sas conseqüencias al régimen de las naciones existents, en general, y al de la nostra, en particular.

Lo nostre pays es avuy lo teatre d'una infernal orgía de negacions. Lo cansament, la fatiga, l'excepticisme nos inspiran sols ideas negativas. Fins en religió, prescindint dels fanátichs, no trobarem més que incréduls ó indiferents que negan. Pregunteu á molts si son católichs, y vos dirán que nó; pero si'ls demaneu si son protestants, vos respondrán també ab un nó com una casa. Cambieu lo tema de la pregunta; tracteu d'inquirir quinas ideas professan en política, y vos trobaréu ab que una bona part no son monárquichs ni tampoch republicans. Avuy se mostran en general contraris de la monarquía, porque es la forma actual de govern: demá que hi hagués república, se'n mostrarian contraris ab igual forsa. La qüestió es negar sempre. Se nega en religió; se nega en política; se nega en ciencia.

Qualsevol idea ó projecte positiu no troba altre aculliment que un chor de negacions.

¿Qué volen, donchs, los que no son católichs, pero tampoch protestants, ni juheus, ni res que tingui forma positiva; los que son antimonárquichs, pero sense ser republicans; los que negan l'espíritualisme en ciencias y en arts, pero sens ser materialistas ni professar cap sistema intermedi? No volen res: están cansats y aburrits de tot lo que son incapassos fins de probar. Los que vejetan pobrement en los poblets, no tenen pena ni gloria, ni fan lo mes lleuger esfors pera sortir de llur estat miserable d'ignorancia y de rutina; los que viuhén en las ciutats grans, explotan la miseria dels poblets, y uns y altres treballan pera sostenir la opulencia fantasmagórica de la capital. Lo verdader progrés no ha entrat encara á Espanya. Som un poble caduch, plé de vicis alimentats per la ignorancia, pero ab pocas forsas pera darlos tan sols apariencias brillants. Lo desenrotllo fatal de la historia desde'l comensament de la edat moderna nos ha conduhit á una caducitat prematura, sens haver passat per lo período de la virilitat. Som com aquells individuos infelissos, que corcats de cos y d'esprit, á vint anys repapiejan y á trenta moren de vells. Aixís s'explica l'indiferentisme mussulmá, la immoralitat atterradora, la ignorancia supina, que son avuy los characters més marcats de la “hidalga y orgullosa nació espanyola.”

Capitol II.

Lo carácter castellá

Diferencias entre las regions de la Península.— Contenen varias rassas ó pobles, que's poden condensar en dos grupos.— Lo caracter castellá es un dels més marcats.— Contraposició ab l'anglo-saxó.— Encarnació del tipo en don Quijote.— Gran epopeya castellana.— Situació pobre de Castella al enpéndrela.— Resum del descubrimient, conquista y assimilació de América.— Postració en que va quedar lo poble castellá.— Desequilibrio entre'ls elements de son carácter.— Predomini del idealisme generalisador y del esprit d'absorció y de imposició. Decahiment y degeneració actual. Unificació del idioma. Autoritarisme y oligarquía fills del carácter castellá.— No es interessat, sino pródich.— Auxiliars de la oligarquía dominant.— Dificultats que trovará lo catalanisme regionalista.

Suposem que hi ha un extranger il·lustrat y esparvillat, pero que no te cap noció de geografia política. Suposém que á la estació de Irún pren lo camí de ferro espanyol, y aprofitant un d'aqueixos “viatjes circulars” que donan dret á deturarse en las principals poblacions, empleanthi dos ó tres mesos, visita las provincias bascas y las duas Castellas, donant una escapada á Galicia y Asturias avans d'arribar á Madrid, y després, fent la volta per las regions andalusas fins á Cádiz y Málaga, se'n torna per Alacant y Valencia, y surt d'Espanya per Cerbère, havent passat alguns dias en las poblacions catalanas. De retorn á sa terra, pregunteuli que ha vist durant son viatge, y es ben segur que vos respondrá que ha estat en tres ó quatre nacions distintas. Procureu convénsel de que en son passeig no ha sortit ni un sol instant d'una meteixa nació, y no lograreu pas ferli creureho.

Si l'home es una mica filólech, vos dirá que ha sentit parlar, no una llengua y distints dialectes, sinó varias llenguas, alguna tan diversa de las altrás com ho es de las demás de la Península la gent que la parla, que forma per ella

sola una de las rasses de la gran especie mediterránea. Vos dirá, además, que fins prescindint de la llengua basca, independent de todas las que parlan las varietats y grupos dels indo-europeus, ha sentit varias llenguas greco-románicas perfectament caracterisadas y sens mes relació entre ellas que l'ayre de familia y'ls efectes de la comunitat d'origen que distingeixen á todas las llatinas, y vos fará observar que en alguna d'aqueixas llenguas hi ha notat alguna particularitat que suposa una influencia extranya que no's nota en las otras, puig que sens dupte li haurá cridat la atenció lo element semítich que van deixar los moros en las regions castellanas y andalusas. Si'l nostre home, además de ser filólech, te algunas nocions d'antropología, etnografía y demás brancas similars de la ciencia, vos afegirá que no sols la llengua, sinó moltes otras condicions físicas y morals li han demostrat que en los payssos recorreguts hi viuhén distints pobles. Si avuy que están en predicament, es aficionat á las observacions folklóricas, vos sostindrà á peu y á cavall, que ni'ls jochs bascos se semblan gens ni mica als castellans, ni'ls cants ni la poesia dels andalusos, voluptuosos fins quan son devots, y empapats sempre del placivol allanguiment á que'ls convida la exuberancia de la naturalesa, res tenen de comú ab las enérgicas manifestacions populars dels aragonesos, ni ab las dels gallegos, qual suau melancolía es tan distinta de la que caracteriza á todas las del poble andalús, com las platjas, riberas y montanyas de Andalusía son en aspecte, recorts y misteriosas llegendas diferents de las de Galicia. Si'l viatjer que suposém, ha volgut enterarse de la situació y condicions generals dels payssos recorreguts, haurá sapigut que en algun d'ells, com la provincia de Barcelona, la població es tan espessa com á Inglaterra, puig que cada kilómetro quadrat conté cent vuit habitants, mentres que en otras, com las provincias de Albacete, Cáceres, Cuenca, Guadalajara y Soria, la despoblació está al nivell de Russia, puig que no passen de quinze los habitants per kilómetro. Haurá vist, que mentres las

regions pobladas, que son precisament las de terreno menys fértil, se veuhen obligadas á emplear en la industria los brassos que'ls sobran de la agricultura, las menys pobladas, moltes de las quals tenen bona terra, han de deixar de conreuharla ó la conreuhan d'una manera rudimentaria, puig que'ls brassos de que disposan no donan l'abast pera ferli produhir tot lo que podria. Si lo nostre viatjer s'ha enterat del estat jurídic, haurá quedat profundament sorprés al veure que algunas regions, que tenen cossos de lleys completament sistemátichs, basats en los grans principis de la llibertat civil, los conservan en la meteixa situació en que's trobavan dos sigles endarrera, ab grans institucions d'aplicació actual petrificadas y momificadas, com si per'ellas s'hagués deturat lo moviment de la vida; aixis com altrs regions varian á cada punt lo mes fonamental de llur dret, com si jamay fos prou absorvent l'esperit d'autoritarisme que l'inspira. Tot aixó y molt més diria en apoyo de sa opinió l'extranger que's trobés en l'estat que suposém, y ab perfecta llógica vos sostindria son parer, de que lo que ha vist en son viatge no es una nació, sinó várias nacions. Si á la fi, en presencia de las cent y una Constitucions que s'han ensajat, y dels mil y un decrets, lleys, ordres, circulars y demás disposicions ab las que s'obliga á tota la part espanyola de la Península, hagués de convencers, de que real y efectivament los payssos que ha recorregut forman una sola nació, políticament unificada, es ben segur que s'explicaria l'estat de decahiment y retrás que hauria notat per tot arreu, y compadeixeria als que per forza han de viure dins d'un sistema que no pot deixar de pesar damunt d'una gran part d'ells com una insuportable tiranía. La discordancia, ó millor encara, la oposició entre la naturalesa y la organisació del Estat ha sigut y segueix sens dupte sent la causa principal de la postració á que han arriuat las varias regions que forman la nació espanyola.

Las diferencias que hauria observat lo viatjer extranger que suposem, indican, en efecte, que en la part espanyola de la Península hi viu no un poble, sino varis pobles. Pera confirmar la indicació, no tenim que fer més que examinar los caràcters dels grupos més marcats. Per poch que aprofondim en tal examen, ne sortirem completament convensuts de que dintre de la Espanya actual, las rassas diversas que van poblarla no s'han fós encara, sinó que, al contrari, lo desentrotllo històrich las ha portadas no sols á mantener sinó fins á aumentar llurs diferencias características.

Agafarem no més que las duas que més directament nos interessan: la nostra, ó sigui la que forma'l poble catalá y la que ha lograt imposarsens, ó sigui la castellana. No entrarem á estudiar la basca, ni cap altra de las molts que podriam classificar, puig que'ns sortiriam del nostre propòsit, pera'l que'm basta demostrar, que entre nosaltres y'ls nostres dominadors hi ha prou diferencias pera ser considerats com dos pobles distints. No farem tampoch un verdader estudi antropológich, etnográfich ni etnológich de l'un y del altre, ni dels individuos de que's forman, puig lo nostre objecte no requereix sinó la demostració d'aquellas diferencias, ab indicacions dels efectes que han produhit en la marxa històrica del nostre pays. Es, además, innegable, que per més que á Espanya puguin trobarse molts varietats, grupos y sub-grupos, los més marcats per llurs caràcters, més que distints, diversos y fins oposats, son los dos de que anem á ocuparnos. Los demás s'aproximan á l'un ó á l'altre dels dos, de lo qué'n resulta que mirats en globo los pobladors actuals de la part espanyola de la Península, poden classificarse en duas grans agrupacions: la central-meridional, personificada en la gent castellana, y la pirenaica ó nort-oriental, de la que formem part nosaltres. La agrupació central meridional te per centre las duas Castellas y s'extén á totas las regions que van ser reconquistadas dels moros per las armas castellanas: la agrupació nort-oriental se compon dels antichs Estats

que formaren la Confederació aragonesa-catalana, deventshi afegir tots los que ocupan las vessants de part d'ensá dels Pirineus, fins al golf de Cantàbria. Tots aquestos Estats y regions, fins los que parlan llengua distinta, tenen mes punts de contacte ab lo temperament y carácter catalá que ab los dels habitants del centre y del mitjorn de la Península.

Lo poble castellá es un dels més marcats que hi ha entre'ls actuals pobladors d'Europa, ahont tant s'han barrejat y fins confós las antigues rasses, varietats y grupos. Per certas condicions, no tindriam cap reparo en col·locarlo en un dels extrems de la escala, qual altre extrem ocupés la gent anglo-saxona. Si aquesta es la mes completa representació del positivisme basat en lo sentit práctic individualista, aquell es la genuina expressió del idealisme, apoyat en lo més inconstant afany d'abstraccions. Don Quijote y John Bull no s'han pogut comprendre ni's comprendrán jamay. Sempre's compadeixerán l'un á l'altre. A John Bull no li cap al magí que Don Quijote sospiri encara per lo recobro de Gibraltar, que de res li serviria, puig que li sobran á dotzenas los ports buyts de barcos y orfens de comers. Després de tants anys com fa que'l posseheix, no pot encara comprendre l'afany que sent l'altre pera recobrarlo; pero positivista com es, tot arronsant las espatllas y sonrihent de compassió, va augmentant cada dia sas fortificacions inexpugnables, é hi sosté constantment una guarnició que es quasi un exércit, disposada á todas horas á acudir al toch de alarma. A Don Quijote no li entra al cervell que John Bull sigui capás de donar á Irlanda la autonomia, com fa anys ha l'ha deixada pendre al Canadá, á la Australia, al Cap de Bona Esperansa y á la majoria de las colonias en que hi abunda l'element européu, y'l compadeix desde'l fons de la seva ánima. Quan, fa poch dias, ha llegit, que tot aquell garbuji dels carrers de Londres, ab tota aquella trencadissa de vidres y desaparició de joyas y rellotjes al crit de socialisme, no ha donat lloch á cap mida extraordinaria ni pretext pera

fusellarne algunas dotzenas ó centenars, en nom del ordre y dels grans principis ultratjats, l'ha pres verdaderament per boig rematat. Si á Madrid hagués succehit la centéssima part de lo de la capital de Inglaterra, Don Quijote, armat de totas armas y ab veu tan pavorosa com la que feu en la Venta quan la cregué convertida en nou Campo de Agramante, no sols hauria proclamat l'estat de siti fins en las discutidas Carolinas y omplert de morts y ferits carrers y plassas, sinó que hauria amenassat á cel y terra, prenent que las demás nacions seguissin lo seu exemple y fessin grans escarments en prevenció de lo que podria tal vegada ocorre. Pera evitar perills ideals va expulsar als juheus y moreschs, subjectantse tot satisfet al mal real de consumir la despoblació del pays y la ruina del comers y de las industrias, y lo que ha fet no una sinó cent vegadas, está disposat á repetirho cent y cent vegadas més. Don Quijote no s'excarmenta may, y fins quan se veu caygut y macat pels blaus de las bastonadas rebudas en defensa d'una donzella encantada, no espera sinó que torni á semblarli que la meteixa ó una altra demana quart y ajuda, pera alsarse com pugui y anar tot tintinejant á cercar qui torni á amidarli la esquena.

Puig que no n'hi ha cap dupte: un dels grans mérits de la celebrada concepció de Cervantes es haver encarnat en son héroe lo tipo genuinament castellá. Es desinteressat, generós, amich de las bonas formas y mirall de cortesía. Es ja débil de cos, pero més encara d'intelligencia, y no obstant se sent ab prou alé pera sortir á combatre contra'ls mons visible é invisible. S'ha fet una lley de la cavalleria, y se creu bonament destinat á imposarla á qualsevol que no la vulgui admetre de bon grat. Te un arplech de llochs comuns, y persuadit de que en ells s'enclou tota la erudició científica, los usa á totas horas y's veu capás de discutir ab qui'l contradigui, arrelantli aquesta ilusió la facilitat ab que logra sempre sinó convencer, fer callar á Sancho Pansa. Lo discurs sobre armas y lletras y tots los demás que quan la

ocasió's presenta dirigeix als que's prestan á escoltarlo, son molt més semblants als que avuy fan las delicias de las Corts de lo que sembla á primera vista. Tenen la meteixa falta de solidés y la meteixa erubescencia de paraulas. Quatre llochs comuns, disfressats ab amples ropatjes de colors llampanys, fan l'ofici d'arguments, y allá ahont aquestos no arribin hi arribará la llansa ó la espasa, ab tot y que'l bras no conservi ja quasi forsa ni pera manejarlas. Don Quijote es lo tipo del generalisador sens base d'observacions propias ni recullidas per l'estudi. Creu que tot pot reduhirse á una fórmula simple é indiscutible. Ab una divagació ben vestida pretén resoldre lo mes intrincat problema, y tracta tot seguit de imposar la solució als demés. ¿Pot donarse un tipo mes genuinament castellá?

Al dir aixó, no s'entengui que pretenguém rebaixarlo, sinó molt al contrari. Per aquella regla de que cada qual admira al que posseheix las qualitats que á n'ell li mancan, ningú ha d'admirar tant las bonas condicions del carácter castellá, com nosaltres los catalans, que som la revers de la medalla. Per la nostra part no'ns dòl confessar, que las apreciem en lo que valen, y que'ns encantan tant mes, quant mes enmotllan lo tipo á la gran creació literaria que'l condensa.

¿Que més que'l qui jotisme podia donar lloch á la sens rival epopeya castellana, que no ha sigut encara cantada per cap dels poetes de la decadencia de que va ser principal causa, tal vegada porque lo dessangrament que va imposar al pays venia á ploure sobre mullat? ¿Quin poble sinó un de tant idealista y divagador en la generalisació com lo castellá, s'hauria trobat en aptitud d'empendre lo descobriment, conquesta, població y assimilació de las Américas, ni s'hauria atrevit á tal empresa en las circunstancias en que's trobava? Som amichs de la justicia, y puig la passió no'ns treu lo coneixement, no tenim cap inconvenient en consignar

que, al nostre entendre, la epopeya castellana pot posarse al costat al menys de las més grandiosas que's trovan en la historia que coneixém. Gran y de las que presentan menys miserias al costat de las grandesas, es la epopeya de las ciutats gregas, baluart inexpugnable contra las invasions de las extensas unificacions asiáticas; epopeya que comensa per los heroichs combats al voltant dels murs, de Troya, y després de passar per las maravellosas lluytas en que un grapat d'homens lliures deturava aquells aixams de milions d'esclaus conduhits fins á llurs platjas per un amo, acaba ab lo passeig triunfal de la superioritat grega fins al cor de la India, extenentse á son pás fins prop de las murallas xinas per l'un costat, y per l'altre fins mes ensá de l'Egipte. Plena de grandesas, pero també de miserias, fou la lluyta que mes tart degué sostenir la Europa cristiana contra la forsa espasmódica que'l Korán comunicava als pobles; lluyta que va donar lloch á las creuhadas. Mes ni aquestos fets, ni altres de menos transcendencia que'ns admiran en la historia, sobrepujan al culminant del poble castellá. Los grechs y'ls creuhats van mantenir, es veritat, lo centre de la civilisació y de la cultura en Europa; pero lo génit castellá va doblar de cop y volta llur imperi en lo món. No hi ha cap altre fet humá que pugui comparárseli en conseqüencias.

Y la epopeya americana va realisarla la gent castellana fent lo Quijote com jamay. Quan lo desdonat Colombo va trucar á la porta de Castella, aquesta, per mes que altra cosa's cregui, era una terra pobre y despoblada. La pintura que fan d'ella los pochs viatjers de la época, quals escrits se conservan, es tristíssima. Desde l'any 1465 al 1467, lo baró de Bohemia, Lleó de Rosmital va visitar las regions centrals de Espanya, Fransa, Inglaterra, Portugal é Italia, y de totas las páginas de son llibre se'n desprén la inferioritat material en que's trobava Castella respecte dels altres esmentats payssos. Lo viatjant, anant cap á Portugal, va internarse fins á Segovia,

desde ahont va dirigir-se á la frontera portuguesa per lo camí de Salamanca, y de retorn, va passar per Mérida, Madrid y Guadalajara, y va retornar á Fransa per la via de Saragossa. Per tot arréu no va veure més que terras mitj ermas, plenas de salvias y romanís, ab escassissims boscos y arbredas, y no va trobar mes que miseria, fins al extrem de que en molts punts, com fa notar, “empleavan los fems dels animals pera ferhi foch y courehi lo menjar”. Tan trista com la que acabem d’apuntar es la relació que fa á son Senat la embaixada veneciana de Vincenzo Quirini, en la qual se fa constar que “en tots aqueixos regnes y provincias de Castella podia haberhi unas trenta duas ciutats y cent cinquanta poblacions tancadas (*murate*), entre grans y petites, y uns dos mil pobles oberts (*villagi*) y encara que’l pays sigui molt gran, com que está molt poch poblat, no pot concedirse que contingui mes de doscents cinquanta mil fochs ó familias”.

La relació de la embaixada veneciana es tan verídica, en quant á continuació de lo transcrit, fa en pocas ratllas una pintura del caràcter castellá que es de má de mestre y mostra lo molt que coneix lo pays. “Tots aquestos pobles, diu, son per naturalesa inclinats á alsarse contra’l senyor, y aixís homens com donas son tan bruts de cos com plens de gelosia. Tenen ingeni natural, pero no l’aplican á doctrina ni estudi de cap mena. Viuhén tristament tancats á casa perque entre ells hi ha molta pobresa, y tot lo que poden estalviar en un any ho l lensan en un dia pera apareixer mes grans de lo que son.”

La veritat de las relacions qu’acabém de transcriure ve reforsada per testimonis posteriors, tant més dignes de fé, en quant escribian quan Castella havia ja arribat al cim de la gloria y era la mestressa de mitj mon. Un altre embaixador veneciá, Federico Badoero, va llegir á son Senat una relació que confirma completament la de son antecessor. “Aquesta

provincia, diu parlant de Castella, es molt árida. Devegadas passa un any que no hi plou, y la terra s'asseca y endureix fins al punt de que la rella no si enfonza dos dits.” “No crech, afegeix, que hi hagi una altra provincia que tingui menys industrias y oficis, ja sigui per superbia de no voler exercir las arts, ja á causa de lo calorós del clima, que no permet soportar grans fatigas.” “Ells, diu al cap de pochs párrafos referintse als castellans, pretenen que la pobresa, las montanyas y la esterilitat de la terra son llurs fortalesas, puig que si s'atrevis á entrarhi un exércit petit, fácilmente se'l destruhiria, y si fos gran, lo mataria la fam.”

En tal situació, puig tots los indicis confirman que no pecan de molt exagerats los judicis que acavem d'extractar, va comensar Castella la seva gran empresa. Mes si tal era la situació del pays, lo carácter dels seus habitants estava en lo mes brillant de sos períodos. La lluyta de vuyt sigles contra'ls moros havia endurit los cossos y retrempat las voluntats. La tendencia castellana estava ja imposada á tots los que en la reconquesta havian sigut los auxiliars directes de Castella, havent aquesta absorvit los diferents Estats que se havian anat formant, enmotllantlos á son afany d'unitat y concentració. La guerra contra'ls infidels havia exaltat l'esperit del poble en favor d'una religió que tan be s'avenia ab son temperament y carácter, al meteix temps que la llicenciosa vida de campanya, si per un costat l'havia empobrit, per altre li havia despertat l'afany de riquesas, que no sabia adquirir per medi del treball, puig que en tants sigles de trastorns n'havia quasi perdut l'agre. La religió y la set d'or, en extrany pero molt explicable maridatge, van acabar de decidirlo á las difícils empresas pera las quals se sentia ab vigor sobrat. La iglesia, al dirse católica, no li deixava dupte de que aspirava á la unificació religiosa del género humá, y no devia tardar á fer aplicació del exemple. La tendencia generalisadora castellana prompte y lleugerament va fer la repartició del mon. La direcció espiritual

tocava de dret á Roma; la temporal á Castella. Per aixó per tot arreu ahont va anar, hi portava capitans y missioners. Los uns guanyavan ánimas pera'l catolicisme religiós; los altres conquistavan terras y vassalls pera la corona, que era lo punt central, lo Papa del catolicisme polítich que somiava.

Y va comensar la epopeya castellana llensantse tres débils naus al Occeá desconegut. Sols una gent com la castellana de llavoras podia comprendre al gran visionari genovés, y sols ella podia darli companys prou decidits pera seguirlo durant més de seixanta dias per una mar, quals misteriosos perills prenian á cada moment proporcions més pavorosas. Tots los que havian intentat l'empresa, als pochs dias de navegar havian reulat aterrats y mitj morts de feresa. Lo primer viatge de Colombo, miris com se vulgui, es lo fet mes heróich que's trova en la historia.

Realisat lo descobriment, una verdadera febra va apoderarse del poble, que havia compres al gran almirall. Sens atendre á sa debilitat interior, sens amidar sas forsas, que molts anys després, y quan disposava ja de mitj mon, no li permetian tenir fora de la Península més que vint mil homens pera defensar possessions tan extensas, va decidir conquistar, convertir y assimilarse tot aquell nou món que sols havia entrevist. Al según viatge, todas las embarcacions del pays no haurian pogut contenir á tanta gent com volia acompanyar á Colombo. En los xabechs ó carabelas de la expedició s'hi van encabir centenars de personas més de las designadas, y á llur sortida del port, los ulls de mils y mils que á pesar seu devian quedar-se á terra, los acompanyavan ab llurs miradas envejosas.

Y'ls viatjes, descobriments y conquistas van multiplicarse luego ab activitat vertiginosa. Al cap de pochs anys ja s'havia pres possessió del continent americá, y mentres que los Pinzon, Ojeda, Niño, Niecuesa y molts altres

anavan avansant camí cada dia á través de perills y privacions inconcebibles, Ponce de León lograva encara distingirse entre tots, conquistant Puerto Rico y descubrint la Florida, y Vasco Nuñez de Balboa, ab un grapat no més dels companys que volgueren seguirlo, atravessava las montanyas del istme de Panamá, á despit del clima mortífero y del terror que inspiravan las desconegudas tribus guerreras que hi vivian, y era'l primer europeu que desde son cim veyá las ayguas del Pacífich, que tal vegada amagava altres mons tan importants com lo que estavan encara descubrintse, y sentava las bases del sistema que havia d'emplearse en llur conquesta.

Mes totas aquestas figuras, cada una de las quals podria donar lloch á un poema, van ser luego eclipsadas per las dels verdaders héroes de la empresa. Cortés llensantse ab alguns centenars d'homens á la conquesta de un imperi poderosament organísat, que semblava que tregués de la terra exércits pera oposarse al invasor, y tenint prou pit pera cremar las naus, tallantse aixís tota retirada; Pizarro fent lo meteix en lo Perú, y dominant l'Estat mes fort de la América sens altres elements que'ls que uns quants particulars podian proporcionarli, y que á més de ser poch estavan sempre mal avinguts, van col·locarse á tal altura, que tot lo demás va empetitirse. La epopeya castellana te episodis que no's trovan en cap altra. Aquells soldats aventurers, operant en un mon completament nou, ab los auxilis á centas ó mils lleguas de distancia, obrant per la intuició del génit, van endevinar lo sistema únich que pot aplicarse á las conquistas de payssos misteriosos, y avuy meteix encara, si Inglaterra es la primera potencia colonial y sap ferse respectar de tots los pobles mitj civilísats, no ho dèu sinó á l'ús dels recursos diplomátichs y medis estratéigichs y táctichs que va inventar Hernán Cortés en la conquesta de Méjich. Y ¡quín cop d'ull tenian! Los punts escullits per ells com asiento de las primeras colonias, son

encara los que avuy acaparan tot lo comers d'América. Las primeras barracas construhidas per Cortés portaren lo nom de Vera Cruz, y Vera Cruz es lo gran port de Méjich. La metrópoli de la América del Sud en lo Pacífich es Lima, y l'emplassament de Lima y fins los plans de la ciutat son obra de Pizarro. En tota la gran epopeya castellana hi vessa la vida. D'una de las expedicions parcials al interior del Perú, realizada per Gonzalo Pizarro, se'n separa un capitá obscur, Francisco Orellana, y llensantse á un riu, á bordo d'un mal bergantí construhit per sos meteixos soldats al mitj de las soletats de las alturas dels Andes, segueix la corrent, y acompanyat sols d'algunas dotzenas d'homens, sens temor á lo desconegut ni á las tribus guerreras de que té indicis, emprén lo riu de las Amazonas, y per entre mitj de rocas, y de salvatjes enemichs, á punt á cada moment de veures arrossegat per las corrents cap á la ruina, arriba ab la gent famolencia y despullada á la embocadura, y's trova navegant en l'Atlántich. Havia atravessat tot lo continent americá, desde l'un al altre mar, en condicions tals, que ni avans havia tingut qui'l precedís, ni ha tingut després qui l'imités. ¡Y aquest fet, com cent y cent d'altres, es sols un petit epissodi de la gran epopeya castellana!

Veritat es que tan brillants fets s'entelan moltas vegadas ab barbaritats y concupicencias sens límit; veritat es, que per més que'ls exércits conquistadors d'América no passessin jamay de la categoria de companyías ó tot lo mes de batallons per lo número dels soldats, deixavan quasi sempre darrera d'ells un rastre com lo de'ls innumerables aixams d'Atila; veritat es que aquella devastació general va engolirse civilisacions com las de Méjich y del Perú, que tal vegada mereixian respecte: pero precís es reconeix que tal contrast es condició precisa de tots los fets humans, y per lo tocant als de qué'ns ocupém, fins quan la negror es mes profunda, no deixa de aparéixer algun raig brillant que arriba á enlluhernar. Lo protagonista de aquellas

conquistas, Hernán Cortés, elevant á la india Donya Marina sinó á la categoria de muller llegítima, á la de amiga respectada; donant desde son altíssim lloch l'exemple de barrejar la sanch européa ab la americana, y honrant al fruit de tal unió al nivell del respecte otorgat á la mare, fou un precedent de trascendencia pera la futura assimilació: precedent que, mes tart y tot, no han imitat gayre sovint las demás naciones colonisadoras. Pocas d'ellas poden tampoch presentar una figura tan simpática y venerable com lo del pare las Casas, lo defensor infatigable dels indígenas, qual amor intens va cegarlo fins al punt de no deixarli veure, que per afavorir als seus protegits, sacrificava un'altra rassa.

No tenim espay ni es lo nostre objecte detallar los fets que hem tocat per incidencia. Deixem de bon grat al que vulgui empéndrela, la tasca de cantar la exuberant epopeya del poble castellá. Al fi que'ns proposém, nos basta haver cridat la atenció dels lectors envers unas empresas que sintetisan l'apogéo de la rassa més idealista y apassionada per las abstraccions de totas las de Europa. Lo maridatge estrany de l'esprit religiós ab la sed d'or; l'afany de conquistar totas las conciencias pera Roma y tots los pobles del món pera Castella, no va reduhirse en la empresa americana al descobriment y á la conquesta. L'idealisme castellá va proposarse més, molt més encara: va volguer unificar aquells extensos continents, y assimilarse aquellas rasses innumerables. Va imposarlos no sols la religió, sinó la llengua, las costums, los usos, y fins las preocupacions y'ls prejudicis; va subjectarlos á las sevas lleys y als seus governs, ab la pretensió de tenirlos sempre fidels y sumisos á pesar de la distancia. Pera conseguirho, va haver de dessangrarse, y portant al nou món la vida ja escassa de que gosava en lo món vell, lo poble castellá va quedar tan anémich y debilitat que no ha pogut encara restaurar sas forsas. La gran epopeya americana te per final la trista decadencia de Castella. Va succehirli lo meteix que á aquellas

matronas, que á copia d'engendrar y criar fills y mes fills, hi perden no sols la hermosura y las gracias de la juventut, sinó també la salut y las forsas. Quan se veu á una d'aquestes mares, débils prematurament decaygudas, rodejada d'una munió de fills y fillas que ab llur alegre bellugadissa y en lo brillejar dels ulls mostran ben clar que arribarán á fer bon paper en lo món, lo sentiment general la acull ab veneració y respecte. Iguals sentiments té dret á exigir dels pobles civilisats la gent castellana. Si algú pretén menysprear-la per la fatal situació en que's troba, pot ben be alçar lo cap y mostrar ab orgull sa prole, més numerosa, molt més, que la de qualsevol altre poble del món. "Compadeixeume, si voleu, y tingueume llástima, pot dir ab la veu entera que usava en sos bons temps: pero respectéu y fins veneréu la debilitat y pobresa de vida en que m'ha deixat la mes esplendent de las empresas dels temps moderns. Si estich caduca y postrada, á l'altra banda dels mars, la vida de que'm vaig despendre anima més d'un continent. Una vintena de nacions parlan allí la meua llengua, tenen las costums y usos, y guardan encara las tradicions que de mi van rebre. Son carn de la meua carn y per llurs venas circula la sang que jo vaig transmètrels. Vejeulas avuy en la forsa de la juventut, inquietas, volubles y bulliciosas, no desmentint aixís llur origen: pero ¡deixeulas acabar de fer y arribar á la edat reposada! Per ara ab tota llur bellugadissa, han lograt ja establir en lo nou món institucions noves, sostenintlas y arrelantlas á copia de perturbacions y sacrificis de tota mena. ¿Quí sab lo que'l pervenir las reserva? Cent indicis diuen que han de cumplir una missió trascendental en la historia: la d'armonisar l'individualisme saxó ab l'autoritarisme llatí, unint la llibertat y la democràcia en un admirable consorci en que's condensi una nova época de civilització y de cultura."

Mes si l'esprit generalisador, idealista del poble castellà va fer-lo l'héroe d'aquella epopeya, l'estat de postració en que va quedar es lo que

llogicament devia venir á continuació. En los temperaments de tal naturalesa, si la acció es enérgica, la reacció es enervadora en grau relatiu. Los fenòmens de la vida moral y, per consegüent, los sentiments y passions, están en molts cassos subjectes á la lley física y de la péndula. Lo qui es capás de tenir grans plahers, no pot escapar-se de sentir grans dolors; al que es propens á riure, no li costa gayre plorar; los caràcters més enters son los que més se deixan abatre pels desenganys. Los fets assombrosos del periodo brillant castellá eran nerviosos, convulsius, quasi espasmódichs: l'abatiment de la reacció no podia deixar de ser abrumador y de tristíssimas conseqüèncias.

Quan los elements que forman lo caràcter aixís d'un individu com d'un poble están desequilibrats, la decadencia es sempre fatal. Si'l desequilibri prové del predomini de la imaginació sobre la reflexió, de l'afany de lo abstracte ab preferencia á lo real, com es lo cas en lo temperament y caràcter castelláns, los efectes de la decadencia no sols los experimenta lo poble ó individu que s'hi troba, sinó que'ls fa sentir als que están ab ells units per relacions de qualsevol especie. Lo caràcter imaginatiu ab passió per lo abstracte es eminentment generalisador, y la generalisació fa naixer fatalment lo desitj d'absorció y l'afany de predomini. Lo qui generalisa, dona á todas las solucions que imagina la condició de veritats absolutes, y quan se creu en possessió de la veritat s'afigura fer un favor als altres si tracta d'imposársela. En aixó's distingeix del caràcter oposat, ó sigui d'aquell en que lo desequilibri prové del predomini de la reflexió sobre la imaginació, del afany de lo real y positiu ab preferencia a lo ideal y abstracte. Aquestos caràcters, com veurem al analizar lo catalá, al arribar á la decadencia, sols ells experimentan sos efectes, sens ferlos sentir als que ab ells están relacionats. L'excepticisme, la indiferencia los fa tancar dintre de casa seva, y entremitj de sas parets vejetan y's consumen. Per desgracia

de las regions espanyolas, lo carácter del grupo predominant pertanyia á la classe dels desequilibrats per excessiva tendencia al idealisme abstracte, y de son decahiment n'han hagut de patir totas.

Que no'ns equivoquéem al classificar lo caracter castellá nos ho diu en totas y en cada una de llurs páginas sa historia passada y'ns ho confirma sa situació actual. Hem vist ja los móvils que van produhir la seva gran epopeya, y per los meteixos s'explican tots sos demés fets. Va emprendre, per exemple, la reconquista de la península contra'ls moros que la ocupavan, y en son afany d'absorció y de predomini, no sols vencia als enemichs, sinó que subjugava als auxiliars. Havian nascut distints Estats, que tenian los meteixos títols pera la independencia que Castella, y tots los que van estar á tret de sa influencia, l'un despres del altre, degueren ajunyar-se á ser provincias de son regne. Una Confederació d'altres Estats havia pres part en la reconquista per compte propi, y havia adquirit prou poder pera no temer las armas de Castella, mes ni aixó la va salvar de caure al cap y á la fi sota l'afany absorvent castellá. La constancia, la astucia va suplir á la forsa, y'ls Estats aragonesos, atrets per los cants de sirena de llur vehí, van acceptar joyosos la unió que se los proposava baix lo peu d'una igualtat perfecta y á condició de conservar la autonomia y vida propia: pero tan bon punt quedá consumada la unió, ja l'una de las parts va comensar á mirar á l'altra com inferior y obligada á la dependencia. De tots los incidents que's presentavan va pendre peu Castella pera continuar la seva obra. Si aquells Estats se mostravan quiets y tranquils, paulatinament, de pás en pás, anavan avansant pel camí de la absorció. Si la irritació los portava desesperats á la justa revolta, aquesta li donava pretext pera mermar llurs atribucions com á cástich. Lo carácter castellá no s'ha desmentit jamay. Quan se va creure fort, volgué dominar lo món: quan la trista realitat va convensel de sa impotencia pera portar á terme tan irrealisable empresa,

no va pas abdicar de sas pretensions: va limitarse á reduhirlas y tots sos esforços van concentrarse en dominar á Espanya. Mentres hi hagué reys absoluts, l'absolutisme era l'instrument de unificació: després de la cayguda d'aquells, lo fals parlamentarisme ha servit pera prosseguir la tasca.

Avuy la gent castellana, considerada tant en son conjunt ó formant poble, com individualment, está completament decayguda y degenerada, mes no ha perdut cap de sas condicions características. Los vicijs que ha adquirit son los propis de son temperament, que no compensa cap d'aquellas virtuts que enlluernavan en lo período de sa virilitat y grandesa. Es tan idealista com sempre; conserva lo meteix amor á lo abstracte, y sa passió per la absorció y lo predomini es tan marcada com en sos millors temps. La diferencia se nota sols en la qualitat de las aspiracions y dels medis que emplea pera conseguir las. Sos ideals son tan raquítics com sa imaginació atrofiada; sas abstraccions no passen de paradoxas; los medis son bastos y de baixa ley. Inepta pera tota empresa positiva, vegeta en la miseria moral y material, y aquella rassa, una de las mes simpáticas de las que poblan la Europa á pesar del desequilibri de sas facultats, ha baixat á ocupar un dels darrers llocs en lo mon civilisat. Es indescriptible la impressió que la situació d'aquell poble causa al que visita las vilas secundarias, los poblets y las masías de Castilla. La gent que'ls habita es físicament interessant. Las donas, per la finura de la pell, la regularitat de las formas, la sedositat y abundancia de las cabelleras, acusan una de las varietats més perfectas de la rassa blanca. Los homens son digna parella d'aquestas donas, y ells y ellas donan á llurs fesomías y moviments tal expressió, y parlan un llenguatge tan cult y fins elegant, que en poquíssimas comarcas de las primeras naciones se troba res que s'hi sembli. Aqueixa meteixa gent, no obstant, viu tan atrassada; las necessitats que coneix son tan pocas; las sevas casas, que quasi may passen de cabanyas ó de caus sota terra, son tan pobres y

desmarxadas, que difícilment se li pot assignar lloch en la civilització actual. Sempre que hem hagut de recorre las planuras peladas castellanas, al separarnos de las ciutats y vilas populosas, hem sentit una impressió profunda de tristesa. Aquells pobres homens y donas, que'ns rebian dignament y'ns parlavan en un llenguatge tan pur y delicat que molts cortesans envejarian, no podian oferirnos més que bonas paraulas de cortesía. ¡Ni una cadira, porque no la tenian; ni un got d'aygua, porque fins l'aygua falta en moltíssimas d'aquellas localitats, per las quals sembla que hi hagi passat una mala ventada destructora!

Ja que havem esmentat lo llenguatge, no podem deixar de fer notar que en sas condicions s'hi trova la confirmació de lo que havem dit del carácter castellá. Cap altra llengua européa demostra com la castellana un esprit tan generalisador y absorvent en lo poble que la parla. No te quasi dialectes de localitats ni de classes. Allí ahont s'ha introduhit lo castellá, ab molt insignificants modificacions se sent la llengua de Castella. Prop de vint nacions la parlan en las duas Américas, y en cap d'ellas s'ha arribat á caracterisar una varietat que pugui pretendre lo nom de dialecte, com tampoch n'ha nascut cap en las grans vilas de la Oceanía, ni en los punts de las costas é islas africanas en que domina encara Espanya. Ni la distancia de centas y centas lleguas de mar, ni la emancipació dels pobles que fa ja prop d'un sigle van conquistar-se la independencia, han sigut motius suficients pera introduhir diferencias essencials en l'idioma. La Academia de Madrid pot encara alabarse d'extendre la seva autoritat é influhencia á l'altra part del món y de ser un resto que queda d'aquells temps en que, segons la frase inflada en ús, "lo sol no arribava á pondres pera Espanya". Y aixis com no té dialectes territorials, dintre de la llengua general tampoch hi ha dialectes, argots ó calós de classes socials, tan caracterisats com los de moltas altrs llenguas. Lo ignorant pagés d'un racó de Castella parla á poca

diferencia com lo doctor de Salamanca ó'l potentat de la Cort, y si be, com es natural, emplea moltas menys paraulas, las pronuncia y agrupa en frases d'una manera análoga. Entre'l castellá parlat pel poble y'l literari, no hi ha quasi més distinció que'l major adorno y pulidés que requereix la escriptura. La llengua castellana es evidentment la mes unificada de las que avuy se parlan en las nacions civilisadas.

Lo carácter castellá está retratat en la llengua no sols per sa unificació y generalitat sinó tambe per sa forma externa. La ortografía y fonetica son de las mes simplificadas, mentres que la abundancia de sinónims y la multiplicat de giros li permeten presentarse adornada y pomposa. Cap llengua de las llatinas se presta tant al discretéo, —paraula intraductible,— com la castellana. Es la verdadera llengua d'aquells doctors, que “arrossegavan bayetas” pels claustres de las universitats, en quals aulas, més que ciencia, aprenian lo modo elegant de dir las cosas, y als quals han vingut á substituhir los parlistas, en quins llarchs discursos ó escrits hi ha tanta riquesa de paraulas, giros y frases ben trobadas com pobresa d'ideas y conceptes. La passió per la forma se mostra intolerant en punt al llenguatge. Lo qui no sá piga pronunciar lo castellá ab l'accent pur dels fills de Castella, ó no logri, al escriurel, donarli los giros que's tenen per castissos y genuhins, no pot esperar consideració ni tan sols misericordia. Encara que sos discursos é escrits continguin grans pensaments, no lograrán fer camí. Lo castellá es tan apassionat per las formas d'expressió, que fins á un philosoph ó á un matemátich lo judica més que pel fondo, pel ropatge ab que vesteix sas ideas.

De totas las condicions que forman la base del carácter castellá no sols n'havia de resultar l'autoritarisme, sinó que dintre d'aquest havia de predominar una oligarquía, y aixis ha succehit en tots los periodos de la

historia. Fins quan los elements oligàrquichs han quasi desaparegut de las lleys, modificadas en los temps moderns per l'esprit d'imitació, que es una de las manifestacions de la decadencia, han quedat encarnats en las costums. Un poble que sent l'afany de manar y predominar no pot viure sens gefes que'l conduheixin. Los temperaments generalisadors se subjectan de bon grat al que consideran representant de una abstracció que hagi fet entre ells fortuna. Reparis com tota la historia castellana se reconcentra en alguns homens que sobressurten del nivell comú, á diferencia de la catalana, que com veurem en son lloch, se trova condensada en algunas instituciones. Los caràcters com lo castellá necessitan tenir ídols davant dels quals cremar insens. Avuy meteix no n'hi mancan en cap terreno. Los mes venerats tenen l'altar á Madrid: per tal motiu, Madrid es la ciutat santa, la Meca de la gent castellana.

Judican malament lo caràcter castellá los que'l tenen per interessat y egoista. Fins en mitj de sa decadencia; fins enfangat en tots los vicis com avuy se troba, es generós y desinteressat. Estudiant lo temperament castellá en l'individu, veuriam que'l que més se li sembla es lo dadivós, lo després. Aixís en los individuos com en los pobles la tendencia á la generalisació y á la abstracció es la més oposada al egoisme. Quan un que per naturalesa es particularisador y positivista degenera, cau en los vicis de la avaricia y de la enveja. Quan degenera lo generalisador idealista, cau per lo cantó oposat, y's torna pródich, insolent y capritxós.

D'aquí prové que la gent castellana, completament decayguda y degenerada, se presenti encara tan agradable als que la tractan de portas enfora. Per aixó los forasters y estrangers que arriban á Madrid, s'hi troban be al cap de quatre dias y'n surten encantats si sols hi han passat una curta temporada. La companyía del pródich, pel que no li va ni li ve, té molts més

atractius que la del avaro. Lo qui no pensa en demá, passa l'avuy alegrement, compartint la alegría ab los que'l rodejan.

Ni'l poble castellá que vejeta en la pobresa y en la ignorancia lluny dels grans centres, ni la oligarquía política-financiera que avuy domina tota la nació desde Madrid, son, donchs egoistas ni interessats. Si aqueixa agabella lo pressupost de la nació, y no tenintne ni pera comensar, ha d'explotar en gran escala lo chanchullo y la trafica, no ho fa pera darse'l gust del avaro que contempla embadalit los tresors que de res li serveixen, sinó que ho accepta impulsada per la necessitat. Jamay l'afany d'atresorar arriba á absorvirla. Lo tipo castellá, com lo lleó que ha adoptat per símbol, no cassa per ganas de cassar, sino obligat per la gana. Lo més traficant passa moltes horas del dia sens pensar en la trafica. Quan la necessitat l'apreta, allarga la urpa y agafa lo que trova á tret pera satisferla. Un cop satisfeta no hi pensa fins que torna á sentir-la, y en l'entremitj se presenta com l'home més esplendit y desinteressat. Llavoras lo veureu al teatre saborejant los cants de la Patti y de en Gayarre, ó ponderant las escenas de l'Echegaray y de l'Ayala, ó'l trobareu en lo cercle polítich, discutint ab calor y vehemencia los grans problemas socials, lluhint en un y altre cas sa facundia y'ls quatre llochs comuns y paradoxas que forman tot son bagatge científich, ó'l contemplareu estirat en una butaca de casa seva... ó de alguna amiga, ó en una otomana del casino, mitj endormiscat y fumant ab voluptuosa indolencia l'aromátich habano, com regraciant á la naturalesa d'haverlo fet naixer en la millor terra del món y destinat á ser membre important de la oligarquia que's creu predestinada á gosar de totas las dolsuras de la vida.

Aqueixa oligarquia tan pródiga y lleugera com insolent y capritxosa es la que mana absolutament en lo pays, y pesa lo meteix sobre'l comú de la gent castellana que sobre la de las demes regions. Te l'afany de generalisació y

absorció propi de son temperament; pero degenerada fins al extrem de la immoralitat y de la ignorancia, no li quedan forsas ni elements pera combinar abstraccions que's presentin ab brillantó enlluernadora. Mana y disposa per la rahó del per qué si, y no's pren ni la molestia de pensar, puig que li basta fer traduhir malament del francés tot alló que necessita pera conservar lo predomini, desde las Constitucions y lleys, fins á las obras de text de las escolas.

Dos poderosos auxiliars te la oligarquía dominant pera portar endavant sa tasca destructora. L'ensopiment de las regions, tan degeneradas com las castellanas, y l'amor propi col·lectiu que'l temperament absorvent y generalisador inspira á aquestas. Allí ahont hi ha un castellá no hi manca un representant de las aspiracions del grupo, que, inconcientement y tot, sosté y propaga. Per insignificant que sigui la posició que ocupi, no deixa de presentarse com d'una rassa superior, y forma una malla, tan petita com se vulgui, de la xarxa ab que te pres á tot lo pays la oligarquia que'l domina. Fins las criadas mes ignorants, que s'expatrian per pura miseria, son un instrument de castellanisació. Repareu á las que serveixen en las nostras casas. Per anys que hi passin, repugnan usar lo catalá, si es que arriban á aprendrel, y nos obligan á parlarlos en la seva llengua. Es que fins las criadas participan del amor propi col·lectiu fill del temperament y carácter castellans, y en llur modesta esfera contribuheixen al predomini del grupo á que pertanyen.

Molt, moltíssim ha de costar al nostre regionalisme contrarestar la influhencia qual predomini'ns ha portat á ran del precipici. Lo carácter generalisador é idealista castellá, fins decaygut, presenta punts brillants que'l fan simpátich y agradable, mentres que'l temperament particularista y positiu de las regions supeditadas, en sa degeneració's presenta repulsiu y

poch tentador. Si la lluyta sorda en que viuhén las distintas regions de la part espanyola de la península arrivés á esclatar, fora la lluyta del pródich ab l'avaró, y á nosaltres nos tocaría lo paper d'aquest.

¡No es donchs poch ni gayre difícil la empresa que's proposaria lo catalanisme, si entrés de plé en lo terreno polítich social!

Capitol III.

Lo carácter catalá

Motius que'ns obligan á ser justos é imparcials.– Fals catalanisme dels que troban tot lo nostre inmillorable.– L'interés nos aconsella no viure de il·lusions.– Manifestacions contradictorias del carácter catalá.– Aquest es lo oposat del castellá.– Causa determinant de la nostra decadencia.– Lo poble catalá era genuhinament mediterránich.– No va pendre part activa en lo descubrimient y conquista d'América.– Sa supeditació á Castella y pérdua de sa personalitat.– Lo positivisme particularisador es la base de son carácter.– Desequilibri entre sas facultats.– Incapacitat pera la política castellana.– Menyspreu del refinament de las formas.– Preferencia que dona á las institucions per damunt dels homens.– Catalunya es la terra de la mitjanía.– Epoca de complet decahiment.– Era nova que portá lo periodo constitucional.– Lo moviment que produhí, posá en descubert los nostres defectes propis y'ls empeltats.– Enumeració d'alguns d'aquestos.– Exageracions perjudicials.– Desequilibri entre la vida material y la moral é intel·lectual.– Energía de la primera y ensopiment de las altrás.– Indiferentisme é ignorancia.– Lo nostre estat actual motiva y lilegitima las aspiracions del catalanisme.

Tots aquells que al parlar de las cosas de la nostra terra no consenten sinó llahors y grandesas, poden girar full y no llegir lo present capítol. En ell nos proposem ser tan justos é imparcials com hem procurat serho al pintar lo carácter castellá, y no amagarem cap dels defectes que'ns ensenya la historia del nostre poble, ni deixarem de pintar la degeneració de sas bonas qualitats, per trista que hagi de resultar la pintura. Tractantse de nosaltres meteixos, no podrá atribuirse á passió lo que diguem, y la serenitat que mostrem al formular lo judici de lo nostre, será prova y penyora de que no'ns ha mancat al judicar lo dels altres. Al fer lo retrato del grupo castellá, al costat de las tintas foscas no hem deixat de posarhi los tochs de colors brillants que'ns ha dat lo natural: al posarnos davant del mirall pera copiar

la nostra imatge, no deixarem pas d'emplear los tons negrenchs al costat ó barrejats ab los més vius, encara que la pintura nos ressurti ab la entonació obscura de molts quadros de la escola flamenca.

Precisament lo sentiment catalanista s'apoya y l'legitima en lo decahiment al que una munió de causas nos ha portat. Si fóssim avuy un poble exemplar; si estiguéssim individual y col·lectivament al nivell dels que portan l'estandart de la civilisació y la cultura; si'l nostre desenrotllo moral, intel·lectual y material fos lo que requereix la nostra envejable posició en lo món, lluny de poder renegar de las institucions, lleys é influencias á que estém subjectes, deuriem benehirlas y procurar ab totas las nostras forsas conservar- las y anarlas perfeccionant encara. Com que per molt que nos pesi distem molt de ser un poble exemplar; com que lo nostre nivell moral, intel·lectual y material no es ni de tros lo que deuria, y's trova molt més baix que'l de molts altres pobles qual posició en lo món es molt menys favorable que la nostra, tenim no sols lo dret sino fins lo deber de renegar de las influencias é imposicions que han contribuït á fernos decaure, y han impedit que seguissim en la via de progrés en que haviam lograt ficarnos en altrás epocas.

Un dels vicis que més indica la decadencia y retrás en que'ns trovem es la petulant pretensió de trovar tot lo nostre inmillorable. Molts n'hi ha encara, —ab tot y que'l número ha disminuït bastant,— que no's creurien catalans ni catalanistas si á cada punt no fessin constar, que Catalunya es lo primer pays del mon, y tot lo que aquí's produheix superior á lo que's fa á fora. Los que tal diuhen, demostran una vanitat estúpida ó una ignorancia deplorable. Pera ells, Barcelona es tan gran com Madrid, á pesar de que la estadística li dongui poch més de la meytat de població, y lo número de naixements, defuncions y matrimonis confirmi la estadística: y al establir comparacions,

jamay pensan en Marsella, Burdeus, Milán ó qualsevol altra ciutat de condicions semblants á la nostra, sinó que s'enfilan fins á Paris y Londres. Pera'ls tals, la nostra gran industria, que no pot viure sino formantli una atmósfera artificial aranzelaria, dona productes millors y més ben acabats que la de qualsevol altra nació; pera ells la nostra riquesa es inmensament més gran que la de poblacions que tenen moltes més fonts que rajan, aixís com los nostres monuments, y las nostras arts, y las demás manifestacions de cultura poden sufrir ab ventatja la comparació ab los més celebrats de per tot arreu. Los tals falsos catalanistas no logran més que posar en ridícul á Catalunya y al catalanisme. Quan van á Madrid ó á Paris, per exemple, y troban que la Plassa Major no es més gran que la Real de Barcelona y molt menys monumental, y tenen la barra de comparar la Porta del Sol ab lo que'n diuhem plassa de Catalunya, ó'l Boulevard dels Italians ab la nostra Rambla, avergonyeixen al verdader patriota que los escolta. Hem dít que'l vici va disminuhint, mes encara ne queda molt per desgracia. Aqueixa petulant vanitat es la que ompleix las nostras botigas d'aquells rétols en que's llegeix "primera ó única d'Espanya", y la que sempre que's tracta de ostentar riquesa nos converteix en veritables guapos de Andalusía. Tan arrelat está encara'l vici, que s'han vist suscripcions en las que qualsevol fabricant ó mercader de segona y tercera fila, després de sostenir en son interior una tremenda lluyta entre son temperament, naturalment interessat, y la vanitat empeltada de treure al sol més que no hi ha á la ombra, hi ha posat quantitats superiors á la que se ha cregut obligat lo prímpcep de Gales al iniciar la llista oberta pera socorre la miseria de Londres, ab tot y que alguns d'ells, lo meteix dia que feyan tant lo guapo, devian tal vegada desatendre sagrats compromisos del negoci. Sols lo fals catalanisme pot deixar vuits los teatres d'ópera, quan la entrada es á sis rals, y barallarse pera omplirlos, quan fa pujar las butacas á deu duros una notabilitat que

se'n va á la posta recurrent y explotant las ciutats secundaries d'Europa, que havia mirat ab menyspreu quan las corts se la disputavan.

No tot lo nostre es inmillorable, ni estém quasi en cap ram á la altura que han alcansat la major part dels payssos cults. Y aixó, ningú ha de reconeixeho y de proclamarho més alt que'ls que tenim á honra dirnos catalanistas. Lo retrás en que'ns trovem; la degeneració del nostre caracter; la debilitat de la nostra vida intel·lectual y moral son la lilegitimació del nostre catalanisme. Si no estéssim retrassats, degenerats y débils, no tindriam cap necessitat de proposarnos emplear medis extraordinaris y quasi extrems pera avansar, regenerarnos y enfortirnos. Lo catalanisme regionalista no's satisfá ab un senzill cambi de govern ni d'institucions, sinó que aspira á molt més. Lo sentiment catalanista nos diu, que la organisació actual del Estat espanyol, siguin las que siguin la forma de son govern y las institucions que lo regeixin, no permetrá jamay á las regions, en general, y á Catalunya, en particular, recobrar lo lloch á que'l deber las crida en lo concert dels pobles avansats, y aspira á destruir aquella organisació, suplintla per un'altra que's basi en fonaments no sols distints, sinó oposats als que avuy la sostenen.

Per lo dit se veurá, donchs, que á presentarnos tal com som, nos hi convida no sols l'esperit d'imparcialitat y de justicia, sinó tambe l'interés lilegítim de la nostra causa. Si lo unitarisme intolerant y absorvent que'ns ha dominat y nos domina, nos ha portat á una situació insostenible, es evident que som llógichs los que volem rompre'l motllo, que á cop d'apretarlo, nos ha fet perdre'l caràcter que'ns distingía fins al extrem de fer molt difícil la empresa de recobrarlo.

Un que en l'estat actual de Catalunya hagués d'estudiar lo tipo catalá, sens conéixer sos antecedents ni las vicissituds de sa historia, s'hi veuria de segur mitj perdut al punt que comensés á recullir fets, puig que se n'hi presentarian dels mes contradictoris. De sopte se trovaria ab una barreja tal d'avens y de retrás; de costums suaus y fins afeminadas, y d'instints de feresa y de barbarisme, que no sabia pas com conjuminarho. Pera trobar tal contrast no hauria de comparar la montanya, d'ahont surten las patuleyas que sostenen las guerras civils, incapassas de subjectarse á la regularitat de las forsas organisadas, y disposadas sempre á cometre barbaritats propias de tribus salvatjes, ab las ciutats, qual jovent no s'ocupa quasi més que del refinament dels vicis. Lo contrast nascut de tan incoherent barreja, podria observarlo de la meteixa manera sens sortir de ciutat, que sens moures de la montanya. Veuria tot sovint, que un grupo que está reunit pera sentir una pessa de música ó gosar de la vista d'un quadro en un aparador, s'adona de que un lladregot vol apoderarse d'un rellotje, y al punt se transforma, y al crit esgarrifós de ¡matéulo! vol ferse la justicia, ó la injusticia, per sa propia má, y á cops de puny, puntadas de peu y bastonadas deixa quasi mort... no al lladregot, moltes vegadas, sinó á qualsevol indefens ab qui l'ha equivocat. Si s'acostés á molts dels que més elegants se presentan ab pretensions de formar lo jovent daurat, sentiria que d'aquellas bocas ne surten no paraulas melosas, sinó renechs y frases dignas d'un carreter mal criat. Las causas d'aquest contrast, d'aqueixa barreja que no hem fet mes que indicar, apareixerán claras més avall en aquest meteix capítol.

Lo carácter catalá es lo revers de la medalla del genuhí castellá. En los bons temps, aquest era lo tipo del generalisador, y nosaltres eram eminentment analisadors. Ells se exaltavan per una abstracció idealista: nosaltres buscavam sempre ventatjas positivas. Pel castellá, apasionat de las formas, las condiciones á que dava capital importancia, eran la finura, la elegancia, la

magnificencia; pel catalá, poch cuidadós de las apariencias, la brusquetat no era un gran defecte, aixís com ho era lo pecar poch ó molt pel cantó oposat. La mirada d'aquell, com que abrassava un vast camp, no veyá be'ls detalls dels objectes: la nostra veyá be los detalls, mes en contra abrassava un camp reduhit. Ells, donchs, pogueren realisar las epopeyas que van assombrar á tot lo mon, tenint en cambi caigudas de no menys ressó ni conseqüencias, mentres que nosaltres deguérem reduhirnos á fets molt menys brillants, pero en cambi molt més sólits. Lo génit castellá no va desenrotllarse en gran escala fins que'l món se va aixamplar: l'esperit catalá va trovarse fora de son centre al punt meteix en que va tenir lloch un aconteixement de tanta transcendencia.

Per lo evidentment que proba la contraposició entre los caràcters y condicions dels dos pobles que estudiem, es digne de ser observat, que'l meteix fet que va enlairar al castellá, fou lo determinant de la nostra decadencia. Nosaltres teniam qualitats de válua mentres lo món estava enclós en los voltants del Mediterrani, y per aixó los Estats de la Confederació aragonesa catalana s'havian col·locat en primera ratlla entre'ls pobles del mar grech-llatí. La nostra mirada lo dominava be, y com lo de que principalment se tractava era de fonamentar la política en los interessos comercials, pera poder competir ab las ciutats lliures mercantils que al igual de las nostras s'havian anat formant per tot arreu, lo nostre caràcter analisador y positivista se trobava de ple dintre de son element propi. Mentres lo món va ser mediterránich, Castella no va sobressortir. La reconquesta y la unificació de la península la ocupavan, en tant que las empresas mercantils de la epoca atreyan poch sa atenció, puig que no feyan pera son caràcter. Mes lo món va deixar de ser mediterránich; los descubriments fets á l'altra part del Occeá per l'un costat, y per l'altre los que voltant l'África van obrir un nou camí cap á las Indias, van deixar lo

mar grech-llatí reduhit á las relativament modestas proporcions d'un mar interior. Las qualitats que's requerian pera entrar en la nova via que davant de la humanitat s'havia obert, eran molt distintas de las que en los darrers temps mediterránichs servian pera dar la preeminencia als pobles.

S'endevinava que'l món podia doblarse ó més que doblarse, pero la empresa era difícil y aventurada. Era difícil, perquè las novas terras estavan separadas de las vellas per un Occeá plé encara de misteris y de terrors: era aventurada porque se tractava de lo desconegut. De res servia, donchs, lo positivisme analítich d'un poble com lo nostre, ni la nostra mirada que distingia be tots los detalls en un camp reduhit de visió, y lo que's necessitava eran temperaments idealistas, generalisadors y disposats, per tant, á llensarse á lo incert en alas de la fé alentada per la esperança. Havia arribat la época de Castella, que tenia condicions de carácter y's trobava en circunstancias adequadas pera ser la primera potencia oceánica. Quan ella va comensar la seva epopeya, nosaltres vam comensar á baixar de la altura á que haviam lograt arribar á copia de travalls y de constancia.

No cal que'ns empenyem, portats per aquell catalanisme mal entés de que hem parlat avans, en regirar arxius y pergamins pera demostrar la nostra intervenció en lo descobriment y conquista de las Américas. L'estudi del nostre carácter y qualitats nos diuhen ben clar que hi vam pendre tan poca part com se desprén de la historia. No sóls no hi deviam figurar activament, sino que no podiam compendre que'ls nostres confederats castellans s'hi arrisquessin. De segur que fins los compadeixiam y'ls tractavam de visionaris, exaltats per un pobre boig que'ls duya cap á la ruina. Aixís s'explica lo silenci dels nostres minuciosos dietaris sobre la vinguda de Colombo á la nostra ciutat després d'haver desembarcat de son primer viatge. Los autors de tals recorts, positivistas é incréduls fins després d'haverse fet una expedició al nou món, pensavan que la cosa no valia tant

la pena com una disputa de carrer ó la arribada d'un baixell de Génova, ó no's volian carregar la consciencia alentant una empresa que creyan una bojeria.

No s'oposa á lo que dihem lo fet de que á la segona expedició de Colombo hi anessin alguns catalans, com en Margarit y'l frare Boil, sino que, al contrari, aquest fet confirma las nostras apreciaciones. Los dos citats y'ls demás que van embarcarse, no anavan ja á lo desconegut, sino que sabian perfectament ahont anavan, y l'objecte que'ls hi portava no era pas corre aventuras, sino explotar cárrechs lucratiús que'ls havia conferit la corona. Aixís lo caballer y'l frare esmentats com alguns altres catalans que van acompanyar al genovés en son según viatge, eran gent cortesana, y llur curt número indica ben be lo poch eco que la empresa havia trovat á Catalunya. En las regions castellanas, en cambi, havia despertat entusiasme, y'l número dels expedicionaris que s'havia determinat, va resultar doble al moment d'embarcarse, posant en perill lo resultat per lo molt carregats que van sortir los barcos. Y si aixó va ocorre en la segona expedició, durant lo llarch periodo de las conquistas difícils no hi veyem apareixer ni un sol catalá en primera fila. Sols més tart, quan las Américas van formar definitivament part del mon conegut, van anar á comerciarhi y á explotarlas.

No s'oposa tampoch á las nostras apreciaciones lo fet de que en Santángel, ab diners propis ó de la corona aragonesa, contribuhís als gastos del descubrimient, ni s'hi oposaria tampoch lo de que alguns diners haguessin sortit de particulars de la nostra terra. En Santángel fou evidentment un dels més fermes puntals de Colombo, mes sa fé y exaltació provenia sens dupte de las relaciones en que vivia ab la cort castellana y especialment ab la reyna Isabel, y de cap manera representava la opinió general de la seva terra. No sols en Santángel, sinó molts altres catalans y aragonesos van mostrarse

entusiasmats: mes llur entusiasme era un fet aïslat, una excepció entre mitj de la fredor fins compasiva ab la que mirava la cosa la generalitat de la gent de las regions no castellanas. Si d'aquestas van sortir diners pera la empresa, lo nostre temperament y carácter no's desmenteixen pas. Prestavam no als visionaris, sino als que'ls protegian y tenian prou responsabilitat pera respondre de lo emmatllevat. Positius y negociants, tréyam ventatjas dels que créyam entregats á empresas bojas, y teníam bon cuidado de assegurarnos lo recobro no en lo probablemátich or de las Indias, sino en lo credit dels deutors.

Hem entrat en tots aquestos detalls, perquè al nostre entendre lo descobriment d'América es lo punt de partida de la decadencia de la nostra terra, si be que aquell gran fet va influir contra nosaltres de distinta manera que contra Castella. A n'aquesta, va dessangrarla directament, com hem vist en lo capítol anterior, y la energía de la acció va produhir una reacció de decahiment de que no s'ha alsat encara. A Catalunya la importancia del fet y de sas conseqüencias va supeditarla completament, y aquesta supeditació va consumir sa decadencia.

Si la unió dels varis Estats espanyols s'hagués verificat durant lo período mediterránich, es probable que la direcció de la nova agrupació hauria correspost á las regions aragonesas. Lo positivisme, l'esperit analítich que las distingía, eran los més adequats á la situació en que llavoras se trobava lo món civilisat. A la unió, nosaltres hi hauriam portat una política mercantil, que'ns havia obert mercats y donat possessions y escalas fins á las portas del Orient, que teniam en front, mentres que'ls castellans hi haurian aportat sols lo temperament guerrer y caballeresch que havian adquirit en la continuada lluyta y consegüents tractes ab los moros, pero sens cap política decidida. En tal supósit, la unió s'hauria fet baix la base

particularista aragonesa, y'l temperament castellá, contingut pel nostre positivisme, hauria sigut un magnífich auxiliar pera'l desenrotlló de la política mercantil, que'ns hauria portat á ser los verdaders amos del mar llatí.

Mes no fou aixís. La unió dels Estats espanyols va coincidir ab la conversió del món, de mediterránich en oceánich, y com tot lo que nosaltres vam portar á la unió resultá inútil ó poch menys, la llógica dels fets va imposarse; l'element castellá va ocupar lo primer lloch, y nosaltres vam abaixar lo cap, reconeixent son predomini y acceptant enlluhernats la nova política que ab l'aixamplament del món va inaugurar-se.

Desde aquell moment vérem perdre la nostra personalitat, que ja avans, desde la batalla de Muret, havia suferit fortas sotragadas. Reduhits á ocupar dins de la nació un lloch secundari, va comensar en lo més íntim del nostre ser aquella lluyta, que dura encara, entre lo temperament y la voluntat. Volguérem unificarnos, pero las condicions del nostre carácter s'hi oposavan, y avuy per avuy seguim volent lo meteix, y de la meteixa manera segueix oposantshi lo carácter del qual no podem despéndrens. Tot aixó no podia tenir mes que un resultat: lo nostre decahiment, y aixís fou. Avuy estem completament degenerats.

Y la nostra degeneració es molt més complicada y difícil d'explicar que la del carácter castellá. Aquest está decaygut y degenerat, pero no desnaturalisat. En la tristíssima situació á que ha arribat, conserva las condicions que li son propias, y la evolució que ha fet se'ns presenta senzilla y perfectament llógica. De generós, com havem dit en l'altre capítol, s'ha convertit en pródich; de generalisador y autoritari, ha passat á ser insolent y capritxós. Lo nostre carácter ha degenerat no tant per fets

propis com per influhencias extranyas, de lo que'n resulta que en la actualidad, havent perdut la major part de las sólidas condicions que'ns distingian, hem conservat los vicis que las entelavan, y n'hem adquirit alguns que se'ns han empeltat.

La unió ab Castella va produhir en nosaltres, com primer efecte fatal, lo de fernos olvidar los ideals de llibertat y particularisme en que's basava la política aragonesa. Per llur propia naturalesa, aquestos ideals eran molt més sólits que brillants, —puig lo útil y positiu no acut jamay als adornos llampanys,— y nosaltres vam caure en l'erro de créurels indignes de ser oposats á la enlluernadora política castellana. Probablement, encara que'ns haguessim proposat entrar en competencia, no'ns hauriam sortit de prompte ab lo nostre intent, puig las circunstancias eran totalment favorables á las tendencias generalisadoras é idealistas que sintetisava la política castellana, y l'esclat de sas epopeyas en América y en Europa nos hauria obligat á arraconar las nostras pretensions: mes en aquest cas, encara que haguessim sigut vensuts, hauriam conservat en lo nostre poder la bandera, quedant en disposició de tornar á issarla tant prompte com hagués comensat la reacció, que no podia tardar á presentarse. Per desgracia, nosaltres eram llavoras un poble modest, y várem deixarnos enlluernar. No compenguérem que la organisació de la Confederació aragonesa-catalana contenia un ideal molt més positiu que tots los sómnis dels que'ns dirigian, puig que podia produhir á la nació un bon periodo de tranquila prosperitat: ideal que podia además influhir en la marxa general de la humanitat civilisada, empenyentla cap á la via de la verdadera llibertat, font de vida pels pobles, y salvantla tal vegada de caure en las urpas del autoritarisme, que asseca tot lo que besa ab sa mortífera alenada.

Un poble ab la personalitat perduda, subjecte á un altre de carácter no sols distint sinó oposat, y sostenint en lo íntim de son ser durant sigles una lluyta tremenda entre la voluntat y'l temperament, per forsa ha de decaure fins al extrem de causar llástima, y aixó es lo que ha succehit al poble catalá. Comprobemho, dirigint la mirada á sa situació actual.

Seguim sent tan analítichs y particularisadors com sempre. Per molts esforços que fem, no comprenem las generalisacions abstractas, y en cambi, quan obrem ab expontaneitat, sabem fixarnos en los detalls. Prou hem intentat ficarnos en la política que's fa á Madrid, pero no ho hem lograt pas. A copia de molt treball y de molta constancia, conquistem en ella algun lloch en las segonas y terceras filas, y encara pera ocuparlos tenim de perdre las nostras qualitats características, suplintlas per altrás que sempre's veu que son postissas. Dels centenars de ministres que hi ha hagut durant los darrers temps del absolutisme y tot lo período constitucional, los fills de Catalunya y de las demás regions de la Confederació antigua aragonesa, no passen tal vegada d'una dotzena, y aquestos pochés encara han surat quasi sempre en temps de revolts. Y no diguem que es perque se'ns aparti sistemàticament del poder: es que no produhim ningú que logri sobressortir del nivell comú dintre de la política castellana. No n'hi ha cap dupte: las condicions del nostre temperament s'hi oposan. No servim pera aquells jochs de abstraccions y d'entremaliaduras fetas ab finura y elegancia de formas, que constituheixen avuy la essencia de lo que s'anomena política. Sols servirem pera la vida pública, si algun dia, ficantse de plé lo Renaixement en lo terreno polítich-social, logra influhir en la marxa general de la nació. Pera entrar en las Corts ab éxit, es precís que'ns hi obrim una porta com la que ha servit als irlandesos pera introduhirse en lo Parlament inglés. Al catalá li será més fácil produhir un Parnell ó un O'Connell que no pas un Pidal ó un Romero Robledo, ab tot y que las figuras d'aquells están

alguns metres mes altas per llurs condicions de serietat y mérit real, que no pas las d'aquestos grans homens de la política madrilenya.

Tota la nostra historia diu que'l carácter catalá te per base lo positivisme particularisador, que en los temps en que no estava degenerat encara, donava per resultat lo bon sentit ab que mirava y resolia las qüestions. Jamay hauria lo nostre poble portat á efecte una epopeya com la castellana, pero jamay tampoch hauria deixat d'avansar camí ab pausa y solidés cap á la millora y l'avens, si hagués pogut seguir dirigint la política del pays. Aquesta no'ns hauria portat á fer molt soroll en lo món, pero en cambi nos hauria arreglat dintre de casa. Lo tipo del nostre Estat era la Confederació, y la llibertat que tal organisació suposa s'hauria encarregat de fernos prosperar constantment. Si la sobra de vida interior nos hagués aconsellat seguir las expedicions llunyanas, hauriam conservat la tradició de veure en ellas més aviat fonts de comers que no pas instruments de dominació. Probablement hauriam precedit á Inglaterra en la via d'establir colonias no pel capritxo de manarlas, sinó ab lo propòsit de convertirlas en pobles autònoms tan bon punt com ho exigís l'estat avansat de llur civilisació y cultura.

Lo carácter catalá no es un carácter armonisat com alguns pochs n'hi ha hagut y n'hi ha en lo món. Es també desequilibrat, com lo castellá, si be que peca pel costat oposat. En lo temperament d'aquest predominan las facultats imaginativas que'l fan idealista y apassionat per la abstracció, en tant que en lo nostre las reflexivas se sobreposan á las imaginativas, y aquest desequilibri nos fa propensos á presentarnos com interessats y mesquins. Las facultats reflexivas, además, sempre han prés en nosaltres un aspecte poch agradable, puig que'ns han portat á mirar ab indiferencia, sinó ab menyspreu, las qüestions de forma. Jamay hem donat gran importancia á las

vestiduras ni de las nostras personas ni de las nostras ideas. De las continuadas deliberacions dels nostres cossos representatius, no'ns ne queda quasi ni un discurs que s'hagi fet popular per las pompas de la oratoria. Si'n conservem alguns ab tals condicions, com lo que va pronunciar en Pau Clarís en moments solemnes, demne gracias no á cap cronista de la terra, sinó al foraster Melo, á qual inventiva deu aquella pompa potser més que á la eloqüencia del canonge de la Seu. Tan poca importancia donavan los nostres passats al puliment de la forma, que'l carácter distintiu de tots los monuments que van deixarnos es la sobrietat, que arriba en molts casos á la sequedat y aridés. Alsavan un gros edifici y no's cuidavan d'adornarlo ni quasi de decorarlo. Las parets de la Llotja, las de la Catedral, las del Saló de Cent se presentan nuas y peladas. Ni una lápida, ni un sepulcre, ni una pintura mural distreuhen la atenció del que las contempla. Uns domassos ó tapisseries eran lo guarniment que's permetian en las grans festivitats. Aquesta sobrietat, vehina de la aridés, es general á tot Catalunya. En cap de sas ciutats, vilas ni castells coneixem un sol edifici ab decoracions permanents. Si algun se'n trova, pot quasi assegurar-se avans de véurel, que la decoració es obra posterior á la unió ab Castella.

Y es tant mes digna d'atenció aqueixa sobrietat severa, en quan las ciutats lliures catalanas havian arribat al cim del esplendor y del poder en la época en que més florian las arts en los pobles ab quins estaban en més directe y continuat contacte. Barcelona sabia lo que en aquest punt feyan Venecia, Génova, Pisa, Florencia y demás ciutats ab las quals competía, pero jamay va venirli lo desitj d'imitarlas. Aquesta es la proba eloqüent de que'l nostre carácter era ben marcat y'ns dava personalitat propia.

Altra circumstancia molt digna de notarse en lo temperament del nostre poble es sa repulsió á enlayrar homens y son afany en arrelar institucions.

Los fets mes grandiosos de la nostra historia y fins de la nostra llegenda son ó apareixen ser producte de la col·lectivitat. Las Corts catalanas, la Generalitat, lo Concell de Cent, los Senats y Corporacions de las ciutats y vilas, los Consultats y Gremis: veus aqui los heroes de la nostra historia. Una organisació política modelo; un cos de lleys basadas en la llibertat civil y fomentadoras del comers, la marina y la civilisació: veus aquí'ls monuments que van deixarnos los passats en herencia. Del Consell de Cent, per exemple; d'aquella institució famosa á la qual tant deu la nostra terra y la cultura general y tot, no se'n destaca quasi ni una sola figura que sobressurti extraordinariament, y fins si alguna sobrepuja del nivell comú, ho deu á algún fet purament de circumstancias. Lo nostre temperament era dels més aptes pera la democracia basada en la llibertat. Com reflexiu é individualista, apreciava més que tot la independencia personal. Igualtari com tots los temperaments llatins, y desconfiat per natural, tenia més fé en las institucions que en los homens. Avuy meteix, exagerada aquesta tendencia per la nostra degeneració, hem portat la suspicacia fins al extrem, y si un preten enlayrarse damunt dels demás, no tardem gayre á tallarli las alas. Si algú se sent ab merits y alé pera pujar molt alt, y vol treuren la recompensa en gloria, honors ó riqueza, no té més recurs que expatriarse, puig entre nosaltres li fora completament impossible realisar sos projectes.

Induptablement que aquesta condició del nostre carácter haurá contribuhit á que Catalunya sigui la terra de la mitjania. Lo comú de la gent es intel·ligent y activa; tenim molts, moltíssims que desempenyan la carrera, art ú ofici ab lluhiment y regularitat, pero rament, molt rament, se presenta algú que arrivi á mereixer la calificació de gran home. Los pochos que constituheixen la excepció s'han fet lo nom expatriats. En compensació, també son molt escassos los completament negats. Las classes més ignorants tenen certa vivesa natural que las fa aptas pera

executar regularment feynas que requireixen certa intel·ligencia. Lo fet que examinem lo veyem comprobat en la facilitat ab que s'estableix una industria en lo nostre pays. Al mitj d'una comarca purament agrícola s'hi posa una fàbrica: al moment meteix hi naixen los treballadors. Aquells pagesos que no han vist res més que'l tros de món que s'abarca desde'ls turóns dels encontorns, y que no han rebut instrucció de cap mena, no necessitan més que uns quants dias pera conduhir una máquina ó teler ab lo meteix desembrás ab que manejavan lo cábech ó la podadora. Arrivar á lo regular en industria, com en tot, nos es molt fácil: alcansar la perfecció, quasi impossible.

Si tals son las condicions del nostre caràcter, clar se presenta quin hauria sigut lo nostre destí si'ls fets històrichs no'ns haguessin supeditat á una rassa tan absorvent y dominadora com la castellana. Si haguessim pogut desenrotllar aquellas condicions dins de la atmósfera dels temps moderns, hauriam constituhit un poble modest y actiu, que s'hauria cuidat molt d'arreglarse dintre de casa, sens afany d'imposarse als demás que no s'haguessin barrejat ab ell. No hauriam probablement admirat al món ab cap d'aquellas convulsions quals efectes son tan intensos com poch durables; pero en la práctica hauriam portat la nostra pedra al edifici del progrés general, sens voler forsar sa marxa. Los caràcters generalisadors son com los nuvols tempestuosos: algunas vegadas engendran lo llamp que purifica la atmósfera, pero moltas més, tota la seva forsa amenasadora se ne va en llampechs d'istiu que sols logran aumentar la xafagor. Los caràcters analisadors fan com las suhaus rosadas: sens produhir jamay cap espetech ni fer gens de soroll, mantenen continuament la sahor de la terra, y ab llurs imperceptibles gotas d'aygua alimentan la vida de las plantas.

Mes las cosas van anar per un camí molt distint. Verificada la unió dels Estats aragonesos ab Castella precisament en lo periodo de la major brillantor d'aquesta, vam deixarnos seduhir y enlluernar, y quan més tart várem refernos nos fou ja imposible desfer lo camí que haviam fet, ni tant sols deturar la marxa. Vam quedar amarrats y subjectes, y fórem irresistiblement arrossegats á la decadencia general de la nació, quedant més abatuts y degenerats encara que'ls altres. Desde la cayguda definitiva de sa nacionalitat, que no pogué evitar lo darrer esforç de sa desesperació, fins á ja bastant entrat lo sigle actual, Catalunya va viure reduhida á la nul·lilitat completa. Todas sas manifestacions de vida no passavan de respondre com un debilíssim y esmortuït eco á las rebaixadas llahors, que las oligarquías y'ls frares, amos de tot, entonavan al altar y al trono, y á las malediccions que tiravan á las novetats que no coneixian, pero que atribuhian á las arts del diable. Aquella lluyta de que hem parlat avans, entre la voluntat que'ns portava cap á la unificació ab las regions castellanas y lo temperament que á pesar nostre nos ne apartava; lluyta que havia produhit actes desesperats de resistencia y rius de sanch algunas vegadas que'l cor s'imposava al cap, nos havia deixat tan abatuts y aclaparats, que si durant lo llarch período de la nostra nul·lilitat alguna cosa va ferse, no era filla de la nostra iniciativa, sino de la d'algun rey, tan absolut pero menys ignorant que'ls altres.

La trontollada que va experimentar tota la nació á principis del sigle; la invasió napoleónica, que á pesar de la defensa mitj patriótica mitj fanática que va oposárseli en una part de la Península, introduhia entre nosaltres las ideas revolucionarias, que prenian la forma de constitucions á la francesa, van ser pera la nació lo principi d'una nova era. No fórem los catalans los que més nos entusiasmárem de prompte, pero'ls efectes produhits foren en definitiva tan intensos en las nostras regions com en qualsevol altra. Las

paraulas “llibertat, igualtat y fraternitat” no podian deixar d’afalhar á un poble que’s trovava lligat, subjecte y tractat com un extrany per sos propis germans. De la divisa francesa, lo temperament castellá va pendren la part abstracta, y va generalisar ja sas conseqüencias en las primeras Corts á la moderna. Lo temperament catalá va volguer entendre aquellas paraulas en sentit més positiu, y després de meditarlas, va somiar tal vegada que podian darli lo que llur significació gramatical expresava. Per sa desgracia no devia tardar en venir lo desengany.

Mes sigui com se vulgui, la nova era ho ha sigut de moviment y agitació pera las regions espanyolas. Totas ellas van tornar com de mort á vida, y al tornarhi, pogueren veures los destrossos y desperfectes ab que’l temps y la marxa dels successos havian malmés lo carácter catalá.

No sols está decaygut y degenerat, sinó també desnaturalisat. Conserva algunas de las bonas condicions que’l distingian, pero’ls defectes propis del temperament que l’entelavan, s’han aumentat ab los que li ha empeltat la supeditació en que ha viscut. La continuada lluyta entre la voluntat y las aptituts naturals ha donat per producte una barreja monstruosa, quals conseqüencias nos han sigut ja funestas y han de sérnosho més encara.

Avuy lo catalá conserva l’esperit, d’individualisme, mes lo vici que d’aquest esperit se deriva, ó sigui l’egoisme, traspasant los llinders del interés llegítim, se presenta molt sovint baix la repugnant forma de la enveja y mesquindat. Avuy, com havem dit, es completament impossible á algú que valgui per sas condicions sólidas, fer carrera en lo nostre pays. Basta que’s vegi que va á posarse damunt del nivell general, pera que al punt cent mans se repenjin en sas espatllas pera obligarlo á quedar encongit. Mes com, á imitació dels castellans, volem tenir figuras, enlayrem á las

vulgaritats que no causan enveja. A aquestes se'ls crema insens fins á desvaneixerlas. De tan trascendental defecte prové que Catalunya fassi un paper desairat quasi per tot arreu. Los enlayrats en política, ab molt pocas excepcions, son los més negats de cada partit. Si's pren part en algun Congrés científich internacional, no s'hi envia jamay á cap home de mérit real, sino á nul·litats ridículs, que no hi van á res més que á lluhir una vanitat que fa formar pobríssim concepte de nosaltres.

Avuy seguim menyspreuhant lo refinament de la forma, pero no'ns deturem en la aridés severa dels nostres passats, sino que dominats per influencias estranyas y volentho disfressar nos presentem á tall de rústichs pretenciosos. Lo distintiu del nostre gust artístich es avuy lo recarregament, la complicació. Desde'ls llibres que publican los editors per entregas, plens de cromos llampants y clixés de quinta má, y ab tapas que son un pa d'or fals y de colorainas, fins als vestits de las donas, que á copia de sarrells, trensillas y flochs no deixan veure ni un pam de la roba de que son fets, totas las manifestacions artísticas industrials lluytan pera veure quina se presentará més recarregadament complicada. Es que lo afany d'imitació'ns porta á exagerar lo que no sentim en las arts, en lloch de reduhirnos á la severitat que ostentan los nostres monuments histórichs.

Avuy, seguim sent tan analítichs com sempre. La nostra mirada continua sent fina pera apreciar los detalls, pero poch llarga y extensa pera dominar un gran camp de visió, y aixó no obstant, la habitut contreta en lo incessant efforts que ha estat fent la nostra voluntat pera contrariar lo nostre temperament, nos porta á voler competir ab los castellans en lo terreno de las abstraccions y dels idealismes. No'ns reduhim á particularisar y concretar, sino que volém generalisar y divagar. Es inductable que algú se'n surt perfectament, puig que no mancan individualitats que siguin

excepcions del caràcter general, pero la major part no logra altre resultat que fer malbé aptituts que podrian dar grans resultats si fossin ben aplicadas.

Aquestos vicis, no nascuts de la degeneració del nostre caràcter, sinó postissos y empeltats, son precisament los que més perjudicis nos causan. Si'l desitj de castellanisarnos á pesar del nostre temperament, fentnos aficionar als toros y á lo flamench, —sens haber lograt ab tot aixó més que produhir algun torero d'hivern y algun cantador de estiu,— no'ns ha produhit efectes visiblement desastrosos, en contra, del afany de voler imitar lo pródich desprendiment castellá, n'estem tocant ja, y'n tocarem més encara per desgracia las conseqüencias. Contrariant lo nostre caràcter positivista, hem caygut en exageracions que sobrepujan á las més sonadas de las llegendas andalusas. Tot ho trobem petit; tot raquíich. No'ns volem avenir á que Barcelona, per sa població, sigui la segona ciutat d'Espanya, sinó que hem de dir que es la primera, y pera dar una mica més de verosimilitut á lo que dihem, estem disposats fins á aguantar los perjudicis que ha de portarnos la agregació forçada de las poblacions vehinas. Un dia vam trovarnos estrets dins de la ciutat antigua, y volguérem aixamplarla, com era de rahó: pero en lloch de donarli l'esbargo prudent, vam projectar una exageració de las més estupendas. D'un kilómetro y mitj escás, que ocupava la ciutat vella, vam passar no al doble ó al triple, que hauria sigut lo racional, sino á trenta ó trenta cinch kilómetres, que de la manera que edifiquem, podrian contenir més habitants que no hi ha en tot Catalunya. Avuy tot aquest gran espay no es ciutat ni es camp, puig que no podem omplir-lo de edificacions ni conreuharlo, y las vias no son carrers ni son carreteras: lo que no s'oposa á que haguem exagerat tant los preus, nominals pel desequilibri entre la oferta y la demanda, que puja á una pila de milions la riquesa ficticia que representan los terrenos, fent inevitable, á

més ó menys tardar, una tremenda crisis territorial que acabi d'aclapararnos. Si's tracta de construhir un edifici pera las ensenyansas provincials, no tenim pera res en compte los posibles de la corporació que ha de pagarlo, sino que'ns permetem lo luxu de pressuposarlo en milions de duros, ab lo qual conseguim sols no poder passar del propósit. La mania postissa d'aparentar opulencia y grandesa nos porta á no realisar quasi res de lo que projectem. Per suscripció pública vam reunir una quantitat més que suficient pera alzar á Colombo un monument digne y adequat á las nostras forsas, y l'afany d'apariencias va enterrar lo cost de tota l'obra en uns fonaments, que per ara y per molts anys, no sostenen ni sostindrán res mes que'l vuit d'una vanitat ridícula. Lo meteix passa en lo demás que projectem, y tot fent plans y presuposits de milions y milions de duros, tenim grans hospitals y manicomis, superbe palau de justicia, escorxador modelo y una munió més d'edificis monumentals, al nivell, dihem, dels de Paris, Londres y Viena,... pero per desgracia los tenim sols en lo paper, puig que en realitat ó no tenim res ú ho tenim en un estat que'ns fa vergonya. La exageració es tal vegada lo vici més funest que se'ns ha encomanat, y ho es tant més en quant hem arriuat á sobrepujar á quells de quins l'hem après. Al port, per exemple, hi teniam una maxina antiquada pera la carga y descarga de grans pesos, y tot lo restant del trafech se feya ab la ajuda de quatre ó sis petitas maquinetas de propietat de las collas de la Riba. Al tractar de reformar lo servey, no hem passat de una maxina antigua á tres ó quatre de modernas, sino que n'hem posat una renglera tan llarga y espessa, que sumant totas las que hem vist en los ports més importants de las costas del continent, no s'arriuvia á igualarla. Naturalment, que tantas y tantas máquinas están la major part del temps paradas, y que si per punt volem ferlas marxar, haurem d'imposar als barcos novas gavellas y

perjudicis, obligantlos á utilizarlas pera la cárrega y descárrega en que menys las necessitin.

Nos hem extés en aquest punt, perquè la vanitosa exageració ab que tractem avuy las qüestions que més nos interesan, es un vici de fatalíssimas conseqüencias, y dels que més desnaturalisan lo nostre temperament, positiu y práctic de son natural. A extirparlo d'arrel ha de tendir lo verdader catalanisme, posantlo en evidencia y combatentlo per tots los medis de que disposi.

La situació especial en que s'ha trobat Catalunya dintre de la nacionalitat espanyola, supeditada á la direcció absorvent castellana; la falta d'ideals pera oposar als del grupo predominant; lo defalliment á que'ns ha portat la lluyta durant sigles entre la nostra voluntat y'l nostre temperament; la possibilitat d'explotar los recursos naturals del pays, que nos ha abandonat ó poch menys lo rebaixat idealisme castellá, junt ab moltes altres y complicadas causas, nos han portat á un desequilibri alarmador entre la nostra vida material y la moral é intel·lectual.

La nostra vida material es relativament molt enérgica. Disposant d'una terra que no val de molt tant com la d'altres regions de la Península, l'actiu treball de la agricultura l'ha feta de las més productivas. Avuy que la riquesa surt del vi, algunas de las nostras comarcas son las que més ne produeixen, y per tot arreu ahont lo terreno's presta á cultius especials, produhim fruyts en quantitat suficient pera exportarne. La espessor de la població feu, que després d'haber plantat fins las montanyas, nos quedessin brassos sobrants, y vam fer náixer la gran industria: y la aglomeració industrial, que tenint per centre Barcelona, se extén á moltes ciutats y vilas secundarias y aprofita tots los saltants que poden darli rius tan poch

caudalosos com lo Llobregat, lo Cardoner y lo Ter, es una de las que mes elements de treball ha lograt reunir de las del continent. En la major part de las nacions d'aquest, no tenen agrupats en una sola reduhida comarca una munió d'obrers tan numerosa com la que en la nostra forma la base de las manufacturas cotonera y llanera. Las primeras materias son l'aliment principal del port de Barcelona, y'ls vapors que portan cotó y carbó de pedra bastarian per ells sols pera darli animació. Lo treball porta riquesa. Verdaderament á Catalunya n'hi ha mes que en lo restant d'Espanya, y aquesta riquesa's veu no tant en las ciutats grans, com en las vilas y poblets á que ha arribat la industria ó que tenen fruits explotables de la agricultura. En tots ells, l'obrer viu, sinó ab luxo, ab decencia, y en lo més insignificant s'hi trovan elements que indican cert benestar. Qualsevol que vingui del interior d'Espanya nota la diferencia tan bon punt com posa lo peu á Catalunya.

Mes, ¡quína diferencia entre la vida material y la moral é intel·lectual, sobre tot si s'examina en las classes que volen passar per directives! La opinió pública está tan ensopida que sembla morta. Apassionats per las riquesas, no mirem á quin preu nos costa lo que creyem que ha d'aumentarlas, y transigim ab lo que se'ns demana, encara que trossegí la nostra dignitat. Moltes cosas que podriam exigir com de justicia, las demanem com gracia, y las cent comissions que van á Madrid no tenen reparo en subjectarse á tota especie de baixesas davant dels ministres y altres poderosos. Pera conservar un monopoli ú obtenir una concessió, quasi may se va per las vías legals y obertas, sino per las tortas de la corrupció y de la trafica. Tan degenerada está la nostra integritat moral, que la divisa de moltíssims sembla que's reduheixi á aquell adagi vulgaríssim que diu: "donam menjar y dígam moro". Tranzigim ab tot; deixem abandonada la vida pública; permetem que'ls districtes catalans sigan presa del cunerisme; fem gala de

no tenir opinions ni conviccions, ó de canbiarlas cada vegada que'ns mudem la camisa, á cambi de que las oligarquías madrilenyas nos fassin la caritat de conservar alguns céntims en los aranzels de certas industrias, ó autorisin alguna empresa de moralitat duptosa. Se'ns ha arreconat completament, y nosaltres no sols nos hi resignem, sino que procurem arreconarnos encara mes. Per la vida material; per satisfer las necessitats que'ns permet sentir l'estat de la nostra cultura, donem tot lo que pugui fer olor de vida moral.

Y, ¿qué direm de la vida intel·lectual? Pera ferse cárrech del nivell baix á que ha arriuat, no hi ha més que véurer lo nostre periodisme y las nostras llibrerías. Fent excepció de poquíssims, no cal cercar en los nostres diaris articles meditats ni tan sols noticias d'interés general. S'omplen de retalls atrassats, y fins lo que passa á mitja hora de la localitat no ho sabrian si no'ls ho diguessin desde Madrid. Es molt freqüent que desde la cort nos fassin saber alguna cosa d'importancia ocorreguda dos dias avans á Sans ó á Badalona. En punt á noticias telegráficas del extranger, ni se'n resa. Recordem, com exemple, que sols un diari de Barcelona va fernos saber la pujada al poder dels lliberals inglesos, y un sol també va darnos noticia del alborot socialista de Londres. Tots los demás ho copian al endemá, y prou fan, puig que'ls lectors no volen més que trapasserías de poca substancia y barallas de carreró. Aixó sí; la nostra prempsa nos permet saber per endavant quín temps farà á cada lluna nova, puig que alguns diaris protejeixen astrólech pera dar satisfacció á sos subscriptors, y altres confian la secció ¡que'n diuhén científica!, al Saragossá.

La llibrería de fondo pot dirse que no existeix, ni á Barcelona. Passat de las obras per entregas, que's compran pels cromos y grabats de quarta ó quinta ma ab qual auxili s'explota la vanitosa ignorancia, no's veu en cap aparador

de llibreter més que'ls versos de moda, novel·les insustancials y quaderns pornogràfics. Les pocas obres d'estudi, originals ó traduccions, que fora d'aquí's produheixen, no arriben al nostre públic. De les tècniques ó especials d'una carrera, estrangeres ó mal traduïdes, sols les que les necessiten per precisió arriben á tenir-ne notícia.

Una gran part de la nostra classe mitja no sols viu en la ignorància més supina, sino que arriba á prestarhi cult. Lo llibre útil de dues ó tres pessetas li fa horror y no te entrada en les llibrerías d'adorno. Els que's creuen que una llibreria dona to senyorial á una casa, la omplen dels toms voluminosos dels editors d'estampes, y dels que per a l'objecte están encuadernats ab tapas d'or fals y coloraynas. Tant la classe mitja presta cult á la ignorància, que si un dia un dels diaris á que está suscrita fa la francesilla de donar un article substanciós en lloch de les xafarderies de costum, lo llena ab menyspreu y's fa'l propòsit de deixar la subscripció á la primera reincidència. Lo nivell intel·lectual está tan baix, que l'aficionat á la discussió sèria y transcendental no troba un sol punt de reunió que valgui la pena. Els pocs que s'ocupen d'especulacions científiques han de tancar-se á casa seva, y's consideren feliços si alguna que altra vegada troben un parell d'amichs que se'ls escoltin. No cal que se refihin de les acadèmies, puig que en general vegeten y no fan més que lo precís per a que no se les consideri dissoltes. Tal es la situació á que'ns ha portat la degeneració y desnaturalisació del nostre caràcter. La exacerbació dels vicis que li són peculiars, agravada pels que'ns ha empeltat lo contacte ab la rassa predominant y'l nostre afany d'imitarla, ha arribat á pendre proporcions alarmadores. L'esperit d'independència individual, fill del nostre temperament analisador y positivista, s'ha extremat fins al punt de que cada un vagi á la seva, y de que no pugui subsistir cap agrupació que's proposi un objecte sèrie. La enveja y les prevencions injustificades ho corren tot.

Veritat es, que fins ara la relativa prosperitat material nos ha permés presentarnos baix un aspecte agradable, pero es evident que, per desgracia, la vida material, tart ó dejorn, ha de ressentirse del defalliment de la moral é intel·lectual. Avuy no som ja en temps de miracles, y Catalunya no ha de ser una excepció á la regla general. Mantenir l'avens y prosperitat materials sens moralitat y estudi seria un verdader miracle.

Com se compendrá, molts dels defectes empeltats que havem enumerat se troban principalment en los habitants dels grans centres de població y no han arribat encara á ferse alarmants entre la gent del camp y de la montanya. En aqueixa, per contra, se notan més los vicis fills de la degeneració del nostre caràcter propi. Los que havem indicat fan estragos en las vilas curtas y poblets. La enveja, l'esperit de mesquinesa, la ignorancia supina, lo menyspreu de la elegancia y puliment de las formas, los fan poch menys que inhabitables, essent lo pitjor que, no havent encara refinat la vida material, la falta de la intel·lectual y moral no te cap compensació. No cal, donchs, esperar d'ells la iniciativa en lo Renaixement: seguirán, sí, l'impuls que desde las ciutats y centres grans se'ls comuniqui.

Pera tot Catalunya, Barcelona es la capital, la directora, la que dona'l tó á todas las manifestacions catalanas. Sas virtuts y sos vicis s'espargeixen per tota la regió. Fins los més difícils d'imitar, com la exageració de que'ns hem ocupat, troban deixebles. A Tarragona, per exemple, han construït un torín en que hi cabrian tots sos habitants, si haguessin lograt acabar-lo, y cosas semblants han fet altrs ciutats y vilas. Ni'ls meteixos poblets s'escaparán de tal influhencia, y moltes de las obras que projectan y no acaban, comensan ja á presentar iguals pretencions.

Per tals motius, al estudiar lo caràcter catalá, nos hem fixat d'una manera especial en l'estat dels grans centres de població, y principalment en lo de Barcelona.

La pintura que acabem de fer de la nostra situació, motiva y llegeítima las aspiracions catalanistas. Los que estimem lo pays en que vam náixer y sentim que'l nostre amor es tant més intens, com més grans son los defectes y vicis en que'l veyem sumit, tenim lo deber de fer tots los esforços pera alsarlo. No hem de voler desconéixer ni atenuar lo mal, puig que d'altra manera nos fora impossible fins l'intent de curarlo ó aliviarlo. Fer lo contrari es ser falsos catalanistas. Y puig coneixem lo mal y sabem quinas son sas causas, ataquem sens compassió las arrels meteixas d'aquestas, y no'ns fassi tremolar lo pols la magnitud de la operació. Per fortuna, entre mitj de tots los vicis y defectes naturals ó adquirits, lo caràcter catalá conserva encara sas condicions bonas més ó menys ensopidas. Encara som actius y estem dotats d'energía. Los defectes adquirits podem tráurensels de damunt ab sols aspirar de debó á la restauració de la nostra personalitat política. Proponemnos ideals, y tornarem á despertarnos. Precisament totas las manifestacions més accentuadas de la activitat dels nostres temps tendeixen cap al positivisme particularista. Positiva y particularista es avuy la ciencia, més amiga de fets que d'abstraccions; positivas y particularistas son las arts; cap al positivisme y particularisme caminan la sociología y la política. Avuy, donchs, pot tornar á fer un bon paper lo poble catalá, si logra regenerarse. A obtenirho aspira lo nostre catalanisme regionalista, sentiment que va perfectament d'acort ab las corrents positivas y particularistas d'avuy com demostrarem en la part segona d'aquest llibre.

Capitol IV.

Lo Renaixement

Explicació del nostre Renaixement.— Invasió francesa á principis del sigle.— Us del llenguatge catalá.— Era nova comensada en las Corts de Cádiz.— Epocas de lluyta y de unió.— Despertament y restauració de la historia.— Renaixement literari.— Era una protesta y una reivindicació.— Son origen en las ideas modernes.— Obstacles.— Federalisme en 1868.— Retirada dels iniciadors del Renaixement.— Estat de postració que va venir luego.— Nou departament.— Tendencia política social del catalanisme regionalista.— Dificultats que trobará en aquest terreny.— Constancia en la restauració y propagació de la llengua.— Importancia de aquest fet.— Forsa actual del Renaixement.

Es evident que dos pobles de condicions y carácter tan distints y fins oposats com lo castellá y lo catalá, per més que's vulgui, no podrán arribar jamay á fondres ni unificarse. Encara que l'un d'ells se fes lo ferm propòsit de deixarse absorvir y dominar per l'altre, no's conseguiria la fusió ó unificació, puig la forsa del temperament ne protestaria sempre. Lo resultat no podria ser més que la degeneració completa y la desnaturalisació del que's deixés dominar, com per la nostra desgracia n'es un eloqüent exemple Catalunya. La voluntat no te jurisdicció sobre'ls sentiments, y si á copia de constancia logra algunas vegadas ferlos pendre una direcció forsada, tan bon punt com se presenta una circumstancia favorable, se li rebelan y reclaman lo dret que'ls correspon en justicia.

Per aquest camí trobarem la explicació del nostre renaixement. Mentres vam viure ensopits; mentres l'estat de degradació en que l'absolutisme intolerant havia reduhit á totas las regions espanyolas, tenia á la nostra sumida en la nul·litat; mentres ni hi havia horisonts, ó al menys no podian

descubrirlos los nostres ulls als que la debilitat havia deixat quasi cegos, no va acudirnos cap pensament de regeneració. La nostra malaltia era tan grave, que fins nos treya'l coneixement de sa gravetat. Vegetavam sens pena ni gloria, y com que no teniam esment de cap estat millor, nos aconsolavam ab lo nostre.

Va venir la sacsejada de principis del sigle, y Catalunya, com las demás regions de la Península, va experimentar la conmoció. Al sentir lo pes de la invasió francesa, van despertar-se sos instints bélichs y son esperit d'independencia, que aprofitats apassionadament pels que llavoras eran amos de las conciencias, van produhir aquella resistencia que va fer tremolar al prepotent imperi napoleónich.

Mes com la forsa dels invasors no sols consistia en los canons y bayonetas de llurs exércits, sino també en las ideas novas que espargian per tot arreu, llur poder era irresistible. Res los feya que una divisió hagués de recular del Bruch, ni que un exércit hagués de rendir las armas en Bailén, puig que aqueixos contratemps materials no eran res davant de la gran ventatja moral que alcansavan al reunir-se las Corts de Cádiz. Desde aquest moment, encara que la fortuna los hagués sigut contraria en totas las batallas y haguessin hagut de abandonar lo pays fugitiu y destrossats, la victoria de las ideas quedava assegurada, puig no hi havia ja forsa humana capás de evitar que comensés pera Espanya una nova era.

Prou va probar de impedirho'l rey absolut á sa tornada de Fransa; prou van emplear los partidaris de las ideas vellas tots los medis que va suggerirlos l'afany de mantenir llur predomini; prou va bessarse la sanch á doll: res pogué deturar la marxa dels successos. Los pobles s'havien despertat, y per més que's trovessin débils, no volian deixarse tornar al ensopiment. Las

ideas que avans de la invasió francesa havian sigut patrimoni d'uns poquíssims escullits, que las debian professar ab por y recel, s'havien espargit per la nació, y entusiasmavan á todas las personas il·lustradas.

Desde'l moment que's va despertar lo poble, devia per necessitat venir lo Renaixement. Tan bé ho van comprendre aixis los invasors francesos, que un dels primers medis que'l va ocorre pera captarse simpatias, fou lo de ressucitar la nostra llengua catalana, imposantla, al nivell de la francesa, als diaris més autorisats de Catalunya. Vritat es que l'ensaig va durar sols alguns mesos, tal volta perquè la ocasió no era propicia y'l fet quedara desvirtuat pel sagell d'imposició que'l marcava, pero ab tot y aixó no deixa de ser digne de cridar la atenció, que las autoritats invasoras creguessin que podrian afalhar als catalans parlantlos en llur propia llengua. Sens dupte tenian estudiat lo nostre carácter y sabian que es oposat al castellá. Lo Renaixement posterior acredita la perspicacia de que, encara que inoportunament, dongueren mostra.

Es verdaderament notable, que tots los estrangers que nos han estudiat desapassionadament hagin sempre donat importancia á aqueixa diferencia de caràcters entre'ls dos grupos de las regions espanyolas de la Península, despertant la nostra llengua avans de que s'hagués iniciat obertament lo Renaixement. Fa cinquanta anys ningú escrivia en prosa catalana, y aixó no obstant, la Societat Bíblica de Londres, creyent que la ocasió era oportuna pera propagar son protestantisme entre nosaltres, va estampar ja llavors una edició del Nou Testament, traduhit en "llengua catalana." La Societat inglesa, com avans las autoritats francesas de Catalunya, donaren probas de coneixer la historia y de veure la situació del nostre pays ab mes claretat potser que no la coneixiam y veyam nosaltres meteixos en aquellas épocas.

Mes lo Renaixement va tardar molts anys á manifestarse y pendre formas, despres del despertament del nostre poble. Lo extraordinari ressó que van tenir per tot arreu las ideas y principis de la revolució francesa s'hi oposava. Las aspiracions cosmopolitas dels que havian popularisat los drets del home, debian tenir un período d'explendor, avans de que'ls pobles descobrissin llurs punts débils. La quinta essencia depurada del moviment va semblar que's condensava, en lo social, en l'adveniment al poder de las classes fins llavoras subjectas á las privilegiadas, y en lo polítich, al constitucionalisme parlamentari. Las regions espanyolas, donchs, se deixaren portar per la corrent impetuosa, y lo sistema constitucional y las aspiracions igualatarias van condensar totas llurs aspiracions. En aquells moments passava una riuhada d'ideas y d'exaltació, y no hi ha forsa capás de deturar ni torsar lo curs d'una riuhada. Mentres va passar, los catalans van fer com tots los demés: seguir lo moviment general. Van olvidar tot lo passat, puig que van creure que la era nova regeneraria, no á un poble, sino á la humanitat en pés.

Per son caràcter y temperament, la gent castellana debia trobarse com en son propi element dintre dels nous principis. La brillantor, lo cosmopolitisme, la generalitat de las concepcions que havian popularisat los francesos, debian atréurela tant com las que havia ella concebut en sa bona epoca, y va apropiárselas ab facilitat pasmosa. La Constitució de Cádiz que las condensava, va trovar ressó en tot Europa, y va ser imitada per varias nacions. Va semblar durant un moment, que al despertarse Espanya havia recobrat las forsas del período de sa virilitat, com si'ls anys d'ensopiment no li haguessin produhit cap desperfecte. No va tenir res d'extraordinari, donchs, que'ls catalans nos deixessin enlluhernar altra vegada, y cedissim sens cap repugnancia la direcció del nou moviment á la gent que tan bé semblava que lo comprenia.

No va tardar en venir la época de proba. La Constitució ab tants travalls elaborada, va caure estrepitosament tan bon punt com va tornar á son palau lo rey, que tal vegada li devia lo haver pogut conservar lo trono. Las persecucions van extendres als avansats de todas las regions, y la desgracia comuna va acabar de unirlos. Units, en efecte, van presentarse durant las difícils lluytas que no van parar ni quan va aclucar los ulls lo rey Ferrán. Y la lluyta no sols unia als avansats per las ganas que tots ells tenian de conseguir la victoria, sino que mantenia també units als partidaris del absolutisme, per la necessitat de la resistencia.

Va comensar luego la negra guerra civil, en la que no sols se disputavan drets dinástichs, sino que las duas ideas oposadas se donavan crudel batalla. L'absolutisme y'l constitucionalisme estavan davant l'un de l'altre, cegos de furor, folls d'ira, y disposats á tenyir de sanch los rius de la pátria. Durant tot aquest periodo no podia ferse popular lo Renaixement regional. ¡Ay del que hagués intentat enarbolar la bandera particularista! Un crit general d'execració hauria xafat al element perturbador y de discordia. Los que havian entrevist que'ls nous ídols que la multitud adorava eran una hermosa estatua ab peus de fanch; no tenian més recurs que esperar que passés la riuhada del entusiasme, puig la corrent los hauria arrossegat, per més forsa que haguessin tret al intentar lluytar contra d'ella.

No per aixó's perdia'l temps. Al punt que vam despertarnos, va recordarse algú dels temps passats. Visitant los arxius, va adonarse de que s'havia de completar la nostra historia, y tot proponentse sols completarla, va treballar pera referla, ab lo qual va comensarse á minar, encara que per via indirecta, los punts flachs de las teorías que, havent enderrocant l'absolutisme, se mostravan tan absorvents é intolerants com aquest, si bé que en sentit contrari. Los que van ressucitar la nostra historia, fentnos saber lo que

havian sigut y fet los nostres passats en las épocas mes gloriosas, no foren apóstols del Renaixement, puig no'ls ho permetian los temps ni las circunstancias en que vivian: foren, si, sos precursors.

La riuhada va passar, y lo desencantament va seguir á la exaltació. Al dirigir llavors la mirada á la situació del pays, va veures que, si s'havia ensorrat l'absolutisme dels reys, n'havia nascut un altre. La comensada restauració de la historia permetia ja que's reparés que algunas regions no ocupavan pas lo lloch que'ls pertocava, mentres que altrás se veyan afalhadas en llur afany de predomini y d'absorció per los nous dominadors, que's prevalian de la exaltació produhida per las ideas y teorías que havian despertat de llur ensopiment á totas ellas. Va comensarse á entreveure que'l constitucionalisme representatiu havia entrat ja falsificat; que'l parlamentarisme era una capa apedassada ab la qual pretenian cubrirse los ambiciosos, y que las paraulas llibertat é igualtat passaran poch de las dents dels que més las baladrejavan. Algú va recordarse de que las Corts de Cadiz havian ja amenassat á Catalunya ab consumir la obra dels Felips d'Austria y de Borbon, treyentnos las darreras llibertats civils contingudas en las lleys especials que conservavam, y davant de la continuada absorció que, prenent lo pompós nom de unitat, no trobava jamay més que unas meteixas víctimas pera'l sacrifici, va creure arrivada la hora de dir que, además de las regions castellanas, n'hi ha d'altras dignas de respecte, y pera dirho fentse entendre millor, va emplear la nostra llengua catalana. D'aixó al Renaixement literari no hi havia més que un pas, y no várem tardar á darlo.

Inútil es cercar qui'l va dar, puig quan una idea nova passa per un llarch período de preparació y de duptes, es ben difícil distingir entre'ls darrers precursors y'ls primers apóstols. Lo que si es induptable, que'ls primers passos foren apocats, y las primeras veus no van tenir gran ressó. Van

passar alguns anys avans de que lo Renaixement prengués la volada que's va mostrar més tart en la fundació dels Jochs Florals, per un costat, y del Teatre y del Cant popular, per l'altre.

No hem de fer la historia completa del Renaixement, puig pera l'objecte del present treball nos bastará entrar en son camp incidentalment y per via de demostració d'algunes de las apreciacions que fem. No contarem, donchs, com van creixe y desenrotllarse las tres manifestacions de la nova era, y consignarem sols, que desde'l primer dia van posar en evidencia los dos principals impulsos á que debian la vida. Lo Renaixement era una protesta y una reivindicació: tenía una part negativa y altra positiva; devía destruir y reedificar. L'impuls negatiu era més fort que'l positiu, y per aixó va sentirse la protesta molt avans y molt més decidida que la reivindicació. La poesia lírica va comensar plorant y malehint. Plorava la trista situació de la terra; malehía la imposició, que segons creya, n'era la causa. De tot aixó no n'hi cabía cap dupte y d'aquí la decisió ab que ho manifestava. Lo Teatre y'ls Cants populars no podian ser tan accentuats, per las diferents condicions en que havian de víure, y pel públich especial á que's dirigian; pero, aixó no obstant, la nota de protesta dominava damunt de la de reivindicació. L'us del llenguatge catalá y las formas y procediments artístichs que s'empleavan, distints y oposats als castellans, eran manifestació del temperament que's rebel·lava contra tota imposició, y volía rompre las lligaduras que lo tenian amarrat y subjecte.

De lo fins aquí indicat se'n desprén, que'l nostre Renaixement fou produhit, directa ó indirectament, pel despertament general de las regions espanyolas al introduhirse entre nosaltres las ideas que havian fet la revolució en la nació vehina. Si haguéssim seguit ensopits y enmodorrats baix lo jou del absolutisme, que en lo nostre pays es sinónim de miseria, de fanatisme, de

ignorancia y de degradació, no hauríam tingut esma pera protestar contra cap imposició, ni pera reivindicar res de lo nostre, sino que, eco débil de las oligarquías explotadoras, hauríam seguit malehint la “funesta mania de pensar”, y llepant sumisos la ma que’ns bofetejava. Lo Renaixement, donchs, es fill llegítim y natural de las ideas modernas, y la gratitut, d’acort ab l’interés propi, li han d’aconsellar no renegar jamay de son orígen. Hem de anar sempre ab lo sigle, si volem arribar á fer alguna cosa. A ideas novas los hi correspon portar vestits nous.

Lo nostre Renaixement, fins mentres ha sigut purament literari, no ha pogut pas fer lo seu camí desembrassadament. Duas classes d’entrebanchs l’han fet ensopegar més d’una vegada. Per l’un costat, ha tingut de lluytar contra’ls adversaris naturals; per l’altra, contra’ls vicis y defectes dels que devian ser sos partidaris decidits. Aquestos, per desgracia, son los que fins ara més han retardat sa creixensa.

Un cop fatalíssim va rebre quan los fets de l’any 1868 van tirar per terra las institucions fonamentals del Estat espanyol. La protesta formulada pel Renaixement desde los primers moments, havia trobat eco en bona part del jovent de Catalunya, y la nova situació lo convidava á donar forma y cos á las reivindicacions. Lo poder central estava tan débil, que ab prou feynas podía aguantarse; la tribuna estava oberta pera tothom; los drets de reunió y d’associació se exercian sens cap limitació ni traba; fins los comicis convidavan á tots los catalans á influhir en la cosa pública, sens privilegis de classes ni de fortunes. La opinió pública estava momentáneament exitada, y s’havia enarbolat la bandera de la reivindicació. La fórmula del Renaixement, que no havian sapigut ó volgut precisar los que havian extremat la protesta, s’havia condensat en una senzilla fórmula. “Ni unificació, ni independencia; ni separació, ni absorció”. “Desde avuy, deya

l'esperit del poble catalá, podrem viure junts y felissos los que, distints y diversos per naturalesa y carácter, hem resistit mentres hem pogut á las imposicions de la forsa, protestantne quan no'ns era permés fer altra cosa. No volem unificarnos, pero sí unirnos. La unió pels fins comuns, basada en lo respecte mútuo, es l'únich camí de regeneració pera las regions espanyolas”.

Y la idea del federalisme va apoderarse de tots los cors. Descontant aquells poch catalans qu'estavan engolfats en lo joch de la política madrilenya, los demás, ó se n'havian fet declaradament partidaris y sostenedors, ó la miravan ab simpatia com la darrera esperansa. Durant un moment pogué dirse ben bé que regnava la unanimitat á Catalunya.

Mes, per desdita, la degeneració y desnaturalisació del carácter catalá va reduhir á la esterilitat aquella explosió sens exemple. Los que havian sigut fins llavoras los capitostos del Renaixement van espantarse de las conseqüencias de llur propia obra, y no sols van deturarse, sino que van retrocedir. Lo poble, en general, y lo jovent, en particular, esperavan escoltar que llurs veus autorisadas los dirigissin en la lluyta que comensava, y llurs veus autorisadas no van deixar-se sentir. Quan, restablerta un poch la calma, van tornar á presentarse, no se'ls va veure en lo lloch d'honor que'ls pertocava, sino que posats alguns d'ells als peus de aquell Madrid que aborrian; aliats ab aquell centralisme contra'l qual se havian dirigit llurs energicas protestas, concentravan tot llur afany en oposarse á la fórmula, que no era altra cosa que la conseqüencia de las premisas per ells establertas.

Y aquell moviment espontani y generós, per falta de sa direcció natural, va convertir-se en un motiu més de perturbació, que va sumarse als moltíssims

que ja hi havia. La forsa que'ls que l'havien fet naixer no sapigueren ó no volgueren conduhir á bons fins, fou aprofitada per altres que la emplearen per altrás miras. Los directors del partit republicá á la madrilenya ne van fer festa major, y disfressantse de federalistas, van emportarsen á una bona part dels que haviam prés part en lo moviment, y damunt de nostras espatllas s'enlairaren. Fou un desengany més pera'ls verdaders catalans, y'l descrédit que'ls disfressats van fer cáure damunt del sistema federatiu ab llurs calaveradas en la oposició y ab llur impotencia en lo poder, va ser un cop fatal pera'l Renaixement regionalista.

Lo sotrach va deixar-lo xafat durant una bona temporada. Seguírem escrivint versos, pero no'ls animava l'enérgich esperit de protesta dels temps anteriors, ni s'avansava un sol pas cap al camí de las reivindicacions. Los Jochs Florals meteixos, com si s'averkonyissin de profanar ab llur falta d'alé las parets dels salons histórichs de las nostras glorias, se refugiaven en las salas dels teatres, y si'l moviment en general guanyava en extensió, perdia en intensitat. Faltat d'un ideal, todas sas manifestacions marxavan deslligadas, quan la mesquina enveja, filla de la nostra degeneració, no las convertia en enemigas implacables. Hi havia molts falsos catalanistas y molts poch catalans. Lo catalanisme pera aquells se reduhía á la afeminada exageració d'adular tot lo nostre, presentantnos ridículs y menyspreables als ulls dels que anavan seguint lo moviment.

Per fortuna, desde fa una temporada sembla que hi ha ganas d'entrar en terreno més sólit y més fértil. S'han ja alsat ja algunas veus que han intentat plantejar los problemas polítichs socials que naixen de la situació de la nostra terra, aixís en sa vida interior com en relació ab las demás regions de la Península, y aqueixas veus van trobant ressó en tot Catalunya. Sens abandonar lo camp de la poesia, se ha entrat en lo de la prosa. No'ns

reduhim ja á la protesta ineficás, sinó que aspirem á darli conseqüencias, propositnos solucions positivas. Lo nostre Renaixement ha declarat qué havia arriuat á la major edat, y's prepara á demanar comptes als que sens cap dret s'han convertit en tutors de Catalunya, reivindicantlos los bens que han ocupat indegudament ó malversat. Com á major d'edat, no sent ja lo goig pueril de dirse á si meteix bonich y sabi, sino que's presenta tal com es, ab todas las virtuts y ab tots sos vicis; ab todas las gracias y ab tots sos defectes é imperfeccions, y no demana ja gracia sino justicia. Per tot aixó, nosaltres hem cregut que era arriuat lo moment d'intentar fer un alegat de bona proba.

No se'ns amagan pas las dificultats ab que ha d'ensopegar lo Renaixement en aquesta nova via que ha emprés ó vol emprendre. L'adversari, decaigut, degenerat y tot, com havem vist en lo capitol según: es encara terrible. Si vegés que nosaltres nos anem fent forts, y arrivéssim á darli cuidado, redoblaría las sevas forzas y's disposaria á resistir fins al darrer moment. No es qüestió de que'ns fem il·lusions. La gent dominadora d'Espanya te una gran arma en son esperit idealista y absorbent y en son amor propi col·lectiu. Pobre, arruinada, vejetant en la ignorancia, ha sigut encara capás de fer pera la conservació de Cuba sacrificis que no hauria suportat cap altra nació d'Europa. No defensava allí interessos materials, sino la idea abstracta que reasumia en los mots "integritat de la pátria": mots pera ella sinónims de "predomini de sa rassa en todas las regions que forman la agrupació espanyola."

Y encara las dificultats que més temem no son las que'ns hagin de oposar los adversaris. Las que més cuidado nos donan, son las que provindrán de la degeneració y desnaturalisació del nostre carácter. Aquestas son las que fins ara han imprés al catalanisme la marxa duptosa é indecisa que ha portat. A

las meteixas se deu, que la protesta no hagi sigut encara tan enérgica com podria, y que las reivindicacions no hagin prés formas netas y concretas, sens las quals es imposible ni pensar en ferlas efectivas.

En un punt, no obstant, s'ha mostrat constantment lo Renaixement decidit é intranzigent, y aquest punt es l'ús de la nostra llengua. Aixis en sos primers temps de protesta accentuada contra la imposició castellana; com durant aquell periodo d'encongiment que va seguir á la trontallada del 1868; com al entrar en la nova via que ha de portarlo á la vida pública activa, no ha deixat ni un sol moment de propagar lo catalá, y aquesta constancia ha donat fruits ab veritable abundancia. S'ha arribat á qué en catalá s'hi escrigui no sols versos, sinó prosa, y prosa científica, y s'hi fassin discursos, y s'hi redactin documents d'importancia. Lo Renaixement s'imposa ja ab tanta forsa en lo referent al ús del nostre idioma, que algunas vegadas que s'han reunit las corporacions activas pera ocuparse de punts transcendents, en catalá han deliberat, y en igual llengua s'han dirigit al públich. Fins algún dels partits de la política general, creyentse que tal medi d'expressió es lo camí de fer prossélits á Catalunya, l'emplea al propagar sas ideas y en sas solemnitats y festas.

Tal constancia en la restauració y propagació de la llengua indica que'l Renaixement ha tingut bon ull al ferse cárrech de la situació actual del pays. Verdaderament la llengua no es pas lo més important element de la personalitat d'un poble, puig que té sens dupte major importancia la comunitat d'interessos morals y materials, filla de la naturalesa ó creada per la historia; pero sens ser lo mes important, es lo mes visible. Los interessos morals ó materials poden fer, que agrupacions que parlin de la meteixa manera constituheixin pobles distints, de lo qual ne son bon exemple los americans que parlan l'inglés, y'ls belgas y suissos que parlan francés; pero

no logran jamay que'ls que parlan llenguas distintas formin un meteix poble. Los que en tal situació's troban, poden, si, agruparse en Estat nacional, com succeheix als esmentats suïssos y belgas, y als distints grupos que forman avuy la Confederació austro-húngara, en qual cas la nació no está formada per un sol sino per varis pobles. Sempre que aixís se forma un conjunt nacional, la forsa de las cosas lo porta á no poder viure en Estat simple. Sa organisació propia, á la que s'arriba tart ó dejorn, es la del Estat compost. La varietat de llenguatge te importancia extraordinaria no per lo que es realment, sino per lo que suposa. Una llengua distinta suposa un distint carácter. La forma d'expressar las ideas, respón al modo de concebirlas. Lo pensar y'l sentir d'un poble son correlatius á las condicions de la llengua que emplea.

Si, donchs, los catalans tenim distint idioma que'ls castellans; si, encara que sortidas las duas llenguas d'un tronch comú, tenen gènit diferent y condicions variadas, no hi ha necessitat de demostrar que ells y nosaltres no formem un sol poble. Los interessos morals y materials, naturals ó desenrotllats en la historia, podrán aconsellarnos formar un conjunt nacional, pero jamay confóndrens. Allí ahont hi ha varis pobles, no hi cap la uniformitat. Si hi existeix, pot assegurar-se que es filla de la imposició y producte de la tirania. Aixís ho han comprés encertadament tots los que han dirigit la nostra Renaixensa, y aixís també ho han comprés sos naturals adversaris. Aquestos nos ho perdonan tot més facilment que no pas que parlem y escribim en catalá. Pera separarnos de la via empresa han empleat tots los recursos. Primerament van desterrar la nostra llengua de tot lo oficial; després van intentar impossibilitarla en lo teatre, obligantnos per un acte despòtich, á que en totas las produccions hi entrés poch ó molt lo castellá. Veyent que fet aixó no los ressortia, van idear la conspiració del silenci, no dihent ni una paraula de tot lo que produhiam, de la meteixa

manera que si no existís, al mateix temps que procuraven afalagar als escriptors de més valua, deixantlos entreveure hermosos triunfos si cambiavan de llenguatje. Per fortuna, lo Renaixement ha comprés la maniobra y no s'ha deixat convencer ni persuadir. Parlem y escribim en catalá, y no deixarem d'usarlo fins y tant que haguem obtingut las grans reparacions que se'ns deuen. L'ús de la nostra llengua es la manifestació mes eloqüent de la nostra personalitat y un argument incontestable en pro de la justicia de la nostra causa. Mentres visqui la llengua catalana, tot acte d'unificació, portat á efecte en cualsevol terreno, será un acte de veritable tiranía.

Aqueix afany constant del nostre Renaixement es la base de la forsa de que avuy disposa; forsa que es molt més important de lo que aparenta. Avuy se presenta poch unida, poch compacta; los vicis del carácter catalá dificultan, no ho negarém, sa marxa expedita; la falta de vida científica fa que no pugui obtenir brillants victorias en lo camp de la discussió; l'excés de enveja y prevencions no li permeten per ara darse la organisació que necessitaria pera influhir decisivament en la marxa de la cosa pública. La forsa, no obstant, existeix y es poderosa. Lo catalanisme regionalista es la única idea que conmovi als indiferents y excéptichs que forman la majoría en la nostra societat. En lo moment en que las circunstancias se presentin favorables, y'ls elements s'agrupin, y'l moviment prengui formas decididas, lo número y la qualitat de las forsas sorprendrán als amichs y als adversaris. Si en aquell moment surt algú que las porti al combat y las dirigeixi, s'obtindran resultats apreciables, sinó la victoria completa. Si no surt, ó'ls vicis del nostre carácter, no regenerat encara, li impedeixen la acció, las forsas se dispersarán y anirán á engroixir los partits extrems que vulguin aprofitarsen.

Tal es la situació actual del nostre Renaixement. Las sevas forsas son poderosas, pero no pesan lo que podrian y deurian per falta de cohessió y de organisació. Meditem sobre aixó tots los que d'ellas formem part, y prenguem la resolució de posar esmena als vicis y defectes que las debilitan ó esterilisan. Lo primer interés del Renaixement es la regeneració del nostre carácter.

Capitol V.

Agravis y reclamacions

Amplitut del nostre catalanisme regionalista.— Responsabilitat de la nostra postració.— Situació actual de Catalunya.— Imposició de la llengua.— Estat del nostre dret civil.— Única solució.— Administració govern y justicia.— Imposicions en la instrucció y educació.— Estat econòmic.— Enveja y malavolensa envers la nostra producció.— Agravis històrics.— Comparació de las nostras queixas ab las contingudas en la “Declaració de independència” dels Estats Units d’Amèrica.— Major gravetat de las nostras.— Falta de aspiracions reflexivament separatistas.— Desitj de unió.— Motius que s’oposen al separatisme.— Resúmen de la part primera d’aquest llibre.

Ab lo fins aquí exposat, tenim ja prou base pera explicar lo nostre catalanisme regionalista com sentiment. La situació trista y vergonyosa de la nació en general; lo rebaixament del caràcter castellà, incapàs ja de dirigirla; la desnaturalisació y degeneració del català, son motius més que suficients pera que volgum separarnos del camí que á tal punt nos ha portat. Res nos queda ja per perdre, y per lo tant, en qualsevol cambi sols nos exposem á guanyarhi.

Y además encara, podem demostrar que las solucions que aconsellarem portan á alguna cosa més que á un acte de desesperació, puig que al costat de la negació pensém presentar afirmacions terminants y concretas. Lo nostre catalanisme regionalista va naixer com sentiment, pero pot també reclamar sos drets com convicció apoyada en fonaments científics.

Notis bé, que á la paraula catalanisme que no expressa més que la idea d’un sentiment de carinyo y afició á las cosas de Catalunya, hi afegim lo calificatiu de regionalista, lo qual li treu tot sabor d’exclusivisme y de

interesada mesquina. Lo que desitjem pera Catalunya, en efecte, volem extendreho á las demás regions, lo qual dona ja carácter general á las nostras ideas. Qualsevol regió que's trobi en condicions semblants á la nostra, pot aspirar á lo meteix á que aspirem nosaltres, y á nosaltres nos toca alentarla. Pera que las nostras pretensions puguin realisarse ab desembrás y donguin per resultat un sistema complet y armónich d'organisació dintre d'Espanya, necesitem que totas las regions que la forman aspirin á lo meteix que la nostra, y logrin realisar juntas llurs aspiracions.

Y no'ns parem aquí encara. No sols som catalanistas y regionalistas, es á dir: no sols aspirem á que Catalunya rompi las lligaduras que la tenen agarrotada y subjecta, y á que las demás regions de la Península fassin lo meteix, á fi de que puguin luego unirse totas ab los seus llassos de la germanor y del interés mútuo, sino que á tal resultat hi aspirem porque es conseqüencia d'un ordre general de ideas que constituheix tot un sistema. Lo catalanisme regionalista es fill en nosaltres dels principis particularistas, que creyem los mes civilisadors y fomentadors de la cultura general. Lo reconeixement del particularisme es la consagració de la llibertat, y la llibertat es no sols la font mes abundosa de progrés y de millora, sinó que eleva la dignitat del home y de las societats y pobles.

Entés ab tal amplitut lo nostre catalanisme, anem á demostrar que es un sentiment no sols explicable, sino perfectament llegítim; que tenim dret perfecte á ser catalanistas, y que no reclamem gracia, sino justicia.

Del trist estat á que ha arribat la nació en general, no en som tan responsables com los que van pendres la direcció y la han mantinguda. Si alguna part de culpa'ns toca, es insignificant relativament á la que

correspon á altres. No hem de demostrar aquesta afirmació, puig que queda probada al anunciarla. La responsabilitat es correlativa á la llibertat, y lo que viu dirigit per un altre te la llibertat al menys restringida. La responsabilitat que'ns alcanza en la actual postració de las regions de la Península, en general, y de la nostra, en particular, naixerá si per cas, de no haber fet tot lo que podiam pera treure la direcció als que la portavan. ¿Vam cumplir ab las revoltas en que protestavam de la subjecció en que se'ns tenia? ¿Va bastar la sanch derramada á deixarnos nets de tota culpa? No volem resoldre aquest problema, y, culpables ó no, carregarem ab una part de la responsabilitat. Nos basta saber que la nostra part es molt, moltíssim més petita que la dels que'ns dirigian y'ns dirigeixen encara.

De la meteixa manera que no acceptem més que una petitíssima part de responsabilitat en l'estat de postració á que ha arribat la nació en general, volem també tráurens de damunt una bona part de culpa en la degeneració y corrupció del nostre propi carácter. D'alguns sigles ensá, no hem tingut iniciativa ni pera las nostras cosas. Los que van agafar la direcció general, empleant tan aviat la forsa com la astucia, y aprofitant totas las circunstancias que se'ls oferian, no van parar fins á deixarnos completament subjectes y xafats. Al comensar á Europa lo Renaixement que va conmourer á tots los pobles, nosaltres estavam ja lligats de mans, y en tal situació deguérem presenciar com després prenia volada la Reforma, y mes tart se preparava la Revolució que debia continuar la transformació comensada. La gent directiva de la agrupació espanyola, portada per son carácter oposat al nostre y per las circunstancias en que's trobava, va veure aquells fets transcendents ab molts distints ulls que no los hauriam vist nosaltres. Lo nostre carácter propi, no tenint camp d'acció, va haver de deturarse en son desenrotllo, y es lley de la naturalesa que quan un ser que viu troba obstacles invencibles que impedeixen sa creixensa, s'enmalateix y

degenera. De la nostra malaltia y degeneració, donchs, no'n som responsables nosaltres sols. Gran part de la culpa, sino tota, toca als que'ns tenian subjectes y lligats quan ab més vigor hauriam hagut de creixer. No teniam altre camí que debilitarnos y corrómprens, y debilitats y corromputs várem quedar. Per aixó, desde fa alguns sigles se nota en Catalunya aquella barreja de avens y de retrás; de costums suaus y fins afeminadas y d'instints de feresa y de barbarisme. Quan Cervantes ab sa fina penetració va ja notarho, fent que los peus d'uns bandolers penjats per collas, deixessin conéixer á D. Quijote que habia arribat prop de Barcelona, en qual ciutat havia de trobar, en cambi, obsequis refinadíssims; quan va condensar lo contrast y barreja en la persona d'en Roch Guinart, no va atinar tal vegada que de aquella situació ne tocava una bona part de culpa á sos compatricis, que empenyats en dominar á un poble de temperament y carácter oposat al d'ells, no habian lograt mes que espatllarlo y torsarlo, com espatlla y tors lo clau lo que s'empenya en ferlo entrar á cops de martell per la cabota.

Las consideracions que acabem de fer, bastarian á llegitimar lo nostre sentiment catalanista. Per decaiguts y postrats que estiguem, nos sentim encara ab forsas pera regenerarnos y es, per consegüent, just y natural que volguem rompre las lligaduras que no'ns deixan moure. Mes no son aqueixas consideracions las úniques que'ns donan la rahó. N'hi ha de molt més decisivas encara.

Pera adquirirne lo plé convenciment, basta dirigir la mirada á la nostra situació actual. La imposició castellana se fa sentir tant ó més que may, puig que se'ns tracta com á un poble vensut. Al que conserva una mica no més de l'esperit de dignitat y d'independencia, al veure'l tracte que se'ns dona, li surt á las galtas la vermellor de la ira ó de la vergonya.

Lo signe del esclau era tenir que parlar la llengua del amo, y nosaltres portem aquest estigma al damunt. La nostra llengua may s'ha mort, puig encara que la hagin durant llarch temps olvidada los sabis y gent de lletras, l'ha conservada'l poble viva en son tracte, parlantla sempre. Aixó no obstant, en tot lo oficial hem d'emplearne un'altra. En la llengua dels vencedors se'ns mana, se'ns judica, se'ns ensenya. Fins quan la autoritat, lo jutje ó'l mestre son fills de la terra, no poden exercir llurs funcions sino empleant lo castellá. La imposició del llenguatge es un recort constant de la nostra subjecció. Ell es lo que marca més durament la distancia que hi ha desde'ls que manan als que obeheixen. La llengua es lo distintiu dels que's creuhen ser de rassa superior, y á la inferior no li correspón res més, que abaixar lo cap y llepar encara la ma que's digna fuhetejarla.

Adverteixis que al consignar aquestas apreciacions, l'autor se creu en condicions de ser considerat testimoni major de tota excepció. No'ns tenim per un escriptor de primera forsa ni molt menys, pero sabem que podem usar lo castellá á poca diferencia com lo catalá, y coneixent poch ó molt alguna de las principals llenguas europeas, aprofitem totas las ocasions que se'ns presentan pera poderlas practicar, sostenint ab llur auxili correspondencia als que ab ella nos honran desde fora de nostra patria. Mes hi ha encara: no'ns dol pas confessar que la llengua castellana, —ab tots sos defectes, y á pesar de que no ha prés encara aquell sagell especial que las necessitats y'l cosmopolitisme dels temps moderns han estampat en las que parlan las nacions més cultas,— es una de las que més nos encantan y captivan, haventla conreuhada ab gust baix l'aspecte purament literari. Tampoch nos dol confessar, que si no fós qüestió de dignitat, la usariam molt mes sovint, y sobre tot, ab molt més carinyo que no la fem servir avuy. Mes, al punt que agafem la ploma y posem en ella las primeras paraulas, no podem deixar de recordar que es la marca de la esclavitud y l'estigma de la

nostra degeneració, y si no es per pura necessitat, fem cent bossins lo paper, com si volguessim que no'n quedés ni rastre.

Tot lo nostre está en la meteixa situació que la llengua. Lo primer Borbon va deixarnos com per caritat la nostra legislació civil, que desde llavoras ha viscut en la trista condició dels pobres que captan. Jamay s'han dignat los nostres dominadors tenirla present pera res. Quan han introduhit alguna modificació á la castellana, han manat que s'apliqués tambe á la catalana, sens pendres la pena d'averiguar si li era ó no aplicable. Donantse de menys, ab vanitós desdeny, de dirigir una ullada al nostre estat legal, tant atendible com lo d'ells per estar vigent, y cent vegadas més respectable per son origen, puig que en general es fill no de las merces d'un rey, sino de la organisació lliure d'un poble, l'han anat sempre minant y esmotxant en lleys secundarias, reals ordres y decretos, circulars de centres directius, y fins en sentencias d'un tribunal suprem, en que no hi entran més elements components que'ls que representan lo sentit jurídic de la rassa dominadora. Desde fa mes de dos sigles lo nostre dret está inmóvil y sech com una mómia. Las institucions, perfectament acomodadas moltes d'ellas al nostre temperament y carácter, no han pogut fer la evolució que requereixen las novas necessitats que ha creat en son moviment la vida moderna, y's presentan antiquadas y no donan los fruits que podrian dar encara. Aixís los reys, quan en llur absolutisme s'atribuhian la potestat legislativa, com las Corts, fillas dels ministres, que han vingut á substituhir l'absolutisme dels reys, fent com lo gos del hortolá, ni s'han prés la pena de cuidar-se de lo nostre ni han deixat que nos ne cuidessim. Y ¡encara gracias!, puig que si'ls escoltem, á uns y altres debem estarlos agrahits de que no'ns hagin pres lo que conservem, y si alguna vegada nos hem atrevit á fer alguna reclamació vergonyant ó tan sols una indicació, se'ns ha respost ab la amenssa de destruhir de cop y volta lo poch que'ns queda. En la

actualitat està pendent de discussió lo códich civil, que si arrivés á plantejarse, seria lo cop de gracia á la nostra legislació especial.

Desde la caiguda de Catalunya á principis del sigle passat, per no dir desde molt avans, la nostra situació jurídica en lo civil es tan anómala é irregular, que ó hem de conservar una legislació antiquada y que no basta pera algunas de las necessitats del poble catalá actual, ó'ns hem de resignar á que sigui suplantada per un'altra, no tan sols distinta, sinó basada en principis contraris. La gent castellana, per postrada que estigui, no transigueix ab res que s'oposi á sos punts de mira. S'ha fet lo propòsit de que las regions de la Península, siguin las que siguin llurs procedencia y condicions, han d'unificarse baix sa direcció suprema, y no hi ha medi de ferla cedir de bonas en bonas. Sa tenacitat y tosuderia s'aguantarán fins que'ns vegi decidits á reivindicar energicament tot lo nostre.

Inútil es, donchs, que'l catalanisme busqui termes mitjos pera arribar á un acomodo. Mentres nos mostrem indecisos, la gent del centre nos creurá débils, y avansará cada dia més passos en la via de la absorció. La degeneració de son caràcter la fa insolent y capritxosa, y la insolencia y'ls capritxos sols se deturan davant de qui'ls planta cara ab dignitat y enteresa. Hem de ser decidits y llógichs. Si volem conservar la nostra situació jurídica especial, precís es que reclamem tot lo necessari pera conseguirho: y lo necessari pera assegurar una legislació separada, es un cos legislatiu separat, ab tribunals també separats, y ab autoritat executiva que, encara que sigui comuna, governi separadament á cada una de las regions de dret especial. En aquest punt ha de ser intransigent lo catalanisme. Nos reservem completar la demostració en la part d'aquest llibre que destinarem á las solucions prácticas particularistas.

En igual situació que la llengua y lo dret están la administració, lo govern y la justicia. Pera la primera se'ns concedeixen, es veritat, corporacions provincials y locals, pero se te bon cuidado de tancarlas dins un círcol de ferro, que no las deixa moure més que en lo sentit que convé á las oligarquias de la política castellana. La lley fonamental ú organizadora se diu general pera tota la nació, pero en realitat jamay es res més que la expressió de la part d'ella que está imposada á las altrás, y respón sempre á son estat polítich y jurídic. L'autoritarisme es la base de la organisació, tant se val si l'estableix una oligarquia que's digui conservadora, com una que s'anomeni lliberal. L'esperit castellá d'absorció y de predomini, al adoptar lo régimen falsament representatiu y parlamentari, no va fer més que cambiar l'absolutisme d'un rey per lo d'uns ministres, y las corporacions administrativas dependeixen de llur voluntat insolent y capritxosa. Un ministre, auxiliat en cas necessari per los tribunals que dependeixen d'ell y que, per tant, han d'estarli sumisos, suspén y destitueix á las que donan la més insignificant mostra no ja d'independencia, sino de dignitat, y'ls individuos que las formavan se veuhen encausats y exposats á una condempna. Y no's cregui pas que en llurs funcions normals tinguin las corporacions administrativas més independencia. L'agent del ministre, governador civil ó alcalde, es sempre l'árbitre. La lley ha tingut prou cuidado en fermarlas, molt curtas, y la poca corda que'ls dona, la aguanta lo representant de Madrid. Quan lo govern central se diu mes lliberal, las corporacions provincials y municipals son tan lliures com un aucell tancat en una gabia y vigilat de més á més per un gat, que está espiant si s'acosta als ferros pera clavarli las ungles.

Los agents del govern nos recordan continuament la nostra subjecció. Ab pocas excepcions, del mes alt al mes baix son forasters, de rassa y llengua distintas que nosaltres, y possehits quasi sempre del menyspreu sinó del odi

que tot lo nostre inspira als que'ns dominan. Fins quan volen fer justícia no logran fer-la, puig que'ns aplican un criteri que no s'avé ab cap de las nostras condicions. Jamay se'ls ha exigit que entenguessin al menys la nostra llengua y coneguessin las nostras costums, sino al contrari: al empleat que es fill de la terra l'obligan á parlar y obrar com si no ho fós. Insolents, per regla general, y petulants, al veure que'ls som inferiors en soltura de llenguatje, y que no comprenem moltes vegadas llurs apreciacions y conceptes, ho atribuheixen á superioritat de rassa, y acaban de ferse capritxosos é inaguantables.

Lo meteix á poca diferencia se nota en lo que se'n diu administració de justícia. Los tribunals no sols estan formats per forasters, sino que oficialment ignoren totalment lo nostre dret. Las nostras vidas, bens y honras están en mans de magistrats y jutjes que no coneixen las nostras costums, ni participan del nostre modo de ser, ni están units ab lo pays y'l poble per cap llas més que'l purament artificial de la nacionalitat. La movilitat de las situacions polítiques y la inseguretat dels cárrechs judicials no permeten als que'ls desempenyan enfonsar cap arrel en la nostra terra, y passen per l'empleo com un cometa pel nostre firmament. Pochs d'ells se prenen la molestia de profundisar las nostras lleys, que son, no obstant, completament distintas de las que han estudiat en las universitats y practicat en altrás regions, y fallan los procesos com los pot fallar un passavolant, que sab que al cap de poch mesos pot ser traslladat á l'altra banda de la Península.

Lo nostre dret especial no s'ensenya en cap establiment dels que dependeixen del centre. Aquest porta l'esperit de favorir lo predomini castellá al extrem de que en la meteixa universitat de Barcelona s'ensenya, no'l dret civil catalá, que es l'únich que té legalment aplicació á las nostras

comarcas, sino'l castellá, que ni com á supletori pot ser invocat en las lluytas judiciales que en ellas han de fallarse. ¿Pot imaginarse res més absorvent ni més tiránich?

Mes tal absurdo no's veu exclusivament en la ensenyansa del dret, sino en todas las demás, comensant per la que se dona en las escuelas de criaturas. Lo mestre te d'explicar en castellá encara que'ls deixebles no l'entenguin, y'ls nostres fills han de perdre los anys de la vida millors pera lo desenrotllo de las potencias intelectuales. No hi fa res que'l mestre sigui catalá, puig la lley del que mana l'obliga á tenir que fer l'esfors de parlar una llengua que no li es natural, al sol efecte de ferse ininteligible: quan si no se'l obligués á ferlo, lo que ell explicaria ab facilitat, seria clarament entés per sos oyents, ab grans ventatjas pera un y altres. La vanitosa petulancia dels nostres dominadors s'ofendria de que la seva llengua hagués de ser ensenyada als nostres fills com un'altra qualsevol de las forasteras, y suposan que tenim obligació de coneixerla avans y tot de haverla après.

Y encara no para en aixó l'esperit d'imposició de la rassa dominant en lo referent á escuelas. No li basta que la instrucció's dongui en castellá, sino que la educació ha de ser també castellana. Las oracions han de recitarse en llengua forastera, y'ls jochs y entreteniments han de ser pera'ls nostres noys tan exótichs com las oracions. Res hi fa que aquestas no'ls puguin sortir may del cor, puig han de xarrotejarlas com los lloros, ni que aquells no'ls puguin donar la expansió que tant necessita la infancia. Han tingut la desdita de naixer en un pays supeditat, y han de sentirne los efectes desde'ls primers anys de la vida. ¡Aixis estarán ja acostumats al jou al arribar á homens!

No hem passat encara del comensament de las justas queixas, y ¿qui se atrevirá ja á negar la llegitimitat del nostre catalanisme? Encara que's reduhís á la protesta, sens fer cap reivindicació, ¿quin jutje imparcial no fallaria que la rahó nos sobra? Per molt que s'extremés la actitud del catalanisme, jamay se posaria al nivell dels agravis inferits á Catalunya.

¿Se'n volen més probas? Separemnos del terreno polítich-social y entrem en l'económich. Com si'l nostre positivisme fos un delicte, no's pensa sinó en cercar lo modo més eficás pera castigarlo. Las manifestacions del nostre treball no poden contar més que ab llurs propias forsas. De part dels que'ns manan, no cal que n'esperin més que entrebanchs y vexacions. No tenen cap garantía de estabilitat política, y ni tan sols se'ls assegura la tranquil·litat y seguretat, que son la primera necessitat de tot productor. L'únich medi que usen los poders públichs pera comunicarse ab los que treballan, pot ben dirse que es lo de ferlos visitar per famolenchs investigadors y repugnants comissionats d'apremis.

Lo que s'ha fet en industria y arts útils, s'ha fet á pesar de las circunstancias en que hem viscut y sens poder utilizar quasi cap dels medis ab los quals los Estats previsors ajudan á llurs membres á sostenir la competencia per la vida y á sortirne ab victoria ó al menys airosos. Lluytant ab tantas contrarietats, s'ha lograt reunir en algunas de las nostras comarcas la aglomeració d'elements industrials de que hem parlat en un dels capítols anteriors. Mes, tan bon punt com los nostres dominadors la han vista en estat de fer goig, lluny de sentirne orgull, li han posat enveja y la miran ab odi. Res de darli la ma pera que pugui arribar á la perfecció que li manca, sino tot lo contrari. La miran com enemiga, y al tractar ab las nacions extranjerass procuran ferli tot lo mal que poden. ¡Ni'l dret de queixarnos nos

concedeixen! Basta que sentin la nostra veu pera que la motejin de veu del egoisme.

En aquest terreny no tenen ni la excusa del seu idealisme y esperit d'abstracció, puig sempre que'ls convé saben prescindirne. No's prenen la molestia d'amagar que al tractar de lo nostre no'ls guia més que la malavolensa. Quan van creure que'ns darian un cop fatal tractant ab la Gran Bretanya, lo govern captava'ls vots dels diputats castellans contra la protecció á la nostra industria, prometentlos protegir los seus productes agrícols. Tot son afany es deixarnos aïslats, especialment dels que més units deurian estar ab nosaltres per historia y per carácter. Als culliters valencians se'ls ofereix protecció ab tal de que combatin la que nos favoréix á nosaltres.

En aquestes questions no respectan cap consideració per atendible que sigui. Res los diu lo fet de que la nostra comarca sigui la mes poblada, y que per sobra de brassos no pugui viure del cultiu de la terra exclusivament. No aprenen la lliçó saludable, procurant exténdrela á altres regions, sinó al contrari. Inspirantse en las passions y prejudicis que'ls pobres senten contra los que no ho son tant, saben que'l nostre treball nos dona algunas ventatjas materials, y'ls fem nosa. No podent igualarnos en aquest punt, voldrian que nosaltres nos igualéssim ab ells.

Per fortuna nostra, fassin lo que vulguin no conseguirán pas lo que's proposan. Quan una aglomeració d'elements de treball ha lograt formarse, es quasi impossible disóldrela. Caminará ab mes ó ab menys desembrás, pero caminará. Lo que conseguirán tal vegada será que'l nostre treball hagi de transformarse, y lluny de fernos un mal, nos farán un be en definitiva. Además, pel camí que portan las oligarquias dominants, no arribarán pas

may á treure'ls aranzels. La partida de aduanas es una de las mes importants y tal vegada la més sanejada dels presupostos de que s'alimentan. La necessitat y la codicia las obligará á ser proteccionistas, fins contra llur voluntat y á pesar de llur malavolensa envers nosaltres.

Mes, precindint de tals consideracions, ¿pot haberhi motiu més fort y ben fundat pera'l catalanisme que la conducta económica que's ve seguint? Si las condicions de la nostra regió son diferents de las de moltas altrás, y fan inevitablement necessari que las nostras necessitats hagin de ser també distintas, lo únich procedent fora que's busqués lo modo d'armonisar las diferencias. ¿Poden Catalunya ni cap altra regió cambiar lo temperament y carácter de llurs habitants? ¿Pot aquella millorar sa terra ó despendres dels brassos que li sobran pera son cultiu, ó poden las altrás aumentar de sopte la població que'ls manca? Lo natural, lo convenient, lo just, fora que unas y altrás, convensudas de que están decaigudas y débils, procuréssin darse mutuament las mans pera ajudarse. Si á las unas los sobran productes de la terra, á las altrás los ne sobran de la industria, lo que convida al cambi en benefici de totas. Si las regions de la Península se haguessin considerat com germanas, sens voler las unas sobreposarse y dominar á las demés, avuy foran totas molt menys pobres que no son, y no tindria rahó de ser ni'l catalanisme ni cap altra manifestació de protesta.

Podriam omplir centenars de páginas si vulguéssim sols indicar los agravis que llegendan los nostres sentiments catalanistas. Si entréssim en lo terreno de la historia, hauriam d'anar vuidant fet per fet tots los que d'ella coneixem, y quasi no'n trobariam ni un que no fós un anell de la cadena ab que se'ns ha anat amarrant. Veuriem que tan aviat s'ha empleat la forsa com la astucia, puig que la rassa dominant ha usat tota classe d'armas pera combátrens, y'ns explicariem l'estat de degeneració y postració en que

se'ns ha fet caure. Ab lo llibre de la historia obert á la má, podem anar á demanar comptes als que han sigut la primera causa de la caiguda.

Tals son los agravis que pot alegar Catalunya, que llegendan no ja lo catalanisme sino qualsevol altre sentiment més accentuat y enérgich. Moltes vegades, llegint ab fredor y perfecta tranquil·tat la memorable “Declaració de independència” que van fer los representants de las Colonias inglesas al rompre solemnement ab la metròpoli y declarar-se Estats Units, hem comparat las queixas estampadas en aquell document solemne ab las que podríam alegar nosaltres, y hem hagut de convencerns de que la nostra Declaració resultaría molt mes contundent y fundada que la redactada per Jefferson. Ab tanta rahó com los que rompien ab la Gran Bretanya, podriam estampar: “que, sempre y quan una forma de govern, sigui la que sigui, va á parar á destruhir lo fi pera la que fou establerta, lo poble té'l dret de canviarla ó abolirla, y de instituir un nou govern, fundantlo en los principis y organisant sos poders en la forma que'ls sembli més propia pera proporcionarse la tranquil·tat y la felicitat. La prudencia, en veritat, aconsella que per motius petits y causas pasatjeras no deuen los pobles canviar los governs, quan aquestos están establerts desde algun temps: pero també la experiencia de tots los temps ensenya, que'ls homens están més disposats á sufrir, mentres los mals siguin soportables, que no pas á fer us de llur propi dret, destruhint la forma de govern á que estan acostumats. Pero quan una llarga serie de abusos y d'usurpacions ab tendencias á un meteix fí, revela en tota sa realitat lo propòsit de junyir un poble al jou d'un despotisme absolut, aquest poble té'l dret y fins lo deber de tirar á terra tal govern, y de subvenir ab novas garantias á sa seguretat en lo pervenir.”

Y podriam estamparho ab tanta rahó com ells, ó millor, ab molta mes rahó que ells, puig tots los agravis de qué ells se queixavan, los hem rebut

nosaltres augmentats y agravats de moltíssim. Creyem que será interessant fer una lleugera comparació entre uns y altres agravis.

Los primers capítols que formula la Declaració americana, se refereixen á abusos comesos per la potestat real en la marxa del poder legislatiu. Si nosaltres nos referíssim als temps passats, trovaríam lo nostre poder legislatiu atacat moltes vegades á ma ayrada y disolt ab completa illegalitat. Fins acceptant com á legal lo “Decret de Nova Planta,” lo nostre poder legislatiu debia conservar-se. Basta llegir aquest decret funest, pera veure que’s refereix principalment á lo judicial y administratiu, y que res, absolutament res prevé sobre Corts ni poder legislatiu: y com que’l meteix decret prevé que “en tot lo no previngut en sos articles s’observin las Constitucions que avans hi havia á Catalunya,” lluny de destruir aquell poder, lo confirma. Historicament, donchs, sols la illegalitat mes irritant pogué privarnos del atribut mes essencial de la personalitat d’un poble.

Si volguéssim prescindir de la historia y referirnos al poder legislatiu creat per las Constitucions contemporáneas, las queixas que podriam formular foran cent vegades mes graves que las de las colonias americanas. Aquestas estavan agraviadas per abusos ó extralimitacions de la corona, pero la veritat del poder legislatiu se conservava en sa essencia. Lo rey manava suspendre los efectos de la ley fins que obtinguessin son consentiment, que may arrivava; convocava Cossos legislatius en llocs extraordinaris ó poch cómodos; disolvía Cámaras de representants, y passava algún temps sense ferne elegir de novas. Tot aixó que forma la base dels agravis de la Declaració americana, es pecata minuta comparat ab lo que passa en lo nostre pays. Basta recordar la situació que hem pintat en lo capítol primer. Lo sistema representatiu está convertit en una farsa grotesca.

Entra luego la Declaració americana en los agravis inferits en lo terreno judicial y administratiu. “Ha fet als jutjes, diu referintse sempre al poder real, dependents de sa voluntat, disposant á sa manera d’aqueixos empleos, aixis com de llurs dotacions y havers.”

“Ha creat una munió d’empleos fins als nostres temps desconeguts, y ha enviat á aquest pays aixams de funcionaris pera oprimir al nostre poble y devorar sa substancia.”

“Ha mantingut entre nosaltres en temps de pau exércits permanents sens consentiment dels nostres llegisladors.”

“Ha intentat fer al soldat independent de la autoritat civil y fins superior á ella.”

D’aquestas queixas no hauríam de modificarne ni una lletra, sino fós pera donarhi tochs mes foscós y accentuats. Las hem traduhit al peu de la lletra y resultan com si fossin originals nostras.

Entra luego la Declaració á formular los agravis rebuts del poder real en combinació ab lo Parlament, qual jurisdicció sobre las Colonias nega, y’ls capitols principals son los següents:

“Que havian pretengut legislar:”

“Pera inundar los quartels de numerosos cossos d’exércit.”

“Pera protegir als soldats y gent d’armas ab procediments irrisoris en lo que’s refereix á assassinsats que haguessin comés en habitants d’aquells Estats”.

“Pera interceptar y destruir lo nostre comers ab todas las parts del món.”

“Pera imposarnos tributs sens lo nostre consentiment.”

“Pera privarnos en molts casos de la institució y ventatjas del judici per jurats.”

“Pera transportar á ciutadans á l'altra part dels mars, y processarlos allí per delictes suposats.”

“Pera derogar las nostras Cartas, abolir las nostras mes preciosas lleys, y destruir fundamentalment las formas dels nostres governs.”

“Pera suspendre las nostras propias Assambleas, y declararse ells meteixos revestits del poder de dictar lleys obligatorias pera las Colonias, en tots los casos y circunstancias.”

Ab las variacions que fa necessarias la diferencia de temps, lloch y condicions, aquesta part de la llista d'agravis podria servirnos també perfectament. Sols los quatre darrers capítols de la Declaració americana no serian d'aplicació al nostre estat actual, puig que's refereixen á la conducta de la Gran Bretanya després de declarada la guerra entre son poder y'l de las que eran sas Colonias. Afortunadament pera tots, no s'ha quebrantat la pau material entre las regions de la Península, y en los moments actuals “ni's devastan los nostres mars, ni se'ns saquejan las costas, ni se'ns creman las ciutats, ni's degolla als nostres conciudadans,” usant pera tals objectes exércits de mercenaris extrangers. “No s'obliga, tampoch, als nostres conciudadans fets presoners en los mars, á fer armas contra llur patria; á convertirse en butxins de llurs amichs y germans, ó á caure, en cas contrari, víctimas dels cops de llurs propis germans y amichs,” ni “s'han fomentat

entre nosaltres excisions domèstiques.” Avans d’estar en guerra oberta, las Colonias americanas tenian motius de queixa suficients pera basarhi llur resolució de emanciparse, y tots aquells motius, agraats encara, trobariam nosaltres en la nostra situació actual, sens necessitat de recorre als agravis històrics.

Podríam, donchs, “exposar y declarar al món enter”, com feren los americans, la llista copiada de llurs agravis, en la seguretat de que’l món enter trobaria llegítima la nostra Declaració, com justa y santa va trovar la de las Colonias al rompre ab la Gran Bretanya. Tant mes llegítima la trobaria, en quant nosaltres podriam afegirhi una pila de capitols que no degueren formular los fundadors dels Estats Units. Entre moltíssimas altres cosas, podriam afegir nosaltres:

“Units baix la base de la igualtat perfecta ab un poble que valia tant com nosaltres, pero no més que nosaltres, y fundada la unió en lo consentiment lliure y la utilitat recíproca, per forsa d’armas unas vegadas y á copia d’insidiosa constancia sempre:”

“Se’ns ha prés la nostra llengua, obligantnos en tots los actes de transcendencia á usarne un’altra que no s’avé ab lo nostre temperament y carácter.”

“Se’ns han prés las nostras lleys, perfectament acomodadas al nostre modo de ser, en tot lo referent á materias políticas, administrativas, penals, mercantils, procediments y otras y otras, y despres d’habérsens minat per sa base lo poquíssim que conservavam, ó sigui lo referent á la organisació de la familia y regulació de la propietat, se’ns amenassa encara continuament ab sa destrucció completa, y ab subjectarnos á una llegislació que’s basa en principis contraris als que davan á la nostra robustés y vida.”

“Se’ns ha prés la nostra historia, obligantnos á considerar oficialment com á propia la de unas regions que no tenian sobre la nostra cap predomini.”

“S’ha procurat enlluhernarnos ab ventatjas del ordre material, pera fernos olvidar completament los intereses morals, y un cop se’ns ha considerat prou distrets y axafats, se disposan á arrancarnos aquellas ventatjas, contrariant lo nostre comers y destruhint las nostras industrias.”

“Se’ns ha apartat sistemàticament de la direcció dels negocis públichs que interessan á la agregació de totas las regions espanyolas, privant aixis al conjunt del element positivista que devia temperar en bé de tots, l’idealista dominant.”

“Se’ns tracta com á pays conquistat, enviantnos agents del poder central que’ns explotan per tots los medis, lícits é ilícits, y encarregant la decisió de las nostras qüestions domésticas á jutjes forasters, que ni tenen cap arrel en lo pays, ni coneixen lo nostre dret especial.”

“Per tots los medis dits y molts altres que fora llarch condensar, empleats ab constant tenacitat durant un llarch período històrich, no sols s’ha rebaixat lo nostre caràcter, sino que se l’ha desnaturalisat fins al extrem de que no se veu cap esperansa de millora sinó en una conmoció tan forta, que fassi trontollar fins los fonaments de la organisació nacional á que estem subjectes.”

Y després d’aquesta relació d’agravis, podriam tornar á copiar la Declaració americana, y acabar dihent:

“Cada vegada que ha pujat un grau la opressió, hem demanat justicia de la manera mes humil. Las nostras repetidas peticions no han tingut altra

resposta que repetits insults. Un príncep qual caracter está marcat ab tots los actes que qualifiquen un tyrá, es inepte pera dirigir á un poble lliure.”

“No hem faltat jamay á las consideracions degudas als nostres germans. En distintas ocasions hem cridat llur atenció envers las tentativas que feyan llurs Cámaras pera estendre sobre nosaltres una jurisdicció injustificable. Hem recordat á llur memoria las circunstancias de la nostra unió. Hem apel·lat á llurs naturals justicia y grandesa d’ánima, y per los llassos de la sanch que’ns lligan, los hem conjurat pera que desaprobessin aquellas usurpacions, que havian de portarnos inevitablement á rompre nostras relacions y comers mútuo. Ells també han sigut sorts á la veu de la justicia y de la consanguineitat. Devem, per lo tant, cedir y consentir en la necessitat que’ns imposa la separació, y considerarlos, al igual que’ls demés pobles, enemichs en la guerra y sóls amichs en la pau.”

Mes no volem seguir en aquest terreny. Lo document americá es una declaració d’independencia que tot lo món civilisat ha reconegut com suficientment fonamentat, y nosaltres no aspirem á la independencia. Per molts y grossos que siguin los agravis rebuts; per més degenerats que nos vejem per culpa en gran part d’altres, no hi ha avuy á Catalunya qui sigui reflexivament separatista, ni ho serem sinó al darrer extrem. La lluyta constant sostinguda entre la voluntat y l’temperament es bona prova de que no’ns equivoquem al fer aquestas afirmacions. Lo catalanisme regionalista aspira, si, á rompre la unitat uniformadora que nos ofega, pero ab igual forsa desitja la unió que ha de darnos salut y fortaleza. Volem viure no amarrats y lligats, pero si enllassats ab las demés regions de la Península. Tals son, y no altrás, las aspiracions y desitjos que procurarà convertir en realitats lo catalanisme regionalista, si arriba á arrelar y á ferse vigorós.

La separació de la nostra regió d'Espanya s'ols podria tenir dos objectes: la independència, ó la unió ab un'altra nació, y ni la una solució ni l'altra podrian convenir á Catalunya. Las naciones petitas s'ols poden conservar llur independència en condicions especialíssimas. La única que la té ben assegurada á Europa es la Confederació suïssa, per constituhir entre mitj de quatre de las grans potencias un espay neutral, que'ls evita molts fregaments y motius de complicacions. Si Espanya fos avuy una nació forta que pogués fer sombra á Fransa, tal vegada á l'una y á la altra los convindria crear una faixa neutral, que'ls fes lo meteix servey que fa Suïssa á las naciones vehinas, y en aquesta suposició podria Catalunya aspirar á una independència, que tindria sa millor garantia en la gelosía mútua de dos poderosos. Essent Espanya débil com es, y debent encara quedarho molt més en lo cas suposat de que se separés d'ella Catalunya y tota la faixa dels Pirineus, no existeixen pera nosaltres las condicions especialíssimas que's necessitarían pera garantirnos la independència. Per altra part, los interessos creats durant los sigles transcorreguts d'ensá de la unió; los precedents que quan aquesta va realisarse ja existian; lo comers ab las Colonias espanyolas consumidoras de molts dels nostres productes; lo coneixement de la llengua castellana, generalisat entre nosaltres, y que durant molt temps no podriam suplir per cap altra; la exuberancia de la nostra producció industrial y manufacturera, qual mercat natural y quasi únich son las regions agrícolas de la Península, y cent altres llassos que'ns lligan á la nacionalitat de que formem part, serian altres tants obstacles á la nostra independència. La naturalesa'ns ha situat á la part d'ensá dels Pirineus, y no está en lo nostre poder lo corretjir la obra de la naturalesa, per molt que hagi resultat en nostre perjudici.

La separació de Catalunya pera entrar á formar part de una nació que no sigui Espanya, es absurda y, encara que fos possible, no'ns convindria gens.

No llindeu més que ab Fransa y, cap interés moral ni material atendible pera una unió, nos lliga ab los nostres vehins. Lo carácter que entre aquestos predomina es tan diferent y oposat al nostre com lo castellá, y com que son avuy més forts que'ls que ara nos manan, la subjecció á que se'ns condemnaria fora més completa. Los catalans del Rosselló han perdut molt mes la personalitat que'ls de la banda d'ensá dels Pirineus, y llur exemple no pot pas tentarnos. Lo temperament francés, menys idealista que'l castellá, es tan absorvent é intolerant com aquest, y avuy per avuy molt més exigent, puig conserva encara la il·lusió de que la Fransa es la primera y única nació del món civilisat. La necessitat de la resistencia contra la absorció castellana va portarnos en un trist periodo de la nostra historia á posarnos baix la protecció del rey de Fransa, reconeixentlo com soberá de Catalunya. Lo seu domini fou curtíssim y en circumstancias molt anormals, pero aixís y tot, ja poguérem veure que haviam surtit del foch pera caure en las brasas. Y llavoras la nació francesa no havia arribat encara á la unificació que havia de pesar luego damunt d'ella. Lo catalanisme regionalista no pot desitjar per cap istil la unió ab la Fransa, que es avuy la terra de la concentració, del uniformisme y de la exageració de la autoritat del Estat, y ho porta fins al delirant extrem de no deixarli veure, que la malaltissa debilitat quals primers efectes han sigut ferli perdre'l lloch preeminent que ocupava, no es més que la conseqüencia de la falta d'iniciativas particulars, sacrificadas al somni igualatari que avuy encara fa desvariejar als blanchs y als roigs, hereus los uns dels reys que hi van perdre'l cap, y'ls altres dels revolucionaris que volgueren imposarse á la humanitat en pés á canonadas.

Consti, donchs, que al comparar las queixas que pot presentar Catalunya pels agravis rebuts de sos dominadors ab lo document monumental de la independencia americana, no'n volem treure totas las conseqüencias que

podriam. Volem, si, que's vegi, que'l nostre catalanisme regionalista te tanta rahó, que si's detura en un punt que no arriba al separatisme, no es per falta de dret, sino porque no creu convenient exercitarlo.

Y al obrar aixis, las rahons de conveniencia indicadas no son las que més nos mouhen, sinó que'n tenim d'altras d'ordre més elevat. Lo nostre catalanisme regionalista, además d'un sentiment, es en nosaltres una convicció, filla d'un sistema general de ideas y de principis. Som catalanistas perquè creyem en lo particularisme y en la llibertat que n'es la més hermosa conseqüencia.

Al queixarnos y protestar de la subjecció en que se'ns té, no'ns mou la mesquina enveja als que suran, ni aspirem á cambiar los respectius papers. Volem la llibertat aixis pera nosaltres com pera los nostres adversaris, y encara que las circunstancias nos portessin á poder pendre la revenja, no voldriam fer ab ells lo que ells han fet ab nosaltres. Professem lo particularisme per sistema, y som per principis expansius y generosos. Las teorias en que'ns apoyem son de tracendencia general, y de llur aplicació pot esperarsen un cambi ventatjós en la organisació de las societats.

No creyem en la uniformitat, que sols pot naixer de la imposició y de la tirania, y ho esperem tot de la llibertat, que es la consagració de las varietats. Lo nostre ideal es la unió y la bona amistat entre tots los individus dintre de una col·lectivitat y de totas las col·lectivitats dintre de las grans agregacions. Volem la llibertat, no pera aislarnos y tancarnos dins murallas de sospitas y envejas, sino pera utilisarla agrupant lo major número possible d'homens y pobles pera los grans fins del avens y de la perfecció. Com la antigua llegenda, separem pera unir. “Com més amichs més clars,” diu un adagi de la terra. Volem, donchs, anar molt clars ab tots

los que tenen interessos comuns ab nosaltres, al objecte de poder ser ben amichs.

Per sa elasticitat, lo sistema particularista es lo que més pot contribuir á la realisació de las tendencias que ennobleixen á la civilisació dels nostres temps. La unió lliure y expontánea pot tenir graus mes ó menys estrets, segons quins siguin los interessos comuns á las agrupacions ó col·lectivitats que s'uneixen. Las que tenen comunitat d'història, de tendencias, de llengua, de necessitats, d'aspiracions, de dret, etc., etc., constituheixen regions, que s'enllassen luego menys estretament ab altrás, ab las quals tenen també alguns interessos comuns, formant ab ellas nacionalitat ó societat política. Las distintas nacionalitats senten ademés necessitats comunes ab altrás que's troban en estat similar de cultura, y pera satisferlas ab ventatja de totes, poden també unir-se, pero menys estretament que las regions d'un meteix Estat, y sens arribar á formar societat permanent política. Las distintas rasses humanas, en quant han sortit del estat salvatge ó de barbarisme, tenen sens dupte interessos generals á totes, y los satisfarán millor si s'associen, lligant-se sols molt debilment. Lo sistema particularista, donchs, es l'únich que pot arribar á agermanar la humanitat y á enllassar totes las nacions y rasses de la terra.

Lo nostre sistema es complet y no desmenteix sa base fonamental en cap dels graus en que's manifesta. Dins de la regió lo llaç d'unió es la llibertat individual y corporativa, que's traduheix en un sistema de govern verdaderament representatiu dels interessos variats que en son interior tenen vida. En la regió's veu la unitat, filla de la unió, no de la imposició. Las distintas regions que poden formar un Estat nacional, se federan ó confederan, y en ell se veu la unitat no en tot, sino sols en los comuns interessos permanents. Las distintas nacionalitats fan lligas, y

expontaneament se subjectan á reglas de dret internacional sancionadas d'una manera efectiva y eficás, y aquestas reglas convingudas limitan la soberanía de totes y de cada una. Las diversas rasses ó lligas de nacions tractan entre ellas, y convenen en la realisació dels grans projectes d'interés humá. Los distints graus de obligacions contretas prenen los noms de lleys, constitucions, concordats, tractats ó aliansas, segons sigui la extensió que's dongui á llurs preceptes, pero tots han de tenir lo carácter obligatori que'ls dona la expontaneitat dels contractants al limitar llur llibertat natural.

Mes no volem avansar ideas qual explicació correspon á la part segona d'aquest llibre. Al objecte del present capítol basta haber indicat quina es la naturalesa del nostre catalanisme regionalista, apartant d'ell tota sospita de mesquinesa y de petitesa de miras. Al defensar los nostres drets y cercar reparació als agravis de que podem queixarnos, no'ns volem tancar dins d'un encongiment impropí dels temps expansius en que vivim. Volem, al contrari, fomentar y afavorir aquesta expansió, de la qual no sols som partidaris, sino que'ns sentiriam orgullosos de poder contribuhirhi en la mida de las nostras escassas forsas.

Arrivats á aquest punt, podem ja reasumir los motius del nostre catalanisme regionalista. La nació de que formem part, está en general tan decaiguda y postrada, que no li queda quasi res per perdre. Lo fatal desenrotllo de la historia ha fet d'ella una agrupació caduca, sens haver passat per lo periodo de la virilitat. Tot ho hem probat dins del unitarisme, y res nos ha donat cap millora.

Los caràcters dels dos pobles ó grupos principals en que se divideixen los habitants de la Península, están igualment degenerats y decaiguts. La rassa que ha sigut y segueix sent la predominant, es impotent pera realisar la

nació. L'altra rassa, supeditada y subjecta fins ara, está ademés de degenerada, desnaturalisada. Molts dels defectes que mostra no son propis de son temperament, sino que li han sigut empeltats. Pera regenerarse, ha de comensar desfentse de tot lo postís que li ha sigut encomanat. D'aquí ve que'l primer móvil del nostre catalanisme sigui l'afany de regenerarnos. Desde'l moment que'ns hem despertat, no podem resignarnos al paper passiu que se'ns ha obligat á representar fins ara.

Hem dit que l'afany de regenerarnos es lo primer móvil del nostre catalanisme, y ho repetim pera que s'hi fixi be la atenció. Per que sentim aqueix afany, al examinar lo carácter catalá hem sigut tan crusos en la exhibició dels defectes, y no hem extremat las alabansas á las bonas qualitats. Si la causa principal de la nostra degeneració es la falta d'exponentat en lo desenrotllo del nostre poble, subjecte y supeditat á un altre de temperament oposat, al punt meteix que recobrés la personalitat se trobaria en condicions de entrar en millora. No's notarian tal vegada grans efectes de moment. Tal vegada, al principi no sabriam avenirnos á móurens sens caminadors, y fins fariam alguns disbarats ó tonterias. Lo qui surt de tutela necessita algun temps pera acostumarse á las responsabilitats y obligacions que sa nova situació li imposa. Mes, de poch en poch nos hi aniriam acostumant, y á mida que anéssim perdent los defectes empeltats, milloraria lo nostre carácter. Lo nostre passat respón del pervenir, y si avans de perdre la personalitat vam saber crear institucions y fer lleys que són eloqüent testimoni del bon sentit del nostre poble; si sapiguérem arreglarnos dintre de casa de tan bona manera, que ocupavam un lloch honrosíssim en lo concert dels pobles més civilisats, es segur que recobrada la personalitat, tornariam á fer alguna cosa profitosa.

Quan una nació, en general, ó una regió, en particular, se troban en situació tan dolenta com la actual d'Espanya y de Catalunya, sols una saccejada que remogui tots los elements que las constituheixen, pót ser lo principi de la millora. Per aixó lo catalanisme regionalista se proposa cambiar fins la base de la organisació del Estat, reconstituhintlo baix principis no sols distints sino oposats als que fins ara li han servit de guia. La varietat ha de substituhir á la uniformitat; la llibertat al autoritarisme.

Lo que fins ara s'ha fet en lo camí del nostre Renaixement es prova de la bondat dels nostres principis. Entre mitj del decahiment moral é intel·lectual en que vivim, las produccions literarias en catalá son raigs de llum que'ns diuen que'l pervenir no será tan fosch com temem, si lo Renaixement s'estén á altres terrenos. Al entrar en lo literari ha produhit un moviment veritablement regenerador, despertantnos del ensopiment en que viviam, y permetentnos pendre lloch en lo concert dels pobles que cultivan las arts bellas: si logra entrar en lo polítich social actiu, influhirá sens dupte en la millor marxa de la cosa pública.

Al voler pendre part en aquesta nos mou no sóls lo desitj de que'l nostre temperament positivista y analítich arribi á armonisar ab lo que fins ara'ns ha portat cap á las abstraccions idealistas, sino també lo dret perfecte que tenim á fer sentir la nostra influencia. Vam entrar en la unió nacional baix la base de la igualtat, y no fem més que reclamar lo compliment de lo pactat.

Los agravis que hem rebut constantment y'ls que'ns están amenassant encara, son la llegitimació mes completa del nostre catalanisme. Són aqueixos de tal naturalesa que'ns autorisarian fins á proclamar la separació. Mes no volem pas anar tan allá mentres no se'ns posi en situació de no tenir altra sortida. Ni'l nostre interés nos ho aconsella, ni'ls nostres principis é

ideals nos ho permeten. Si algun dia la pura necessitat nos obligués á pensar en tal extrem, la tristesa y'l dolor ompliria'l pit de tots los catalans reflexius. Lo nostre ideal es que Catalunya visqui agermanada ab totas las demás regions de la Península. Lo catalanisme regionalista no aspira més que á rompre las lligaduras de la uniformitat, substituhintlas per los llassos de la unió.

Tals son los principals motius del nostre catalanisme regionalista com sentiment. En los capítols pròxims exposarém los fonaments científichs de las nostras conviccions particularistas.

Part segona

Fonaments científics del particularisme.

Capitol I

Generalitats.

Indicacions preliminars.— Catalanisme, regionalisme, particularisme.— Essència del particularisme.— Es un sistema positiu y práctic.— Classificacions del Estat.— La llibertat es medi y fi social.— Necessitat de la lluyta entre varietats.— Observacions en l'ordre material y en lo polítich social.— Missió y fins del Estat ó agrupació política, en sa vida exterior é interior.— Regulació de la lluyta entre varietats.— Armonisació d'elements contradictoris.

Avans d'entrar en la materia propia de aquesta segona part no estarán de sobras algunas indicacions.

No'ns proposem escriure un estudi complet sobre'l particularisme. La materia es tan abundant y ha sigut fins ara tan poch tractada, que per mica que deixéssim corre la ploma, traspassariam los límits que'ns havem imposat. Lo nostre objecte es molt més modest, puig no passa de voler deixar demostrat, que'l particularisme no es una aspiració purament empírica, sinó un sistema perfectament científich, que's conforma més que cap altre ab los principis y punts de mira que's tenen avuy per més avansats y civilisadors. Pera conseguir lo nostre propòsit nos bastará exposar alguns dels fonaments del sistema.

Dedicat aquest llibre no als que fan professió de sabis, sinó á la generalitat del públich, tant com procurarem que las nostras apreciacions siguin rigurosament científicas, fugirem de la forma técnica, y usarem un llenguatge tan clar y natural com nos sigui possible. Lo catalanisme ha anat guanyant los cors de una bona part dels nostres compatricis, y, trovant ja estrets los límits literaris y artístichs, vol entrar en lo terreno polítich social.

Pera avansar ab seguretat en quest camí, ha de conquistarse las intel·ligencias. Lo sentiment se reforsará ab la convicció. A produhir convicció va encaminada la part del nostre llibre que comensem. Si en ella hi troban los nostres compatricis algunas rahons que fortifiquin llur sentiment y puguin servirlos d'arma, que en la controversia los ajudi á portar lo convenciment als que encara negan ó duptan, los nostres propósitos s'haurán més que cumplert.

Y entrant ja en materia, avans que tot diguem porque hem adoptat la paraula particularisme, al tractar de donar nom al sistema en que's basan las nostras conviccions, y precisem lo sentit y amplitut que té aqueixa paraula.

Las terminaciós en isme, ista, etc., indican la idea de afició, carinyo y preferencia per la que expressa la paraula á que s'afejeixen. Aixís, donchs, de la meteixa manera que catalanisme vol dir afició, carinyo, preferencia á lo catalá, y regionalisme suposa iguals sentiments simpátichs á lo regional en general, la paraula composta, particularisme, vol dir afició, carinyo, preferencia á tot lo que es particular. Notis com las tres paraulas que acabem d'analisar enclouhen la meteixa idea, si be que dantli diferent extensió. Lo catalanista es particularista, pero reduheix lo seu particularisme á la nostra regió sola: lo regionalista professa un particularisme mes general, y no pot deixar de ser també catalanista, puig que qui vol lo més, vol lo menys: lo particularista eleva sas preferencias y aficions á la categoría de sistema, y al ser igualment regionalista, y, per conseqüencia, catalanista, no fa més que aplicar á casos concrets un ordre general de ideas.

Anem á aclarar més encara aquestas definicions. Lo qui es merament catalanista, pot no ser regionalista ni particularista. Impulsat per motius

referents exclusivament á la nostra regió; motius que poden ser històrics, geogràfics, etnogràfics etc., etc., pot desitjar la autonomia de Catalunya sens aspirar á la de las demás regions de la Península, y fins voler que la organisació que's dongués á la nostra regió autònoma, fos, no particularista, sinó la que naix del sistema oposat. Lo regionalista no pot deixar de reconeixer á todas las regions que tinguin personalitat propia los mateixos drets que reclama pera Catalunya, pero pot també no aspirar á una organisació particularista dintre de cada regió. Lo qui además profesa lo particularisme, no sols ha de reconeixer á todas las regions que's trobin en las circunstancias ditas, los mateixos drets que á Catalunya, sinó que ha de aspirar á que cada una d'ellas s'organisi de conformitat ab l'ordre general de ideas que constituheix lo sistema particularista. Com ordre general d'ideas, aquest sistema ha de tenir aplicació á todas las manifestacions de la activitat, aixis dels individus, com de las agrupacions y col·lectivitats que forman.

De aquestas lleugeres indicacions se'n desprén, que'l catalanisme, pera ser perfectament llegítim, ha de ser regionalista y particularista. Basantse en un sistema ú ordre general de ideas y no manifestantse exclusivista, los títols en que apoya sas reclamacions son respectables y mereixedors de ser atesos. Lo catalanisme particularista no es una reivindicació que, á pesar de tota sa justícia, degui temer l'acusació de interessada y mesquina. Es tot lo contrari: es una aspiració eminentment generosa y que s'apoya en las conclusions científicas mes avançades y civilisadoras.

Lo sistema particularista no es en sa essència més que lo reconeixement de la varietat y, com conseqüència lògica, la consagració de la llibertat. No's concebeix la llibertat en acció sens que dongui per resultat efectes distints en cada ser lliure. Si'ls efectes resultan iguals en sers distints, es per pura

coincidència: es que'ls mòvils de la resolució han sigut los meteixos, ó que mòvils variats han produhit una resultant idéntica. Pero notis bé, que fins en aquestos casos de coincidència, lo ser agent s'ha resolt ab perfecta expontaneitat: en la resolució no hi ha influhit cap mòvil d'imposició directa, y no es sistemática, puig un nou acte expontani del ser agent restableix la varietat. La unitat sistemática no's concebeix sens imposició. Fins quan distints sers lliures hi arriban per acte expontani de llurs voluntats; quan armonisan llurs distints interessos en benefici mútuo, no ho conseguixen sens imposició. Tot contracte entre sers lliures suposa limitació de la llibertat de cada un dels contractants, puig la limitació no deixa de serho per més que sigui voluntaria en los que se la imposan.

L'home es un ser naturalment sociable. L'individu aislat no pot cumplir sa misió en la terra. La naturalesa ha separat los sexos, de manera que ni la reproducció pot realisarse per un individu sol. No's concebeix, donchs, la llibertat absoluta. La llibertat en exercici se converteix en dret pera l'home en societat, y no hi ha dret sens deber correlatiu. La facultat de obrar de cada hu acaba allá ahont comensa la facultat semblant d'un altre. La lley més general de la naturalesa es la de compensació. Lo major bé del ser humá, que es sens dupte la llibertat, se compensa ab la necessitat de la limitació; l'exercici del dret es impossible sens lo reconeixement del deber. Quan una societat humana arriba á pendre la forma d'Estat, unint un poble y un territori, y creant una entitat representativa del interés comú als associats, cada un d'aquestos augmenta la garantía de sa llibertat y de sos drets, pero no ho conseguix sino á cambi de subjectarse á tantas limitacions com son los debers que s'imposa. Lo conflicte entre l'interés individual y'l col·lectiu naix del fet necessari de la associació, y tots los sistemas que s'han ideat no tenen altre objecte que armonisar los dos interessos contradictoris.

Sens anar més endavant, podem ja treure de lo exposat una conseqüència transcendental. Si la llibertat es lo major bé del home; sí las limitacions que la societat li imposa no deuen tenir altre objecte que fer possible l'exercici de la llibertat de tots y de cada hu, es innegable que es preferible aquell sistema que més favoreixi la llibertat y reduheixi més las limitacions. Lo particularisme no reconeix d'aquestas sino las estrictament necessarias, y porta, per lo tant, grans ventatjas als sistemes oposats.

A la senzilla enunciació d'aquesta tendència queda calificat lo particularisme com sistema positiu y práctic. No s'imagina un home ni una societat ideals, sino que arrenca dels fets tals com se manifestan. No aspira á objectius absoluts, y's reduheix á la relativitat, que es condició precisa de tot lo humá. Aplicant sos principis á la organisació social, no pretén arribar ni á la independència de cada un de sos membres ni á la omnipotència de la autoritat col·lectiva. Sap que cada ser es una barreja de qualitats bonas y dolentas, de virtuts y vicis; sap que'ls conjunts de sers participan de las condicions dolentas y bonas dels components, y las pren totas en consideració, las contrabalanceja, y procura aprofitarlas, á fi y efecte d'obtenir, no la perfecció absoluta, sinó la major suma de benestar possible en los temps y circumstancias dels pobles á que s'aplica. Positiu y práctic lo positivisme, no tem las varietats, sino que, al contrari, las llegeitima y fomenta, puig té la seguretat de que son signe de vida y font de progrés y de millora, y tot son afany se reduheix á armonisarlas y utilizar los productes de la competencia.

De todas las clasificaciones que s'han imaginat pera distingir los Estados segons llur organisació, la més positiva es la que, marcant dos extrems, los declara impracticables, y afirma que tota societat organizada ha de trovarse en un terme mitj. La independència del individuo, la llibertat completa

forma un dels extrems, y pren lo nom de an-arquía ó sigui de “no govern.” La omnipotencia de la col·lectivitat, l'autoritarisme absolut forma l'altre extrem, y s'anomena comunisme. Jamay s'ha practicat ni's practicarà l'un ni l'altre, puig l'home té de moures sempre dintre de lo relatiu. Los dos forman los polos de la terra política, que com los geográfichs son inhabitables. Los terrenos aptes pera la vida dels homes, aixis en geografia com en política, se trovan entre l'un y l'altre polo.

Dihem que aquesta classificació es la més positiva, perquè es la que més se presta á la varietat de matisos y de combinacions. Segons siguin las condicions de cada poble, l'Estat s'acostará més á l'un ó al altre polo, puig lo meteix que succeheix en la distribució de la terra habitable, si no se pot arribar al polo meteix, s'hi pot anar molt á la vora. A copia de virtut y d'energia moral en lo poble, pot l'Estat acostarse molt al polo de la llibertat, aixis com á forsa de ensopiment y de debilitat moral pot arribarse als llindars del polo del autoritarisme. La escola particularista fa ruta cap al polo de la llibertat, y sens pretendre arribarhi, tendeix á acostarshi tant com sigui possible.

Sobre las altrás que s'han ideat, aqueixa classificació, además de la ventatja de son positivisme, té la de basarse en lo fondo de las cosas. Las clasificaciones que atenen á la manera d'estar organizada en l'Estat la representació de la soberanía, tenen lo defecte de basarse sóls en la forma, ó al menys de darli exagerada importancia. Tant si s'adopta qualsevol de las divisions antigues, que distingeixen entre república, govern de tots ó de molts, y monarquía, govern de un sol, afeginthi algunas lo terme mitj de la aristocràcia, govern dels notables; com si s'accepta la divisió de Montesquieu, que admet tres especies de govern, ó siguin la república, la monarquía y lo despotisme, es poch menys que imposible evitar caure en

confusió. Per molt que la forma indiqui moltes vegades quin es lo fondo, hi ha tantas excepcions que la regla general queda desvirtuada. Pot haberhi, en efecte, governs d'un sol ó d'uns quants que s'acostin molt al extrem de la llibertat, y governs de tots ó de molts que s'aproximin al extrem oposat del absolutisme despòtich. Tant pot succehir aixó, que es regla quasi sens excepció, que tot sistema que confia la representació de la soberanía á una entitat ó col·lectivitat irresponsable y única, degenera en absolut y tiránich. Quan no s'estableixen limitacions y compensacions, succeheix lo meteix en la monarquía que en la república, no habenthi més diferencia que la de ser lo despotisme practicat per un rey ó per una majoría.

Lo particularisme no dona importancia decisiva á aquestas divisions, puig son ideal es acostarse tant com pugui al polo de la llibertat. La armonía ha de naixer de las varietats reconegudas y en exercici.

Y vol acostarse lo més que pugui á la llibertat, no perquè consideri á aquesta exclusivament com un fi, sinó perquè veu també en ella un medi pera realisar los més trascendentals objectes de la societat política. La llibertat es fi social, puig es la expressió de lo que més deu estimar y estima l'home, ó sigui sa propia dignitat: es medi, puig sols per la iniciativa de la llibertat en exercici pot alcansarse lo progrés y lo millorament constant de la civilisació y de la cultura.

Per poch que s'examini la marxa que han seguit aquestas en la historia, se veurá que tots los passos que ha donat la humanitat han sigut fills del us de la llibertat. Tota innovació, per petita que sigui, suposa un cambi, y'l cambi suposa una varietat que s'ha alsat contra una uniformitat. Sens la varietat, que no es més que la manifestació de la llibertat, la humanitat estaria estacionada, y las ideas ó creencias que haguessin obtingut lo consentiment

general foran articles de fé inmutables. Tot invent en l'ordre material; tota innovació en l'ordre moral, comensan per una afirmació que contradiu alguna de las ideas ó creencias admesas, y es, per lo tant, una protesta contra la general ignorancia. Fins quan l'invent ó innovació son demostrables per experimentació directa, no s'imposan sens treball, y han de lluytar al menys contra la inercia explotada per los interessos que han de sortirne perjudicats. Si l'invent ó innovació no son demostrables per experimentació directa, la lluyta acostuma ser terrible. No's diu en va que'ls redentors acaban crucificats.

Si tal es la condició del progrés, que no logra realisarse sino per medi de la lluyta, no podrá negarse que'l sistema que més la favoreixi ha de ser lo més civilisador. Un picafochs y una pedra foguera poden produhir espurnas, mes pera que las produheixin es necessari que se'ls fassi topar l'un ab l'altre: si se'ls manté separats jamay arribarán á dar calor ni llum. Lo sistema particularista, fomentant las varietats, acosta los elements que han de combinar-se pera fer naixer la corrent eléctrica: lo sistema uniformista intenta apartarlos, y'ls deixa consumir sens dar cap resultat, fent que quedin latents moltes aptituts que podrian ser eminentment productoras.

La lluyta es essencial á la vida, fins al punt de serne lo signe mes característich, y s'estableix sovint entre elements desiguals. La vida del ser organisat no es més que la lluyta entre forsas contrarias, de las quals las unas tendeixen á gastar y destruir l'organisme y las altrás á repararlo y refer las pérduas. Mentres las forsas reparadoras són superiors á las destructoras, lo ser viu: tan bon punt com las últimas logran sobreposarse á las primeras, deixa de existir lo ser, y'ls elements que'l componen comensan una nova lluyta. La vida del ser inorgánich es més lenta y menys

activa, pero no deixa d'estar ni un sol instant subjecta á la lluyta que incessantment transforma la materia.

La observació constant dels fets nos diu que en lo terreno polítich social passa lo meteix que en lo material. Com més activa es la vida, més marcada y forta es la lluyta, á la qual la civilisació y cultura treuhen lo carácter aspre de batalla y li donan lo noble de competencia. Las societats atrassadas ó caducas, los pobles primitius ó decadents, son los que viuhén més quiets; per pocas necessitats los uns, per estar enmodorrats los altres. L'avens de la civilisació y de la cultura se manifesta per l'aument de necessitats, aixís en l'ordre moral com en lo físich, y cada necessitat nova produheix major complicació y, per conseqüència, més varietat d'interessos. Quan dintre d'una meteixa agrupació social se compara la vida dels grans centres ab la dels petits poblets, se nota la grandíssima diferencia de activitat que hi ha dels uns als altres. En los grans centres tots vivim afanyats, nos faltan horas; nos destorban las distancias. Pera guanyar temps s'estableixen camins de ferro interiors, tranvias, cotxos. Pels carrers sembla que'ns atropellem los uns als altres, y la munió de gent que'ls ompla á totas horas, va sempre depressa y afal·lerada. En los petits poblets tot es tranquil·litat; las horas sobran; los pochos que van pel carrer portan pás de passeig. Es que en aquells la lluyta es més viva, puig que las necessitats y aspiracions son més grans y la vida més difícil. Tot aquell moviment y tragí no es més que efecte de la competencia. Cada hu va á la seva, procurant surtir victoriós en la lluyta per la millora en que está ficat. Lo qui te més aptituts y condicions pera realisar los seus propósitos aprofitant las circunstancias, es lo que s'enfila damunt dels altres en lo ram á que s'aplica.

Per ara no s'ha trobat res que supleixi'l móvil del interés particular, efecte del amor á un meteix, que es innat en l'individu y en las colectivitats, y

fins pot quasi assegurar-se que no's trobarà jamay, puig que aquell mòvil es lo principal element de la lluyta sens la qual la societat no pot viure.

La missió del Estat no es altra, precisament, que dirigir la lluyta individual de manera que, produhint la major suma possible de beneficis, reduheixi tant com se pugui los desastres. Examíninse tots los fins que ha de realisar l'Estat, y's veurà confirmada aquesta afirmació.

La primera necessitat del Estat ó societat política es la de viure, y d'aquesta necessitat se'n desprén que son primer fí es defensarse contra qualsevol que l'ataqui, podent arribar lilegitimament á sa vegada al atac, sempre que ho fassi necessari lo dret de defensa. Considerat, donchs, l'Estat en relació ab los altres Estats, ó sigui en sa vida exterior, son fi de lluyta es tan evident y clar, que fa tota demostració inútil.

En sa vida interior, sos fins més culminants tenen la lluyta per punt de arrencada y de mira. L'Estat defineix y fixa lo dret, traduhintlo en lleys positivas y obligatorias per medi de sanció efectiva, y la definició y fixació del dret no tenen altre objecte que dirigir la lluyta entre'ls elements components del Estat. La ley no es mes que'l límit que l'interés col·lectiu posa á la independència individual. Ella diu á cada hu fins á quin punt podrà arribar en sa competència ab los demás, y sols quan algú traspasa'l punt fixat, intervé l'Estat pera mantenir ó restablir l'ordre interromput.

Y'l dret, com á manifestació social, fa la seva evolució passant de lo senzill á lo complicat á mida que van avansant la civilització y la cultura. En los pobles primitius, la ley está reduhida á la autoritat del patriarca ó del jefe. En los més avansats, l'organisme legislatiu se descompón en varis membres, á cada un dels quals se confian funcions especials. En los primers, com que la lluyta es poch activa, pero's manifesta en cambi, dura,

la intervenció social ha de ser poch freqüent pero enérgica y brusca. En los segons, la acció del Estat pert en intensitat lo que guanya en extensió. Es que la lluyta s'ha generalisat entre tots los membres á la mida de la generalisació y augment de las necessitats, perdent al meteix temps lo carácter de guerra oberta pera pendre lo de la competencia. La idea abstracta de justicia, traduhida en dret positiu al punt que la defineix una agregació social, está subjecta á la ley de evolució que presideix al desenrotllo aixís de la vida moral com de la vida material. Per aixó, en un Estat avansat en cultura, la ley ha de ser complicada, fundada en sos preceptes, y suau en la sanció.

L'Estat compleix sa missió de definir y aplicar lo dret ab tanta mes ventatja pera sos elements, en quant més respecta la llibertat y fomenta la iniciativa de tots aquestos. En una agrupació política ben organizada, cada individuo, al despendres d'una part de la seva independencia en pró del conjunt, ha de rebre en cambi molt més de lo que dona. La seguretat de son dret y la garantía de las llibertats que se reserva, han de deixar-lo de fet molt més lliure que no fora sens haverse imposat aquellas limitacions. Los debers socials que's contreuen, en una paraula, han d'estar exuberantment compensats ab la seguretat y facilitat que's trobin en l'exercici dels drets y en la expansió de todas las iniciativas. La ley més perfecta es la que's basa en lo fecundo principi de llibertat; la que no posa al dret de cada hu més límits que'l deber correlatiu de respectar lo dret dels altres.

La branca del dret més difícil de fixar y definir es la que's refereix á la organisació de la familia y regulació de la propietat, que son las bases de la legislació civil. Contats, contadíssims, si es que algún n'ha existit, son los pobles en que s'hagi ofegat la societat familiar y prescindint de la propietat individual. Baix los régimens més tiránichs, la llar doméstica ha merescut

cert respecte, y fins quan la col·lectivitat, representada per un ó per molts, s'ha cregut árbitra de disposar á son capritxo dels bens dels subdits ó ciutadans, s'ha deixat á aquestos la potestat de fer entre ells transaccions y contractes. Pot haverse establert lo sistema de castas; pot haverse fundat la organisació del Estat en la esclavitut del major número: la classe privilegiada, la que ha representat l'element actiu, ha gosat sempre d'un grau de llibertat que li ha permetes establir la competencia entre sos membres. Muchas vegadas, las instituciones políticas han estat en contradicció ab las de dret civil, establint las unas lo despotisme y reconeixent las otras la llibertat, ó vice versa, pero fins ara no hi ha hagut en cap Estat un poder prou potent pera ofegar todas las iniciativas. Sempre s'ha hagut de deixar oberta una válvula per la qual pogués escaparse lo vapor de la llibertat, producte fatal y necessari de la naturaleza del home. L'Estat pot contrariar la ley natural, pero no destruirla.

Si la missió propia del Estat en la definició y aplicació del dret, ó sigui en lo cumpliment de son fi jurídic, no es altra que presidir y regular la lluyta entre'ls interessos distints y fins oposats dels elements associats, un cop lo mateix Estat entra á fomentar la civilisació y la cultura general, no deu reduhirse á presidir y regular la lluyta, sinó que ha de pendre en ella part activa. Al establir serveys públichs, com per exemple los de correus, telégrafos, etc., etc., tota la forsa social se utiliza com element actiu de competencia. Si crea universitats y escolas, y organisa museus, y subvenciona instituciones científicas, artísticas, de beneficencia ó de qualsevol altra classe, no porta altre objecte que aumentar las aptituds de sos elements pera que puguin obtenir victoria ó defensarse al menys en la gran lluyta de la vida. Al desempenyar l'Estat las funciones que tenen per objecte fomentar la civilisació y la cultura, repara com muchas vegadas no's reduheix á pendre part en la competencia entaulada, sinó que la provoca.

Pera provehir los empleos, convoca á oposició, es á dir, á lluyta; pera adjudicar travalls públichs, posa en competencia als que poden executarlos, y n'encarrega als que surten victoriosos. Si vol protegir las arts ó las ciencias, crida á certamen. No té altre camí que la lluyta. Tot lo que sens ella naix, surt anémich y difícilment arriba á poder viure. Lo que no es fill de lluyta ho es de la imposició, y la imposició es lo més contrari al progrés y á la millora.

Lo fins aquí indicat basta pera demostrar que la missió altíssima del Estat no es pas suprimir la lluyta, sinó regularla, al objecte de que sos resultats siguin civilisadors y progressius. Aquestos están en relació directa de la activitat y energía de la lluyta, per qual motiu l'Estat, lluny de restringirla ó contrariarla, ha de procurar per tots sos medis fomentarla y exténdrela. Per medi de la direcció de las relacions exteriors, ha de darli camp franch; per medi de la definició, fixació y aplicació del dret, ha d'evitar que degeneri en batalla, mantenintla dins dels límits de la competencia; per medi de las atribucions que se li concedeixen pera la producció y augment de la cultura, ha de pendre en ella part activa, provocantla, avivantla y extenentla á tots los terrenos civilisadors.

Cumplirá l'Estat sa missió tant més perfectament, quanta més importancia dongui al element de la varietat, ó, en altres termens, quant més s'acosti al extrem de la llibertat. Mes, puig volem estar sempre dins del terreno positiu, reconeixem de bon grat que l'element contrari, ó sigui'l de la igualtat, ha de ser també tingut en compte, y se li ha de respectar lo lloch que li pertoca. La armonisació dels dos elements en tal forma que l'un no contrarihi al altre, sinó que de la combinació dels dos resulti l'avens social, es precisament l'objecte del particularisme.

En lo present capítol no hem fet més que presentar deslligadas, generalitats de las queensem fer aplicació en lo curs del nostre treball. Al arribar á precisar las bases en las quals ha de apoyarse la organisació particularista, aquellas generalitats anirán lligantse y combinantse de manera que se presentin formant un sistema complet.

Capitol II.

Tendencia científica actual.

Procediment científich.— Lo especialisme.— Método de observació directa.—
Decahiment dels arguments de autoritat.— Positivisme en las branques físiques de la
ciencia.— L'exemple es imitat per las metafísiques.— Aliansa entre unas y altrás.—
Exemples trets de varias d'ellas.— Unió entre totes pel camí de la varietat.— Dos
grupos de sistemas filosófichs.— Conformitat del nostre particularisme ab la tendencia
científica actual.— Dificultats que ha de trobar en son camí.

Proposantnos, com nos proposem, demostrar que'ls nostres punts de mira son perfectament científichs, hem de donar una ullada á las manifestacions de la ciencia en lo punt en que avuy se trova.

La primera observació que salta á la vista al dirigirla al camp científich, es que sos procediments actuals son eminentment particularistas. Vivim en plena época dels especialistas. La ciencia se divideix y subdivideix: lo qui la cultiva concentra tota la activitat no ja en una de sas cent branques, sinó en un punt concret d'un dels mil brots de que aquestas están formadas. A pesar de la facilitat ab que cada qual disposa de tots los elements d'estudi desitjables, los homens enciclopédichs, que van caracterisar lo período del renaixement filosófich, van sent ja rara avís en los nostres temps. Agafis una branca qualsevol de la ciencia física ó metafísica, y si's volen recordar los noms tan sóls de las especialitats á que donan naixensa, se necessita una memoria prodigiosa. L'especialisme invadeix totes las profesions científicas. Lo metje se reduheix á estudiar una sola classe d'enfermetats; l'advocat se dedica á una sola especie de qüestions; lo philosoph se fixa sóls en un ordre reduhit d'especulacions. Dels que estudian lo llenguatge, per exemple, los uns son filólechs, los altres lingüistas, los de més enllá

políglotas, etc., etc.. Tan particularistas son avuy los procediments científichs, que l'especialisme arriba potser á constituhir lo defecte de la época.

Los procediments son sempre fills del método, de manera que pot ben assegurarse que sent aquells particularistas, particularista ha de ser tambe aquest. Y en efecte, lo método científich tendeix avuy directament cap al particularisme. La observació directa ha vingut á ser la base de las ciencias, aixis de las que buscan las lleys dels sers materials, com de las que estudian lo món metafísich. Las hipótesis sens fonament real en fets demostrats no captivan avuy las intel·ligencias. Los llibres de filosofía en que l'autor no hi va vuidar més que'ls productes d'una admirable gimnástica de cervell, han perdut quasi tota la autoritat de que han gosat en altrás épocas. Tals esforços d'intel·ligencia admiran pero no convensen.

Lo procediment especialista y'l método d'observació directa portan directament cap al positivisme científich. La varietat es la regla y lo medi: lo fi, l'enllás entre las varietats. La observació directa, practicada per especialistas, fa que'ls judicis hagin de ser fills de la realitat, y que's tendeixi á presentar tot lo que es objecte d'estudi tal com es y no tal com podria imaginarse. Alguns exemples nos donarán la demostració completa de la transformació que ha portat al camp científich lo procediment actualment empleat, en contraposició al que ha estat en predicament en altrás épocas.

Fixemnos en las branca de la ciencia que tenen per objecte lo coneixement del home aixis en sa part física com en sas parts moral é intel·lectual. En los temps en que predominava lo procediment de las abstraccions, y en que totas las qüestions estavan implicitament resoltas en quatre principis

brillants, que eran considerats altrés tantas veritats absolutes é indiscutibles, lo coneixement exacte y precis del organisme físich del home no tenia cap interés pera la ciencia, que temerosa y encongida no s'hauria atrevit á obrir un cadáver per temor á la profanació. Lo principi uniformador del autoritarisme era la base de tot procediment científich, y dant torment als textos dels autors predilectes, girantlos y capgirantlos, se lograva ab penas y ab dolors aplicarlos á la qüestió que s'havia de resoldre de conformitat ab los prejudicis admesos. Lo fet real y observat no feya cap pes, y la observació directa y repetida devia callar y prosternarse devant de una cita en llatí de Sant Tomás ó de Aristóteles. La ciencia llavoras tendia á la concentració y era oposada á tot particularisme.

Si de tal manera se resolvian las qüestions referents al home físich, consideris com debian tractarse las del ordre moral é intel·lectual. Los que las cultivavan, aceptavan los principis que se'ls davan com inmutables, y llurs afanys se reduhian á acomodarhi las conseqüencias. Tot particularisme era un absurdo científich, y per mica que's acostés al terreno teològich era calificat d'heretgia, en qual cas son autor havia de temer fins per sa propia persona.

Las branca físicas de la ciencia foren las primeras que feren la evolució cap al positivisme, tardant molt temps á seguir llurs passos las metafísicas. Havian passat molts anys desde que Leonard de Vinci, Copérnich, Galiléu, Newton y cent altres havian ja restaurat la observació directa com á base del estudi del món material, y'l moral seguia encara regulat científicament per prejudicis y abstraccions sens base comprovada. En va fou que la teología més ortodoxa hagués d'acabar per reconeixe que la Biblia, si es d'autoritat indiscutible en lo terreno relligiós, no prejudicá cap qüestió en lo científich, entregat á la investigació del home; puig á pesar de la protesta de molts, las

classes predominants van seguir aprofitantse de las abstraccions y prejudicis, reduhintse á cambiarlos en lo precís pera acomodarlos á llur interés. Lo moviment filosófic que va precedir á la revolució francesa va declararlos guerra á mort; pero tan prompte com los hagué destruhit, no'ls va suplir per los principis d'un ordre oposat d'ideas, sinó per los prejudicis contraris, dins del meteix ordre. Precindint de tota observació directa, va acceptar la uniformitat com á base de son sistema, y cap á la uniformitat va encaminar sas novas teorías. Al voler la revolució, per exemple, aplicar sas Constitucions radicalment igualatarias lo meteix als habitants de Paris ó de Lyó que als negres de las Guayanas, de cop y volta transformats d'esclaus en ciutadans d'una democracia, obehia sens repararho al meteix principi que havia impulsat sigles avans als castellans á condemnar com heretje al Inca peruá per practicar la relligió propia de la seva terra. En lo terreno polítich social los dos extrems no podian deixar de trovarse en un resultat semblant. Un y altre eran fills de la imposició autoritaria. Los pobles no havian fet mes que cambiar d'amo, passant del absolutisme d'un rey al de una massa; de la intolerancia teológica á la intolerancia filosófica.

Avuy, si las branca de la ciencia que estudian la vida material, persistint en lo camí que venen seguint fa ja sigles, van perfeccionant y ampliant cada dia lo sistema de la observació directa, las que s'ocupan de la vida moral han adoptat per fí aquesta via, y establint unas y otras estreta aliansa, han obtingut ja grans ventatjas y prometen avansar molt més encara. L'escarpell y la balansa son los instruments capitals del observador, que pera multiplicar la potencia y finura dels seus sentits disposa d'aparells de tota clase. Ab tan poderosos medis s'ha proseguit l'estudi del home, y á cada pas que s'avansa en son coneixement se van modificant las ideas que predominavan, pronunciantse més y més en pro del particularisme.

En efecte: com mes se divideixen y subdivideixen las branques de la ciencia; com més se multipliquen los camps d'observació, més se va posant de manifest, que la varietat es regla de la naturalesa y condició necessaria de la vida. Fixantnos sols en los estudis que més directament nos interessan, ó siguin los que s'ocupan del home, aixis considerat aisladament, com en relació ab los demás sers, veurem que á cada pas que s'avansa se van descobrint diferencias fins en los punts en que més s'havia afirmat la uniformitat. La antropología, per exemple, amidant las cavitats del crani y pesant y examinant la massa del cervell, nos ensenya á caracterisar y á classificar las varietats y rasses, assignant á cada una d'aquestas lloch distint en la escala de la perfecció, per medi de la observació individual comparada. La etnografia y la etnología, brots de la branca de la ciencia que estudia al home en general, lo consideran formant agrupacions y pobles, y tot llur afany es cercar las diferencias que caracterisan á cada grupo ó col·lectivitat al objecte de poder classificarlos y distingirlos. La lingüística ve en auxili d'aquestos estudis, y fixantse en las transformacions que ha anat experimentant la expressió de las ideas, acaba de posar de relleu las diferencias establertes per las branques similars de la ciencia. Gracias á aqueix conjunt d'observacions, sabem avuy que cada agrupació d'homens té sa personalitat propia, que per herencia se transmet de generació en generació, y que las circumstancias de lloch y temps que las envoltan tenen en ellas influhencia incontrastable. Los avenços fets fins ara, ab tot y que no s'ha arribat de molt encara al punt á que lo sistema de observació directa dels fets pot portar á totes las branques de la historia natural, nos demostran ja que es absurdo tot sistema que pretengui subjectar á reglas idénticas á sers y col·lectivitats que viuen en tan distintes condicions, y's trovan en tan diferents estats de desenrotlló y de cultura. Avuy, lo sentimentalisme extraviat que vol igualar al salvatge del cor del Africa ó de las islas

occeánicas al home blanch refinat de las grans poblacions europeas ó americanas, se presenta ja com un romanticisme esbravat y passat de moda, y lo qui pretengués portar á las societats imperfectas de la Terra de Foch ó de la Micronessia las llibertats y drets de que disfruta un nort americá ó senzillament lo més incult proletari del Estat més atrassat d'Europa, no lograria altra cosa que fer esclafir en una riallada general als que han après no més que'ls rudiments de la ciencia sociològica. Essent absurdo lo més, ha de serho tambe lo menys dins del meteix ordre d'ideas. De igual manera, donchs, que los grupos d'homens que's troban molt separats en la escala del desenrotllo han de regirse per reglas distintas, distintas han de ser també, encara que no en grau tan marcat, las que regeixin als que's troban mes acostats, puig tota diferencia per petita que sigui, es atendible, y necessitats variadas han de ser satisfetas per medis variats.

Aqueix moviment cap á la observació directa no es exclussiu de las branques de la ciencia que estudian la vida del home y dels pobles, sinó que influheix fins en las que s'ocupan de las materias mes abstractas. La estética, la psicologia, la moral, la meteixa teología s'han fet també observadoras y experimentals. La bellesa no está ja subjecta á un patró fixo, sinó que es admesa sigui la que sigui la vestidura ab que se adorni. La obra artística no ha de enmotllarse á reglas arbitrarias preconcebudas, y'l que trova una nova manera de fer sentir impressions, mereix general aplauso. La originalitat es una de las qualitats que més s'estiman, y la originalitat no es res més que la consagració de la varietat. La psicologia dona cada dia major importancia á las sensacions, ó sigui á la comunicació de l'ánima ab lo món exterior, y si la moral ha de reconeixer que está tambe subjecta á la lley de la evolució, essent més ó menys perfecta segons lo grau de desenrotllo y de cultura dels sers capassos de practicarla, la teología mes ortodoxa, influhida per la corrent general, no pot evitar lo entrar en estudis comparatius, reconeixent

per aquest sol fet los drets de la varietat com element de progrés, y de millora.

La estreta aliansa establerta entre las branca materials de la ciencia y las abstractas, es la que ha produhit que unas y otras prenguessin lo carácter que estem analisant, treyentne abduas gran benefici. Ella es la que ha donat á totas las manifestacions científicas l'aspecte positivista que avuy las distingeix, y las fa progressar depressa. L'element de la varietat del que la ciencia s'havia privat en otras épocas, la vivifica y vigorisa. La llibertat científica es la mes hermosa y trascendental conquesta dels temps moderns.

Y notis be que la varietat, filla de la llibertat, no pren en lo camp de la ciencia cap aspecte de mesquinesa ni conduheix al exclussivisme, sinó al contrari. La aliansa estreta establerta entre las branca del saber, lluny de rompres á mida que las va fent á totas més particularistas, se va refermant y estrenyent, fins al punt de que avuy, mes que aliansa, es ja germanor perfecta. Lo carácter general científich es precisament la unitat de propòsits entre'ls elements que en lo moviment prenen part. Cada especialista treballa afanyós en lo terreno que cultiva, pero jamay abandona lo punt de mira de contribuir á resultats de trascendencia general. Es que lo particularisme es l'únich camí que porta cap á la unió verdadera. Pel camí de la experimentació, la ciencia ha arribat ja á entreveure la identitat de la materia per entremij de las innumerables varietats de forma ab que's presenta, y no está lluny de poder fixar, al menys en sos caràcters generals, la filosofia de la historia, ó sigui la ley constant que presideix á la marxa de la humanitat. Tals resultats y esperansas son fills llegítims y naturals del método científich que's basa en lo particularisme.

Tots los sistemas filosófichs que fins ara ha concebut l'home y tots los que concebirá mentres sols disposi de las facultats que actualment lo posan en relació ab los móns exteriors, poden ben bé calificarse en dos grans grupos: idealisme y positivisme. Quan se precindeix de la realitat, y las qüestions se resolen en virtut de teorías preconcebudas y fillas de generalisacions autoritaries, los resultats han de ser purament convencionals, y s'imposan més á la imaginació que á la rahó. Quan s'atén á la realitat y no se avansa un pás que no pugui fundarse en la observació directa y comprobada, las conseqüencies, menys brillants que sólidas, s'imposan á la rahó més que á la imaginació. Los sistemas idealistas produheixen entusiasme, pero llurs efectes per lo meteix que son molt intensos, no tardan á decaure. Los sistemas positivistas no arriuan quasi jamay á entusiasmar, pero en cambi son d'efectes mes durables, puig que satisfán á la rahó y donan convenciment. Uns y altres sistemas tenen un gran perill en l'exclusivisme. L'idealisme arriba moltes vegadas á prescindir completament dels fets, aixis com lo positivisme precindeix moltes altrás de las abstraccions. Reduhintnos als sistemas basats en la observació, afegirem que sols es l'legítim lo positivisme, quan pera sas resolucions té en compte totas las impressions de que son capassas las variadas facultats del home, aixis las reflexivas com las imaginativas.

Lo positivisme més científich y filosófich, donchs, es aquell, que partint de la base de la observació directa y comprobada, té per objectiu arribar á la generalisació. Per fortuna aquest caracter, si be que no prou marcat tal vegada encara, es lo distintiu de la ciencia en la nostra época.

Baix aquest punt de vista, lo particularisme que defensem es perfectament científich. Eminentment positivista, allí ahont trova una varietat, no sols la respecta, sino que la fomenta pera que arribi á ser un element de progrés.

Estudia y observa cuidadosament lo fet particular, pero ab l'objectiu de agrupar tot lo estudiat y observat en un sistema general. Arrenca de la llibertat, y camina cap á la unió. Posa en moviment tots los interessos, pero al meteix temps los dirigeix cap á la armonía, imitant aixis á la naturalesa, que donant á la materia innumerables formas, y dotant als sers de facultats y aptituts indefinidament variadas y variables, assenta en aquesta varietat las lleys generals de la vida. La naturalesa, si se'ns permet copiar una frase antiga de la física, te horror á la uniformitat. Dels milions y milions d'homens que poblan y han poblat la terra, no n'hi ha dos que siguin idéntichs; tant, que en aquesta falta d'identitat s'apoya la personalitat de cada individuo, que fora impossible de reconeixer sens la may desmentida varietat, que es la major maravella de la naturalesa. Tots los homens, á pesar de llurs diferencias individuals, forman la humanitat, ab virtuts y vicis generals que no's reuneixen en cap de sos membres, com en cap d'ells no's condensa lo prototipo general humá, y tots plegats estan subjectes á lleys fatals, que son com lo llas d'unió de tota la especie. Lo positivisme té també horror á la uniformitat, essent aixis fidel imitador de la naturalesa. Lo nostre sistema, donchs, no sols s'acomoda al positivisme, fill de la observació comprovada, que es lo distintiu de la ciencia en sa evolució actual, sino que l'esperit científich que l'anima se posará més y més de relleu á mida que la ciencia anirá avansant camí en lo descobriment de las lleys naturals y purificant lo seu positivisme.

Per desgracia lo positivisme particularista ha de trobar grans dificultats pera poder avansar camí en lo camp polítich social. Los que'l cultivan están impulsats per l'interés propi, y al ocuparse de la cosa pública los va molt be lo sistema de las generalisacions y dels idealismes. Los polítichs d'ofici no tenen més objectiu que la possessió del poder, y quantas més facultats en aquest se concentrin, més utilitats treurán d'ell al exercirlo.

Difícil, donchs, ha de ser substituhir lo empirísme que avuy ocupa'l lloch dels verdaders principis científichs. No hi ha pitjor sort que'l que no hi vol sentir, y la gent política es sorda per conveniencia.

No es estrany, donchs, que'l particularisme, ab tot y basarse en los principis més rigurosament científichs, no hagi lograt per ara influir directament en la marxa de la major part de las nacions.

Mes no per aixó hem de desanimarnos. Comensém per demostrar que tenim rahó: un dia ó altre lograrem que se nos reconegui, á pesar dels interessos illegítims que han de sortirne perjudicats.

Capitol III.

La llibertat

Dificultat de definir la llibertat, y facilitat de explicar sos efectes.— Distints conceptes de la meteixa segons los graus de civilisació y cultura.— Concepte en los pobles clássichs.— Concepte en la revolució francesa.— Definicions oficials dadas per aquesta.— Concepte modern de la llibertat.— Escolas francesa y anglo-saxona.— Llibertat personal, civil y política.— Aquesta última es no sóls un fi sinó també un medi.— Lo self government.— Lo self-government institucional.— Caracterisació de la llibertat moderna.— Lluyta entre'l poder y las iniciativas particulars.— Armonisació dels interessos contradictoris.— Garantías sólidas d'equilibri.

Comensem ja á baixar de las alturas á que hem degut enfilarnos, y acostemnos més á ran de terra, preguntantnos ¿que es la llibertat?

Lo més difícil de definir es quasi sempre lo que tots sentim. En aquest cas deu trovarse la idea de llibertat, quan un dels mes il·lustres representants de la rassa que en los nostres temps millor la comprén en la pràctica, comensa un capítol destinat á explicarla ab las següents paraulas: “Moltas definicions s’han donat de la llibertat. La major part ni mencionarse mereixen”.

Mes, si es difícil definir la llibertat, no ho es de molt tant explicar sos efectes. Aquestos són los que més interessan al nostre punt de vista positivista.

Pera basar lo sistema polítich social del particularisme en la llibertat, no tenim cap necessitat de desentranyar lo concepte metafísich d’aqueixa paraula. Deixem de bon grat que’ls teólechs moralistas fassin esforços de penetració intelectual pera agermanar la responsabilitat humana, sanció de tot sistema religiós, ab la omnipotencia y preciencia de la divinitat, sens las

quals cap teologia tindria base. Deixem enhorabona que'ls filòsofs de la escola idealista imaginin com únic subjecte digne de la llibertat, una abstracció que jamay ha existit en lo món real, y considerin que sòls es verdaderament lliure l'home que no està subjecte á cap de las pasions inherents á sa naturalesa. Pera'l nostre objecte hem de contar ab l'home tal com es, ab tots sos vicis y virtuts, ab sas pasions bonas y dolentas, y dadas aquestas condicions, ferlo tan amo de si meteix com sigui possible.

La llibertat es un desitj, un sentiment imposat al home per sa propia naturalesa. Desde'l moment que'l home pot fer us de sas facultats intel·lectuals, té idea de sa propia personalitat, y vol disposar d'ella. La llibertat es una aspiració tan humana com la justícia, com la bellesa, com cent altres del meteix ordre, y sa noció, com la de totes aquestas aspiracions, va aclarintse, perfeccionantse y complicantse á mida que las facultats intel·lectuals que'n donan esment al home van cultivantse y progressant. L'objecte de qualsevol aspiració en l'ordre moral ó intel·lectual es una de las forsas conservadoras de la naturalesa, que com las que regulan la vida física, estan latents y no's mostran á la mirada del home, fins que aquesta te prou forsa pera descobri-las y aprofitar-las. En la naturalesa, per exemple, sempre ha existit la forsa del vapor y la aptitut llumínica de la electricitat; pero durant molts sigles han estat ocultas als ulls del home, que ni tenia idea de que fossin aprofitables. De la meteixa manera han existit sempre las forsas morals de que'ns ocupem, encara que no hagi arribat l'home á aprofitar-las fins que'l desenrotllo de sas facultats li ha permés descobrir llur utilitat y ventatjas. Las manifestacions de las forsas naturals son indefinidament variadas, y per moltas que arrivi l'home á descobri-ne, sempre'n quedarán de latents y ocultas á sa mirada: d'aquí que la evolució de las ideas hagui de ser constant é indefinida, aixis en l'ordre físich com en l'intel·lectual y moral.

Bastan aquestes indicacions pera explicar los distints conceptes que s'han dat á la idea de llibertat en los diferents estats de civilisació y de cultura que han atravessat los pobles. Pera l'assiátich, subjecte al régimen de castas, la llibertat no vol dir mes que pertanyer á una de las superiors, ab tot y que aquestas meteixas visquin baix lo jou del despotisme. Pel negre de Cuba, la llibertat es sòls qüestió de color, puig que pera ell, lo blanch no esclau es lliure. Los ilotas de la república de Esparta consideravan lliure al poble de Lacedemonia, á pesar de que estigués subjecte á la voluntat dels ciutadans de la capital, puig que en ell hi veyan un grau menys de subjecció. A la antigua Roma, durant molt temps, llibertat no volgué dir mes que govern republicá y abolicció de la monarquía; sentit que per reminiscencia donan avuy per avuy encara á aquella paraula molts sectaris, que ab tal de no viure baix l'autoritat d'un rey, no tenen reparo en reconeixer com amos absoluts á un dictador ó á una Cámara. La revolució francesa va confondre la llibertat ab la igualtat, fins al extrem de que en un diccionari polítich se defineixi aquella paraula dihent: "llibertat es igualtat; igualtat es llibertat." Portada per aquest afany, no es d'extranyar que hagui destruït tots los elements de varietat á que ha pogut arribar en sa furia destructora, establint damunt de las ruinas l'autoritarisme del Estat omnipotent. Avuy encara tot Europa se ressent d'aquest fals concepte de la llibertat, que va formarse en circunstancias anormals y extraordinarias.

Mirant la cosa en conjunt, s'observa que'l pobles antichs tenian de la llibertat una idea completament distinta que'ls moderns. Las repúblicas gregas son la més alta expressió de la cultura clássica, y en ellas se considerava que l'home arribava á la major altura possible de la noblesa y de la perfecció, quan se'l considerava membre d'un Estat ó societat política. Pera tots los homens eminents en aquella civilisació, la ciutadania era la manifestació més refinada del avens de la humanitat. L'ideal era l'absorció

completa del individu per la col·lectivitat. Per aixó deya Aristóteles, que l'Estat está molt per damunt de qualsevol de sos membres; per aixó la república d'Esparta, que ofegava tota llibertat individual dintre del comunisme de sas institucions, y produhia en sos bons temps actes d'estóich y feréstech heroisme en contra de las lleys de la naturalesa, era la república exemple, qual imitació recomanavan tots los grans filosofhs y poetes; per aixó quan Plató tractava de pintar l'Estat tipo, lo fundava en la destrucció completa de las iniciatives y afeccions particulars, y á la classe dels guerrers, que ocupavan lo lloch preminent en aquella organisació imaginaria, fins se'ls privava'l sentiment del amor individual, obligantlos á tenir en comú las donas, rebaixadas aixís á la mísera categoría de instruments de la conservació de la rassa.

L'ideal de la llibertat en los temps antichs pot dirse que's reduhia á la participació material en lo govern del Estat ó de la ciutat. Lo ciudadá se considerava lliure si alternativa y consecutivament passava de la situació de governant á la de governat y vice-versa. Los que governavan, tant si eran la majoría, com si no passavan d'un cos escullit, exercian un poder ilimitat y despóich, sens que cap dret particular tingués garantía de cap classe. Pera'ls pobles grechs, la perfecta llibertat consistia en la igualtat absoluta, y per aixó diu lo ja citat Aristóteles, que en una república tipo no's te de concedir cap diferencia per rahons de virtut ó de talent, essent lo sorteig la forma de designació pera'ls cárrechs mes característica de la democracia. Y en efecte, en molts Estats de la Grecia antigua, no sols las magistraturas polítiques, sinó moltes vegadas fins los generals y oradors, eran designats per la sort.

D'aquesta concepció de la llibertat, tan renyida ab las ensenyansas de la naturalesa, n'era conseqüencia l'exclussivisme que era son signe

característich. Lo goig de lo que se'n deya llibertat anava unit á la condició de ciudadá, y no resava poch ni gens ab lo restant dels homens. Lo no ciudadá, per aquesta sola circumstancia, era considerat enemich ó fet esclau. Fins lo meteix ciudadá perdia sas preeminencias al punt meteix que sortía del Estat en que las gosava. Com que la igualtat completa contraria las lleys naturals, los legisladors de las ciutats gregas, filósophs que havian avansat molt en política pero que desconeixían completament la sociología, no havian pogut fer altra cosa que crear entitats purament artificials, donantlos per base las aberracions que eran conseqüencia llógica de llurs sistemas.

La concepció moderna de la llibertat es molt més humana. L'home es considerat un ser respectable per sa propia naturalesa, y sa condició de membre d'un Estat es sols una circumstancia accessoria. La filosofia romana havia ja comensat á aixamplar la estreta concepció grega, de manera que Ciceró al preguntarse: "¿qué es la llibertat?", havia ja pogut respondres: "la potestat de viure com vulguis". Lo cristianisme, al extendre lo seu imperi, va propagar per tot arreu la idea de que cada ser humá es un ser responsable, ab drets y debers tracendentals: de manera que al caure las institucions romanas, pogué fundarse l'Estat damunt de novas bases, per més que en ellas hi influhissin las ideas del món clássich. Durant la edat mitjana, al costat del feudalisme, que á despit dels seus horrors y desorganisació, contenia ja algunas llavors que ben cultivadas podian produhir la veritable llibertat, van naixer las ciutats lliures, que'n contenian més encara, y que no pogueren fructificar per l'aislament en que las circumstancias las obligaren á viure, fentlas passar per un llarch período de turbacions y guerras, que no acabaren fins que foren engolidas per los Estats grans, fundats damunt de las runas del feudalisme.

Per desgracia, la fundació d'aquestos Estats no pogué obtenirse sinó mediant una lluyta terrible y prolongada, y la corrent absorvent y centralisadora va emportarsen totas las llavors de llibertat que's contenian en lo feudalisme y especialment en las lligas de ciutats lliures. Lo poder real s'havía apoyat en los pobles pera combatre al enemich comú, y un cop obtinguda la victoria va emplear tota la forsa de que disposava en subjugar á sos auxiliars. Va venir la época que Niebuhr anomena del poder real absorvent, de la centralisació y del absolutisme monárquich, dels governs d'Estat, y la llibertat va sofrir un llarch eclipse. Per fortuna, lo moviment de las ideas, que es la nota característica dels temps moderns, apoyada en lo Renaixement y en sas conseqüencies, y auxiliada per los assombrosos descobriments que s'havian fet en totas las branques de la ciencia, al punt meteix que va creures solidat lo despotisme real que pretenia concentrar l'Estat en la persona del monarca, va comensar á minarlo, y las revolucions de Inglaterra, primer; de Fransa y de la major part de las nacions civilisadas després, feren saber als que's creyan amos absoluts, per medis tan eloqüents com lo patíbul, que'ls pobles s'havian despertat y comensavan la lluyta per recobrar llurs drets, ó millor, per realisar la llibertat segons la concepció moderna.

Aquesta concepció ha prés en los nostres temps diferents formas, que, pera explicarlas ab claretat, condensarem en dos sistemas, dels quals anomenarem francés al un y anglo-saxó al altre.

Comensem aquesta compendiosa explicació, exposant algunas de las definicions que per la escola francesa s'han donat de la llibertat moderna.

Aquesta escola no ha sapigut sustreures á las reminiscencias, y desde la agitació intel·lectual que va preparar la revolució d'últims del sigle passat,

confón quasi tant com los antichs grechs la llibertat ab la igualtat. Per incidència hem citat ja la definició d'aquell diccionari polítich, pera quins autors “llibertat es igualtat, é igualtat es llibertat”: ab lo qual, al meteix temps que confirman la divisa de totas las repúblicas francesas, condensada en aquellas duas paraulas, seguidas de “fraternitat”, posan en dupte la competencia gramatical dels que van adoptar-la, puig si duas de las tres paraulas expressan la meteixa idea, ab una sola n'hi havia prou, y l'altra sobra.

Aficionada la escola francesa á las definicions, no te res d'estrany que estampés la de la llibertat en las Constitucions revolucionarias.

La primera d'aquestas en ordre cronològich, feta quan la Fransa vivia encara en monarquía, doná la següent: “La llibertat consisteix en lo dret de cada hú á fer tot lo que no causa perjudici als altres. La práctica dels drets naturals de cada hú no té, per lo tant, altres límits, que'ls que asseguran als demés membres de la societat en l'exercici dels mateixos drets. Aquestos límits poden sóls ser determinats per la llei.”

La segona Constitució francesa, republicana y feta en lo período de major forsa de la revolució, al declarar los drets del home, defineix la llibertat ab las següents paraulas: “La llibertat es aquella facultat en virtut de la qual correspón al home fer tot alló que no contraria los drets dels altres. Té per base, la naturalesa; per regla, la justicia; per protecció, la llei, y per límit moral la máxima: no fassis á un altre lo que no vulguis que un altre't fassi á tu.”

Aquestas definicions caracterisan ben be la llibertat á la francesa, que's paga molt de las paraulas y descuida las garantias sólidas. Tot ho deixa á la discrecció de la llei, pero no diu qui ha de fer-la ni fixa fins ahont pot

arribar. Dintre d'aqueixas definicions pomposas, donchs, hi cap no sols l'absolutisme, sino també la tirania. Basta per aixó que la llei sigui absolutista ó tiránica.

Y es que la escola francesa, en son afany d'innovar pel camí de la destrucció, va destrossar totes les llavors de llibertat que estaven a punt de grillar, y no va trobar res que les substituís. Partidaria dels Estats grans y concentrats, degué crear poders molt forts y dominadors, y al davant d'ells va deixar als individus molt lliures en teoria, pero en realitat sols y aïslats, puig que'ls únics llassos que podien unirlos y agruparlos eran los que l'Estat mateix los oferia. La situació creada al ciutadà per la escola francesa es molt semblant a la que tenia en las repúblicas gregas del temps antich. De fet, l'Estat ho es tot y l'individu no es res. Los poders concentrats absorbeixen totes las iniciatives.

Per fortuna de la humanitat, al costat de la escola francesa, ó millor, avans que aquesta, va formarse la anglo-saxona, que té idees molt més clares y sòlides de la llibertat. Práctica y realista aquesta escola, prefereix los fets a las teorias, y es més amiga de las garantias positives que de las definicions abstractas. Ni una se'n troba en sos documents més solemnes, desde la *Magna Charta* del rey Joan d'Inglaterra, que porta la fetxa de 1215, fins a la Constitució dels Estats-Units d'América, redactada en 1787. La escola anglo-saxona no vol imposicions innecessaries, y tant las aborreix si son fillas de la voluntat d'un rey, com procedents del autoritarisme d'una Cámara. Lo seu sistema es establir limitacions y garantirse contra l'esperit absorbent del poder, sigui'l que sigui, y pera conseguir lo seu objecte, la fórmula que ha trovat més eficaç, es la casuística negativa. "Lo poder no podrá fer lleys referents a tal materia; los ciutadans no podrán ser privats de tal ó qual dret; tal ó qual disposició ó procediment serán nuls y de cap valor

ni efecte:”tals son las frases que més freqüentment se trovan en los documents constitucionals de la Gran Bretanya, de sas Colonias y dels Estats-Units. No’s pagan de la forma, sino que van al fons de las cosas. Per aixó la gent anglo-saxona es avuy lo mestre de la llibertat.

Lo seu sistema positivista y práctic no té la brillantor ni la forsa d’expansió del generalisador y teórich de la escola francesa, pero en cambi, s’apodera de las inteligencias dels que arriban á conéixer. Los meteixos francesos que per excepció l’estudian, se n’enamoran y’l propagan ab lo calor propi de llur temperament. Tockeville, Laboulaye, Michel Chevalier y alguns altres ne son bon exemple, y si llurs obras han lograt posarse en primera ratlla entre las que tractan científicament la política, ho deuen en bona part al vigor del sistema més ó menys particularista que propagan. Los arguments que emplean son més convincents que’ls llochs comuns y abstraccions dels generalisadors unitaristas.

La llibertat anglo saxona se manifesta en distints camps, y pren los noms de llibertat personal, llibertat civil, llibertat política, etc..

La llibertat personal está assegurada no sols per disposicions expressas, en general redactadas en forma de prohibicions al poder, sino també y principalment per la costum arrelada en la conciencia del poble. La vida, la seguritat, la iniciativa individuals, no poden ser atacadas per lo poder ni per la majoria, sino en la forma y en los casos determinats en la lley fonamental. La inviolabilitat de las personas, garantida per lo judici per jurats en cas de delict penal ab anterioritat á sa comissió, y per las formalitats y requisits necessaris pera la presó preventiva, se completa ab la inviolabilitat del domicili. “Ma casa es mon castell,” es la máxima en que s’enclou una de las més fortas bases de la llibertat personal, que’ls anglo-

saxons veneran com un dels més essencials principis de la *common law* ó lley consuetudinaria de la terra: y li donan tanta importancia, que lo inculcan als noys desde llurs primers anys, fentlos repetir en las escuelas l'eloqüent párrafo de Lord Chatham, que diu: “La casa de cada hù se anomena lo seu castell. ¿Per qué? ¿Está tal vegada voltada per un fosso ó defensada per una muralla? No. La casa pot ser una cabanya feta de palla, y no resguardar del vent; la pluja pot entrarhi, pero'l rey no pot.”

La llibertat civil es poch menys trascendental que la llibertat personal. Per la llibertat civil se subjecta la forsa armada, exercit ó milicia, á la dependencia de las autoritats ordinarias, treyentli tota preeminencia que pugui convertirla en perillosa. Per la meteixa llibertat separan la jurisdicció eclesiástica de la que es propia dels poders polítichs, als quals fan independents de tot esperit de secta y de proselitisme. Per las Constitucions, general y particulars americanas, las autoritats aixis de la Confederació com dels Estats, no poden dictar lleys que estableixin una religió ni que prohibeixin l'exercici de cap d'ellas. Per la llibertat civil, los anglo-saxons han establert moltíssims principis de dret indiscutibles, que baix lo nom de *common law*, ó lley comuna consuetudinaria, son superiors y preferents á tota lley escrita, y contra'ls quals s'estrellaria la voluntat dels Parlaments, en lo cas que volguessin contrariarlos. Per tal llibertat, la familia es una entitat respectable, y son jefe gosa de tota la iniciativa compatible ab la tranquililitat y l'ordre públichs, puig per lo que respecta als bens, sa voluntat no está subjecta á cap limitació externa y té per única regla lo sentiment natural del amor als sers ab quins la sanch lo lliga. Per la llibertat civil, los individuos poden associarse y crear corporacions, reconegudas y fomentadas per la lley, que adquireixen drets y obligacions, y forman verdaderas personas jurídicas, que interposadas entre l'Estat y'ls ciutadans, son pera aquestos l'escut que'ls salva de veures engolits per la forsa

absorvent de la colectivitat política. Per la llibertat de que tractem, la llei no contraria, per regla general, la espontaneïtat individual ó corporativa, ni es un motllo dins lo qual hagin tots d'encongir-se, sino que's reduheix al modest paper de supletoria de las voluntats particulars, que fa cumplir y respectar sempre que s'han obligat ab la solemnitat deguda. Per la meteixa llibertat, cada hù fa de lo seu lo que millor li sembla, tractant y contractant á la mida de son gust y fins de son capritxo, en la seguretat de que no ha de trobar cap entrabanch ab tal de que no falti á la moral ni á las conveniencias socials, reduhidas, en lo relatiu al dret, á la menor expressió possible.

La llibertat política es lo complement y garantía de las altrás llibertats qual naturalesa acabem d'indicar. No es un fí, com en la escola francesa, sino un medi. L'anglo-saxó vol tenir intervenció en la cosa pública y exercir los drets polítichs, no pel mer capritxo de fer diputats ó de poder manifestar sas idees per escrit y de paraula, sinó perquè per tals medis se garantisa las llibertats personal y civil. Pera ell, la política ha de produhir efectes visibles y positius, y si se pren la pena d'ocuparse en la governació del Estat, es perquè vol treure ventatjas de la gestió encertada ó desencertada dels interessos públichs. No li basta tenir dret electoral y poder reunir-se, associarse, peticionar y queixarse per medi de la imprenta ó de la oratoria: vol, además, que sos esforços tinguin conseqüencias. Pera ferlas possibles, al organisar lo mecanisme gubernamental, no atén tant á la perfecció de cada una de las pessas aisladament consideradas, com á la eficacia dels engranatjes que han de relacionar las unas ab las altrás. Lo seu sistema polítich es lo de las limitacions mútuas entre tots los elements del poder.

Al conjunt de las manifestacions de la llibertat la gent anglo-saxona li dona un nom que es quasi intraductible á las demás llenguas. Lo *self government*, que aproximadament expressa la idea de “govern per sí meteix”, es la

sinéssis del seu sistema. Lo self government s'aplica á totas las personalitats que tenen vida, desde l'Estat al individu. Pel self government, la nació es independent, las corporacions gosan de vida propia y l'individu es lliure, respectantse mutuament los drets y practicant la tolerancia, que es essencial á la llibertat. "La ausencia de la tolerancia, diu perfectament un escriptor nort americá, es l'estigma del absolutisme, y l'establiment de las oposicions es la gloria de la llibertat. La llibertat se complau en la varietat: la tiranía, aixis la d'un sol com la d'una multitud, considera heretje á qualsevol que pensi ó senti de diferent manera que ella."

En lo self government tots los elements del Estat guardan en més ó en menys la potestat legislativa. L'individu es lo legislador de sas propias accions en quant llurs efectes no perjudican á un altre, y l'us del dret es la manifestació de son poder. Las corporacions governan dins los límits de llur objecte y de las obligacions contretas per los membres associats, y llurs decisions, que en termes jurídichs anglo-saxons reben lo nom expressiu de *by-laws*, ó sigui "lleys locals", son tan efectivas en llur propia esfera com las disposicions dels poders públichs, venint los tribunals obligats á respectarlas y aplicarlas. Aixis los drets del individu com las decisions corporativas constituheixen limitacions pera la potestat legislativa del Estat, que no pot precindir dels respetables interessos que la práctica general de la llibertat garantisa y rebusteix.

Mes tot lo fins aqui indicat no basta encara á la escola anglo saxona pera fer efectiva la llibertat individual y corporativa. La tendencia es cap á lo que anomena *institutional self government*, ó sigui cap á fer náixer institucions oficials y de carácter públich entremitj del Estat y del individu. Aquesta tendencia, portada ja á la práctica en los Estats-Units y en la major part de las Colonias quasi autónomas, y que's manifesta cada dia ab més forsa fins

en las islas metropolitanas de la Gran Bretanya, es la que més radicalment separa la escola que anomenem anglo-saxona de la que hem calificat de francesa. Aquesta, com hem dit mes amunt, col·loca al individu aïslat y sol davant del Estat unificat y centralisat, de lo que resulta, que per drets y llibertats que proclami en favor d'aquell, en la pràctica lo deixa absorvit per la col·lectivitat, ó més ben dit, pel poder que la representa. Aquella, establint distints graus d'associacions de caràcter públich entre l'individu y l'Estat, posa al poder representant d'aquest en la impossibilitat d'extralimitarse, y garantisa eficazment l'exercici dels drets y llibertats que corresponen á cada un dels components de la col·lectivitat. Lo institucional self government es, donchs, la base del sistema particularista; lo que li dona grans ventatjas sobre'ls sistemes contraris. No insistim més sobre aquest punt, porque tindrem ocasió de desenrotllarlo en algún dels capítols pròxims.

Ab los indicats, tenim ja prou datos pera determinar lo sentit que ha de donarse á la llibertat en lo terreno polítich-social. En aquest, ha de reconeixers que la missió capital del Estat ó agrupació política, aixis pera realisar son objecte jurídic, com pera fomentar lo progrés y l'avens de la civilisació y de la cultura, no es altra que favorir l'ús de la llibertat y l'exercici de las iniciativas de tots los components de la agrupació. Pera lo compliment d'aquesta missió, la proclamació de drets no es de trós tant important com llur garantia. L'Estat no es més que l'armonisació dels interessos oposats dels individus y de la col·lectivitat, que sols se consegueix mediant un ben combinat lligament de las forsas distintas y contrarias que dins de la agrupació se desenrotllan; lligament que no permeti que cap d'ellas converteixi sa acció útil en perjudicial y destructora.

Pero ab tot y que l'Estat sigui la armonisació entre dos interessos oposats, no deu jamay olvidarse, que'l que representa la llibertat es lo més sagrat y al que principalment deu atendre. L'interés col·lectiu no es altra cosa que lo resultant dels individuals, y es sòls perfectament llegítim en quant es garantia d'aquestos.

Podem ja, sinó definir la llibertat, caracterisarla en lo terreno polítich social. Lo poble més lliure es aquell en que'ls interessos individuals tenen de fer menys concessions al col·lectiu, quedant no obstant eficazment garantits; aquell en que l'ordre general exigeix menys sacrificis particulars; aquell en que més varietats poden manifestarse sens perjudicar á la unió. La llibertat no consisteix solzament en drets polítichs reconeguts aixís al individuo com á la agrupació, sinó que requereix altres drets que garantisin la iniciativa espontánea en totas las manifestacions de la activitat. La intervenció directa ó indirecta en la gestió de la cosa pública que'ls drets polítichs donan al individuo y al conjunt de aquestos, més que'l fi de la llibertat, es lo medi de conquerirla, conservar-la y perfeccionarla.

Vivint en societat, l'home ha d'abdicar forsosament una part de la seva independència individual en pró del Estat, y aquest, mediant tals abdicacions, ha de assegurar á tots y á cada un de sos membres lo ple y perfecte goig de l'altra part que conservan. Major llibertat, donchs, suposa menor limitació de la independència individual. Y com la limitació naix de la ley ó disposició obligatoria y de carácter general, puig que tal es la forma de manifestarse la representació del interés col·lectiu conferida al poder del Estat, resulta que gosa de major llibertat aquell poble, quals lleys y disposicions obligatorias en totas las branques y en llur conjunt deixan més latitut á la independència individual, al meteix temps que la garantisan contra tota invasió de part del Estat y de tot atach de part dels demés

individuos y entitats que'l constituheixen. No basta, donchs, que la política sigui expansiva, sinó que han de serho las demás prescripcions legals, aixis las de dret públich, en sas branca administrativa, internacional, etc., etc., com las de dret privat en sas parts civil, penal, mercantil, de procediments, etc., etc.. Hi ha molts pobles que's diuen lliures porque qualsevol individu pot desfogarse en periódichs y reunions contra'ls que exerceixen lo poder y malehir de las institucions fonamentals, y no s'adonan de que són esclaus del més ínfim agent dels tribunals ó de la policia, que trovan á cada moment y en tots los casos medi legal d'inmiscuhirse en las accions dels ciutadans, recordantlos la enfargosa tutela en que viuen.

Los interessos individuals y'l col·lectiu no arriuan á armonisarse sens sostenir avans tremendas batallas, y fins quan han arriuat ja á la desitjada armonía, la oposició entre l'un y l'altre tendeix constantment á tornar al desequilibri. L'interés col·lectiu, representat pels poders públichs, acusa als interessos individuals de interessats y egoistas, y aquestos acusan á aquell de absorbent y tiránich. Lo primer, encara que de fet, fins en las democracias més puras, s'encarni sempre sols en una part del poble, ó sigui en los que exerceixen cárrechs y empleos, té en favor seu la organisació y l'esperit de cos, y pot lluytar contra'l según, á pesar de que sigui l'interés de la totalitat. L'interés col·lectiu se presenta com lo campeó generós del progrés y de las milloras, y fins quan tot ho fa anar en renou, s'anomena defensor del ordre. Dicta autoritariament una disposició manant al poble que avensi en una materia determinada, y queda orgullós y satisfet com si l'avens s'hagués ja realisat. Gracias á la organisació dels funcionaris que'l representan, está sempre al aguait de la menor falta que cometi l'interés contrari, y de totas treu substancia pera engolir novas atribucions. La organisació li permet aprofitarse de totas las circunstancias que's presentan pera aumentar l'autoritarisme. ¿Se comet, per exemple, un crim horrorós

que indigna la consciencia pública? Allá está amatent lo poder pera arrancar, en nom del sagrat interés col·lectiu, disposicions draconianas que imposin novas limitacions á la llibertat individual. ¿Ve una epidemia, y'l poble, com es natural, s'alarma? No tarda lo poder en invocar los furs suprems de la salut pública, y aumenta son exércit ab batallons de metjes sense feyna, que privarán al individuo fins del dret d'estar malalt sens permís del Estat. Y per tals medis, explotant constantment las debilitats del poble, y aprofitantse de sos apassionaments tranzitoris, la burocracia, en representació del interés col·lectiu, va avansant sempre camí y minant las llibertats individuals, á las que deixa sols l'infantil goig de creures asseguradas, porque poden desfogarse en articles virulents y discursos tribunicis, ó prenent part en unas elecciones, que si arriuan á fer caure un govern, n'aixecan un altre que no pot deixar de sentir iguals desitjos d'absorció y d'autoritarisme, ni de moures dins del meteix ordre de ideas, mentres los interessos individuals estiguin desorganissats, disgregats y aïslats davant de la organisació forta y concentrada del interés col·lectiu y del poder que'l representa.

Es fácil, facilíssim, proclamar llibertats y reconeixer drets; pero es difícil, difícilíssim, assegurarlas y garantirlos de tal manera que'l poder no pugui arriuar, en nom del interés col·lectiu, á traspasar los límits que té marcats. Pera impedirho, la llibertat no te més medi que imitar á la autoritat y organisarse. Davant per davant del Estat, ha d'haverhi agrupacions dels interessos individuals disposadas á resistir las absorcions y extralimitacions del poder. L'únich sistema que dona organisació á la llibertat es lo particularisme. Dins del particularisme, donchs, pot disfrutar l'individuo de la major suma d'independencia natural que li permeti l'estat de civilisació y cultura en que's trobi, tenint son exercici perfectament assegurat per lo conjunt d'institucions á que'l sistema dona vida. Sols ab l'ajuda d'aquestas

pot ser estable l'equilibri entre'ls oposats interessos que son la base de la agrupació política.

Pera jutjar dels graus de llibertat de que disfruta un poble, hi ha una pedra de toch que no falla. Basta examinar la situació en que's troban las minorías, especialment aquellas que van més contra las corrents dominants. Quan las minorías tenen los drets y llibertats respectats y poden treballar pera convertirse en majorías, ab lo meteix desembrás que aquestas pera conservarse, la llibertat está assentada en base sòlida. La llibertat de nadar ab la corrent existeix fins en lo Estat més absolutista; la qüestió está en poder nadar contra d'aquella. Dins de una societat lliure, cada hù ha de tenir reconegut lo dret á ser extravagant, essent sa extravagancia respectada. ¿Qui es capás de dir que la extravagancia d'avuy no será demá un gran pensament? La tol·lerancia es la millor mostra del avens de las costums y'l camí més dret cap al progrés y la millora.

Lo moviment que s'ha despertat en algunas nacions en pró dels drets de las minorías; las associacions que s'han fundat á Europa y América pera la proporcionalitat de la representació en los cossos directius, donant en ells siti á las minorías en proporció á la forsa que tinguin, són un bon indici pera'l pervenir de la llibertat. Los resultats comensan ja á tocarse en los Estats que han ensajat algun dels inginyosos medis que s'han ideat pera la representació proporcional.

Capitol IV.

La igualtat

La igualtat es la expressió del interés col·lectiu.— Camp propi de la igualtat.— Necessitat que té de la imposició.— Es condició de la llibertat.— Conseqüències perilloses que'l poder treu del principi de igualtat.— Materias en que es benefíciosa la intervenció igualitaria del Estat.— Argument capital dels unificadors.— Demostració de sa falta de base.— La armonía entre la varietat y la igualtat es imposible dins dels sistemas unitaris.— Evolució de las escuelas socialistas cap al particularisme.— L'equilibri entre la llibertat y l'autoritarisme es l'objecte de la organisió particularista.

Després de lo que acabem d'exposar en lo capítol anterior, poch haurem d'afegir pera caracterisar la igualtat com element del Estat ó agrupació política.

La igualtat es la expresió del interés col·lectiu en contraposició als interessos individuals. Aquestos tendeixen per llur propia naturalesa cap á la varietat: aquell se veu arrossegat cap á la uniformitat. Los uns son la forsa impulsiva: l'altre es lo fré que té per ofici contenir la impetuositat de la marxa.

L'Estat, en bona teoria, no ha de representar més que la equilibrada armonia entre'ls dos interessos oposats y contradictoris. Lo poder públich que'l representa hauria de mantenirse en lo piu de la balansa, impedint que's decantés cap á l'un ni l'altre costat. Tal es al menys la concepció científica del Estat.

Mes no succeheix aixis, per desgracia. Lo representant del Estat se converteix en poder, y'l poder es per sa naturalesa autoritari y absorvent.

D'aixó prové la gran dificultat que trova la llibertat en triunfar y desenrotllarse.

La igualtat té'l seu camp propi, de la mateixa manera que la llibertat, y dintre d'ell, es condició essencial de aquesta. La llibertat, ha de ser igual pera'ls membres d'una agrupació. Tots han de tenir iguals drets é iguals debers: cada un d'ells ha de poder aprofitarse igualment de las forsas del conjunt pera la realisació dels fins que's proposi.

Dintre de son camp propi, la igualtat es tant respectable com la varietat, pero es molt difícil que's mantingui sens traspasar sos límits. Sóls pot contenir-la en ells la organisació de la llibertat de que hem parlat en lo capítol anterior y que desenrotllarém en los próximos.

Essent la llibertat expansiva per son propi carácter, no hi ha necessitat de fixarli regles pera que's manifesti. Basta deixarli lo camí expedit y sens entrabanchs pera que produheixi tots los beneficis que d'ella poden esperar-se. La igualtat es restrictiva, y no's manifesta sino se la ajuda per medis postissos. La llibertat es natural; la igualtat artificial. Aquella es filla de las facultats més nobles del home; aquesta conseqüència fatal de sas imperfeccions. La primera es sempre espontánea; la segona no existeix sino per la imposició interna ó externa.

Tant artificial es la igualtat en lo camp polítich social, que pera que'l poder del Estat pugui produhirla, ha d'armársel de medis coercitius irresistibles. La ley, dispositiva ó prohibitiva, ha de tenir sanció civil ó penal que la fassi efícas, y la sanció, fins quan es purament civil, es una contrarietat pera'l qui ha de sufrirla, que sóls per forsa s'hi subjecta. D'aquí, que'l poder, pera ferla efectiva, hagi de vencer resistencias. Los tribunals, las penas, la forsa

armada, la policia, etc., son instruments de igualtat. Sens disposar d'ells, lo poder no lograria segurament establirla.

No vol aixó dir que la igualtat s'hagi d'efectuar sempre per medis materials. Una forsa purament moral la imposa en molts casos. La moda, per exemple, uniforma al home civilisat, y las lleys que dicta l'obligan més que las sancionadas ab fortas penas. Impulsats per una corrent irresistible, tots nos igualem davant de sos capritxos. Las lleys del honor, las exigencias de la opinió y cent otras trabas que voluntariament nos imposem, produheixen la igualtat que inútilment per altres camins se busca. Observis, no obstant, que tot ajunyintnos ab expontaneitat y fins ab goig á tals imposicions, las considerem y anomenem tiranias. Són en realitat sacrificis que l'individu fa á la societat ab la idea de poder per sa part disfrutar de sas ventatjas: són tranzaccions de la independencia de cada hú ab la dels demás, á fi de que la societat sigui possible.

La observació dels casos en que l'home expontáneament s'imposa limitacions, confirma la idea que havem donat de la igualtat en lo camp polítich social. Es un element necessari, pero que ha de tancarse dins dels límits que li son propis, puig per poch que'ls traspassi se converteix en causa de perturbació y obstacle pera'l progrés. Tractem, donchs, de desllindar aquestos límits.

La igualtat es condició de la llibertat. Desde'l moment que varias iniciativas s'agrupan y han de manifestarse al meteix temps, per forsa han de subjectarse á reglas generals que determinin fins á quin punt pot arribar cada una de ellas. Al Estat li correspon fixar aquestas reglas, pera las quals no pót tenir altre criteri que'l de la igualtat, puig que iguals són las entitats á

que deu aplicarlas. La llei ha de ser general é igualatària, sens concedir preferències á cap individualitat en perjudici de las altres.

La igualtat davant la llei es una de las més preciosas conquistas dels nostres temps. Si's reconeix una llibertat, ha de reconèixer per a tothom: si s'imposa una limitació, á tothom ha de obligar. La llei de rasses va fentse completament impossible en las societats civilisadas. La igualtat de drets y de obligacions es una de las condicions característiques de la vida moderna.

Mes, aquesta igualtat de drets y d'obligacions; aquesta comunitat de llibertats y de limitacions, lluny de cohibir las iniciatives particulars, las favoreixen. Lo dret á la llibertat no es més que'l reconeixement de facultats de las quals cada individu pot usar com millor li sembli, dintre de las limitacions que regulan llur exercici al sol objecte de ferlo possible. La igualtat en los medis de que pot usar cada hù, no vol dir que hagin de ser iguals los productes que'n resultin, sinó al contrari. Res fomenta tant las varietats com la seguretat de que ningú dins de la societat gosa de majors ni menors drets que'ls altres.

La igualtat de drets y de debers es la forma més perfecta de la garantia que deu donar l'Estat á las llibertats individuals. Cada qual s'avé á veure la seva iniciativa limitada, á condició de què las dels demés estiguin subjectas á idéntica limitació.

D'aquest principi de la igualtat del dret y del deber, que es condició de la llibertat, com de tots los principis que naixen del interés col·lectiu, se n'ha volgut tréure conseqüències perilloses. "Si la llibertat ha de ser igual, s'ha dit, lo ideal de la humanitat es tenir una sola llei: tota unificació, per conseqüència, es un pas cap á la perfecció. La igualtat davant la llei sòls será una veritat lo dia que la llei sigui igual per a tots los homens."

D'aquí la tendència de tots los poders cap á la concentració; d'aquí que totas las manifestacions de vida local s'hagin presentat com obstacles al progrés; d'aquí, en una paraula, l'origen y la excusa de totas las tiranias.

Lo absurdo de tals conseqüències no es difícil de ser posat en evidència. Lo principi de la igualtat de dret no perjudica la extensió que hagi de tenir la llei. La llei ha de ser igual pera tots aquells á qui obligui, pero d'aixó no se ne dedueix si han de ser molts ó pocs los obligats. Pera fixar la extensió de la llei, ó en altres térmens, pera determinar la mida que han de tenir los Estats, es precis atendre á altres consideracions, que'ns proposem examinar en un dels pròxims capítols.

Pera l'objecte que en lo present tractem nos bastará afirmar, que la igualtat es un dels caràcters de tota llei, sigui la que sigui la extensió d'aquesta. Si la llei es local ó exclusiva de una comarca, sos efectes han de ser los mateixos pera tots los elements d'aquesta: si es nacional, tots los de la nació han de ser igualment obligats: si es internacional, no ha de fer diferencia en pró de cap de las nacions convingudas. En aquest sentit y no en altre ha de ser presa la igualtat com condició de llibertat.

La igualtat, además, es element necessari al Estat pera poder cumplir sa missió de fomentar lo progrés y la cultura. La protecció que otorgui als interessos dels associats, ha de ser igual pera tots, y tots han de poder aprofitarsen. Qualsevol disposició que favoreixi un interés particular en perjudici d'altres interessos, es il·legítima y tiránica. Si l'Estat, per exemple, s'encarrega de serveys públics, las condicions pera utilitzarlos han de ser iguals pera tots los associats. Lo correu, lo telégrafo, lo giro, etc., etc., han d'estar á la disposició de tots los que compleixin las condicions fixadas pera servirsen.

No hi ha dubte que la igualtat es element necessari en quant l'Estat hagi de manifestarse com fomentador de la cultura, pero convé no perdre de vista, que d'aquesta missió se n'ha abusat molt, y que sa exageració ha causat grans perjudicis á la llibertat, produhint efectes completament contraris als que s'esperavan. Ab la excusa d'augmentar lo benestar y fomentar lo progrés, los poders públics van extenent llur acció á totes las manifestacions de la vida social, perjudicantlas á totes. L'un dia invocan la higiene, y nos subjectan á cent vexacions, que tot ho produheixen menys la millora de la salut pública; l'endemá's conmuehen davant d'una desgracia accidental causada per un vapor ó un camí de ferro, é imposan als viatjers cent entrabanchs y obligacions, que sens augmentar ni una mica llur seguretat, dificultan la expedició de llurs negocis. Y pera cada nova branca de la activitat en que intervenen, crean nous cossos de funcionaris, que augmentant la forsa de la burocracia organizada, fan que las intrusions hagin de creixer en progressió geométrica, y elevan los gastos del Estat á xifras impossibles de sostenirse baix pena de condemnar las nacions á la ruina.

No negarem que hi ha materias en que la intervenció igualatària del Estat hagi de ser beneficiosa. Prescindint dels serveys públics, la unificació de la moneda, dels pesos y mesures y algunas altres favoreixen y simplifiquen las transaccions, augmentant lo moviment general. En alguns punts del dret, convé tal vegada que la llei extengui la seva acció igualatària no sòls á una nació, sinó al major número de nacions possible, com, per exemple, en los referents als actes de comerç, que ordinariament se practiquen desde parts distintes del globo. Lo que si negarem, es que l'afany unificador que tant fa treballar als poders quan no se'ls ferma molt curts, respongui á la missió de foment y de cultura encarregada al Estat.

Quan lo règimen general d'aquest se separa de la combinació armónica dels interessos particulars ab lo general, ó sigui de la llibertat ab la igualtat, forsosament ha de caure en un extrem perjudicial á uns ó altres. Si se'n separa per inclinar-se cap al costat de la llibertat, lo perjudici es petit: si va á parar al altre extrem, com succeheix quasi sempre per desgracia, los perjudicis són de trascendencia. Del afany unificador no'n pot resultar més que una organisació semblant á la militar. Las voluntats individuals han de inclinar-se davant de la ordenansa, y las iniciativas, trovant obstacles per tot arreu, han de encongir-se y enervarse. Quan una nació está subjecta á tal règimen, tot s'espera del Estat; mes com aquest, quan deixa de ser la síntesis de las iniciativas particulars, es inepte pera produhir cap millora, lo natural é inevitable es que porti la nació cap á la decadencia.

Miris com se vulgui, la igualtat no es un element de progrés sino en quant es condició de la llibertat. Aquesta es la que produheix l'avens y la millora, fills sempre de la diferenciació, y per lo tant, l'interés general ha de ser sempre considerat com la suma dels particulars. Aixís ho considera lo sistema particularista, quals grans ventatjas poden condensarse en la resistencia organísada que oposa á las invasions del igualatarisme.

L'argument capital dels unificadors es que ells favoreixen la marxa de la civilisació que, diuen, camina cap á la unitat. Pera ells, l'ideal de la humanitat es un sol Estat, ab un sol poder, una sola llei, una sola religió, una sola llengua etc., etc.. Llur objectiu es la simplicitat portada al extrem de no ser possible la mes petita diferenciació. Somian no sols en la pau de nació á nació, sino també en la pau entre tots los elements que avuy están en competencia. Las iniciativas particulars los destorban, y voldrian suplirlas per una reglamentació uniforme, que previngués tots los casos y s'estengués per tot arreu. Sols en cas de realísarse llur somni creurían que

l'home ha arribat al estat de perfecció, que fan consistir en la igualtat absoluta.

Admetem en suposició que s'ha realitzat aquest somni y ¿que tindriam? Tindriam avans que tot, que'ls homens que formessin aqueixa societat ideal no foran pas com los que avuy corren. Los que coneixem tenen voluntat propia, y no's decideixen á cap acció, ni á la més insignificant, sens haber pesat los móvils en pró y en contra. Los veyem subjectes á passions y desitjos, y capassos de grans virtuts y de grans vicis. Los mirem amants de llur dignitat personal, y estimant més que tot la independencia. Són, en una paraula, sers intel·ligents, sensibles y lliures. Tindriam, además, la societat estancada, petrificada, inmóvil. Aixafadas las iniciativas individuals; contrariats los desitjos; empresonadas las passions; enervats los caràcters per la regimentació, la lluyta fora tan morta que no podria produhir cap millora. En la societat somiada pels uniformistas hi regnaria verdaderament la pau y la quietut, pero fora la pau y quietut dels cementeris. Seria una societat d'autómatas, incapás de tot be y de tot mal, á la qual podria ab molta propietat aplicarse la imprecació del Dante. No valdria la pena de parlar d'ella: bastaria mirarla... y passar.

L'ideal de la nostra societat basada en lo particularisme es tota una altra cosa. Lliures los individus, lliures las corporacions, lliures las regions, lliures las nacions y rassas, pero units tots per los seus llassos de la germanor y del afecte; essent lo poder productor de la igualtat mes ó menys fort segons la afinitat que existís entre'ls elements que degué regular; en activitat constant y creixent las iniciativas; lluytant totes per lo progrés y la millora, pero contingudas per l'interés comú dins dels límits de la competencia; las agregacions d'individuos y de familias formant regions; las regions, Estats confederats; los Estats confederats, Lligas, y las Lligas

estant enllassadas entre ellas per los principis del dret internacional, traduhits en concordats y lleys positives, la humanitat entera estaria organizada de conformitat ab las ensenyansas de la naturalesa. Las mil varietats que se mostrarian foran no sols reconegudas, sino fomentadas, y per la unió expontánea formarian la gran unitat de la especie humana, agermanada per la llibertat. Dintre d'aquest gran conjunt, cada agrupació, cada poble, cada rassa aniria desenrotllanse en consonancia ab sos propis interessos y aspiracions, y's donaria las institucions y lleys que més se acomodessin al estat de sa civilisació y cultura, passant de lo senzill á lo complicat segons fossin pocas ó moltes las necessitats de cada col·lectivitat de las unidas.

Dins de la organisació que naix del sistema particularista, l'element d'igualtat, tan essencial al Estat com lo de llibertat, no ha de presentarse de molt tan absorbent y tiránich com dins de la organisació filla dels oposats sistemes. Variant las manifestacions de la llibertat y del dret que la garantisca de comarca á comarca, de regió a regió, de poble á poble, lo principi igualtari se manifestaria suau y soportable, puig que sos beneficis estarian á la vista. Reduït á forsa reguladora, en compte de posar trabas al progrés, contribuiria á fomentar-lo.

La armonía entre la varietat y la igualtat; entre la llibertat y l'autoritarisme; entre'ls interessos individuals y'ls col·lectius, sóls pot realisarse dins de la organisació particularista. En tota organisació unificadora es impossible. Si s'esmotxan las atribucions y's mina la forsa de la autoritat, ve lo desordre, y l'exercici dels drets de la llibertat se fa impracticable per l'abús meteix d'aquesta. Si s'arma ab gran poder á la autoritat, aquesta, que per sa propia naturalesa ha de ser absorbent é invasora, atropella la llibertat, y'l règimen del Estat se converteix en tiránich. Dins del unitarisme no hi cap lo terme

mitj, y la vida normal del Estat concentrat es passar de las revolucions esbojarradas á las reaccions miserables. Ó l'element igualatari romp lo fré y s'engoleix á son contrari, ó l'element lliberal, trencant tota lligadura y privantse del concurs del altre, se suicida per falta de resistencia reguladora. De rés serveixen las componendas que se han ensajat; de rés que's proclamín drets y garantías. Si's deixa al individu aislat al davant del poder concentrat y organísat, aquest acaba indefectiblement per ser l'amo, després de destruir directament aquells drets y garantías, ó de deixarlos completament irrisoris pera més befa. Si no se deixa al individu aislat, sinó que se'l agrupa en corporacions que siguin verdaderas institucions moderadoras y armonisadoras, l'unitarisme's desnatura lisa é invadeix lo camp propi del sistema oposat. Las ventatjas que s'obtinguin en las organisacions mixtas, naixen del element particularista que tempera l'unificador.

Fins las escolas que sostenen que una de las missions del Estat es la de amparar al débil contra'l fort, fentlo intervenir en la distribució dels medis morals y materials de benestar y de perfecció, per més que's diguin igualatarias, no pretenen de fet sinó consagrar la desigualtat. Si'ls recursos socials han de favorir als que per llurs condicions no tenen prou forsas propias pera sortir victoriosos en la lluyta per la existencia, los medis que s'emplehin han de ser desiguals. La evolució que van fent las escolas socialistas, apartantse del comunisme igualatari y declarantse en pró del col·lectivisme anárquich, es la millor prova de las ventatjas que lo element llibertat va guanyant sobre l'element igualtat. La regeneració social no s'espera ja de la regimentació autoritaria, que convertiria als pobles en ramats, sinó que's busca pel camí de conservar y fomentar la lliure iniciativa individual y corporativa. Las reformas més tracendentals que indican aquellas escolas, són las referents al dret civil, á la organisació de la

propietat moble é inmobile. En lo terreno polítich, la escola col·lectivista en mitj de sas vaguetats tendeix á la exageració del particularisme.

Resumint ja las ideas exposadas en aquest capítol, direm que la igualtat es un element tan necessari al Estat com la varietat, puig que sóls per ella pot regularse l'interés col·lectiu, igualment llegítim que l'individual. La igualtat es condició essencial de la llibertat en exercici y del dret que la garantisa, pero es al meteix temps llur major perill, sinó se la reduheix á límits que no pugui traspasar. Essent la varietat y la igualtat dos principis contradictoris, y debent descansar en los dos las societats, la missió del Estat es armonisarlos de manera, que aunats contribuheixin á la consecució dels fins socials. Sempre que un dels dos principis logra predominar, naix lo desordre, y l'Estat sofreix una malaltía grave. Si'l desequilibri prové d'excés de llibertat, se manifesta'l mal per la exuberancia de moviment, lo progrés s'atropella, y entre ensopegadas y caigudas, lluny de avansar, retrocedeix: si prové d'excés d'autoritarisme igualatari, l'anémia dona iguals conseqüencias. Las organisacions unitarias son impotents pera establir y conservar l'equilibri, que es, en cambi, la base de la organisació particularista.

Capitol V.

Dimensions del estat

La multiplicitat d'Estats es un fet necessari.— La resistència á la unificació es lley de la historia.— Ventatjas dels Estats reduhits.— Generalisació de la educació política.— Intensitat del patriotisme.— Adaptació de la lley á las necessitats del poble.— Energía de la acció social pera lo progrés.— Ventatjas del Estat gran.— Extensió de la lley.— Dificultat de las faccions locals y de las pequenas guerras.— La guerra es en ells menys freqüent, pero més terrible.— Ineficácia de la unificació forçada.— Divisió interior dels francesos.— Ni l'Estat gran ni'l petit resolen lo problema de la organisació de las societats.— La solució está en la associació d'Estats, baix la base del particularisme.

La humanitat no forma ni ha format jamay un sol tót polítich. Per més que ho hagin intentat tots los ambiciosos que menciona la historia; per més que totas las ideas novas y generosas hagin tingut pretensions á guanyarse'ls cors ó las intel·ligencias de la humanitat entera; per més que tots los pobles que han passat per épocas de sobra de vida hagin aspirat á ser los amos de la terra, aquesta ha estat sempre dividida en Estats més ó menys grans, y'ls homes que la habitan han format sempre innumerables agrupacions ó pobles.

La resistència á la unificació; la rebeldía del esperit de independència de cada agrupació constituïda contra qualsevol imposició, es pot ser la lley més constant que's desprén de las ensenyansas de la historia. La obra de tots los unificadors, lo domini de totas las ideas, la influència de tots los pobles absorvents, han durat tan sòls mentres s'han conservat las forsas que las sostenian. Al punt meteix que las forsas han minvat, los unificats, los dominats, los influïts han alsat lo cap y procurat recobrar llur personalitat é independència. Contra las unificacions naixen las revoltes; contra las ideas,

los cismas; contra las influencias, la protesta. Los imperis d'Alexandre, de Carles V, de Napoleon, se desfán y s'esmicolan al aclucar los ulls los conquistadors. Alguns d'aquestos han hagut de presenciar en vida l'enderrocament de llur obra, com Bonaparte desde l'isla de Santa Elena. Las aglomeracions, tant si's basan en ideas com si son degudas á influencias predominants, no resisteixen més que'ls imperis. La idea cristiana arriba á conquistar las conciencias de tot Europa y d'una gran part del mon civilisat, pero no logra pas mantenirse compacta. Després de haverse dividit en duas grans seccions, cada una d'aquestas se subdivideix en diferents sectas; y si la iglesia oriental grega ha de contemplar com varis jefes poderosos se disputan la preeminencia, la iglesia occidental llatina degué sufrir adolorida las amputacions operadas pel protestantisme, al separar de sa obediencia á naciones poderosíssimas. La aglomeració romana, portada á terme per la major constancia que fins ara ha demostrat cap poble, no va durar pas més que lo que durá la forsa dels aglomeradors. Al minvar aquesta, cada provincia va alsarse á nació, y á la acció unificadora de Roma va seguir la reacció del esmicolament deslligat del feudalisme.

La resistencia á la unificació com lley de la historia es tan constant, que's nota no sóls en las ocasions extraordinarias; com quan s'ha format en gran imperi per la forsa, ó s'ha imposat una idea, ó la potencia política d'un poble ha fet sentir á altres pobles sa influencia, sinó també en la marxa natural y ordinaria de las societats. Dins de las agrupacions nacionals més antigas y unidas per comunitat de interessos morals y materials, las regions y comarcas ab personalitat propia no deixan jamay de treballar per l'aument de llurs drets y atribucions. Si tenen llengua especial, la cultivan y la extenen; si alguna de las branca del dret es distinta de las similars en otras regions, la guardan ab respecte; pera'l cuidado de llurs interessos particulars, no's fian d'altres, sinó que volen directament administrarlos. A

mida que un poble avansa, va resistint més y més á la unificació. Se comensa per demanar la decentralisació administrativa y s'acaba per exigir la diferenciació política.

La divisió de la humanitat en agrupacions polítiques ó Estats no es més que l'efecte de la llei històrica que estem analisant. Es un fet necessari, conseqüència fatal del desitj de llibertat encarnat en l'home, y la forsa que l'impulsa no es altra cosa que la manifestació en lo camp polítich social del horror á la uniformitat que sent la naturalesa.

Puig que la humanitat ha de viure dividida en agrupacions polítiques, natural es que s'hagi volgut esbrinar la extensió que han de tenir aquestas. Plantejem la qüestió en termens concrets, preguntantnos quinas son las ventatjas y quins los inconvenients dels Estats grans y dels petits respectivament.

Entenguis be, que al dir Estats grans y Estats petits parlem sóls de una manera relativa. En la Grecia antiga, ahont lo tipo del Estat era la ciutat, la aglomeració d'alguns centenars de mils ciutadans era considerada un Estat grandíssim, mentres que al cor del Assia, al costat dels grans imperis despòtichs, una nació d'alguns milions d'habitants ab prou feynas mereixia'ls honors de ser atesa com entitat política. En los temps moderns l'Estat no's condensa en una ciutat ni tampoch en una comarca, sino que s'extén á moltas y comprén, per regla general, alguns milions d'individuos. La extensió d'un Estat, además, es relativa als medis de comunicació entre las parts que'l forman. Avuy que'l telégrafo ha suprimit las distancias pera la paraula, y los camins de ferro las han escursadas pera'l transport material de personas y objectes, un Estat que s'estengui á cents kilòmetres quadrats de territori es més petit que los que en temps no molt llunyans se reduhian á

poquíssimas lleguas. Entre'ls Estats grans, donchs, comprenem als que ho són comparats ab los majors del món civilisat, y entre'ls petits hi contem als que ni per la extensió del territori ni per llur població poden posarse al costat dels grans, tant si's formen no més que d'una ciutat, com si comprenen además una comarca gran ó varias de petites. L'Estat gran, baix lo punt de vista que estem examinant, es lo que disposa d'elements y forsa pera fer sentir son pes al exterior: l'Estat petit es lo que, per no disposar de tals medis, ha de reduhirse á la vida interior. La Fransa, la Gran Bretanya, la Russia, la meteixa Espanya, son en aquest sentit Estats grans: la Bèlgica, la Holanda, los Cantons suïssos, Andorra, las ciutats lliures de Alemania, consideradas en llur vida interior, son Estats petits.

La primera ventatja que's nota en los Estats petits es que extenen la educació política á tots los ciutadans, estant sa extensió en rahó inversa de llur grandaria. Los assumptos de la vida pública estan á tret de tots los membres del Estat, y com que'ls tocan d'aprop, per forsa han d'interessarshi. Tant si'l poder es exercit per la generalitat, com si está concentrat en una sola ó en pocas mans, sas decisions son comentadas y discutidas, y sa execució minuciosament vigilada. Tothom está enterat dels assumptos que's tractan, y sobre'l més insignificant se forma opinió. Los arguments que se donan en pró y en contra de cada qüestió que's posa á la ordre del dia, son pesats y criticats en l'interior de las familias y en las reunions de tota especie, essent aquest exámen y crítica una verdadera escola política. Si s'examina als pastors més ignorants de la vall d'Andorra ó de qualsevol dels Cantons primitius suïssos, se'ls trovará al corrent dels problemas d'interés públich que s'han plantejat en llur pays, y disposats á donar rahons en pró ó en contra de una solució determinada. Lo poder no pot separarse de la opinió pública sens mereixer la reprobació general. Per poch que se'n separi cau en la tiranía, puig aixís son calificats moltíssims

actes, que en un Estat gran passarian com inofensius y serian rebuts ab la major indiferencia.

La generalisació de la educació política fa que, en igualtat de circumstancies, los Estats petits siguin interiorment més lliures que'ls Estats grans. La tiranía troba en l'interés que tothom té en la cosa pública un obstacle quasi insuperable pera establirse, y encara que ho consegueixi, li es difícil aguantarse. Si alguna tiranía arriba á imposarse, no es la de un home sinó la de una facció, com succehia quasi sempre en las ciutats que durant la edat mitja gosavan de independencia. Mes, notis be, que si en tals ciutats era'l cas de que nos ocupem molt freqüent, sa causa principal no era la petitesa del Estat, sinó'l temperament de la época. Las costums eran llavors dures; la cultura no havia pulit encara las societats, y l'esperit de facció's mostrava de la meteixa manera en las grans agrupacions que en las ciutats lliures. A mida que las costums van anar suavisantse va anar desapareixent aquella tendencia, y avuy los Estats petits se ne veuen quasi lliures, de la meteixa manera que no fa ja tants estragos com feya en los Estats grans.

Altra ventatja dels petits Estats, y de las més importants, es sens dupte la intensitat ab que tots los ciutadans senten lo patriotisme. Aquest sentiment, com tots los humans, se mou dins d'un cercol, qual centre es l'individu que l'experimenta, y va perdent en forsa lo que guanya en extensió. Dintre de las grans aglomeracions y tot, cada hu estima més á sa familia que al poble; més al poble, que á la comarca; molt, moltíssim més á la comarca, que á la nació. A la familia la estima porque es sa propia sanch; al poble, porque hi te'ls parents, las amistats, las coneixensas; á la comarca porque la veu y la toca y está en relació constant ab molts dels que en ella viuen. La familia, 'l poble, la comarca son agrupacions naturals, quals individuos

components se presten serveys mutuos y tenen interessos reals y efectius comuns. La vila viu directament del camp comarcá, aixís com lo camp viu de la vila. Aquesta proveheix al pagés de lo que no li dona la terra, y'l pagés, en cambi, porta á la vila lo que aquesta no pot produhir. En cas d'una calamitat pública ó d'un perill general, los que cada dia's tractan són los que principalment han d'ajudarse. La nació gran es una agrupació artificial que no's veu ni's toca. Se necessita fer un gran esforç d'imaginació pera persuadir-se de que Andalusia ó Galicia formen una sola patria ab Catalunya. No'ns coneixem los d'aquí ab los d'allá, y raríssimament ve'l cas de que poguem prestarnos serveys mutuos. A menys que ho sapiguem pels llibres, —y en aquest cas succeheix lo meteix ab las comarcas de las nacions més separadas de nosaltres, —no tenim idea ni de llurs ciutats, ni de llurs monuments, ni de llurs costums y festes. Ni las aspiracions que ells tenen nos conmueven, ni las que tenim nosaltres los conmueven á n'ells. Es que están massa separats pera que'l sentiment de patriotisme hi arribi ab intensitat. La distancia li fa perdre quasi tota la forsa.

Efecte del patriotisme que inspira l'Estat petit es la identificació dels ciutadans ab tot lo que es propi d'ells, aixís se tracti de lleys, institucions, costums, etc., etc., com de monuments, milloras y altres medis de benestar material. Aquesta identificació los porta á trobar-se disposats á defensarho en tots los moments y circumstancias.

Mes, no es cap de las indicadas la major ventatja del Estat petit. La primera, la més positiva, es que en ell la definició y aplicació del dret pot ser molt més ajustada á las condicions del poble y del territori que no pas en un Estat gran.

Una llei, pera ser al mateix temps justa y útil, ha de atendre tant al element històric com á las tendencias filosóficas, tant als fets com á las aspiracions. Ha de conformarse ab las necessitats reals y positives d'aquells pera quins se dicta, pero sens apartarse dels principis generals de justicia. La definició del dret per medi de la llei ha de ser sempre relativa.

Las necessitats socials varian d'època en época y de comarca á comarca. En ellas hi influheixen las condicions de caràcter del poble, l'estat de la seva cultura, la qualitat dels medis naturals de que disposa, la latitut geogràfica, y altres, y altres. Sòls, donchs, petites agrupacions y petits territoris senten necessitats comunas, que puguin ser satisfetas per unas mateixas lleis. Si's vol estendre aquestas á un poble numerós y á un territori molt gran, ó s'acomodarán sols á las necessitats de una fracció, sacrificant á las altres, ó serán fillas de tranzacció entre interessos variats, y no satisfarán á cap d'aquestos. En una nació gran, per exemple, hi ha comarcas industrials y agrícoles, comercials y mineras, etc.; n'hi ha de més y de menys avançades en cultura é ilustració. ¿A quins interessos ha d'atendre la llei, posada entre mitj de tants igualment atendibles? ¿Ne sacrificará alguns en benefici dels altres? ¿Pendirá per norma las comarcas més cultas é ilustradas y reconeixerá drets que las més atressadas serán incapassas d'exercitar, ó, subjectantse á la situació d'aquestas, restringirá las llibertats de aquellas, ofegant aixís llur iniciativa? La llei sòls pot ser justa y útil al mateix temps, quan se dicta pera una agrupació quals membres senten necessitats semblants y gosan de semblant estat de cultura. Aquestas circumstancias sòls se troban en grau més ó menys perfecte en l'Estat petit.

En aquest, además, la acció social pera'l foment del progrés pot ser molt més enérgica que en l'Estat gran. Lo govern está en relació constant y directa ab los governats, y per poch que s'ocupi d'estudiar las tendencias

que's manifestin, tindr  medi de fomentar las  tils y de combatre las perjudicials. Los serveys generals poden desempenyarse ab tota regularitat, essent pera ells un esper  constant de millora la vigilancia immediata del p blich sobre'ls encarregats de prestarlos. En l'Estat petit hi ha entre tots los elements components una compenetraci  que es completament impossible en los Estats grans, y si en ells arriba   entrarhi la noble emulaci  en alguna de las manifestacions de la activitat, los resultats son assombrosos. Testimoni d'aix 'n son las ciutats gregas de la  poca cl ssica y las petites rep blicas italianas del Renaixement.  Quin Estat gran pot alabarse de haver fet tant com la m s insignificant d'aquellas ciutats   rep blicas, en pr  del avens de la humanitat?

Totas las ventatjas que pot alegar l'Estat gran s'enclouhen   la d'extendre la unitat artificial   una agrupaci  numerosa d'homens y   un gran espay de territori. La lley es general y una, y davant d'ella han de prosternarse totas las varietats locals, tots los interessos particulars. Aquesta unitat de lley y de poder dona al Estat gran forsas y medis pera no tenir que reduhirse   la vida interior y poder exercir pressi    influhencia al exterior sobre'ls altres Estats m s d bils. L'Estat gran, adem s, s'alaba de corretjir alguns dels defectes y perills del Estat petit. Lo poder central, disposant de poderosos recursos, y no estant en contacte directe ab la major part dels governats, ofega la acritut de las faccions locals, y en cas de que's manifesti, la reprimeix ab duresa. En ell, las disputas entre'ls partits son menys aspres, puig que estan espargits per un gran espay, lo qual fa que las ocasions de guerra civil interior siguin m s escassas. Y si evita las guerras civils locals, tamb  fa quasi impossibles las lluytas armadas de ciutat   ciutat, de poble   poble, que son freq ents quan cada un d'aquestos gosa de sa autonomia absoluta.

La ventatja de ser més fàcil al Estat gran que al petit la conservació de la independència, es sols relativa al poder dels vehins y émuls. Si aquestos son més poderosos que ell pot ser supeditat de la meteixa manera que l'Estat petit.

Resumint las ventatjas de cada un dels dos grupos d'Estats, que acabem de enumerar, resulta que'ls grans donan la preeminència á la igualtat sobre la llibertat, en tant que en los petits aquesta predomina sobre aquella. Los primers, pera conseguir la pau y la tranquil·litat, tenen de comprimir las iniciativas particulars, contrariant aixis ó dificultant lo progrés. Los segons donan expansió á las iniciativas, pero mancantlos forsa pera regularlas, no logran contenir·las dins dels justos límits de la competència pacífica. La llei, en l'Estat petit, s'enmotlla á las necessitats del poble á que s'aplica, y es per lo tant relativament més justa; pero té menys garantias de poderse aplicar pacífica y ordenadament. En l'Estat gran, las necessitats de una part del poble ó de sa totalitat no poden ser escrupulosament ateses en la llei; pero, en cambi, aquesta té més seguretat de ser aplicada, puig que en cas de necessitat passa per damunt de totas las resistencias locals que puguin oposárseli.

Sens negar que'ls inconvenients dels Estats petits siguin verdaderament de tal importancia, que arriban á desvirtuar llurs ventatjas incontestables, farem notar que en los Estats grans los inconvenients no están compensats per las ventatjas, puig la major part de las de que s'envaneixen son purament il·lusorias. La unitat de que tant s'alaban, no es més que la disfressa de la tiranía, que sols per la forsa pot aguantarse. Vegis sino los medis que té d'emplear lo poder pera dominar la manifestació de las varietats locals. Reunint per un costat un exercit d'empleats y per altre un de gent armada, porta á cada comarca los agents que ha tret de las altres, y

ab la ajuda d'aquesta combinació maquiavélica las domina á totes. No armonisa las varietats, sino que las ofega, y si es veritat que per tal medi manté la pau material, no ho logra sinó á costa de debilitar los caràcters.

L'Estat gran evita la freqüència de las petites guerres; pero fa terribles las que no pot evitar ó provoca moltes vegades. No es la guerra la situació normal del Estat gran; pero los efectes d'una sola que'n tingui no s'esborran durant molts anys. Ademés, la pau en que'ls Estats grans viuen, es de una naturalesa molt especial y poch civilisadora. Plens los uns envers los altres de recels y suspicacias, han d'estar constantment preparats á la guerra, convertintse las nacions en inmensos quartels, ahont se consumen los millors anys del jovent y lo més sanejat dels pressupostos. Lo militarisme es lo règimen dels Estats unitaris en que's divideix la Europa actual, y'l militarisme es incompatible ab la llibertat.

Tan artificial es la unitat produhida per las aglomeracions que s'anomenan grans Estats, que al moment que han de posarla á prova se'ls desfá entre las mans. L'element de la varietat es tan essencial á las societats, que ha de manifestarse en una ó altra forma. Si se'l comprimeix en un sentit, esclata en un altre; si s'impedeix ó contraria sa expansió natural, se presenta en un'altra forma, y causa perjudicis molt més efectius que'ls que's tractava d'evitar. Bon exemple d'aixó n'es la Fransa, la nació exemple pels unitaristas. Allí no hi ha reconeguda cap varietat local ni d'interessos. Un sol poder, una sola llengua, una sola llei, s'extenen á una aglomeració de trenta milions d'habitants. La administració es uniforme, y desde'l centre de Paris té una xarxa extesa damunt de tot lo territori nacional. Res se mou sens que lo govern ho permeti, y'l govern no permet res que no sigui dintre de la uniformitat. La opinió pública, preparada en unas universitats y col·legis, en que s'ensenyan los mateixos textos, en igual número d'anys y

dantse las classes en idénticas horas, y fomentada per tots los medis de que disposa l'Estat concentrat, está també á favor de la uniformitat, y auxilia poderosamente en aquesta via al govern, sigui'l que sigui.

Després de tots aquestos esforços verdaderament extraordinaris, ¿qué ha conseguit la Fransa en lo terreno de la unió? Res més que ser la nació realment més desunida. Entre mitj de tanta uniformitat hi ha molta menys compactibilitat que en la Confederació germánica ó en los Estats-Units d'América. L'element de varietat, comprimit en totas sas manifestacions llegítimas, ha reventat en los partits, y la Fransa's trova avuy sens tenir cap solució pera las qüestions més vitals. L'Estat está política y socialment uniformat; la igualtat es completa en tot lo oficial, y aixó no obstant, dintre de la nació hi ha quatre ó cinch nacions enemigas irreconciliables. La nació llegitimista, si pogués, destruiria á la nació republicana, y vice versa, y cada fracció acceptaria fins l'ajuda d'en Bismark pera aniquilar á las contrarias. Al veure la impotencia en que'l pays dividit y enemistat se troba, los unificadors francesos haurian d'averkonyirse de llur obra. Si haguessin respectat las varietats llegítimas, seria un fet la unió que avuy los manca.

Las consideracions exposadas bastan pera demostrar, que si's planteja la qüestió de quina ha de ser la extensió dels Estats, es ben difícil decidir-se en pró dels grans ni dels petits. Cada una de las duas especies té las sevas ventatjas propias, compensadas pels seus inconvenients. La resolució de la qüestió está en un sistema que pugui produhir la educació política, la intensitat del patriotisme y la adaptació de la ley á las necessitats d'aquells á qui hagi de regir, sens la duresa de las faccions locals y'ls terribles efectes de la gelosía entre poble y poble, propis de la divisió extremada, al meteix temps que la unitat de miras y la perfecció d'algun serveys públichs que s'alcanzan per medi de las grans agrupacions. Aquesta síntesis no es

impossible, per fortuna, y's trova en la aplicació del sistema particularista, que reconeixent y fomentant las varietats llegendaries, las uneix pera la realització dels fins socials que siguin comuns á totes.

Al enumerar los inconvenients dels Estats reduhits haurá pogut observarse, que tots ells naixen no de llur propia naturalesa, sino del aïllament en que'ls hem imaginat. Trobis un medi qualsevol pera agruparlos y enllassarlos, y aquells inconvenients desapareixen. Suposem un número d'Estats petits en possessió de llur sobeïrnia, limitada sòls per un poder superior als de cada un d'ells, encarregat de impedir que la gelosía se converteixi en guerra oberta, y tenim ja guanyada la part més important de la nostra causa. Suposem que'l mateix poder superior s'encarrega de assegurar l'ordre interior dins de cada un dels Estats petits associats, y'ls hem salvat ja dels tristos efectes de la virulencia de las faccions locals. Afegim á las atribucions que's concedeixin al poder superior pera'ls indicats objectes, algunas altres pera dirigir certs serveys generals en los quals la concentració sigui útil ó necessaria, y tindrem lo problema de que'ns ocupem completament resolt. Units alguns Estats petits, lo conjunt resulta tan fort com si formessin un tot compacte, y's trovan en disposició de resistir á qualsevol Estat gran, quals foras no passin de las del conjunt dels units, en lo cas de que tingués la pretensió de apoderarse ó d'atacar á algun ó á alguns dels de la lliga.

Encara que concedíssim, —y lluny de concedirho, ho neguem rodonament, — que l'ideal del progrés sigui la agrupació de tota la humanitat en un sol tot, nos fora fácil demostrar que la existencia de grans Estats, lluny de facilitar lo camí cap á aqueix ideal, lo contraria y dificulta. Las rivalitats y envejas no son patrimoni exclusiu dels Estats reduhits, sino que ho son encara més dels grans. Cap d'aquestos se resignaría jamay á deixarse

dominar per un altre, y com que per sa extensió l'amenassat tindria foras y medis pera resistir, ni un sol pas cap á la agrupació podria donarse sino per la guerra y la conquesta. Los efectes per tals medis alcansats no són may definitius, y duran sóls tant com dura la forsa dels victoriosos ó conquistadors. L'ideal del progrés no es la uniformació sino la unió: es, com havem ja dit en altres párrafos, la armonía entre la llibertat y la igualtat. Aquesta armonía sols pot produhirla lo régimen particularista. L'Estat compost, ó la agregació d'Estats petits y variats dintre de grans agrupacions ó lligas, es la traducció del particularisme á la práctica.

Molt se pondera la forsa expansiva de las grans agrupacions. Si'ns escoltem als unitaristas, cap idea generosa hauria arribat á ferse popular sinó hagués tingut en son apoyo tots los medis de que las grans nacions disposan. Segons ells, lo progrés necessita moltes vegadas ser imposat fins contra la voluntat dels que han d'aprofitarse de sas ventatjas. "Als pobles, diuhen, se'ls ha de fer caminar encara que sigui per forsa, y per aixó los grans Estats centralisats són los més civilisadors." "Deixeu, afegeixen, als individuos y petitas agrupacions entregats exclusivament á llur propia iniciativa, y rarament los veureu donar un pás cap endavant." Pera'ls tals lo creure ó morir dels mahometans es lo millor sistema pera la propagació de las ideas civilisadoras.

Aixó sol fa la seva apología. Realment, no hi ha dubte, que si's prenen per exemple los pobles tals com ells los tenen, sols á bastonadas se'ls pot fer caminar. Després que los han tret tota iniciativa, y'ls han ajunyat á la tiranía de un estat omnipotent, es natural que estiguin ensopits y no tinguin ni esma pera móures. Mes, déixisels en llibertat; despertintse las iniciativas; acostumísels á tenir confiança en ells meteixos, y no se'ls haurá d'empenyer, puig que expontaneament avansarán. La situació en que ha

posat als pobles y als individus es precisament lo més grave càrrech que pot ferse al unitarisme. Per tals motius presentem lo particularisme, com un sistema regenerador de las societats.

Ab los antecedents exposats podém ja sistematizar las nostras ideas. Anem, donchs, á sentar la teoría de l'associació de Estats, síntesis del positivisme científich aplicat á las materias socials y políticas.

Capitol VI.

L'estat compost.

La perfecció suposa complicació.— Erros produhits per las corrents unitarias.— Las escolas filosófica é histórica.— L'impotencia dins l'Estat simple.— L'associació d'Estats.— ¿Es federalisme? Significació de aquest, segons Montesquieu, Hamilton y Freeman.— Naturalesa y caràcters de la organisació federativa.— Divisió de la soberania entre'ls Estats federats y'l conjunt.— Estudi fet per los fundadors de la Unió americana.— Distints graus del federalisme.— Lliga, Confederació y Estat federatiu.— Diferencias entre aquestos graus.— Classificació adoptada pels millors tractadistas de dret polítich federal.

“Totas las cosas nobles son difíciles y complicadas.” Aquest principi, que repetia constantment Sócrates als seus deixebles, té aplicació immediata á las materias de que tractem. La organisació noble de las societats políticas ha de ser difícil y complicada.

La naturalesa nos ho ensenya en todas las obras. Las más nobles son las menos sencillas. En lo món dels sers organisats ocupa l'home lo lloch preeminent, y l'organisme de l'home es tant complicat, que per sigles de sigles que duri la humanitat, perfeccionant constantment sas facultats y medis de observació y d'anàlisis, jamay arribará á ferne un estudi complet. Vagis baixant en la escala dels organismes, y á mida que anirá disminuint llur noblesa, se veurá aumentar la simplicitat. Igual resultat obtindrem si observem lo món moral é intel·lectual.

Es un error buscar lo perfeccionament de las societats en la simplificació de llurs organismes. Si major complicació en los sers naturals es signe de un estat més perfecte, ¿quina rahó hi ha pera que las agrupacions políticas se

separin de la regla que'ns ensenya la naturalesa? Pera persuadirnos de que no se'n separan, basta recordar los fets més elementals de la historia.

Aquesta nos diu en totas sas páginas, que las societats atrassadas, com los sers inferiors, tenen ab prou féinas organismes. En ellas la unitat simple triunfa, puig si'l jefe mana y disposa sens cap complicació, los subordinats obeheixen ab igual senzillesa. Mes, la societat avansa, y la organisació se complica. Del Estat civilisat d'avuy á la tribu errant semi-salvatje hi ha tanta diferencia com del animal superior al rudimentari. ¡Y encara no som allá ahont anem!. A mida que la societat se perfeccioni, s'augmentará la complicació, puig cada progrés, cada millora, requireixen órgans nous encarregats de realisarlos, de manera que pot ben bé donarse com axioma social, que á major perfecció correspón major complexitat.

L'ideal del Estat, donchs, no pot ser la unitat simple, sino que ha de ser la varietat complexa, y'ls que pretenen haver trobat lo motllo, en lo qual basta ficarhi una societat qualsevol, pera que'n surti radicalment transformada y regenerada, ó bé somian desperts, ó bé explotan las passions y preocupacions populars. Per igual motiu, lo qui predica que unas pocas reglas, fillas de principis abstractes d'escola, bastan pera governar á totas las nacions, ignora los rudiments de la ciencia política-sociológica.

De tals errors ó al·lucinaments han sigut víctimas las escolas que de bona fé s'han proposat cambiar la manera de ser de las societats políticas per lo medi senzill de dotarlas de una Constitució que desenrotlli aquells principis en algunas dotzenas ó centenars d'articles. La práctica ha sigut un desengany complet que's podia ja preveure en teoría. Las únicas Constitucions que tenen vida llarga y robusta, son las que s'acomodan á las necessitats é interessos particulars dels pobles á que s'aplican, y tenen prou elasticitat pera anar seguint paulatinament las variacions que's manifestan.

La corrent unitaria que van determinar en tot Europa las monarquias al lluytar contra'l feudalisme, extremada més tart, si bé que en altre sentit, per la escola que's dongué lo nom de filosófica, va agafar tanta forsa, que avuy meteix que la está perdent en molts altres camps, segueix encara sent irresistible en lo que's refereix á la organisació de las societats políticas. La escola històrica, ab totas sas pretensions de antagonista de la filosófica, no va tenir prou pit pera oposárseli, obertament, y tot portant á la exageració los detalls, tranzigia en los punts més essencials. Influhida per la corrent que tot ho arrossegava, no negava l'ideal de uniformitat, que volia alcansar de cop y volta sa contraria, distingintse d'aquesta tant sóls en lo procediment pera arribarhi. Als arguments brillants y aparatosas generalisacions filosóficas, la escola històrica hi oposava sóls rahons de oportunitat y conveniencia, que eran interpretadas com manifestacions del egoisme. Concedia que las aspiracions de la escola contraria eran perfectament científicas, si be que per desgracia no realisables encara, lo qual era prou y massa pera reduhirla á la impotencia quan se tractava de crear. En las qüestions fonamentals no tenia més que ideas negatives, lo qual de retop la portava á tenir que extremar las solucions á las qüestions secundarias en sentit purament tradicionalista. Se titulava històrica, y dels tres moments de la historia, passat, present y futur, n'olvidava dos, ó millor: n'olvidava un, lo present, y tranzigia en un altre, lo futur.

En tal situació no es d'extranyar, que en lo terreno polítich social mostressin igual impotencia las duas escolas. Convenian en que la uniformitat es l'ideal filosófich de la humanitat, y celebravan com un progrès las concentracions que havian lograt realisar alguns Estats, juntant grans territoris y numerosos pobles baix la direcció de poders únichs, per qual motiu tots los esforços que una y altra poguessin fer, devian quedar tancats dintre d'un círcol estret. S'han fet cent ensaigs, y'l problema d'armonisar la

llibertat ab l'autoritarisme no ha trovat solució en cap de las nacions unificadas del continent d'Europa.

En efecte, ni'l radicalisme democrátich de la escola filosófica, ni'l doctrinarisme de la anomenada històrica són tals solucions. Lo primer ha anat de la república á la monarquía y de la monarquía ha tornat á la república, sens avansar ni un sol pas, sino al revés, retrocedintne alguns. Ha lograt destruhir quasi tot lo que li feya sombra; mes, al tractar de crear, s'ha trobat en la més trista impotencia. Excitant las concupiscencias, y fent á majorias accidentals y apassionadas árbtrics de la direcció dels Estats, lo resultat ha sigut l'imperi, la dictadura, ó'l domini de oligarquias, que han pres la política com un ofici més lucratiu que'ls altres. Lo según, trovantse sens forsas reals y efectivas en la massa dels pobles á quins s'ha imposat, no ha conseguit res més que elevar á sistema la immoralitat y produhir l'indiferentisme. L'un y l'altre van comensar cercant de bona fe una solució. Lluytant contra'l poder real, sinó van destruhirlo, van rodejarlo de limitacions que'l reduhian poch menys que á la impotencia: y comensant pel sistema representatiu, tan bon punt com se va evidenciar sa ineficacia, van transformar-lo en régimen parlamentari, ab tan dolent éxit, que avuy per avuy pesa damunt d'un y altre lo més complet descrédit, no per llurs culpas sinó per las dels que s'han empenyat en ferne instruments de imposició. Las nacions grans d'Europa viuhén constantment en plena crisis política, agravada fins á un extrem alarmador per l'estat ruinós en que totes tenen la hisenda pública.

Las duas escolas, en tots llurs matisos, s'han deixat encegar tant per la corrent de uniformitat, que ni han sapigut veure lo que passava en alguns pochs Estats, que per llur fortuna havian seguit la corrent contraria. Pera ellas, ha sigut en va que'ls Estats Units d'América hagin trobat en lo

sistema particularista la solució que's busca inutilment dins del unitarisme, y en va ha sigut també que en lo meteix cor d'Europa algunas petitas agrupacions hagin obtingut iguals ventatjas pel meteix camí que la Unió americana. L'afany de concentració y'l perjudici de que la unitat dels Estats exigeix la destrucció de totas las varietats organisadas, són pera una y altra escola lligaduras que no las deixan sortir del círcol en que s'han tancat. Llurs ensaigs y probas no poden ferse sinó baix la base del Estat simple. La idea del Estat compost, ó format per medi de la agrupació d'Estats simples, es pera'ls polítichs d'Europa tan disbaratada, que ni los honors de la discussió li concedeixen. Los tractadistas de dret públich acostuman dedicar al sistema federatiu sols unas pocas ratllas, com d'almoyna, en las quals se transparenta sempre lo menyspreu y compassió ab que'l miran.

Y mal que pesi als tractadistas y polítichs d'Europa, aqueix sistema es l'únich que pót resoldre'ls problemas davant dels quals ells s'han vist impotents. Teórica y practicament, l'Estat compost es l'únich que equilibra tots los interessos, armonisa la llibertat y la igualtat, é impulsa als pobles cap al progrés y la millora.

L'Estat compost es la fórmula práctica del particularisme. Anem, donchs, á examinar en que consisteix, y quina es sa naturalesa.

L'Estat compost no es res més que la associació de varis Estats simples. Aquestos, per llur propia naturalesa, goson dels drets inherents á la soberanía, y son amos de llurs accions. Al associarse, realisan lo meteix acte jurídich que los individuos al formar companyía. Limitan llur llibertat natural en tot lo que es materia de la associació, obligantse á cumplir las obligacions socials que s'imposan. Pera la bona marxa del conjunt, nombran també un gerent, de la meteixa manera que las companyías

particulars, y l'investeixen de atribucions que li donan personalitat propia. Aquest gerent es lo representant dels associats en tots aquells actes que son materia de l'associació, y porta la firma social quan té de relacionarse ab altrás entitats ó associacions. Davant de las nacions extrangeras, lo gerent del Estat compost té la categoría de nació, y tracta d'igual á igual ab todas ellas.

Essent l'Estat compost una associació d'Estats simples, y debent aquestos limitar llur independència al associarse, es evident que la condició essencial del sistema consisteix en la divisió de la sobe­ranía. Los Stats simples, al tractar de formar una associació, han de comensar per descompondre la sobe­ranía en sas diferents atribucions, y fixar ben bé aquellas de que's desprenen, puig en la escriptura social, que en llenguatge polítich reb lo nom de Constitució, han de constarhi ben claras y determinadas, al objecte d'evitar duptes.

La associació d'Estats pot ser més ó menys extreta, segons siguin majors ó menors las limitacions á que's subjectin los components, y segons lo carácter més ó menys permanent que's dongui á las meteixas. Desde la unificació de tots los membres d'un Estat simple ó unitat política, fins á la independència de cada un d'ells, hi van distints graus que en conjunt formen un sistema. Desde'l punt que la unitat política entre varias regions deixa d'existir, fins á aquell en que s'arriba á rompre tot lligament entre las meteixas, convertintse cada una en personalitat política completa, la agregació reb lo nom genérich de associació d'Estats, y'l sistema's diu federalisme ó particularisme. Aquest mot es lo que havém adoptat nosaltres al dar títol á aquesta part del nostre llibre, no perquè'l jutjem lo més precís y propi, sinó per rahons de oportunitat y conveniencia. Entenguis ben bé, no obstant, que al parlar de organisació particularista, ab tot y que lo significat

de la frase sigui més ample, la usem com sinònima de associació d'Estats y de federalisme.

En efecte, desde'l moment que varis Estats y regions deixan de estar unificats sens arribar á ser independents, forsosament han de estar lligats en aliansa més ó menys estreta. Foedus no vol dir més que aliansa, y per lo tant federal, federalisme y tots los demás derivats y compostos de aquella paraula llatina expressan ideas referents á aliansa. Govern federal, donchs, es lo govern fundat en la aliansa, aixis com federalisme, federalista, etc., etc., no volen dir sinó afició ó aficionat á la organisació federal.

Suposem que'ls nostres lectors voldrán saber quinas son las rahons de oportunitat y conveniencia que'ns obligan á adoptar pera las nostras aspiracions un qualificatiu menys precís y propi que altres que podriam emprar, y'ns sembla ja sentir que'ns diuen: “Si desde l'Estat unitari, ó sigui d'aquell que te'l poder concentrat, fins á la independencia completa dels varis trossos ó regions que'l formen, no hi ha més que federalisme; si la forma federal es la única que pot pendre'l particularisme regionalista quan no arriba á la separació, ¿per qué no hem de usar lo nom que tècnicament expressa la nostra idea? Perque hem d'amagarnos de dir lo que som á tothom que vulgui saberho?”

Pera respondre á tals preguntes, nos reduhirem á copiar lo que estampárem en unas cartas que publicárem en *La Renaixensa*, referents á la materia. Fentnos en ellas la meteixa pregunta, nos contestavam: “No'ns dem lo nom que nos pertany, perquè vivim á Espanya, y á Espanya, la mala fé y la ignorancia ho falsifican tot. Perqué un partit de Madrid s'ha apoderat del nom de las nostras aspiracions, y sens haverlas jamay sentit, las han desacreditat y malmés. Perque á Espanya, anomenarse federal no vol dir

que's desitji l'aplicació dels principis del particularisme regionalista á la organització del Estat, sinó que s'aspira á exaltar á una part de las masses ab las divagacions negatives que va vuidar Proudhon en un opúscul, que si va passar quasi desapercbut pera tot Europa y América, ha produhit en aquesta terra dels *vice-versas* un partit, que no pot arribar á entendre aquelles divagacions, que ni tan sòls en teoria donan solució al problema de la organització política. Perqué som á Espanya, repeteixo, y si fins en los payssos organitzats federativament, la única oposició que troba'l federalisme prové de las masses que volen dirse radicals, aquí s'ha pres l'aspiració federativa com sinónima de radicalisme, y s'ha volgut encarnarla en la part mes radical de la massa plebeya. Perque som á Espanya, torno á repetir, y aquí, la paraula federalisme va unida ab lo recort d'un període de incapacitat gubernamental y de miserias tals, que sa possible tornada aterra fins als que més persuadits estem de la situació misèrrima á que havem arribat. Per tots aquets motius y altres, no volem usar lo nom que científicament nos correspon, y n'usem d'altres, que ab tot y ser menys precisos, expressan ab claretat la nostra idea. Per la rahó del *vice-versa* espanyol, los que som federals no podem dirnosho, mentres que'ls que ni ho són ni volen serho van baladrejant la paraula per aquestos carrers y plassas. Deixemlos, donchs, la paraula, ja que la fatalitat aixís ho vol, y quedemnos ab la cosa, que es lo que'ns interessa."

Consti, després de lo que acabem de citar, que usem á dretas un llenguatge poch precís. Al dar lo nom d'Estat compost á tots los graus del federalisme, sabem també que apliquem al tot lo que en rigor correspon sòls á una part, com veurem luego, aixís com al calificar de organització particularista la que estem estudiant, donem á una part lo nom d'un tot més extens. En efecte, lo federalisme no es altra cosa que una de las manifestacions del sistema particularista. Aquest es molt més ample per sa propia naturalesa, puig que'l

separatisme y la independencia completa de las petitas agrupacions entran també dins del particularisme.

Entenguis be, además, que al dar á la organisació particularista á que aspirém la calificació d'Estat compost no ho fem á tontas ni á cegas. De tots los graus de federalisme, lo que trobem mes perfecte y adequat pera fomentar lo progrés dels pobles, es lo que porta especialment aquell nom. Verdader terme mitj entre la unificació de las varias parts d'un Estat y llur separació completa, es l'únich que reuneix las ventatjas de una y altra, y que pot produhir la armonía entre la llibertat y la igualtat, que, segons havem demostrat, es la missió de la societat política.

Després d'aquestas explicacions y al objecte d'aclarar més lo concepte de la associació d'Estats, passem á desentranyar la significació del sistema federatiu.

Lo primer que en los temps moderns ha endevinat la transcendencia de la organisació particularista, es sens dupte Montesquieu. En la seva obra *De l'esprit des Lois*, s'hi llegeixen los següents párrafos:

“Si una república es petita, es destruhida per una forsa estrangera: si es gran, se destruheix per un vici interior.”

“Aquest doble inconvenient afecta igualment á las democracias y á las aristocracias, tant si son bonas com si son dolentas. Lo mal está en la cosa meteixa: no hi ha cap forma de posarhi remey.”

“Aixís, donchs, es molt probable, que'ls homens se haurian vist al cap y á la fí obligats á viure sempre baix lo govern d'un sol, sinó haguessim imaginat una forma de Constitució, que té totas las ventatjas interiors del govern

republicá y la forsa exterior de la monarquía. Parlo de la república federativa.”

“Aquesta forma de govern es una convenció, per medi de la qual molts cossos polítichs consenten en ferse ciutadans d’un Estat més gran, que formen expontáneament. Es una societat de societats, que n’estableixen una de nova, que pot engrandirse ab nous associats, fins y á tant que son poder basti pera la seguretat dels que s’han unit...”

Aquesta classe de república, capás de resistir á la forsa exterior, pot mantenirse en sa grandesa sens que l’interior se corrompi. La forma de aqueixa societat prevé tots los inconvenients."

“Si un sól pretengués usurpar lo govern, no podria segurament estar igualment acreditat en tots los Estats confederats. Si logrés ferse massa poderós en un d’ells, tots los demás s’alarmarian: si arrivés á ajunyar á una part de la Confederació, la que seria encara lliure podria resistir ab forsas independents de las que ell hauria usurpat, y enfonzarlo avans de que hagués acabat de establirse.”

“Si esclata una sedició en l’interior d’algun dels membres confederats, los altres poden dominarla y restablir la pau. Si en una de las parts s’introduheixen alguns abusos, son corretjits per las parts sanas. La classe d’Estat de que nos ocupém, pot morir-se de l’un costat, sens que’s mori de l’altre. La Confederació pot ser disolta, y’ls confederats quedar soberans.”

“Compost de petitas repúblicas, disfruta de la bondat del govern interior de cada una d’ellas, y en relació ab l’exterior, per la forsa de la associació, disposa de totas las ventatjas de las grans monarquías.”

Los párrafos que acabem de traduhir contenen condensada tota la teoria política de la associació d'Estats ó federalisme. A despit de llur trascendencia, los compatricis del autor jamay han sapigut aprofitar la lliçó, que, en cambi, va servir de guia als fundadors de la gran Unió americana.

En efecte, al tractar de explicar y basar lo federalisme, lo célebre dogmatisador de aquella Confederació, Alexandre Hamilton, va prestar al pensador francès l'homenatge de traduhirli los párrafos que havem transcrit, basant en ells sa argumentació. De conformitat ab los mateixos, definia'l federalisme dihent: "Es una agregació de societats, ó una associació de dos ó mes Estats dins d'un Estat més gran," y afegia: "La extensió, modificacions y objectes de la autoritat general, (ó del Estat més gran), son merament materia de discreció. En tant que la organisació separada dels membres no estigui abolida, y subsisteixi com necessitat constitucional pera objectes locals, per més que degui estar en perfecta subordinació á la autoritat general de la Unió, subsistirà de fet y en teoria la associació d'Estats ó Confederació."

Sens dupte que aquesta explicació es poch concreta, puig que en la práctica es verdaderament difícil precisar en quin punt pot dirse que queda abolida la organisació separada dels membres d'un Estat pera objectes locals. De fet no s'ha presentat ni pot presentarse un sol exemple de agrupació política basada purament en un sistema determinat. L'Estat més unitarista é igualitari, per exemple, no pot deixar de fer alguna concessió á la varietat, ó sigui als elements particularistas, aixis com la organisació més particularista ha de concedir molt al principi de unitat. De la mateixa manera que en la historia no s'ha realisat jamay, ni jamay se realisarà l'ideal d'una monarquia pura ó de una democracia completa, tampoch ha existit ni existirà un exemple d'unitarisme sens barreja de federalisme, ni un federalisme sens

barrejas unitarias. Precís es, donchs, que profundisem una mica mes la materia á fi de deixar ben caracterisat en la práctica lo sistema que analisem.

Un dels autors que l'ha estudiat més de debó, l'inglés Freeman, en sa *History of federal Government*, després de ferse cárrech de la dificultat de dar una definició perfecta, diu: "Lo nom de govern federal, en lo sentit amplement práctic, pot aplicarse á qualsevol unió, quals membres components tinguin entre ells un grau de cohesió que passi del de una mera aliansa, per molt íntima que s'imagini, y disfrutin particularment d'un grau de independència que passi d'una mera franquicia municipal." Afegeix luego, tractant de caracterisar lo sistema: "Dos requisits semblan indispensables pera constituhir un govern federal en sa forma més perfecta. Per un costat, cada un dels membres de la Unió deu ser completament independent en aquellas materias que exclusivament li interessan: per altre, un poder comú deu tenir atribucions completas pera tot lo que correspón á la col·lectivitat." Y pera acabar de aclarir aquestas ideas, diu més endavant: "La existencia de distints membres en la Unió deu ser diplomáticamente desconeguda pera las naciones extrangeras, que jamay han de tractar sino ab lo govern central. Una Unió federal, en resum, ha de formar un sol Estat en quant se relaciona ab los poders extrangers, pero ha de compondres de varis Estats en quant á llur administració interior."

Podem ja determinar ab precisió quins son los caràcters y quina la naturalesa del Estat particularista ó federatiu. La base es la divisió de las atribucions propias de la soberanía entre'ls Estats particulars que s'associan, y l'Estat general que crean pera representar lo conjunt de la Unió. En la distribució de atribucions, l'Estat general adquireix tan sóls aquellas que se li encarregan clara y definidament, y'ls Estats particulars

conservan totas las de que no's desprenen. La Unió y sos membres coexisteixen en un meteix territori y en iguals pobles, sens que pugui dirse que la una sigui superior als altres ni vice-versa. Las atribucions están desllindadas, y cada entitat exerceix las que li corresponen ab completa independencia de las altras. Quan se troban y topan, una autoritat independent ha de decidir lo conflicte, aplicant las reglas constitucionals, y obligant á la que pretengui entrar en terreno que no li pertany, á deturarse ó á tornar á son camp propi.

De lo dit se'n desprén clarament que las duas parts de la soberanía que resultan de la distribució, son desiguals y de distinta especie. La part que correspón al Estat general se compón de atribucions pocas en número pero de gran importancia, mentres que la que's reservan los Estats particulars són en número indefinit, pero de menor tracendencia molts d'ellas. La part de soberania del primer es delegada; la dels darrers, originaria. Lo govern de la Unió es un verdader apoderat dels membres d'aquesta, si be que disposa de medis pera ferse respectar la delegació fins pels meteixos delegants.

L'Estat general, baix certs punts de vista, no passa de ser un sér abstracte, una ficció legal. S'extén á un gran territori y al poble ó pobles que l'habitan, pero aquell y aquestos són los meteixos que forman los Estats particulars, qual soberanía es natural, expontánea, y per consegüent forta y robusta. "La soberanía dels Estats, com diu perfectament Tocqueville, s'apoya en los recorts, en las habituts, en los prejudicis locals, en l'egoisme de provincia y de familia: en un mot, en totas las cosas que donan al instinct de la pátria tanta potencia en lo cor del home. ¿Cóm duptar de sas ventatjas?" La soberanía del conjunt es obra del art y representa una pátria més llunyana que la que's veu y toca en lo petit Estat. Lo sentiment que

inspira es vagorós é indefinit. Se la estima mes per reflexió que per entusiasme.

Tots los que han estudiat la naturalesa y caràcters de la organisació particularista, donan la importancia que mereix á la divisió de la soberanía que es sa base. L'esmentat Tocqueville, despres d'explicarla, condensa algunas de sas ventatjas en lo següent párrafo:

“Ningú diria fins á quin punt la divisió de la soberanía serveix al ben estar de cada un dels Estats que forman la Unió. En aquestas petitas societats, que no s’han de preocupar per la necessitat de defensarse ni per l’afany d’engrandirse, tota la potencia social y tota la energía individual se concentran en las milloras interiors. Lo govern de cada Estat, col·locat al costat meteix dels governats, reb constantment l’avís de las necessitats que’s fan sentir. Aixís es, que cada any se presentan projectes nous, que discutits en las assembleas comunals ó en la legislatura del Estat, y reproduhits luego per la premsa, exitan l’interés universal y lo zel dels ciutadans. Aquest afany de milloras agita sens parar á las repúblicas americanas, y no las perturba: l’ambició de poder deixa en ellas lloch á l’afany de ben estar, passió més vulgar, pero menys perillosa. Es opinió generalment admesa en América, que la existencia y duració de las formas republicanas en aquell continent depén de la existencia y duració del sistema federatiu. Una gran part de las miserias en que’s negan los nous Estats de la América meridional, s’atribuheixen á que s’ha volgut establir allí grans repúblicas, en compte de fraccionarhi la soberanía.”

Determinada la naturalesa y caràcter de la organisació particularista, que’l meteix Tocqueville resumeix en aquesta frase: “La Unió es lliure y felís com una nació petita; gloriosa y forta com una de gran,” y de la que’l

primer orador dels Estats-Units, Daniel Webster, en un moment solemne va deixarnos la definició poética, pintantnos las diferencias entre'ls distints pobles que forman la Confederació americana com “una agradable varietat en mitj d'un aire general de familia” y resumintla en lo vers llatí:

“Facies, non omnibus una, Nee diversa tamen, qualem decet esse sororum.”

anem ja á veure los distints graus que pot tenir la organisació de que'ns ocupem, y las diferents formas que pot pendre.

Al tractar d'establirse en Nort-América un govern general que unís á las varias Colonias que havian lograt emanciparse de la Gran Bretanya, lo floret d'homens eminents que va produhir aquella revolució, la més profitosa y fecunda dels temps moderns, va escorcollar tots los antecedents que oferia la historia dels diversos pobles, al objecte de treuren la ensenyansa que fós aplicable á la organisació de llur pays.

Durant lo periodo que va preparar la guerra de la independencia y tot lo temps que va durar aquesta, las Colonias formavan una Lliga, que no arribava á tenir organisació permanent, puig tots los assumptos d'interés comú se tractavan en un Congrés, ó millor Diéta, que's reunia accidentalment, y quals resolucions no tenian més forsa que la que'ls concedian los poders de cada Colonia, més ó menys efectiva segons fossin més ó menys apremiants las necessitats de la defensa que cada una sentia.

Prompte degueren las Colonias convencers, de que una Lliga purament accidental no'ls bastava, y lo meteix Congrés que va redactar la célebre “Declaració de Independencia”, va preparar un projecte de Confederació, que va ser aprobat al cap de poch més d'un any. Mes, per moltes esperansas que hagués fet concebir, la nova forma de unió no va pas satisfer las

necessitats que's sentian. Lo Congrés que creava podia tenir iniciativa, pero no disposava de medis pera fer práctichs sos resultats. Se li havian encarregat atribucions, pero no se li havia dat poder pera exercirlas. Las lleys que'l Congrés dictava no tenian sanció efectiva, puig los encarregats de executarlas y aplicarlas eran los poders dels Estats particulars. Si algún d'aquestos se negava ó feya l'orni, lo Congrés no podia fer res més que reclamar la ajuda de las forsas dels demés confederats, y si'ls poders d'aquestos s'hi prestavan, declarar la guerra al desobedient ó descuidat. “La Confederació, com deya perfectament Hamilton, si havia de fer cumplir rigorosament sas disposicions, devia substituhir la violenta y sanguinaria acció de la espasa, á la suau influhencia de la magistratura.”

En vista de tal situació, tota la munió d'homens eminents de las Colonias va dedicarse al treball que hem indicat més amunt. Agrupats al entorn de la gran figura de Washington, y alentats per la honradíssima experiencia de Franklin, van proposarse dotar á llur pays d'una organisació més estable, que garantís totas las llibertats compatibles ab las funcions dessembrassadas del govern, y'l resultat de llurs travalls fou l'Estat compost, tal com se conté en la Constitució que porta avuy ja un sigle de vida. Pera arribar á tal resultat, degueren ferse grans esforços, y mentres en la Convenció federal y en las dels diversos dels Estats se davan mostrars notables de bon sentit y de coneixement de la historia per homens com Madison, Wilson, Hamilton, Morris, Rufo king, Randolph, Marshall y altres, dos d'aquestos, Hamilton y Madison, junt ab Jay, lograven condensar la essencia de las doctrinas de llibertat y particularisme en los vuitanta cinch números de *The federalist*, que forman lo més complet tractat de dret polítich federal, y son mirats encara avuy com la Biblia política de la Unió americana. Tots ells consultavan la historia, y no hi trobavan altra cosa que Lligas y Confederacions que no havian arribat á sistematizarse. Examinavan las

Lligas de la antiga Grecia, especialment la Aquea, las Confederacions dels Cantons suïssos y de las set Provincias unidas dels Països Baixos, las agrupacions de las Ciutats anseàtiques y de algunas de las germàniques é italianas, y no'ls satisfeyan; dirigian de fit á fit la mirada al feudalisme, y sens fer cas de las preocupacions de la filosofia d'Europa, inspirada tal volta per monarcas poderosos, veyan en ell llavors que podian aprofitarse, las recullian ab amorós cuidado, y ab tots aquestos datos preparavan una organisació nova. Un cop la tingueren embastada, ab tot y que'l conjunt era un agregat de tranzaccions entre'ls distints punts de mira dels que havian contribuït á formar-lo, tots lo defensaren ab calor. Pera dar idea de aquestas defenses, traduhirém lo final d'un dels discursos que James Wilson va dirigir á la Convenció de Pennsylvania. “Per ma part, digué, al contemplar aquest sistema, me perdo admirat de sa grandesa. Al adoptar aquesta organisació alsem temples á la llibertat en tota la terra. Del éxit que logri l'América en aquest combat per la llibertat, dependeixen los esforços dels homens valents é il·lustrats dels demes payssos. Las ventatjas no's reduhirán als Estats-Units, sinó que enlairarán los cors nobles que en Europa suspiran per la llibertat. Los prínceps, pera conservar llurs subdits, se veurán obligats á concedirlos una part dels drets que'ls tenen usurpats desde molts sigles, y d'aquest modo servirem als alts designis de la Providencia, afavorint la multiplicació dels homens, y llur progrés en intel·ligencia y llur avens en felicitat.”

De lo que acabem d'exposar se'n desprén, que'ls fundadors de la Unió americana veyan ben clars los distints graus y diferents formas que pot tenir la organisació particularista, compresa desde la separació total de diversos Estats, fins á la unificació completa. Llurs ideas, no obstant, van tenir ben poca ressonancia en Europa, exaltada pels somnis y desvaris de la revolució francesa. De moment van ferse algunas traduccions al francès de *The*

federalist: mes, encara que'l célebre Talleyrand s'hi entussiasmes fins el punt de recomanar calorosament son estudi al Duch d'Aranda, embaixador d'Espanya á Paris, no va tenir la menor influencia en la marxa dels successos. La revolució francesa havia posat á tot Europa en una pendent, en la que no podia deturarse, y devia cumplirse la profecia de Washington, que no feya més que expressar la idea de sos més il·lustres compatricis, al escriure en octubre de 1789, quan encara la revolució no havia entrat en la via de las exageracions que devian ofegarla, las següents paraulas: "Desitjo enganyarme; pero si no he comprés malament á la nació francesa, se vessará molta sanch, y acabará sent víctima d'un despotisme pitjor que'l que s'alaba de haber tirat per terra."

Passada la revolució, va estudiarse seriamment la organisació americana, al ser restaurada la Confederació germánica en 1815. Llavoras va sistematisarse lo particularisme, distingintse tres graus de concentració, ó siguin: la Lliga, la Confederació d'Estats (*Staatenbund*), y l'Estat federatiu ó compost (*Staatenstaat*).

La Lliga, purament temporal y pera objectes determinats, no pot pendres com forma definitiva de una organisació nacional, puig que es propia d'Estats que no vulguin limitar permanentment llur independencia. Los que formen una Lliga poden abandonar-la sempre que'ls convingui ó vulguin, en us de llur autonomia. La Confederació d'Estats y l'Estat federatiu son las duas formas propias dels pobles que volen viure units y formant un conjunt nacional, sens unificarse ni abdicar més que una petita part de llur independencia. Una y altra són formas definitivas de organisació, y segons los autors alemanys que van fer los estudis de que acabém de parlar, la diferencia que va de la Confederació d'Estats al Estat federatiu, consisteix en que la primera té per fi essencial y exclusiu la llibertat exterior ó

independencia del conjunt dels Estats confederats, en tant que'l según s'exten á materias de política interior dels distints Estats.

Aquesta classificació, trasplantada de Alemania á Suïssa per L. Snell, va ser la que's tingué en compte al convertir la antiga Confederació dels Cantons en Estat federatiu. La latitut de la definició d'aquest fa possible un grau molt avansat de centralisació, y per aixó sens dupte va acceptarla ab afany lo partit que s'anomenava radical y s'inspirava en las teorías autoritarias dels revolucionaris francesos.

Molt millor que'ls alemanys y radicals suïssos, va sistematizar lo particularisme l'avans citat Freeman, que no sóls va interpretar ab molta fidelitat los punts de vista americans, sinó que va fer directament un estudi profundo de todas las organizaciones particularistas que'ns presenta la historia, comensant per las lligas fenicias y gregas, y acabant per las Confederacions que avuy subsisteixen. Segons l'autor inglés, los dos graus de federalisme, que anomena Confederació d'Estats y Estat compost, se distingeixen no sols en la essencia de las atribuciones que's confereixen al representant del conjunt, sino també en la forma d'exercirlas. En la Confederació, lo poder general tracta sóls ab los governs dels Estats particulars, que están encarregats de la execució de sas disposicions, y en l'Estat compost, lo poder general no sóls tracta ab los governs particulars, sinó que exerceix jurisdicció sobre'ls ciutadans, y pot fer executar sas disposicions directament, disposant al efecte de poder executiu y tribunals organissats. Aquesta classificació está completament d'acort ab los autors de *Lo federalista* y ab tots los tractadistas notables de dret polítich de Nort-América y de la moderna Suïssa.

Sabem ja quina es la naturalesa y quins los caràcters de la organisació particularista en los diversos graus de cohesió entre'ls membres que la formen. De tots ells, lo més perfecte es l'Estat compost ó federatiu, que conservant totas las ventatjas als Estats petits, los fa tan poderosos y gloriosos com los grans, tenint sobre d'aquestos la ventatja de que pot extendres indefinidament.

De tot lo que acabem d'exposar se'n desprén, que desde l'Estat unitari fins á la separació completa de las regions, pot la organisació política tenir distints graus de cohesió que en llur conjunt prenen los noms de associació d'Estats, y tenen per base lo federalisme ó particularisme. Quan lo grau de cohesió no passa de una aliansa temporal y dependent de la voluntat dels que la formen, lo nom de Lliga es lo que correspón á una agregació que no arriba á tenir caràcter de nacionalitat. Quan la aliansa es definitiva y crea òrgans que representin lo poder del conjunt, més ab relació ab las necessitats de defensa que no pas pera qüestions de ordre interior, no tenint aqueix poder jurisdicció directa sobre'ls individus, ab los quals sòls pot comunicarse per intermediació dels poders dels Estats associats, lo conjunt reb lo nom de Confederació d'Estats. Quan los òrgans creats per la aliansa definitiva representen lo poder del conjunt, ab relació aixís á las necessitats de la defensa exterior com de la garantia de certs drets y llibertats en lo interior, y están aqueixos òrgans del poder central prou desenrotllats pera poder exercir en las materias que tenen encarregadas jurisdicció sobre'ls Estats particulars y directament sobre'ls individus de que aquestos se componen, la agrupació porta lo nom de Estat compost ó Estat federatiu.

Per poch que's reflexioni, apareixerá clar, que totas las ventatjas que havem indicat son fillas de la conformitat de la organisació particularista ab las ensenyansas de la naturalesa. Aspirant, no á la uniformitat, sinó á la unió,

emplea los medis que portan á aquesta, y rebutja los que poden produhir aquella. No cerca res per la imposició, y ho espera tot de l'associació. Essent lo contrari del sistema de opressió, que segons gráfica expressió de Herbert Spencer, surt del militarisme, sa forsa principal es l'industrialisme, y fugint del régimen de cooperació forçada, que va acompanyat de la desigualtat de classes, tendeix á la cooperació voluntaria basada en llur igualtat legal.

La associació, aplicada á la organisació del Estat, produheix los meteixos beneficis que la companyia entre'ls individuos. Aixis ho vegeren los reys absoluts, quan pera defensar llur poder amenassat establiren entre ells los que'n digueren santas aliansas. Lo meteix que feren los reys pera robustir l'absolutisme, poden fer los pobles pera garantir llurs llibertats. Lo difícil era trobar la manera, y aquesta la dona la organisació particularista. Lo particularisme es la verdadera santa aliansa, puig que establint y garantint los drets y llibertats de totas las individualitats y agrupacions que en l'Estat se contenen, desembrassa'l camí que porta cap á la perfecció de las societats y pobles.

Capitol VII.

Flexibilitat del particularisme.

La organisació particularista pot adoptar qualsevol sistema de govern.— Pera decidir-se atén á las circunstancias en que's troban los pobles.— Necessitat que té'l particularisme de distints matissos.— Los distints matissos son la forsa del unitarisme.— L'Estat compost pot emplear totas las garantías de que disposa l'Estat simple, y además las especiales del sistema en que's basa.— Exemples trets de Confederacions existents.— Estat compost de dos graus y de més de dos.— Regla á que han de acomodarse los Estats compostos de més de dos graus.

Lo sistema particularista, aplicat á la organisació política social, es tan flexible, que pot acomodarse á qualsevols moments y circunstancias. La associació d'Estats lo meteix se pot establir entre repúblicas que entre monarquías: lo poder general ó gerencia pot ser desempenyat per un rey ó per una aristocracia; per un sol ó per molts en representació de tots. Basat lo sistema en un ordre de ideas completament distint del que inspira al unitarisme, té aptitut pera pendre no sóls totas las formas en que aquest se manifesta, sinó moltas més encara. Pera convencers basta recordar que son principi directiu es lo reconeixement y consagració de la varietat.

Lo vigor y robustés del sistema particularista consisteixen precisament en la armonisació de tots los interessos. No olvida jamay los precedents histórichs, y á n'ells enmotlla'l dret en cada pays. Si's troba ab una monarquía forta, arrelada en la conciencia popular, y capás, per tant, de ser element de cultura, la respecta. Si's troba ab que predomina la tendencia republicana, li dona medis pera organisarse sólidament. En aquest punt té moltas més facilitats d'adaptació que l'unitarisme, puig mentres aquest no respecta'ls fets sino quan no se sent prou fort pera destruhirlos, lo

particularisme té per principi aprofitarlos y ferlos contribuir al resultat que's proposa.

Lo nostre sistema, eminentment práctic y positivista, no pot dir may per endavant quin régimen adoptará, puig que aquest ha de ser sempre lo que las circunstancias aconsellin. D'aquí ve, que en lo camp catalanista nos hi juntem los que de més distinta manera opinem en altrás materias. Lo llás de unió es lo particularisme, dins del qual hi caben molts més matisos que dins del unitarisme á causa de sa major elasticitat.

La diferencia de matisos no sóls cap dins del nostre ordre general de ideas, sino que li es completament necessari. Podriam apoyar aquesta afirmació en multitud de rahons, pero nos reduhirem á exposar las més culminants.

Avans del triunfo del nostre sistema, necessitem la diferencia de matisos pera preparar-lo. Las grans transformacions no's fan jamay de cop y volta, sino que venen per llurs passos contats. A mida que las nostras ideas avansarán, apoderantse dels cors y de las intel·ligencias, s'anirán traduhint en fets práctichs é introduhintse en las institucions. Pera influhir en lo cambi, necessitem tenir adeptes en tots los camps. Mentres hi hagi monarquía, á sos partidaris toca la part més visible de la tasca. Ells són los que han de facilitar lo camí á las innovacions. Demá que hi hagués república, la iniciativa'ns correspondria als republicans. Las societats no avansan jamay á salts. Los que fan en circunstancias anormals ó en temps de revoltes, han de tornarlos luego endarrera. Lo progrés va conquistant lo terreno pam á pam, caminant á passos curts, y sols quan ha assentat be'l peu pot sostenirse en la nova posició guanyada.

Després del triunfo necessitariam aixís meteix los diferents matisos pera la conservació de las institucions particularistas. Es lley de la historia, que una

acció enérgica vagi seguida de una reacció equivalent. Lo desengany segueix sempre á la possessió de lo que més s'ha desitjat. Són, donchs, precisos distints matisos pera poder anar seguint á la opinió en sos entussiasmes y defalliments. Quan vulgui avansar depressa, ha d'haverhi particularistas revolucionaris que's trobin en aptitut de satisfer aquest desitj de la opinió; quan, cansada del esforç, vulgui reposar, han de venir particularistas conservadors á consolidar las conquistas fetas durant lo período del entussiasme.

Aixís ho fa l'unitarisme, que en la diferencia de matisos troba la forsa que l'aguanta durant sigles. Sap ben bé que la nostra época está caracterisada per l'afany de novetats, y disposa d'elements pera procurárlashi. Mentres la monarquía té condicions de vida, l'unitarisme pren la forma de partits monárquichs, conservadors y avansats, que rellevantse quan es necessari van emmotllantse á las exigencias del moment. Si veu que la monarquía decau, no li faltan partits republicans que proclamarán la república, y que dintre de ella avansarán ó retrocedirán segons convinga. Tots aqueixos matisos, monárquichs y republicans, conservadors y avansats, convenen en lo punt de vista comú, de la unitat del Estat y de la tendencia á la igualtat. Aixís veyem que l'Estat passa de la una á l'altra forma de govern; dels uns als altres principis directius, sens sortirse jamay del ordre general de las ideas unitaristas, que són lo llás d'unió entre'ls que més discordants se presentan en materias d'interés secundari.

La necessitat dels diversos matisos nos la confirma la experiencia de successos ocorreguts fa pochs anys en la nostra nació meteixa. Afavorit per las circumstancias, va arribar al poder un partit que's deya federal y que, per lo tant, devia representar un dels matisos del particularisme. Aquest partit tenia lo defecte de ser exclusivista. No admetia que poguessin ser

federalistas sinó'ls revolucionaris avansats, y no's proposava més que ferse eco d'una sola de las classes de la societat.

Arrivat al poder, va succehirli lo que hauria degut preveure. La opinió, cansada de la acció, va sentir prompte necessitat de reaccionarse, y ni temps va dar als que's deyan federals pera intentar plantejar alguna institució de las que tenian en lo programa. La impotencia de la república li feya anyorar la monarquía, y si una militarada va preparar la restauració, un pronunciament va consumarla. Al caure, lo partit federal exclusivista va arrossegar en sa caiguda fins la esperança de tot particularisme. Com que no hi havia cap matís d'aquest que representés la reacció ni la monarquía, la revolució y la república van ser substituhidas per la reacció monárquica-unitarista. ¡Quan diferent hauria sigut la solució, si lo particularisme hagués tingut tants matisos com l'unitarisme! Podria haver vingut la reacció; podria haver sigut tirada á terra la república, pero la tendencia de sos destructors no s'hauria separat del ordre general de ideas que hauria enllassat als diversos matisos del particularisme. La reacció monárquica hauria sigut tal vegada més afortunada que la acció republicana, y hauria entrat en lo camí que aquesta no va saber ó no va poder empendre.

Per lo dit se pot veure ben clar quina ha de ser la situació dels particularistas dins del ordre general de ideas que uneix als que de més distinta manera pensan en altrás materias. Ningú de nosaltres té d'abdicar de las que millor li semblin pera'l bé del pays, com no abdica de cap de las sevas lo qui milita en qualsevol dels cent y un matisos del unitarisme. No sóls no te d'abdicar d'ellas, sino que'l deber seu es lo de propagarlas y fer prossélits. Lo que hi ha, es que té de considerarse com formant part d'una meteixa familia ab tots los que aspiran á la nova organisació del Estat, ni més ni menys que'n forman també una sola los unitaristas. Aixís com aquestos,

pensin com vulguin en altrás materias, se troban més aprop dels que tenen lo matís més oposat que dels particularistas que en altrás materias pensan com ells, aixís també nosaltres hem de trobarnos més aprop dels que participan del nostre ordre general de ideas, sigui lo que sigui llur matís, que no pas dels unitaristas que en altrás qüestions coincideixen ab los nostres punts de vista.

Mes, avans de prosseguir, no podem deixar de fer notar, que entre'ls varis matisos particularistas, las diferencias han de ser precisament menys fondas que entre'ls unitaristas. Aquestos, tenint per guia lo principi que'n diuhen filosófic de la uniformitat absorvent, han de ser més intranzigents que'ls que tenim per norma la llibertat productora de varietats. Los particularistas dem importancia secundaria á cosas que'ls unitaristas consideran capitals. Pera nosaltres, en tota organisació política social, lo essencial es lo fondo, puig sabem que la forma es filla sempre de las circunstancias: ells donan tanta importancia á la forma, que fins lo fondo l'hi sacrifican moltes vegadas. Nosaltres, partidaris de la varietat, som per principis tol·lerants: ells, apassionats de la uniformitat, per forsa han d'aburrir la tol·lerancia. Lo verdader particularista respecta y aplaudeix las manifestacions de la activitat més oposadas á la propia, puig veu en ellas elements de lluyta que favoreixen lo progrés: l'uniformista ha de veure en tot lo que s'oposa á sos ideals una protesta, que te d'ofegar avans de que prengui consistencia.

D'aquí prové que entre nosaltres poguem entendrens los que més separats sembla que'ns trobem, veyent moltes vegadas ab sorpresa que coincidim en apreciacions y desitjos; cosa que no pot succehir jamay als unificadors. Mes, si'l fet nos sorprén, no es pas perque no sigui llógich; es perquè estem acostumats á mirar las cosas á través del prisma unitarista. La llibertat es

una aspiració natural al home, es un sentiment general. ¿Qué té d'estrany, donchs, que la llibertat nos uneixi?

Deixant ja aquesta digressió, que hem cregut nessessaria ó al menys útil per contribuir á la demostració de la flexibilitat del particularisme, tornem á pendre'l fil, y seguim presentant las probas directas de la meteixa.

La elasticitat de la organisació particularista no sols se troba en sas condicions especials, sinó en sa aptitut pera adaptarse de més á més tots los recursos del unitarisme. La associació d'Estats, en general, y l'Estat compost, en particular, emplean ab éxit complet todas las garantías que ha imaginat l'unitarisme al objecte d'armonisar los interessos contradictoris que's manifestan en tota agrupació social.

Recordis que en l'Estat compost ó associació d'Estats, cada un dels membres conserva las atribucions de la soberanía de que no s'ha després en pró del conjunt, per lo qual al organisarse, pot cada un adoptar tots los medis de que disposa l'unitarisme pera la garantía de la llibertat y del ordre. Si's creu que la divisió de poders es convenient, se divideixen; si's vol lo sistema representatiu, s'emplea; si las condicions del pays y sos interessos histórichs recomanan lo parlamentarisme, cap inconvenient hi ha en establir-lo. Los membres d'un Estat compost poden ser monarquías absolutas ó constitucionals, ó repúblicas aristocráticas ó democráticas. En la Confederació imperial germánica, per exemple, hi ha monarquías constitucionals, com Prussia, Baviera, Wurtemberg, etc., y ciutats lliures ó repúblicas com Hamburg, Brema y Lubeck: en la Confederació republicana suissa, hi ha Cantons de democracia pura, com Uri, Unterwalden, Glarus y Appenzell, en los quals tot lo poble se reuneix com á l'Agora grega ó al Foro de Roma, pera darse directament las lleys; Cantons de régimen

representatiu com lo Tessino y Friburg, y Cantons de govern entremetj de la democracia pura y'l sistema representatiu, vivint en una y altra Confederació perfectament units tots los membres á pesar de tals diferencias.

La flexibilitat de que disposa l'associació d'Estats ó Estat compost, no sóls li permet emplear tots los medis y garantías de que disposa l'Estat simple, sino que sa propia organisació li dona molts més facilitats que no té aquest. A Suissa, per exemple, ahont s'han volgut perfeccionar las prácticas democráticas, lo poble de molts Cantons intervé directament en la confecció de las lleys y en lo govern per medis tan efficassos com lo Veto, lo Referendum, la Iniciativa y'l dret de revocar los Consells legislatius ó executius. Alli, la autoritat executiva acostuma estar confiada á un cos col·legiat, que resol las qüestions de govern mediant deliberació y votació, mentres que en la Unió americana lo poder executiu de cada Estat, á imitació del govern general, es exercit per un Gobernador. En los Estats de las Confederacions germánica, austro-húngara y nort-americana, la regla pera'ls poders legislatius es lo sistema de duas Cámaras, en tant que en los Cantons suissos predomina lo de la Cámara única. Los diferents medis que s'han ideat pera donar representació proporcional á las minorías en los cossos oficials, s'ensajan ab molta més facilitat y eficacia en los Estats compostos que en los simples. Gracias principalment á las Confederacions existents, podrem saber dins pochs anys quin resultat donan lo qüocient electoral, lo vot acumulatiu, las llistas electorals de partit, lo vot limitat, y algunas altrs combinacions que preocupan avuy als que estudian aquestas materias. En alguns d'ells s'está ja fent la proba, y's fa ab serietat: no com la que, per ben pareixer davant de las demás nacions, han intentat los polítichs de Madrid ab lo vot limitat establert pera la elecció de diputats en las circunscripcions, logrant sóls que, si al extranger se fes cas de las farsas

que representan, caigués lo descrédit damunt d'aquella combinació, que pot contribuir á solventar lo problema de donar representació proporcional á todas las manifestacions de la vida dels paysos.

La organissació de las associacions d'Estats permet que se garantisin eficazment los principis directius dels meteixos. Quan s'associavan los reys, asseguravan llur absolutisme prestantse los uns als altres la forsa de que aïslats no disposavan. Quan s'extengui l'associació dels pobles, se solidarán las llibertats de tots aquells que s'aprofitin d'aqueix sistema de organissació. "La unió fa la forsa," diu l'antich adagi, y la unió no's consegueix sino per lo sistema particularista. La unitat forçada, lluny de produhirla, enerva las voluntats: la unificació aniquila la virilitat d'aquells sobre quins pesa.

La potencia de la associació aplicada al Estat es tan gran, que siguin los que siguin los principis que vulguin assegurar-se, se fan ab sa ajuda forts y robustos. La Confederació germànica va formarse principalment ab miras guerreras, y es la agrupació més forta del continent. Los Estats Units de América van associarse pera engrandirse pacíficament y garantir la llibertat de sos pobladors, y avuy s'extenen ja del Atlàntich al Pacífich, y del Canadà á Méjich, y las institucions lliures son la regla de tota aquella part de món. Los Cantons suïssos cercan avuy en la agrupació la possibilitat de fer un ensaig de democràcia, y las prácticas d'aquesta s'han portat á un extrem inconcebible pera'ls Estats unitaris. Lo principi es lo meteix en tots aquestos exemples. Los resultats son fills de la forsa de la associació aplicada á la organissació política.

La flexibilitat de l'associació d'Estats, además de permetre y favorir que cada un dels associats pugui emplear en son règimen interior todas las garantías que s'han ideat en l'Estat simple, y algunas més que aquest jamay

podrá ni tant sóls ensajar, té la facilitat de poderlas establir en lo poder general de l'associació. Aquest, en efecte, pot dividir-se en las tres branques, legislativa, executiva y judicial, fent á cada una distinta é independent de las demés, y pot aplicar á totas los principis més avansats del art de governar los pobles.

La separació del poder legislatiu en duas Cámaras quasi s'imposa per la naturalesa meteixa de l'associació. En l'Estat compost se mouen sempre dos interessos ben desllindats: l'interés de la generalitat, y'ls especials dels membres associats; quals interessos son la base de las duas Cámaras, de las quals la una representa los generals ó nacionals, y l'altra, los particulars dels distints Estats. La Cámara general ó popular pot ser filla lo meteix del sufragi universal que del limitat, dantse ó no en sa composició representació proporcional á las minorías per qualsevol de las combinacions que havem indicat. La Cámara especial ha de ser la expressió de las corporacions organisadas, dantse si se vol, sóls representació á las oficials, ó extenense á las de totas classes.

Lo poder executiu, lo meteix pot ser exercit per un emperador ó monarca que ocupi'l lloch per dret hereditari y sigui irresponsable de sos actes, que per un president ó consell responsables, designats temporalment per votació directa ó indirecta. De tot se'n presenten exemples, y cada pays pot imitar aquell que més s'avingui ab sa historia y millor respongui á sas necessitats. Si's vol lo sistema representatiu, se fan los poders independents l'un de l'altre, y las autoritats de cada un d'ells són directa ó indirectament responsables. Si's vol lo régimen parlamentari, s'estableixen las relacions convenients entre'ls distints poders, y al davant del executiu s'hi posa una entitat irresponsable, emperador, rey ó president, que desempenyi las

funcions del govern per medi de secretaris ó ministres subjectes á responsabilitat.

Y lo meteix podriam dir del poder judicial que ha d'aplicar las lleys que obligan als membres de tots los Estats associats. Lo meteix pot estar representat per tribunals de dret responsables, que per jurats que resolguin segons llur consciencia, sens deure compte á cap poder de la terra, y la elecció d'uns ó altres, tant pot confiar-se al poble directament, com al poder executiu ab aprobació d'una part del legislatiu, com á las Cámaras d'aquest. Tot cap dins de la organisació particularista sens alterarla essencialment. Filla del reconeixement de las varietats, en res renega de son origen.

Y encara no's detura aquí la flexibilitat del sistema de associació d'Estats. Aquesta pot tenir sòls dos graus, com succeheix per regla general, dividint-se las atribucions de la soberania entre'ls Estats particulars y'l conjunt d'aquestos, ó pot tenir-ne més de dos. Comparant-la ab una institució de dret característica de la nostra terra, direm que en los casos en que convingui, en la organisació particularista, com en l'enfitéusis de Barcelona, ademes de las senyorias directa y útil, pot havernhi de mitjanas. Si á algun dels Estats associats li convé fer nous establiments en favor de agrupacions més reduhidas, fa com l'enfitéuta barceloní, y las sub-estableix. Aixís succehia, per exemple, á Suissa, ahont lo Cantó dels Grisons era un compost de varias Lligas, y'l del Valais, de varias decenas; aixís tendeix á fer-se en cada un dels membres del imperi de Austria-Hungria, quals respectivas regions desitjan aumentar la relativa autonomia de que gosan. En los casos en que existeixi dins de la associació d'Estats la que anomenarem soberanía mitjana, las divisions interiors de cada membre han de ser oficialment desconegudas del conjunt, de la meteixa manera que

las divisions interiors de la associació en general són diplomàticament ignoradas per las potencias extrangeras. Cada un dels Estats associats de per si s'organisa de la manera que millor s'acomoda ab las necessitats é interessos de sos elements, y ab tal de que ab sa organisació no destruheixi cap de las clàusulas de la Constitució general, ni aquesta ni ningú té'l dret de fiscalisar sos actes. Basta que al davant de sos co-associats se presenti lo Estat formant un tot als efectes constitucionals, pera que pugui funcionar ab desembrás l'associació.

Inútil es que diguem que'l sistema particularista será tant més fecundo y abundós en fruyts civilisadors, quant més aprofiti la flexibilitat que sas condicions naturals li permeten pera acomodarse á las formas que la ciencia política recomana. Per la nostra part, si hagués d'establirse á la nostra terra, treballariam pera que la organisació que's dés al particularisme se basés en tots los avenços polítichs socials compatibles ab las condicions históricas del nostre poble, entenent per tals condicions, sos antecedents, son estat actual y sas aspiracions pera'l pervenir.

Capitol VIII.

Divisió de la soberania

La divisió de la soberanía es la base del Estat compost.— Duas missions capitals del Estat.— Vida exterior y vida interior.— Lo referent á la primera correspón al poder general.— Guerra y diplomacia.— Garantía de las llibertats y de llur ordenat exercissi.— Diferents maneres de exercir lo poder general aquesta garantia.— Serveys generals.— Diferents sistemas pera la concentració de algunas brancas del dret privat.— Atribucions dels Estats particulars.— Tenen totas las de que no se han després en pro del Estat general.

Hem dit que la base del sistema de associació d'Estats es la divisió de la soberanía, que té de destriarse en las varias atribucions que la componen, encarregantne algunas al Estat general ó gerent del conjunt, y quedantse'ls Estats particulars ab las restants. Anem á veure si poden donarse algunas reglas pera fer la tria y repartició.

Un Estat, com tots los sers naturals ó jurídichs, desde lo moment que gosa de personalitat propia, té duas missions capitals que cumplir. La primera comprén tot lo que's refereix á sa vida íntima; la segona tot que's té que veure ab sa vida exterior. Negada la possibilitat de que tota la humanitat y tota la terra formin un sol Estat, han de coexistirne varis, y puig que'ls Estats son conjunts d'homens, necessaria y precisament han de relacionarse los uns ab los altres. Aixis com no's concebeix l'individu sinó formant societat ab altres individus, tampoch se pot imaginar un Estat aislat de tots los altres.

La associació d'Estats té com un de sos objectes donar al conjunt de molts de petits las condicions d'un de gran, sens que hagin de renunciar á las

ventajas que's s'ón propias, y perdent, per contra, las desventajas que de llur petitesa se originan. Los Estados asociados van á ferse forts per medi de la unió. Pera alcansar aquest resultat, al dividirse las atribuciones de la soberanía, deuen encarregarse al conjunt ó Estat general todas las que son indispensables pera la vida exterior de la Confederació. Aquesta ha de presentarse unida y compacta davant de las otras naciones, que han d'ignorar diplomáticamente la existencia de las variedades interiores.

Tan esencial es que'l poder general estigui encarregat de tot lo referent á la vida exterior de la asociació d'Estados, que d'altra manera no's comprendria la existencia d'aquesta, com no's comprén una compañía entre individuos sens gerent que la representi. Lo primer dels objectes sociales es utilizar la potencia que resulta de la concentració dels esfuerzos dels asociados pera la consecución dels fins comunes que's proponan, vencient las resistencias exteriores que lograrían deturar ó dificultar la marcha dels mesmos elementos si estessin aislats. La idea de asociació no acut jamay al enteniment del que se sent prou fort pera sortir victorios en la lluyta per la vida: los que tenen conciencia de llur debilitat son los que piensan en asociarse. Toda asociació, donchs, naix ab lo propósito de vencer obstaculos ó de dominar resistencias, y la asociació d'Estados no es pas una excepci3 de aquesta regla. Los Estados pequenos s'uneixen pera imponer respecte als Estados grandes, evitant aixis que puguin engolírseles ó imposárseles.

La concentració de las atribuciones relativas á la vida exterior corretteix, además, los más peligrosos defectes dels Estados pequenos. Aquestos son propensos á criar facciones interiores, que lluytant entre ellas s'apasionan muchas veces fins á encesgarse. Pera cada una d'ellas l'interés suprem del món se reduheix á dominar á las contrarias, y ab objecte de conseguirlo no tindrian reparo en buscar auxiliars en los extrangers. Aquestos, sobre tot si

són poderosos, coneixent los defectes dels Estats petits, están sempre amatents á lo que passa en llur interior, y no perden ocasió que'ls permeti intervenirhi. Si las faccions vensudas no pensessin en demanar ajuda als poders vehins, aquestos trobarian medi de insinuarsels. Aprofitant los moments en que la desesperació treu lo coneixement, los farien cáure en lo parany, y comensant per quebrantar la forsa de l'associació, acabarian per imposarse á tots sos membres. Todas las Lligas ó Confederacions que no han tingut concentradas en l'Estat general las atribucions relatives á la vida exterior; todas aquellas que han deixat á llurs membres en disposició de tractar directament ab los poders estrangers, han sigut víctimas d'aquestos. Aixís van acabar las Lligas gregas; aixís van ser dominadas las unións que s'havien format en la edat mitjana. De las que existian á Europa sóls pogué salvarse la Confederació suissa, gracias á un conjunt extraordinari de circunstancias favorables, no sens haver estat cent vegadas á ran de la perdició. Avuy, per fortuna, aquesta Confederació ha entrat ja en la via que ha de resguardarla de tals perills, y desde fa ja anys se presenta formant un tot nacional davant de las potencias extrangeras, tenint assegurada sa independencia per la concentració de las atribucions relatives á la vida exterior en l'Estat federal, representació de tots los Cantons que'l constituheixen.

La vida exterior d'un Estat presenta aspectes molt variats que dependeixen de la classe de relacions que sosté ab los demás Estats. Desde la situació de guerra oberta, fins á la que's condensa en las fórmulas de bona cortesia diplomática, poden aquellas relacions presentarse de cent maneras distintas. Gracias al avens del dret internacional, que sab ja respectar al element civil dels pobles que están en guerra, ni durant aquesta arriban á rompres del tot los llassos internacionals. En temps de pau, los Estats independents tenen constantment necessitat de tractar y contractar entre ells, y avuy fan

convenis comercials, demá de propietat literaria ó artística, passat demá de extradició de criminals, etc., etc.. Si las posiciones respectivas ho aconsellan, contreuen aliansas ofensivas ó defensivas, y pera aumentar lo benestar general, se posan d'acort pera las comunicacions internacionals, postals y telegráficas, pera'l curs de la moneda, pera lo respecte mútuo de llurs ciutadans, y pera cent altres objectes, que van augmentant á mida que'l progrés avansa.

De todas aquestas relacions ha de cuidar lo poder general en una associació d'Estats. Ell ha de ser l'únich encarregat de declarar la guerra y de fer la pau, dirigint al efecte la diplomacia, y cuidant dels medis que han de fer respectar sas decisions. A n'ell li toca exclusivament la facultat de tractar y contractar, podent entrar en convenis, aliansas y convencions, siguin de la classe que siguin.

La direcció y organisació de la forsa armada, aixís de mar com de terra; la recepció dels enviats estrangers y la designació y direcció dels que l'Estat tingui prop de las nacions estrangeras; la regulació del comers exterior y de todas aquellas materias que s'hagin de cuidar per més d'una nació, són atribucions de las que'ls Estats associats han de despendres en favor de llur representant. Aquest es l'únich que ha de portar la veu de tots quan aquesta veu ha de traspasar las fronteras.

No vol aixó dir que'ls Estats associats no puguin imposar limitacions al general en aquestas materias: vol dir, si, que aquestas limitacions han de ser purament interiors. Poden, per exemple, restringir al Estat general la facultat de tenir grans exércits y poderosas esquadras, arrivant fins á prohibirli que'ls sostingui permanents, com succeheix en la Confederació suissa, ó amidantli'ls recursos, com fa la Unió americana. Poden fixarli las

bases de la política internacional que ha de seguir, reservantse los Estats associats la intervenció directa en ella per medi de llurs representants, com fa la mentada Unió, que subjecta la acció diplomática del President á la aprobació y consentiment del Senat, format per los delegats dels cossos legislatius de cada un dels Estats. Poden voler que las decisions que comprometen á tota la associació deguin pendres ab gran solemnitat y después de maduríssim exámen. Las ditas y cent otras garantías poden establir los Estats particulars de una associació mentres se tracti de preparar la acció exterior del gerent del conjunt: pero un cop aquest fa sentir la seva veu més enllá de las fronteras, todas las otras veus del interior d'aquestas deuen callar, á fi de que la que parla en nom comú tingui més forsa y ressonancia.

Además d'aquest feix d'atribucions, las més essencials pera la conservació de la vida, l'Estat general, en una associació d'Estats, ha de tenirne d'altres delegadas. Las referents á la garantía de las llibertats y conservació del ordre interior constituheixen lo según feix ó grupo.

La acritut de las faccions locals es un altre dels inconvenients dels Estats petits, y á n'ell, per lo tant, ha de portar remey l'associació. Al formarla, los Estats que s'uneixen han de confiar al poder general los recursos necessaris pera corretgir aquell defecte. En la Constitució ó escriptura social se fixa lo mínimum de llibertat y drets de que voleu disfrutar tots los associats, y'l gerent s'ha de cuidar de ferlos respectar per tothom, y de defensarlos contra qui sigui que vulgui atacarlos. Aixís, donchs, lo poder general ha de tenir atribucions pera sostenir als governs dels Estats particulars en lo cas de veures amenassats per turbulencias ilegals, promogudas per faccions interiors, al mateix temps que ha de amparar á qualsevol ciudadá quals drets y llibertat siguin desconeguts per qualsevol entitat ó autoritat, encara que

aquesta sigui la suprema del Estat particular. Pera cumplir aquestas missions l'Estat general disposa de la forsa pública dels Estats fidels y de sos tribunals especials. En cas de revolta, la domina ab l'auxili de la primera y castiga a sos autors ab la ajuda dels últims. En cas de desconeixement de algun dret ó llibertat llegítima, los tribunals generals amparan al agraviat ó li otorgan la reparació justa.

Lo grupo ó feix de atribucions de que'ns ocupem poden los Estats particulars conferirlo al representant de llur conjunt de varias maneras. Poden encarregarli la garantía de las lleys constitutivas, com ho fa la Confederació suissa. Poden constituïrlo en una especie de tribunal de apel·lació, com succeheix en la Unió americana. Poden fer materia de la competencia del conjunt tot lo que's refereix á la garantía dels drets y llibertats, en qual cas se consignan expressament en la Constitució general. Poden..., mes no volem prosseguir, puig basta saber que l'associació d'Estats té lo particularisme per base, pera deduhirne que'ls medis que pot emplear son tan variats, com variadas poden ser las condicions y necessitats dels pobles á que s'aplica. La única regla directiva essencial es que las atribucions de la soberanía se reparteixin entre'ls membres particulars de la associació y llur conjunt, desllindantse clara y terminantment quinas corresponen als uns y quinas al altre.

Assegurada la independencia nacional y garantits los drets y llibertats aixís dels individus com de llurs agrupacions per medi dels dos feixos d'atribucions que acabem de indicar, es encara convenient á la associació encarregarne un tercer feix al Estat general. Tots aquells serveys públichs que guanyan ab l'uniformitat y logran aumentar en utilitat si's prestan baix una direcció única, se poden confiar al conjunt. Lo comers d'Estat á Estat y tots los elements que l'auxilian, com vias generals de comunicació, correus,

telégrafos, regulació de pesos y mesures, fixació de la llei de la moneda, etc., etc., han de ser atribucions de las autoritats de l'associació. Los Estats s'uneixen no sòls pera mantenir llur independència y garantir las llibertats, sinó també pera augmentar lo benestar y la felicitat de llurs membres. Tot lo que pot contribuir á donar aquest resultat sens perjudicar als altres objectes socials, ha de ser materia del contracte de associació, y sa gerencia confiada al conjunt que la representa.

En algun dels capítols anteriors hem indicat que certas branques del dret privat poden ser concentradas ab benefici de tots aquells á quins han de obligar, puig per llur naturalesa especial no afectan á una sola comarca, ni á una sola agrupació nacional, sinó á totes las societats civilizadas. Molts contractes mercantils se troban en aquest cas. Se pot, donchs, confiar sens inconvenient algunas atribucions relatives á tals materias als poders generals de l'associació d'Estats.

Pera la concessió de aquestas atribucions s'han probat diferents sistemes. En las Confederacions germànica y suïssa se tendeix á destriar la legislació en sas diferents branques, algunas de las quals se reservan los Estats particulars, confiantse las altres al Estat general. Alguna cosa semblant estableix la Constitució dels Estats Units, al entregar al Congrés federal la legislació sobre quebras, piraterias y ofensas contra'l dret de gents.

Aquest sistema es complicat y perillós. Posat l'Estat central en la pendent, li ha de ser molt difícil resistir al afany d'absorció que es condició de tot poder, y sos resultats dolents s'están ja tocant en algunas de las Confederacions esmentadas. L'Estat federal suís, després d'haver promulgat un códich complet de obligacions, fa grans esforços pera apoderarse de altres branques del dret civil, y es de temer que arribi á conseguirho. Al

nostre entendre es cent vegades preferible un altre sistema, que está indicat en la Constitució nort-americana.

Aquest sistema consisteix en que l'Estat general, sens entrar á legislar concretament en cap branca del dret privat, estableixi alguns principis directius als que hagin de acomodar-se las legislacions particulars dels Estats. La esmentada Constitució americana prevé que cap dels de la Unió "podrá declarar que altra cosa que la moneda d'or y de plata degui ser acceptada en paga de deutes; ni dictar decrets de proscripció infamatoria (*of attainder*); ni fer cap ley de efectes retroactius ó *ex post facto*, ni que alteri ó debiliti (*impairing*) las obligacions dels contractes. Tals principis directius no perjudican la potestat legislativa dels Estats particulars, y són en cambi una garantía de llibertat pera tots los membres de la Unió. Induptablement aquest sistema está perfectament d'acort ab la naturalesa del particularisme.

Desllindadas las atribucions de la soberanía que s'encarregan al conjunt social, todas las restants corresponen al Estat particular. Aquest, en ús de las que's reserva, se organisa interiorment de la manera que creu millor, y dins de aquesta organisació dirigeix sa política y sa administració pública. Todas las branques del dret de que no s'ha després, son materia de sa legislació especial, que basa la familia y regula la propietat de conformitat ab los antecedents, necessitats y aspiracions de sas comarcas. En l'exercici de las atribucions sóberanas que conserva, sa llibertat es completa. Ni cap altre dels Estats associats ni'l poder que representa lo conjunt tenen cap dret de intervenir en sa vida interior. En todas las materias á que no s'ha extés la limitació al constituhir l'Estat compost, cada un de sos membres es soberá y autónom.

De tot lo dit resulta ben clar, que al destriar y distribuhir las atribucions de la soberanía entre las parts y'l tot de Estat compost, la flexibilitat propia del sistema fa que puguin ser atesas totas las necessitats y conveniencias. Entre l'Estat general y'ls particulars han de exercirlas totas, puig que las que no s'han encarregat al primer quedan reservadas als últims. Aquestos son los originariament soberans, per qual motiu, sigui la que sigui la part de soberanía de que's desprenguin, en la restant segueixen sentho. En aixó consisteix la essencia del sistema particularista quan pren la forma de associació d'Estats. Las reglas que havem indicat en aquest capítol contribuheixen á que'ls resultats siguin los més favorables possibles, en relació á las condicions en que's trobin los pobles que adoptin lo sistema.

Capitol IX.

Ventatjas positivas del estat compost

Marxa regular y desembrassada del Estat compost.— Los membres de aquest disposan de tota llur iniciativa pera la millora interior.— Possibilitat de fer probas difícils sens perill.— Resultats que per aquest camí se obtenen.— Exemples pràctichs trets del dret polítich suís.— Exemples trets del dret civil.— Lo Homestead en los Estats americans.— La lley Torrens en las colonias británicas.— Exemple tret de la nostra historia.— Lo *Recognoverunt Proceres*.— Funcionament del Estat compost en la garantia de llibertats y drets.— Limita á la autoritat la quantitat, no la qualitat.— Garantías fillas de la combinació dels poders y de llur gelosía mútua.— La *federal liberty*.— Possibilitat de la puresa del sistema representatiu sens barrejas de prácticas parlamentarias.— Combinació de la representació general ab la especial.— Possibilitat de viure agrupadas entitats que's trobin en condicions distintas.— Bona distribució de la població en tot lo territori.— Regeneració dels caràcters decaiguts.

Coneixent ja la naturalesa y caràcters del Estat compost, y la forma y manera de distribuhirse las atribucions de la soberanía entre'ls membres components y llur conjunt, podem ja destinar alguns párrafos á estudiar son funcionament, que ha d'ensenyarnos las ventatjas positivas del sistema.

Pera aquest estudi pendrem com á model una associació d'Estats, en la que lo poder general tingui encarregat tot lo referent á la vida exterior, la garantía del ordenat exercici de las llibertats individuals y corporativas en lo interior, y la alta direcció d'alguns assumptos d'interés reconegudament comú, y quals membres components ó Estats particulars conservin totas las demás atribucions de la soberanía. Suposarem, ademes, que la tal associació forma un veritable Estat federatiu ó compost, y que, per lo tant, la autoritat representant del conjunt exerceix jurisdicció directa sobre'ls individus y agrupacions, en totas las atribucions de sa competencia.

Sense profundisar gaire l'estudi veurem ja que la marxa de tal agrupació ha de ser regular y desembrassada. Las autoritats generals se cuidan de tot lo que es vida exterior, y en quant á la interior fan poca cosa més que servir de garantía y donar impuls á un número reduhit d'assumptos, de lo qual se'n desprén que han d'atendre á moltas menys cosas que'l poder de un Estat unificat. Tot lo que en aquestos dona més que fer al poder suprem, está fora de la competencia de las autoritats generals en un Estat compost. Lo govern y administració de las provincias; la legislació en materias de dret privat; la organisació de tribunals pera resoldre las qüestions civils y fallar las causas criminals; las elecciones pera corporacions provincials y municipals; lo nombrament y separació dels empleats y funcionarios polítichs y administratius que no desempenyin serveys generals; la organisació y direcció de la ensenyansa, de la beneficencia, etc., etc., no han distreure llur atenció, que poden concentrar enterament en las altíssimas atribucions que tenen confiadas. Poden, donchs, exercirlas ab verdader coneixement de causa y ab perfecta imparcialitat. Cap interés mesquí, cap mira egoista ha de alterar la serenitat de la política internacional ni de la alta direcció de una part de la interior, que condénsan los encárrechs que'ls Estats particulars tenen fets al representant de llur conjunt. Aquest, per regla general, está lliure de tenir que pendre midas odiosas. Pot presentarse sempre als ulls de tots los confederats baix l'aspecte d'un poder veritablement protector, no sentli gens ni mica difícil mantenir la popularitat, y rodejarse de aquella atmósfera de respecte y d'estimació, que es la sóla que dona als governs forsa real y prestigi.

Los governs dels Estats particulars, en cambi, se troban desembrassats de totas las qüestions que acostuman pendre lo carácter de enutjosas. No han d'atendre gens á la política exterior, que un altre cuida per llur compte. Tenen la vida perfectament assegurada, y per lo tant, no han de pensar en

res més que en disfrutar d'ella y ferla agradable. Respecte á política interior, lo més essencial tampoch ha de darlos cap cuidado. Tancantse dins de la legalitat, tenen qui'ls garanteix l'exercici de llurs atribucions, y las qüestions de ordre públich, que tant perturban als poders unitaris, no han de preocuparlos poch ni gens. En cas de disturbis, si las forsas del Estat particular no bastan pera corretjirlos ó reprimirlos, allí está lo poder general que se n'encarregará, utilisant en cas necessari las de tots los confederats.

Es incalculable la suma de beneficis que pot produhir un govern col·locat en tant favorables condicions. Tota sa iniciativa, tots los recursos de que disposa, poden ser empleats en milloras interiors, y en lo perfeccionament de las lleys. Las qüestions d'interés local s'han d'examinar minuciosament, puig que ellas són las que ocupan quasi excludivament l'atenció dels governants. Aixís las autoritats executives com los cossos legislatius han de mirarlas ab gran interés, encara que no vulguin, puig que no sóls s'enclouhen en ellas quasi totas llurs atribucions, sinó que'ls ulls del públich s'hi fixan y'ls donan la importancia de grans problemas. Los Estats particulars se trovan dins de la Confederació en la situació en que estaria un individuo que tingués assegurada la vida y no hagués de pensar en las necessitats de cada dia, que més amohinan al comú de la gent. Aquest individuo, en lo ram á que's dediqués, obtindria resultats extraordinaris, puig no hi hauria res que'l distregués de son objecte, ni deuria temer los perills, per molt que s'arrisqués á empresas difícils.

La situació desembrassada en que's troban los Estats particulars dintre de una Confederació ben organizada, los permet treballar pel progrés ab molta més energia que'ls Estats unificats. Poden entregarse á probas difícils, sens temor á las conseqüencias, puig sigui'l que sigui'l resultat que obtinguin, ni's posará en perill llur independència, ni l'ordre s'alterará fins al punt de

produhir perturbacions desastrosas. En los membres d'un Estat compost poden ferse tota classe d'ensaigs polítichs-socials, estudiantse practicament fins reformas quinas ventatjas teóricas no s'han subjectat encara á la pedra de toch de la experiencia, en la seguretat de que durant lo período que l'ensaig duri, y siguin quins siguin los resultats, los grans interessos generals no se'n ressentirán, y seguirán llur curs magestuós, impulsats per los poders federals. La facilitat de fer probas y ensaigs en los Estats particulars es una de las més grans ventatjas del sistema que sostenim. Si'ls resultats que s'obtenen de una reforma no son pas los que sos autors esperavan, res los priva de tornarla endarrera. Aixis com cap gran interés generat s'ha ressentit al establiment de la ley, aixis tampoch se'n conmourá cap al derogarla pera tornar al estat legal anterior. Si la reforma ensajada, en cambi, dona bons resultats, no sóls se solida en l'Estat que ha prés la iniciativa, sinó que'ls demés associats la imitan, fenthi las modificacions que llurs circumstancias especials los aconsellan, y entre tots la perfeccionan.

Tal vegada á molts los semblará que aquesta ventatja del Estat compost es molt bona pera ser exposada en teoria, y no creurán que pugui manifestarse en fets práctichs. Si tal los semblés ó aixó creguessin, s'enganyarian completament. No sóls aquellas ventatjas se manifestan en la práctica, sino que son conseqüencia precisa de la organisació particularista.

¿Se'n volen exemples? No hem de fer més que girar la vista cap á qualsevol de las associacions d'Estats, y'n trovarem de tota classe. ¿Se'n volen en lo terreno del dret polítich? A Suissa tenim lo Veto, lo Referendum, la Iniciativa, etc., quinas institucions s'han anat introduhint en la majoría dels Cantons, en vista dels bons resultats obtinguts per lo que primer va ferne la proba. Lo dret de revisar las lleys dictadas per la autoritat llegislativa per

medi de votacions populars ad Referendum va naixer en los Cantons del Valais y dels Grisons, en los quals hi havia d'antich la costum de referir ó donar compte de las lleys fetas per lo Concell á las decenas ó municipalitats, á fi y efecte que resolguessin sobre d'ellas en definitiva. Al acomodar los Cantons la tradició ab las aspiracions, van modernisar la institució, y copiantla los que no la havian encara adoptada dels que ja la tenian, van anarla perfeccionant y extenent fins al punt, de que avuy forma ja part del dret federal, puig que las lleys que dictan las autoritats representativas del conjunt han de ser subjectadas á la revisió popular de tota la Confederació, sempre que constitucionalment ho demanan trenta mil ciutadans actius ó vuit dels Cantons confederats. Y tot passant dels uns Cantons als altres, la institució ha anat prenent formas tan variadas, que mentres en alguns es lo Referendum obligatori pera totas las lleys, en altres ho es sóls pera las que importin un gasto que passi d'una quantitat fixada, y en altres es purament facultatiu ó condicional, no tenint efecte sinó que ho demani lo número de ciutadans actius que está fixat en las lleys fonamentals. De la meteixa manera que'l Referendum han anat extenentse las demás institucions que havem citat y moltras.

¿Se'n volen exemples en lo camp del dret civil? Girem la mirada á la Confederació americana, y'n trobarém un dels més marcats que pugui desitjarse. Un dels Estats va idear una ley eminentment práctica, que responia perfectament al carácter emprendedor y febrilment actiu de aquells pobles. Lo *Homestead*, nom ab que es coneguda la ley á que'ns referim, y que no vol dir més que “ajuda, auxili de la llar ó de la casa, —(la paraula es composta de *Home*; casa, llar, y de *Stead*; ajuda, auxili,)— dona á cada individu la facultat de sustreure la casa que ocupa sa familia y una gleba de terreno, á tota responsabilitat y execució per deutes. Lo qui vol utilizar aquest benefici no ha de fer res més que declararho davant de la

autoritat competent del seu districte ó municipalitat, y aquesta autoritat ne pren nota en lo registre oficial destinat al efecte, y ho publica en la forma que está establerta. La declaració no té efecte retroactiu, ni lliura, per lo tant, la propietat assegurada de responsabilitats anteriorment contretas: pero desde'l moment de la anotació, lo qui utilisa lo Homestead queda com si no possehís res de lo que ha declarat voler reservar-se, y'ls que tractan ab ell no poden dir jamay que han sigut enganyats, puig saben per endavant quina es la seva situació.

La trascendencia d'aquesta institució es incalculable. Lo que té la seguretat de que, siguin las que siguin las vicissituds que li sobrevinguin, sa familia ha de quedar ab casa ahont acullirse y un tros de terra pera menjar, s'entrega ab energíá als negocis més arriscats y difícils. Si fa fortuna, be; sinó la fa, té sempre la retirada assegurada.

Lo Homestead, fill del sistema particularista, ha passat d'Estat á Estat á tots ó quasi tots los de la Unió, acomodantlo cada un á las condicions especials en que's troba, y variant la quantitat asegurable y la forma de fer la inscripció. En l'Estat de Maryland, lo valor de lo assegurat no pot passar de cent dollars, mentres que en los de California y de Nevada pot arribar á cinch mil. Entre aquestos dos extrems tenen l'Homestead los demás Estats americans, desde los quals es probable que s'extengui á tots los pobles de rassa anglo-saxona, imitantlo ja en alguna de las Colonias británicas, y estudiantlo seriament en la meteixa metròpoli.

¿Se'n vol un altre exemple no menys trascendental en lo meteix terreny del dret civil? Aquí está la anomenada ley ó *Act Torrens*, que desde una de las Colonias británicas, la de la Australia meridional, ahont va ser promulgada en 1858, va passar luego á moltes altres Colonias y Estats, haventse arribat

á presentar un projecte de llei á la Cámara dels Comuns pera la aplicació de la llei á Inglaterra; projecte que de moment va fracassar, pero no sens produhir indirectament alguna millora en la transmissió de la propietat inglesa. La llei Torrens ha sigut adoptada en las Colonias de Queensland, de Victoria, de Nova Gales, y en la occidental de la Australia; en la Tasmania, en la Nova Zelanda, en una de las provincias del Canadá, en la Colombia británica, en las Islas de Fidjé, y ha entrat ja en la Unió americana per lo Estat de Iowa, desde'l qual passará als altres. En virtud de la flexibilitat del particularisme, cada un d'aquestos Estats ó Colonias va adaptant la llei á sas condicions y necessitats especials, conservant empero lo fondo de la meteixa.

La llei ó *Act Torrens*, que porta lo nom de son autor, Sir Robert Torrens — (tal vegada una gloria catalana que ignorem, puig l'apellido indica que ha de ser fill ó descendent al menys de la nostra terra,) — té per objecte movilisar la propietat inmoible, y ho consegueix pels medis més senzills. Lo qui vol col·locar sa propietat baix lo régimen de la llei, — puig que aquesta no es obligatoria, y otorga sas ventatjas sóls als que las volen disfrutar, — envia un plan de la finca, una descripció y'ls títols de la meteixa, á la oficina encarregada del registre. Aquesta examina'ls títols com si hagués de comprar la propietat, y si'ls troba corrents, ho anuncia al públich. Si's presenten reclamacions, las ha de resoldre lo propietari: si no se'n presenten, ó una volta resoltas las presentadas, la oficina inscriu lo títol en un llibre talonari en que hi constan totas las cargas y gravámens, y dona'l taló al propietari. Desde aquest moment la propietat está col·locada al amparo de la llei Torrens, y la administració la garanteix contra qualsevol reclamació que pugui venir, encarregantse de sostenir los plets y de pagar las indemnizacions que procedeixin, cobrant al efecte un dret de assegurança que no passa jamay del dos per mil. Las operacions sobre la

propietat garantida son desde aquell moment facilísimas y's fan totas sobre'l taló. Aquest es endossable, divisible, hipotecable, etc., etc., lo meteix que un document de comers. Totas las operacions s'escriuhen en lo meteix títol, com en una lletra de cambi. Ab aquesta senzillesa, la ley Torrens reemplassa lo registre engorrós y complicat dels contractes, per lo registre de un títol en lo qual está condensada la propietat. Pera'ls empenyos á curt plasso, ni tant sóls se n'ha de pendre nota. Lo propietari deixa lo taló en poder del prestador, y aquest té la seguretat de que aquell no farà cap operació nova que comprometi'l seu crédit, puig que no disposant del taló, no pot contreure cap obligació que afecti á la propietat que ha donat en garantía.

Mes, no cal anar á cercar los exemples fora de casa, puig ne tenim prous á casa nostra, en la época anterior á la unificació. Lo particularisme de la Confederació aragonesa-catalana, encara que no ab la amplitut que ha alcançat lo sistema en son desenrotll modern, produhia efectes semblants als que hem presentat com exemple.

Aixís tenim, que las costums conegudas baix lo nom de *Recognoverunt Proceres*, confirmadas y reconegudas pera la ciutat de Barcelona á títol de privilegi en 1283, van anar luego extenentse á altrs ciutats, vilas y comarcas de Catalunya, com Gerona, Granollers, Igualada, districtes de las Franquesas del Vallés, del Maresme y Vilamajor y alguns altres, essen la última en adquirirlas Vilafranca del Panadés ab tota sa vegueria, en virtut del privilegi expedit en 1510 desde Monsó per lo rey Ferran, y confirmat prop d'un sigle més tart, en 1599 per don Felip, tercer de Castella y según d'Aragó. Aquest procediment per extensió tenia molt de particularista, ab tot y que no gosava encara de la flexibilitat que la divisió de la soberanía dona avuy al Estat compost, y es un indici de que, si hagués pogut seguir

desenrotllantse la política de la Confederació aragonesa-catalana, s'hauria lograt la unitat de la Península per medi de la unió de las distintas regions, molt més forta y fecunda que la que s'ha volgut fundar en la uniformitat pel camí de la imposició absorvent de una d'aquellas.

Passem ja á examinar com funciona l'Estat compost en quant té relació ab la garantía dels drets y llibertats individuals y corporatius.

Dividida la representació de la soberanía, y co-existint los dos poders, general y particulars de cada un dels Estats associats, lo primer efecte que's logra, es que la limitació del un per l'altre sigui efectiva, sens que per aixó cap de ells se debiliti. Dins del Estat unificat, —y notis be aquesta diferencia, que es de las més importants,— per moltes divisions y subdivisions que's fassin entre las diferents branques del poder, totes han d'estar lligadas entre ellas per relacions de dependencia, puig que formen un tot que ha de tenir un cap. Si en l'Estat unificat predomina lo principi autoritari, lo cap es lo rey ó president, y á sa voluntat están en definitiva subjectas las autoritats totes, per més que vulguin separarse las atribucions de cada una. Si predomina lo principi democrátich, la Cámara es la que s'imposa y ho dirigeix tot en la práctica. Dins de la organisació unitaria no pot deixar de condensarse lo poder en un cap, format per una ó per varias personas, puig per moltes limitacions que s'imaginin, sempre ha d'anarse á parar á un poder sens superior, que resolgui las qüestions sens apel·lació.

De lo qual ne resulta, que en l'Estat simple tota limitació al poder, fassis com se fassi, lo desmillora en qualitat y li treu forsa. Lo principi lliberal se troba, donchs, en tal organisació tancat dins de un cercol viciós del que no pot sortirse. Si's vol impedir que'l poder pugui destruir ó perjudicar las llibertats y drets, no hi ha altre medi que debilitarlo, y si's fa, se'l deixa

inepte pera cumplir sa missió propia. Si se'l vol robustir pera que pugui exercir ab desembrás sas funcions, aquellas llibertats y drets quedan desarmats á mercés del poder, y moren á mans del meteix que devia ser llur garantía. En l'un y l'altre cas ve lo desordre, essent los perturbadors la llicencia ó'l despotisme. D'aquí que las nacions unitarias no estiguin jamay en lo just medi: la llibertat y la autoritat son en ellas inconciliables, y'l desequilibri es permanent, no fent més que cambiar de l'un plat al altre de la balansa.

Es un error créure, que en una organisació social basada en lo principi de llibertat, l'autoritat ha de tenir poca forsa. Precisament, ne necessita més que en las organisacions basadas en lo principi contrari. Lo que hi ha, es que aquesta forsa ha de concentrarse en los punts en que deu obrar, sens poder aplicarse en aquells en que no es necessaria. Mes clar: á la autoritat han de regatejárseli atribucions, no disminuhírseli la energía. Ha de limitársela no en la qualitat, sinó en la quantitat.

Dins del sistema unitari es fácil perjudicar á la qualitat; impossible limitar efectivament la quantitat. Sent lo poder únich ¿qui'l deturarà quan invadeixi atribucions que no li corresponen? Al punt meteix que's tracta de ferho de una manera eficás, la qualitat de la autoritat se'n ressent, y quedan perjudicadas las atribucions que li son propias.

L'Estat compost limita la quantitat sens desmillorar la qualitat. Sa condició essencial es que co-existeixin dos poders entre'ls quals han de repartirse las atribucions de la soberanía. Fassis la repartició com se vulgui, no pot deixar de naixer la limitació de quantitat. Lo poder general del conjunt té marcadas las atribucions que se li confian, y ha de reduhirse á llur exercici baix pena d'invasir lo camp propi dels poders dels Estats particulars. Pera aquestos,

las atribuciones que han conferit á aquell, són limitacions no menys efectivas. Al punt meteix que intentan traspassarne alguna, topan ab lo poder general. Los dos poders son rodas que engranan y mútuament s'obligan á la regularitat. Cap de las duas pot anar més ni menys depressa que l'altra mentres lo engranatje's conservi.

Aquest mecanisme es la veritable garantía de la llibertat. L'individuo y las agrupacions no están aislats davant per davant d'un poder sens altre fré que'ls qu'ells mateixos li posin, sino de poders enfrenats per llur mateixa combinació. Lo poder que de més aprop los toca; lo que regula las relacions més importants de la vida quotidiana; lo que garantisa directament llurs llibertats; lo que está encarregat de traduhir en lleys los drets de la familia y la regulació de la propietat, no es un poder absolut ni irresponsable. Per damunt d'ell está lo poder general, que en quant sigui materia de las atribuciones que té confiadas, pot obligar al de cada Estat particular á cumplir lo seu deber. Quant un particular ó corporació veu atacats ó desconeguts los seus drets, no sòls té'l medi de reclamar á las autoritats del Estat particular, sinó que, en cas de no trobarhi justicia, pot ap-pelar al poder general. Lo poder general no toca tant d'aprop als individus y á llurs agrupacions sinó en los casos contats que tenen relació ab las atribuciones que té confiadas, y fins en aquestos casos no's presentan tampoch aislats. Si'l poder general s'extralimita, poden demanar auxili al poder del Estat particular, y aquest té medis de resistir la extralimitació. Y no's temi que no la resisteixi en los casos graves, puig tot poder está gelós de sas atribuciones y no está jamay disposat á deixárselas cisar. La virtualitat de la organisació particularista se funda precisament en posar costat per costat la gelosia de dos poders. L'individuo troba en ella la garantía de sa llibertat, que cerca inutilment en la organisació unitaria. La *federal liberty*, com diuhen alguns tractadistas americans, es la que no's trova jamay desarmada y sola davant

del poder que l'amenassa. Contra l'atach de la autoritat particular del Estat, té l'ajuda efectiva de la general de la associació: contra'l d'aquesta, l'ampara la del Estat particular.

La organisació particularista, además, es la única que permet que'l sistema representatiu se mantingui pur y sens barrejas que'l desnaturalisin.

En primer lloch, la divisió de la soberanía es una gran base pera la representació en lo poder general. Per medi de la associació, distints Estats petits, sens perdre llur carácter de tals, ne fan un de gran. En aquest, donchs, han d'estarhi representadas la varietat y la unitat, lo qual, traduhit á la práctica, fa que'l poder legislatiu general se formi de dos cossos ó Cámaras ab atribucions iguals. L'un d'aquestos cossos ha de representar la llibertat individual, l'altre la soberanía dels Estats associats: lo primer ha de ser fill de la majoria del poble de tota la associació, lo según de la majoria de cada un dels Estats que la forman: en aquell la representació ha de ser proporcional al número, en aquest igual pera todas las entitats autónomas. L'un representa'l conjunt y l'altre las parts organisadas que'l forman, y sens lo concurs de tots dos no ha d'haverhi ley que arribi á alcansar forsa obligatoria. Si'l cós representant de la totalitat volgués atentar á las soberanías dels Estats particulars, lo cos representant d'aquestos s'hi oposaria. Si'l cos que representa las soberanías particulars se proposés destruhir la unió ó cisar las llibertats individuals, ho impediria l'altre cos que las representa. Tenint los dos cossos iguals atribucions y necessitant la lley la aprobació dels dos cossos, en cas de conflicte entre'ls interessos que cada un d'ells representa, no hi ha més que un camí, que es l'únich llógich; lo camí de tranzacció, que resolgui'l conflicte armonisant las diferencias.

La meteixa divisió de la soberanía facilita la representació en los Estats associats. Encarregats los poders d'aquestos de una part sola de las atribucions soberanas, al donar formas al poder que ha d'exercirlas, poden també atendre als distints interessos que dins del Estat se manifestin, encarregant la potestat legislativa á duas Cámaras, l'una de las quals representi'l número y l'altra las forsas corporativas.

Al tractar l'Estat compost de constituhir lo poder executiu, aixis en lo conjunt com en cada un dels membres associats, pot ben bé donarli vida propia é independent dels poders legislatius. La limitació, que es la condició essencial del sistema particularista, fa que no's tingui de temer la tiranía tant com en l'unitari. Las autoritats executives del conjunt tenen los límits de llurs poders fixats, y son vigiladas per las dels Estats particulars, las que, á llur vegada, están contingudas per aquellas dins de llur círcol propi. Unas y otras disposan de menor quantitat de poder que las de un Estat centralisat, y són, per lo tant, menys perillosas.

En según lloch, la organisació particularista, monárquica ó republicana, está en condicions molt distintas que la unitaria per lo que respecta á las causas que han impulsat als Estats simples á adoptar las prácticas parlamentarias. L'Estat simple, especialment si está regit per la monarquía hereditaria, quasi forsosament ha d'adoptar lo parlamentarisme, si vol fugir del régimen absolut. Lo rey es sagrat é inviolable, y está, per lo tant, excent de tota responsabilitat. Encarnació del poder executiu, no l'exerceix directament, sinó per la intermediació de secretaris ó ministres responsables, que nombra y separa lliurement, sens subjecció á cap regla establerta en la llei fonamental del Estat. Si's deixa al poder real en possessió plena d'aquesta prerogativa, sens darli ni tant sols una indicació sobre la forma y manera d'exercirla, imperará de fet l'absolutisme. Lo poder real no té altre medi de

coneixer las fluctuacions de la opinió del pays que las eleccions parlamentarias, y d'acort ab las manifestacions d'aquestas ha de exercir la potestat de nombrar y separar als ministres. Adoptada aquesta premisa, las demás conseqüencias del parlamentarisme venen tot naturalment. Lo rey pot tenir duptes sobre la verdadera opinió del pays, y pera desvaneixerlos no té altre recurs que posarla á proba en unas eleccions generals. Pera ferlas, necessita'l rey poder disoldre'l Parlament. Dada aquesta potestat, y acceptat que'l representant del poder executiu, rey ó president, sigui irresponsable y nombri lliurament los secretaris ó ministres responsables, no hi ha terme mitj, y s'ha de triar entre la dictadura absolutista y'l parlamentarisme ab tots los seus inconvenients y viciosas prácticas.

L'Estat compost pot tenir lo sistema verdaderament representatiu sens regirse pel parlamentarisme, puig que pot marxar ab los poders ben desllindats sens caure en l'absolutisme. Si la organisació es republicana, y'l poder executiu es responsable y temporal, las fluctuacions de la opinió pública influheixen en aquest poder, al pendre en sa elecció part directa ó indirecta. La duració dels càrrechs está marcada y res té que veure ab ella lo Parlament. Si'ls dos poders se posan en desacort, per endavant se sap quant pot durar aquest, y'ls electors meteixos se preparen á ferlo cessar quan siguin cridats á renovar los càrrechs de l'un y de l'altre. Si la organisació es monárquica ó imperial, tampoch hi ha inconvenient en deixar als poders executiu y legislatiu deslligats l'un de l'altre. Las atribucions de la soberanía que exerceixen són reduhidas, y, además, están tots subjectes á la limitació essencial que naix de la divisió de la meteixa soberanía.

La organisació particularista no sóls pot basarse purament en lo sistema representatiu, sens barreja de cap de las viciosas prácticas del parlamentarisme, sino que depura aquell sistema y'l salva de caure en cap

dels dos extrems que poden posarlo en perill. Hem dit en altres capítols, que en tota agrupació social s'agitan dues classes d'interessos: lo general y'ls particulars. Si la representació se dona sòls al interés general, com acostuma succehir en las nacions unitarias dels nostres temps, los interessos particulars quedan desatesos. Si en cambi sòls aquestos son los representats, lo general ne surt sacrificat. La exclusió d'un qualsevol dels dos interessos contradictoris es causa del descrédit del sistema. Si'ls representants ho son de la nació y no del districte ó de la classe que'ls nombra, se cau en un generalisme abstracte, que no pot deixar de ser tiránich. L'Estat se presenta com una entitat absorvent y destructora, y en nom de principis de que tothom parla y en quins ningú creu, atropella tot lo que li fa sombra. Si'ls representants ho són del interés d'un petit districte ó d'una classe social, lo egoisme y la mesquinesa son lo móvil que'ls porta, y en nom dels interessos particulars perjudican al general. Fins suposant bona fe y desitj d'encertar en tals representants, no poden despendres del esperit exclusivista ó de cos, y'ls efectes son tant tiránichs com los del predomini dels generalisadors que riuhen d'abstraccions.

L'exclusivisme dels especialistas los fa temibles com á governants. No miran cap qüestió sinó per lo prisma de llur especialitat, y no's paran fins que han lograt imposar llurs punts de mira estrets y encongits. Poseu á un metje, com á metje, per exemple, en situació de dirigir qualsevol societat, y no veurá res més que problemas de fisiología ó de higiene, que voldrá resoldre obligant á tots los associats á medicarse ó á guardar lo régimen de sa escola. Poséuhi un pagés, y no estará satisfet sino s'entregan tots los recursos á la agricultura. Poséuhi un fabricant, y tindrà la pretensió de que tot se sacrifiqui davant de la especialitat de la seva manufactura, que proclamará en tots los tons com l'únich interés social digne de ser atés,

encara que's degui perjudicar á altres que representin cent vegadas més en lo conjunt de la riquesa pública.

La organisació particularista se posa en lo just terme mitj, y reconeix igual representació al interés general que als interessos particulars. Hem ja indicat los medis que emplea, al parlar de la base en que funda las duas Cámaras legislativas perfectament iguals en atribucions, y qual concurs es igualment necessari pera que un projecte arribi á adquirir forsa de ley obligatoria.

Un dels punts de vista més hermosos que presenta lo particularisme es lo que prové de la aplicació pràctica de sa flexibilitat. Gracias á aquesta condició poden viure agrupats y agermanats, formant un tot nacional, pobles distints de religió, de llengua, de costums, de rassa, y fins en graus molt distants de civilització y de cultura. A Suïssa, per exemple, hi ha quasi tants catòlics com protestants; hi ha un gran número de francesos, italians y d'altras branques llatines, al costat de la majoria germànica; hi ha comarques purament pastorals, que confinan ab altres en que ha entrat ja tot lo refinament que porta la gran industria, y aixó no obstant, totes aqueixas varietats plegadas formen conjunt. Dins de la flexibilitat de las lleys generals, cada varietat acomoda las particulars á sas propias condicions, creencias, interessos y graus de cultura. Lo unitarisme, volent fer passar á tots per un mateix adreçador, perjudica á uns ó altres. Lo particularisme, disposant de distints adreçadors, deixa que cada grupo utilisi aquell que més li convingui. La ley única, si es avançada, no convé als que no están tan avançats com ella, y si es atassada, lliga als que voldrien avançar. Usant de una comparació, l'unitarisme junyeix al carro del progrés un cavall corredor al costat de una tortuga, y vol que portin lo mateix pas. Lo particularisme deixa que'l cavall corri y que la tortuga camini ab pausa, puig que no'ls junyeix al mateix carro.

Deuriam allargar extraordinariament aquest capítol si volguéssim indicar, encara que fós molt lleugerament, totas las ventatjas positivas de la organisació particularista. Si poguéssim exténdrens sobre la importancia que té la ex-centralisació que es sa conseqüència immediata, veuriam que, sóls lo sistema que sostenim, pot resoldre'l problema de corretjir las exessivas aglomeracions urbanas, que la facilitat de comunicacions y la generalisació y augment de las necessitats han creat en totas las nacions grans: aglomeracions que poden arribar á ser un poderós agent de degeneració de las rasses, per las malas condicions en que viuhén la major part dels que en las ciutats están apilats y encufurnats, respirant ayre viciat y nutritse imperfectament á causa de la carestía y falsificacions de las materias alimenticias. Veuríam que la organisació particularista tendeix á la bona distribució de la població entre las ciutats y la campinya, puig que no concentrant la vida en un centre, sinó espargintla per tot arreu, fa que fins en los més apartats extrems no hi falti res de lo necessari pera la vida moral y material. Pera comprobarho, fariam notar, que la rica aglomeració nort-americana, en un sigle de portentosa creixensa y contant ja avuy més de cinquanta milions de pobladors, no ha fet arribar la capital Washington á cent cinquanta mil ánimas, mentres que Madrid, centre de una nació pobre que no exedeix de divuit milions d'habitants, passa ja ó s'arrima al mitj milió, es á dir, que fa tres ó quatre vegadas la capital de Nort América: de la meteixa manera que la ciutat de Berna, centre dels tres millions de suïssos que forman la Confederació, no passa de quaranta mil ánimas, ó sigui, poch més de la séptima part dels habitants de Barcelona, centre natural, encara que no polítich, de la aglomeració catalana, que no arriba á dos milions.

Si seguíssim indicant las ventatjas de la organisació de que'ns ocupem, veuriam que, per medi de la llibertat que garanteix á tots los individuos y agrupacions que s'uneixen, tendeix á trempar los caràcters, regenerantlos

quan están degenerats. Los caràcters decauhen en la generalitat de un poble, quan en la determinació dels actes voluntaris individuals no hi intervé un móvil que tingui prou força pera sobreposarse als demás que's posan en lluyta cada vegada que la voluntat va á entrar en acció. Per tal motiu, la llibertat que crea aquell móvil en consonancia ab las aspiracions de cada agrupació y fins de cada individuo, es lo més poderós restaurador dels caràcters. Encara que no tinguéssim cap més motiu, aquest sol bastaria pera fernos particularistas convensuts. Per desgracia, lo nostre caràcter catalá está completament degenerat y desnaturalisat, com vam demostrar en la part primera, y l'afany de regenerarlo es lo que més nos impulsa cap al particularisme.

Mes, no volem seguir buscant altrás ventatjas que podriam descobrir en lo sistema particularista. Las fins aquí indicadas són prou importants pera portar lo convenciment de sa bondat als ánims dels que no tenen partit pres en contra. En lo primer capítol d'aquesta part vam dir que no'ns proposavam escriure un estudi complet sobre'l particularisme, y las dimensions que'ns havem imposat nos obligan á cumplir la paraula. Anem, donchs, á posar punt final á la segona part, ab un capítol de pocas planas.

Capitol X.

Lo criteri historich.

Lo particularisme porta á un criteri amplement histórich.— No es fill de cap exclusivisme d'escola.— Exageracions de las anomenadas filosófica é histórica.— La una olvidava lo passat y l'altra'l pervenir, y cap de las duas estava en lo present.— Lo particularisme no es tradicionalista ni idealisador, sinó armonisador de fets ab las aspiracions.— Resposta á una pregunta que's sol fer al catalanisme regionalista.— Sentit en que's diu, que volem ser lo que fórem.

Tot estudiant lo particularisme desde un punt de vista eminentment positivista, y no havent avansat un sol pas en lo nostre cami, que no'l poguéssim apoyar en lo terreno ferm de la observació directa y comprobada, nos hem trobat sens cap esforços dins del criteri amplement histórich. Dediquem alguns párrafos á analizar aquest resultat, que al primer cop d'ull ha de causar un tant d'extranyesa.

Se'ns ha acostumat tant á considerar aquell criteri com antagónich y oposat al filosófigh; hem vist als sectaris de las duas escolas que respectivament los sostenen, tan persuadits de que son irreconciliables, que la extranyesa es perfectament motivada. ¿Es que son falsos los rahonaments en que'ns havem apoyat, ó es que son illegítimas las conseqüencias que n'havem deduhit?

Ni la una cosa ni l'altra. Es senzillament que'l sistema particularista no es fill de cap exclusivisme d'escola. Aclarint aquesta meteixa idea, en la “Memoria en defensa dels interessos morals y materials de Catalunya,” hi vam consignar lo següent:

“Y encara, lo nou giro experimental y la tendencia més pràctica, que han pres las ciencias políticas, jurídicas y sociales en los nostres dias, han allisat molt los grops de la disputa entre las duas escolas. Avuy no busquem sino la realitat en las cosas y en los fets, y al estudiar la societat, no nos la imaginém formada per sers fantástichs, sino per homens de carn y ossos, y á tals societats apliquem los principis científichs. Avuy, no considerem filosófich un sistema que no tingui sa base en la historia, que no limitem als temps passats, puig que no se’ns amaga que’l present es també un moment histórich, ni que se n’anirán formant d’altres lo pervenir. Aplicant aquestos principis á la ciencia de la legislació, sols concedim los honors de filosófica á la ley que, inspirantse en los principis de justicia absoluta y dins de la relativa, sens topar ab los interessos respectables del passat, s’acomoda á las necessitats y condicions actuals del poble pera’l que se dicta, y no contradiu sos ideals. Lo moment histórich actual es sempre lo mes important en totas las manifestacions individuals ó col·lectivas del home.”

“De manera, que tota ley positiva, pera ser relativament justa y secundar la missió civilisadora del Estat, ha de correspondre á las condicions históricas de cada pays. Y com la historia enclou dos temps, pretérit y present, y’n prepara un altre, que es lo futur, la ley, pera enmotllarse en la historia, ha de respectar lo passat, respondre á las necessitats del present y no contrariar lo pervenir. La ley, donchs, ha de variar tant com siguin variats los interessos, necessitats y aspiracions del grupo social pera’l que’s dicti.”

Quan las duas escolas estavan en lo fort de la lluyta, cada una exagerava per son costat. La anomenada filosófica, en alas de las generalisacions abstractas s’enfilava als núvols y arribava á perdre de vista la terra. Desde’l punt en que havia col·locat lo seu observatori, no veyia lo que més salta á la

vista, ó sigui, que las ciencias sociales y políticas son de aplicació immediata, y que'ls principis en que's fundin han de traduhirse en fets reals.

Enhorabona que al ocupar-se de moral y d'estética s'imagini la ciencia un univers y un home ideals, tals com ella'ls voldria, puig que'ls principis que en aquelles materias s'estableixen, no son regla obligatoria, sino guia y exemple pera aquell que aspiro á acostarse á la perfecció. La sociologia, lo dret, la política y totas las demás brancas de la ciencia, quals principis han de donar naixensa á institucions, no poden considerar al home com una abstracció, sino que han d'estudiarlo tal com es, puig tota errada en aquestos punts fora de conseqüencies fatalment funestas. Notis be que las brancas de la ciencia purament abstractas no fan legalment exigibles las sevas reglas ó consells, sino que deixan llur aplicació á la conciencia ó al gust de cada individu, mentres que las brancas de aplicació converteixen llurs reglas en lleys positives, sancionant ab penas las transgressions. La sociologia y la política, donchs, com de aplicació immediata, no poden separarse dels fets, y sóls serán verdaderament filosóficas en quant los tinguin en compte.

La escola anomenada històrica va exagerar pel costat oposat. Enamorada dels fets, volia reduhir las brancas de la ciencia de aplicació immediata á la condició de no fer més que pendren inventari. Tot lo existent li agradava en rahó directa de sa antiguetat. Pera ella, un desmarxat castell de la edat mitjana, per lo sol fet de contar alguns cents anys de vida, contenia més elements de bellesa que una estació de camí de ferro, plena de moviment y rublerta d'enginys que mostran la potent inventiva del home. Encongida per lo pobre paper á que ella meteixa s'havia condemnat, no s'atrevia á posarse directament cara a cara de sa contraria, y tranzigint en los punts més essencials, com havem indicat en un altre capítol, creya afirmar sa personalitat exagerant los punts secundaris. Feya com aquells caràcters

débils, que acostumats á posarse encorbats davant dels que consideran superiors ó iguals, se revenjan en lo infelis més petit que cau en llurs mans, y són ab ell refinadament crudels. Per tals camins, la escola històrica va convertir-se en purament arqueológica. Sa antagonista al ocupar-se de historia olvidava'l passat y sóls atenia á lo que creya ser lo pervenir, mentres que ella, olvidant lo pervenir, que no s'atrevia á negar, s'atenia al passat. Ni l'una ni l'altra estavan en lo present, que es lo moment á que's deu atendre ab preferencia.

Lo particularisme atén als tres moments, y per aixó's troba dins del criteri filosóficament històrich. Pera ell, lo present es sempre lo punt d'enllás entre'l passat y'l pervenir, y no descuida per tant la tradició ni las aspiracions. Todas las generacions han de contribuir á la gran tasca que ha de cumplir la humanitat en la terra, y cap d'ellas pot deixar de fer la part que li pertoca, portant lo seu granet á la obra del progrés, que sóls ha de resultar del treball combinat de todas. Lo present no ha de rompre jamay ab lo passat ni ab lo futur: sa missió es enllassarlos y armonissarlos.

Per aixó lo particularisme no es tradicionalista ni idealisador, sino amplement positivista. Sos propósitos són, que las institucions dels pobles, guardant la tradició, responguin á las necessitats d'avuy y preparin la millora de demá. La base de llibertat permet que'ls interessos històrichs vagin evolucionant, sens las grans sacsejadas que ha produhit la compressió en que s'ha tingut moltes vegadas á las col·lectivitats y als individus. Organizadas las societats baix la base del particularisme, lo moment històrich actual fora constantment la resultant de las forsas productivas que en llur seno se manifestan y desenrotllan: fora sempre la transacció entre lo passat y lo futur, entre'ls interessos que venen y'ls que se ne van.

Dintre del amplíssim concepte històrich que té format lo particularisme, pert tota sa malícia la pregunta que's fa moltes vegadas al catalanisme regionalista, ó sigui ¿quina época de la historia de la nostra terra voldria restaurar?

En vers y en prosa s'ha dit moltes vegadas que “lo que volem es ser lo que fórem,” y de la falsa interpretació d'aquestos desitjos naix aquella pregunta, de que abusan los nostres contraris, y que arriba á perturbar á molts regionalistas que no han estudiat prou la materia. Després de las explicacions que acabem de donar, la resposta es senzillíssima.

Volem ser lo que fórem, pero no ressuscitar res que no sigui propi dels nostres temps. Volem que Catalunya recobri la personalitat que en altrás épocas tenia, pero pera fer d'ella l'us que'ns aconsellin las circunstancias en que's troba avuy lo nostre poble. No volem fer una restauració purament arqueològica, sino que de tot lo que tinguérem aprofitarem sóls lo que pugui sernos de utilitat actual. Volem Corts catalanas, pero no las Corts de la edat mitjana ni las de la época en que las va enterrar en las runas de Barcelona l'exércit del primer Borbón. De llur organisació antigua, veurem lo que es aplicable á las Corts d'avuy, y lo mateix farém ab lo Consell de Cent y demás institucions que tan bé esqueyan á la nostra terra. A la organisació particularista de Catalunya quan hagi recobrat sos drets, hi aplicarem l'amplíssim criteri històrich que acabem d'explicar en lo present capitol. Ni volem tornar al sigle quinze, ni molt menys al any vuit del que encara corre, ni volém saltar tampoch al sigle vint. La nostra aspiració es viure en los temps que'ns té destinats la naturalesa, aprofitant las ensenyansas que'ns van deixar com patrimoni los nostres passats quan savian ser lliures, millorantlo ab lo nostre treball y ab las nostras llums, á fi de deixarlo aumentat als nostres fills, que á llur torn lo millorarán pera las generacions

que darrera d'ells vinguin, contribuint entre tots á fer envejable la historia de la nostra patria catalana.

Part tercera

Soluciones practicas.

Capitol I.

Solucions monarquicas.

L'imperi britanich.

Camí que seguirem en aquesta darrera part.— Classificació de las solucions particularistas.— Extensió del imperi británich.— Organissació del Estat metropolitá.— Bases de las llibertats británicas.— La Common law y la ley escrita reconeixen varietats.— Llegislació separada.— Llegislació temporal.— Organissació colonial britanica.— Las Colonias propiament ditas tenen llegislatura especial.— Classificació d'aquestas Colonias.— Federalisme en algunas d'ellas.— Organissació federal del Canadá.— Resultats que dona.— Ressenya del moviment particularista en las Colonias británicas.— La solució, en general, es incompleta.— Tracendencia del projecte de fer renaixer lo Parlament de Irlanda.— Possibilitat de que porti á completar la solució per medi d'un Parlament general de atribucions reduhidas.

En aquesta darrera part hem d'ocuparnos de las diferents solucions prácticas á que pot arribar lo particularisme en la organissació dels Estats. Pera darne una idea, recorrerem, encara que molt á la lleugera, las agrupacions nacionals que en una ó altra forma s'apartan del unitarisme y tenen institucions que'ls donan més ó menys perfectament lo carácter de associacions d'Estats, passant luego á fer de las ensenyansas que del exámen se desprenguin, la aplicació que pugui servirnos pera la determinació de las aspiracions del catalanisme regionalista.

Disposant lo particularisme de la flexibilitat que hem demostrat en lo capítol VII de la part segona, las solucions á que dona lloch son extraordinariament variadas. Algunas s'apartan poch del unitarisme, y atras s'acostan molt á la separació completa de las parts, essent en molts casos difícil decidir si l'element predominant es lo unitari ó lo particularista.

Recordis, que en lo capítol VI de la meteixa part segona, hem fet notar que no s'ha presentat ni pot presentarse en la práctica un sol exemple de agrupació política basada purament en un sistema determinat. Adoptém, per tant, lo criteri de considerar particularistas totas las solucions polítiques que reconeixen la existencia de cossos legislatius separats, quals atribucions siguin limitadas per institucions que serveixin de lligams d'unió entre las distintes parts que, dins de la agrupació nacional, exerceixin algunes de las atribucions característiques de la soberanía.

Las solucions particularistas, sigui lo que sigui lo grau de cohesió entre'ls membres components del Estat general, y tant si s'han de comprendre entre las Lligas ó Confederacions, com si se arriban á formar veritables Estats compostos ó federatius, poden classificar-se, atenent á la forma de llur govern general, en monárquicas y republicanas. Quan al davant del poder del conjunt hi ha una sola persona inamovible é irresponsable, rey ó emperador, la solució es monárquica: quan los interessos generals son regits per molts, tant si formen una Dieta com si están organitzats en Cámaras, essent temporals las autoritats executives, la solució es republicana.

Notis be, que al fer aquesta classificació atenem sòls al poder general. Així, donchs, una Confederació que té al davant un rey ó emperador, no deixa de ser monárquica, encara que alguns de sos membres se regeixin republicanament, com succeeix en las ciutats lliures del Imperi alemany; ni deixaria de ser republicana aquella que, regit lo conjunt per molts, tingues entre sos components algun Estat monàrquic. Fins al any 1857, la Confederació suïssa va contar entre sos Cantons lo principat de Neuchâtel, que dependia del rey de Prússia. La varietat es conseqüència precisa del particularisme, y dins d'aquest sistema son possibles combinacions de tot

gènere. Al passar revista als Estats que més ó menys reconeixen lo particularisme, farem notar las més generals y freqüents.

Y sens més preàmbul empenem la nostra tasca, comensant per l'exàmen de las solucions monàrquicas que existeixen.

La primera que's presenta naturalment á la vista es la grandíssima agregació britànica. L'imperi de la Gran Bretanya s'extén á totas las parts del món, y sumant las Colonias y la Metròpoli comprén una part importantíssima dels habitants de la terra. Res donará idéa de sa extensió com los següents datos estadístichs de son territori y dels habitants que'l poblan:

	Millas quadradas	Habitants.
L'Estat metròpoli, (Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales), conté	121.115	36.400,000
Possessions de la India	1.558,254	260.000,000
Altras possessions de Llevant	30,000	7.000,000
Domini en Nort-América	3.620,500	4.650,000
Domini en l' Australassia ú Occeania	3.181,344	3.500,000
Possessions en la América meridional y central	100,000	260,000
Islas en las Indias occidentals (América)	13.750	1.350,000
Possessions en Africa	270.000	2.350,000
Gibraltar, Malta y altras possessions en Europa	120	175,000

	Millas quadradas	Habitants.
Establiments y factorias	96,171	200,000
TOTALS	8.991,254	315.885,000

Aquesta aglomeració, la més gran que fins ara s'ha lograt d'ensá que hi ha recorts històrichs, no forma pas un Estat compacte, sino que está regida de la manera més variada. Lo llas de unió es lo rey de la Gran Bretanya, emperador de la agregació, y las possessions y dominis, en general, no exerceixen altrás atribucions de la soberanía que las del ordre interior. Lo Parlament de la metròpoli y l'emperador son los órgans per medi dels quals se manifesta l'imperi en sa vida exterior.

L'Estat metropolítá, format per la Gran Bretanya (Inglaterra, Escocia y Gales), y la Irlanda no está de fet unificat. Es l'exemple del régimen constitucional, y no té Constitució en lo sentit que acostuma darse aquesta paraula. Ab lo sigle dotze comensá lo período que's podria anomenar de las Cartas, y en las que successivament se van anar donant y confirmant tenen llur origen las llibertats británicas. En lo sigle tretze (1265) van reunir-se per primera vegada los diputats rurals al costat dels caballers dels comptats y dels ciutadans de las vilas, y la convocació de Parlaments va pendre formas definitivas y regulars en 1295. La base de organisació del Estat que llavoras va establir-se, es la que subsisteix encara avuy dia, y las llibertats del pays han anat solidant-se y completant-se per Actes del Parlament. Entre aquestos, són célebres los de Petició de dret, (*Petition of right*), de 1627; lo de Declaració de Drets (*Bill of rights*) de 1689, y lo de Establiment, (*Act of settlement*), de 1701. Ademes d'aquestos son de trascendencia extraordinaria l'Acte del Habeas corpus (*An act for the better securing the*

Liberty of the Subject and for Prevention of Imprisonments beyond the seas), de 1679; los de unió de Inglaterra y d'Escocia, de 1707, y de la Gran Bretanya é Irlanda, de 1800; lo de emancipació dels catòlics, de 1829, y los diversos Bills de reforma electoral, extenent cada vegada més lo sufragi. Lo darrer d'aquestos Bills, y lo que s'está discutint en los actuals moments pera retornar á Irlanda son Parlament y una bona part de sa autonomia, completarán la col·lecció de disposicions escrites en que se basa lo dret públich de la Gran Bretanya é Irlanda.

Mes, la base més forta de las llibertats británicas no es pas la ley escrita, sinó la consuetudinaria, que pren allí lo nom de *Common law*. Aquesta, com la defineix lo gran tractadista Blackstone, comprén no sols las costums generals ó lleys comunas propiament ditas, sino també las costums particulars de algunas regions, y fins las especials que s'observan sóls en determinats tribunals ó jurisdiccions, y s'aplica tant á las materias de dret privat com á las de dret públich. La costum, lo fet aquilatat per la experiencia, que's demostra per las sentencias dels tribunals y las opinions dels jurisconsults, están tan encarnats en lo sistema jurídic anglo-saxó, que encara que's codifiquin ó compilin las lleys escrites, no perden gens de llur vigor, sino que conservan tota la vitalitat. La *Common law* es la ley vivent, que paulatinament y per graus se va acomodant á las novas necessitats y condicions que's presentan. No té la duresa inflexible de la ley escrita, y, manifestació constant de la conciencia pública, jamay se fa vella, y's troba sempre en lo período de la virilitat. Una nació en que las més trascendentals garantias de la llibertat y de dret son fillas de la ley consuetudinaria y no de una Constitució escrita, per forsa ha de reconeixer lo principi de varietat.

Y en efecte, en l'Estat metropolità de la Gran Bretanya é Irlanda, no hi ha unitat de legislació, ni de tribunals, ni de administració. La manera de

manifestarse la varietat es originalíssima. Un Parlament únich y que no reconeix cap fré legal; un Parlament del que s'ha dit que pot ferho tot, menys convertir un home en dona; un Parlament qual poder está secundat per un monarca que extén son imperi á la aglomeració més important que han creat may los homens, legisla separadament pera cada una de las agrupacions que forman l'Estat metropolitá. Lo dret privat escrit ingles no s'aplica més que á la Inglaterra propiament dita, sens extendres al pays de Gales, á la Escocia ni á la Irlanda, que tenen lo seu dret especial. La Common law es també especial pera cada un d'aquestos paysos, y no sóls está circumscribita á llurs fronteras, sino que dintre d'ellas está subjecta á cent variacions locals. Per tal motiu, los Actes del Parlament son moltes vegadas aplicables sóls á una de las agrupacions que forman la nació metropolitana, en qual cas aixís ho declaran en un de llurs articles. Lo Parlament británich, lo més poderós de la terra, no's dona de menys de legislar no ja pera un dels antichs regnes, sino pera una sola ciutat, vila ó districte. En l'Estat metropolitá británich un poder únich produheix la varietat per medi de la legislació separada.

Dintre meteix del Estat metropolitá dona la Gran Bretanya una altra forma al particularisme per medi de la legislació temporal. "Per medi de la legislació separada, com diu un autor dels que darrerament s'han ocupat de la materia, remedia los inconvenients d'un error en l'espai: per medi de la legislació temporal, tracta de atenuarlos en lo temps." Las lleys que en la Gran Bretanya se subjectan á aquesta especie de novicitat ó proba, són bastants pera que cada any lo Parlament degui votar un Acte important, que no té mes objecte que prorogar las lleys qual terme expira, entre las quals s'hi trova la que conté la ordenansa del exércit, que, desde fa més de dos sigles, es presentada cada any al Parlament pera que la prorogui, y lo Parlament no la proroga may més que per un any. Si un any deixés de

prorogarse la ley, que fins al any 1879 va portar lo nom de *Mutiny act*, y que desde llavoras s'anomena *Army discipline act*, la corona de Inglaterra no podria tenir ni un soldat ni un oficial sobre las armas.

Pero tant bon punt com se surt del Estat metropolitá, lo particularisme té ja órgans propis pera manifestarse. La isla de Man y las normandas del Canal, (*Channel islands*) no són ja ordinariament gobernadas per las lleys del Parlament británich, sino que tenen llurs Cossos legislatius especials. En la isla de Man, la legislació es elaborada per duas Cámaras, composta la una del gobernador de la isla y dels membres del Consell nombrats per la corona británica, y l'altra de diputats designats per sufragi, ab la particularitat de que las donas caps de familia y propietarias d'inmobles gosan de dret electoral. Las islas del Canal están divididas en dos grupos, en cada un dels quals lo poder legislatiu es exercit per un Consell format en part per funcionarios y miembros de la iglesia, y en part per delegats del poble. Lo Parlament británich no s'ocupa de res que sigui d'interés particular de cap d'aquestas islas. Sols las obligan las disposicions de carácter general pera tot l'imperi, y aquellas en que'l Parlament diu expressament que han de obligarlas.

Si entrem á examinar la organisació colonial británica, la trobarem regulada per los principis més particularistas. Un Acte de 1865 defineix la Colonia dihent: "es tota possessió en la qual existeix una legislatura, á excepció de la isla de Man y de las del Canal," de quina definició se'n deduheix innegablement, que avuy l'imperi británich es particularista per sistema.

Y en efecte, tots los dominis y possessions en que hi predomina l'element civilisat y no son fortalezas com Gibraltar, gosan de legislació separada y de poder legislatiu pera cuidar d'ella. Algunas possessions petitas ó poch

colonisadas, com Ceylan, la Costa d'or, las islas Falkland, Fidji y algunas de las Antillas, Hong-kong, etc., etc., no tenen poder legislatiu especial, pero si legislació separada, de la que cuida la Metròpoli ab l'ajuda d'un Consell especial pera cada una d'ellas, nombrat per la corona. Respecte de alguna de aquestas possessions es de notar, que habentsels otorgat la potestat de tenir poder legislatiu indígena, van renunciarlo al cap de pochi anys de proba, per trobarse incapassas de dirigirse á ellas meteixas: lo qual es eloqüentíssima mostra de que l'imperi británich ha entrat tant de plé en la via del particularisme, que no sóls sanciona, sinó que s'adelanta á las necessitats locals.

Las Colonias propiament ditas poden classificarse en los dos grupos següents:

1er· Colonias que posseheixen institucions representativas, pero sens govern responsable, tenint la Metròpoli lo dret de veto legislatiu y exercint vigilancia sobre tota la administració, y

2on· Colonias que posseheixen institucions representativas y govern responsable, més ó menys vigilat per lo de la Metròpoli per medi de un gobernador.

De las Colonias de la primera classe, las unas tenen lo Parlament especial format per duas Cámaras: un Consell legislatiu nombrat per la corona y una Assamblea d'elecció popular. Aixís están organisadas las Bahamas, las Bermudas y una de las islas del Vent, (la Barbada). Las altras tenen lo Parlament format per una sola Cámara, nombrada en part per elecció popular y en part per la corona. Tal es la organisació de la Australia occidental, de la Guayana, de Malta, de Natal, del poder federal de las Islas

sota'l Vent, y dels poders particulars de duas d'aquestas islas, (la Antigua y la Dominica).

De las Colonias de la segona classe, las unas tenen la Cámara alta nombrada per la corona, y són: lo poder federal del Canadá, la nova Gales del Sud, la Nova-Zelanda, Queensland y Terranova. Las altrás tenen la dita Cámara electiva, y són: la Australia meridional, la del Cap de Bona Esperansa, Tasmania y Victoria.

Per lo dit pot veures, que l'imperi británich está fonamentat sobre'l particularisme, oferint al observador una riquesa de varietats que no té ni ha tingut jamay cap agrupació nacional. Tota part del imperi que sent necessitats especials, gosa de l'legislació separada.

Y encara no's detura en lo exposat lo particularisme británich, sinó que moltes de sas Colonias están divididas interiorment en varis Estats, formant no un tot unificat, sinó una agregació federal. Pera dar una idea d'aquestas organisacions pendrem per exemple lo Canadá.

Lo domini ó imperi (*dominion*) del Canadá es una federació que va comensar per la unió en 1867 de las provincias de Ontario, Quebec, Nova Escocia y Nou Brunswick, á la qual més tart s'han anat agregant voluntariament las de Manitoba, Colombia, Isla del Primer Eduard y tots los demás territoris británichs de la América del Nort, á excepció de Terra Nova.

La Constitució federal del Canadá está calcada sobre la inglesa y estableix, per lo tant, lo sistema representatiu y lo régimen parlamentari. Lo poder l'legislatiu té duas Cámaras. Lo Senat está format per personas elegidas per lo representant de la Corona d'entre las que reuneixen las circunstancias

que marca la ley, y tienen propiedades que valguin més de vint mil pessetas. Lo número normal de senadors es de 76. La Cámara dels Comuns ó popular se compón de representantes elegits per sufragi universal, á rahó d'un per cada disset mil habitants. Pel cens de 1881, la Cámara dels Comuns comprén 213 diputats.

Lo poder executiu correspón al representante de la corona ó gobernador general, que l'exerceix ab la ajuda de un Consell de tretze ministros (*conseil privé*), que nombra y separa lliurement, pero acomodantse á las exigencias del régimen parlamentari.

Los Estados particulares ó provincias gosan dins de la federació de una gran autonomía. Al davant de cada un d'ells y nombrat per lo gobernador general, hi ha un tinent de gobernador, que exerceix lo poder executiu. La organización del legislativo varia en cada provincia. En las de Ontario y de la Colombia británica hi ha una Cámara sola de 88 diputats; en la de Quebec hi ha duas Cámaras, la una de senadors vitalicis, nombrats per lo tinent de gobernador, y l'altra electiva; en las de Nou Brunswick, Nova Escocia y Manitoba hi ha un Consell legislativo y una Asamblea popular, y en la isla del Príncipe Eduardo, las duas Cámaras són electivas.

La distribución de las atribuciones legislativas entre'l poder federal y'ls provinciales, feta en l'Acte del Parlamento británico de 20 Mars de 1867, que es la ley fonamental del Canadá, es tan práctica y encertada, que pot quasi donarse com exemplo de organización particularista. En dos sólo artículos, (los 91 y 92), se detallan y clasifican las principales atribuciones que ha de tener un gobierno, y's reparten taxativamente. Als poders provinciales se'ls fa una bona part, puig que, entre muchas otras cosas, cada un d'ells cuida exclusivamente: de contribuciones y empréstitos de la provincia; de administrar

sos bens, ab facultat pera vendre y empenyar; de presons, hospitals y altres establiments benéfichs; de las instituciones municipales; de travalls públichs d'interés local; de la incorporació de las companyías provincials; de la propietat y dels drets civils dintre de la provincia; de la administració de justícia dins de la meteixa, comprenentshi la creació, manteniment y organització de tribunals pera la provincia, tenint jurisdicció civil y criminal; del procediment; de la sanció penal de totes las lleys sobre matèries de competència provincial per medi de multa, presó ó altres càstichs, y generalment de totes las matèries de naturalesa purament local ó de dret privat en la provincia.

L'Acte que hem hagut de consultar pera extractar las ditas atribucions, ab tot y ser del Parlament britànic, està oficialment redactat en llengua francesa é inglesa. Aquesta circumstància es deguda á que en lo meteix hi ha un article, lo 133, que traduït literalment, diu: “En las Cámaras del Parlament del Canadá y en las de la legislatura de la provincia de Quebec, l'ús de la llengua francesa ó de la llengua inglesa será facultatiu: pero, en la redacció dels arxius, actas y diaris respectius d'aqueixas Cámaras, l'ús de las duas llenguas será obligatori. En los alegats verbals ó escrits y en tots los actes de procediment davant dels tribunals del Canadá que s'establiran baix l'autoritat del present Acte, y dels de la provincia de Quebec, se podrá fer ús á voluntat de la una ó de l'altra d'aqueixas llenguas. Las actas del Parlament del Canadá y de la legislatura de Quebec deurán ser impresas y publicadas en las duas llenguas.”

Ab una organització política particularista tan encertada, no es d'estranyar que las Colonias del Canadá prosperin y avensin ab una energia que pasma. Situadas al costat meteix de la gran Confederació nort americana, no tenen

enveja á sos membres ni desitjan entrarhi. Disfrutan ja de totas las ventatjas del particularisme, y's troban bé tal com están.

Lo moviment particularista británich en lo referent á las Colonias va comensar l'any 1840, y la primera que va disfrutar de sas ventatjas fou la Barbada. En 1842, va extendres lo sistema á Terranova; en 1848, á Natal; en 1849, á Malta; en 1850, al Cap de Bona Esperansa y á la Australia; en 1852, á la Nova Zelanda, etc., etc.. Y es digne d'observarse en ellas, com la práctica confirma las teorías particularistas. Pel camí de la varietat caminan totas cap á la unió. Las varias Colonias del Canadá forman la Confederació que havem descrit; confederadas están las de las Islas sota'l Vent desde 1871; las del Africa meridional no tardarán á confederarse, puig que haventne manifestat desitjos, ja en 1877 lo Parlament británich va adoptar un Acte que conté las bases de la unió, y las de la Australia están actualment fent una lliga comercial, que s'extendrá luego á altres objectes. Un dia ó altre será un fet la unió de totas las regions británicas, inclosas las islas metropolitanas, dintre de una gran agrupació particularista. Aquell dia, la civilisació general haurá guanyat la més trascendental victoria que contará fins llavoras la historia contemporánea.

La solució particularista del imperi británich es avuy incompleta. Las Colonias gosan de una gran llibertat interior, pero en cambi no intervenen pera res en lo govern general del imperi. En lo Parlament metropolítá hi tenen representació sóls los Estats de la metròpoli. Per fluixa que sigui la dependencia en que's troban las Colonias, no deixan de ser dependents, y sens llur concurs se resolen las qüestions de carácter general que més ó menys las interessan. En rigor totas las parts del gran imperi tenen per únich llas de unió la corona, que á sa vegada está limitada pel Parlament. La organisació sóls se completará quan lo llas s'extengui á ferlas participar del

poder legislatiu general, reduhidas que siguin las atribucions d'aquest purament á las materias de interés comú.

Per fortuna, actualment s'está preparant un gran pas en aquest sentit. Lo projecte presentat per Mr. Gladstone, fent renaixer lo Parlament irlandés y reconeixent á Irlanda un grau avansat de autonomia, á pesar de haberho buscat per camins moltes vegadas reprobables, inevitablement ha de tenir conseqüencias transcendentalíssimas. Pot ser ben bé que lo projecte actual no sigui aprobat de moment, en qual cas no farà més que retardarse. Si la opinió no está encara prou preparada, ho estará demá, y lo meteix projecte ó un altre de semblant será lley á pesar de tots los obstáculos.

Renascut lo Parlament irlandés, no tardará á renaixer lo d'Escocia, ni á establirsen en lo pays de Gales y demás regions que tenen personalitat propia, inclosa tal vegada la aglomeració urbana de Lóndres, que es per sí sola una gran regió. Llavoras, per la forsa meteixa de las cosas, lo Parlament británich quedaria reduhit á ocupar-se sóls de las materias d'interés general á tot l'imperi, y la conveniencia, sino la necessitat, l'obligarian á cridar á son seno á totas las Colonias en que hi predomina la civilisació de la rassa blanca. Aquell dia triunfaria al món lo sistema particularista, que gracias á la meteixa gent anglo-saxona fa ja un sigle que ha triunfat en lo continent americá.

Ningú extranyará, que al fer la ressenya de las solucions particularistas monárquicas, haguem comensat per l'imperi británich. Veritat es, que'l sistema no ha arribat ni en la Metròpoli ni en lo conjunt de las Colonias á alcansar tot son desenrotllo, pero en llur terreny está sembrada la llavor de la que ha de naixer la planta de quins fruits s'aprofitarán tots los pobles.

Y no tardarán tant com podria témers á ser madurs. Lo projecte particularista en pró de las llibertats irlandesas será la fita que marcará lo comens d'una nova época. Precindim de si'l poble que directament s'aprofitará de la millora n'es ó no mereixedor; precindim de si té ó no condicions que'l fassin digne de las simpatías de tots los cors generosos, y tirem un vel damunt de certs procediments qu'ha empleat. Pera nosaltres, al examinar la qüestió irlandesa, fem cas omís de la Irlanda y de son poble mísero y retrassat, y no hi veyem més que la tracendencia civilisadora de la solució á que ha donat lloch. Permétissens, donchs, que acabem lo present capítol descubrintnos davant de la figura venerable del eminent home d'Estat, á qui'ls anys no han robat la energía, ni refredat l'amor á la llibertat. Saludem en Gladstone al precursor de la regeneració de las caducas societats europeas, á qui la historia reserva sens dupte un lloch al costat de Washington y d'aquells altres pochs, als qui's pot dar ab tota la boca lo nom de benefactors de la humanitat y de impulsadors de la civilisació.

Capitol II.

Soluciones monarquicas.

Alemania, Austria-Hungria, Suecia y Noruega.

Membres de la Confederació germànica.— Organització dels poders federals.— Distribució de las atribucions de la soberania.— Tendència del imperi.— Barreja d'elements.— Caràcter feudal de la organització.— Comparació del federalisme ab lo feudalisme.— Uns párrafos de *The Federalist*.

Antecedents legals del actual imperi austro-húngar.— Solució per medi del dualisme.— L'imperi més que una Confederació es una Lliga.— Escàs poder legislatiu de las autoritats comunas á sas duas parts.— Varietat dins de cada una de aquestas.— Llibertats provincials.— Reconeixement de drets á las distintas rasses y llenguas.— Indicacions sobre la organització interior de cada una de las parts del imperi.— Suecia y Noruega.— L'únich llas de unió es la corona.— Drets d'aquesta.— Inutilitat de las tentativas fetas pera estrenyer la unió.— Resum.

L'imperi alemany, per la Constitució de 16 de Abril de 1871, es una veritable Confederació. Los membres que la forman son los següents: los Estats de Prussia, Baviera, Saxonia, Württemberg, Baden, Hesse, Mecklemburg-Schwerin, Saxonia-Weimar-Eisenach, Mecklemburg-Strelitz, Oldenburg, Brunswick-Luneburg, Saxonia-Meiningen, Saxonia-Altenburg, Saxonia-Coburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Reuss (branca primogénita), Reuss (branca externa), Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Brema, Hamburg, y lo territori imperial de Alsacia Lorena.

Aquestos vint y sis membres tenen organització interior molt distinta. Los uns, com Prussia, Baviera, Württemberg y Saxonia, són monarquías

constitucionals; altres, com Baden, Hesse, Mecklemburg-Schwerin, Saxonia-Weimar-Eisenach, Mecklemburg-Strelitz y Oldenburg, son grans ducats; uns altres, com Brunswick-Luneburg, Saxonia-Meinnigen, Saxonia-Altenburg, Saxonia-Coburg-Gotha y Anhalt, son ducats; uns altres, com Schwarzburg-Sonderhausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, los dos Reuss, Schaumburg-Lippe, y Lippe, son principats; Lübeck, Brema y Hamburg son ciutats lliures, constituïdes interiorment en repúblicas, y la Alsacia-Lorena, com Territori, es governada directament per las autoritats del imperi, que tenen allí un lloctinent del emperador.

Las atribucions de la soberanía están distribuidas entre lo poder federal y'ls poders particulars dels Estats. Lo primer se compón dels òrgans següents:

La potestat legislativa s'exerceix per lo Consell federal (*Bundesrath*), y la Dieta del imperi, (*Reichstag*), que tenen per regla general atribucions iguals, necessitantse las majorías d'una y altra Càmera pera tota llei imperial (Art. 5 de la Constitució). Lo Consell federal se compón de representants de cada un dels Estats confederats, en número de 58, repartits desigualment entre aqueixos Estats, puig mentres que la Prussia té 17 vots, y la Baviera y la Saxonia sis cada una, disset d'aquells no disposan mes que de un vot. Los vots dels representants de cada Estat han de donarse en un meteix sentit, ó sigui en lo que la majoría d'ells acordi. La Reichstag se compón avuy de prop de 400 diputats, elegits per sufragi universal y directe en votació secreta. En la Reichstag hi té representació la Alsacia-Lorena, que, segons la llei de 15 Juny de 1873, nombra 15 diputats, que junts ab tots los dels demás Estats confederats menys Prussia, no arriban al número dels d'aquesta, que'n nombra 236. La Reichstag es nombrada per tres anys, pero

pot ser dissolta per decisió del Consell federal, ab lo consentiment del emperador. (Títols III y V de la Constitució.)

La presidencia (*proesidium*) de la Confederació pertany al rey de Prussia, que porta lo nom de emperador de Alemanya, desde lo 18 Janer de 1871, en qual dia fou coronat en Versailles, acceptant aixís l'acort de restablir l'imperi que havia pres la Reichstag lo dia 10 del Desembre anterior, havent sigut convocada extraordinariament al efecte. L'emperador representa l'imperi en sas relacions internacionals; declara la guerra ab lo consentiment del Consell federal, que necessita, á menys que'l territori ó las costas del imperi siguin objecte d'un atac; fa la pau, y estableix aliansas y tractats, debent, pera los que's refereixin á objectes pertanyents al domini de la legislació del imperi, obtenir lo consentiment del Consell federal pera llur conclusió, y la aprobació de la Reichstag pera llur validés. L'emperador, además, promulga y publica las lleys del imperi, sens veto absolut ni suspensiu, y convoca, obra, prorroga y tanca las reunions del Consell federal y de la Reichstag, podent lo primer ser convocat sens serho la segona, pero no podent serho aquesta sens que igualment ho sigui lo primer. La presidencia y direcció dels treballs del Consell federal corresponen al Canciller del imperi, que es de nomenament del emperador. (Títol IV de la Constitució).

Entre tots los Estats confederats hi ha un indigenat comú, es á dir, que qualsevol ciutadà ó súbdit de un dels Estats té'l dret de comportarse en qualsevol altre dels del imperi com sos ciutadans ó súbdits, debent obtenir igual protecció que aquestos, y podenthi exercir sa professió, obtenirhi empleos públics, adquirirhi immobles, guanyarhi los drets de burgesia, y ferhi las reclamacions en dret en iguals condicions que'ls naturals. (Art. 3r. de la Constitució.)

En la distribució de las atribucions de la soberanía, lo imperi va ferse ja la part del lleó al establir la Constitució, y després ha anat aumentántsela encara. En efecte, al poder federal, li corresponen avuy entre altrás las següents: 1a· Prescripcions relatives á la lliure circulació, al indigenat y al establiment dels ciutadans de un Estat de la Confederació en un altre... als passaports, á la policia dels estrangers, etcétera; 2a· La legislació de aduanas, comers é impuestos aplicables á las necessitats del imperi. 3a· Lo sistema de monedas, pesos y medidas, y la fixació dels principis sobre la emissió de paper moneda garantit per valors mobles ó inmobles. 4a· Las prescripcions generals sobre banchs. 5 y 6. La protecció de la propietat de las obras de l'esperit, y los privilegis d'invenció. 7a· La protecció comuna del comers alemany al estranger y de la navegació alemanya y de son pabelló marítim, y la constitució de una representació consular comuna á tot l'imperi y pagada per aquest. 8a· Los camins de ferro y las vias generals de comunicació estratéegicas y comerciales. 9a· Prescripcions sobre navegació per cursos de agua comuns á varis Estats, etc.. 10a· Correus y telégrafos, ab algunas restriccions respecte á Baviera y Württemberg. 11a· Las prescripcions sobre la execució recíproca de las decisions en materia civil y sobre cumpliment de requisitorias d'Estat á Estat. 12a· (Complement de l'anterior). 13a· La legislació comuna sobre lo conjunt del dret civil, lo dret penal, y'ls procediments. 14a· La organisació de l'exércit y marina del imperi. 15a· Los reglaments referents á la medicina y veterinaria, y 16a· Las prescripcions sobre la premsa y'l dret de associació. (Títol II de la Constitució, y ley de 20 Deseembre de 1873.)

D'aquesta lleugera ressenya se'n desprén, que la Confederació alemanya, més que á garantir los drets y llibertats individuals y corporatius en lo interior, y la independencia dels Estats en lo exterior, tendeix á establir un gran poder basat en lo militarisme. Los títols de la Constitució referents á

exércit y marina esborran tot dubte que pogués quedar en l'ànimo dels que los estudian. Todas las fuerzas vivas del país quedan supeditadas á la organización militar, y aquesta, aixís en temps de pau com en temps de guerra, está á las órdenes del emperador (Art. 63), debentlas obedir sens condicions, y estant aquesta obligació compresa en lo jurament á la bandera (Art. 64).

Col·locats baix la pressió de la mà de ferro del imperi ó Estat general, poca cosa queda als Estats particulars. Per llur fortuna, aquell no ha arribat encara á fer ús de todas las atribucions que la Constitució li reconeix, y segueixen los darrers gosant de moltes de las que tenian abans de las grans victorias sobre Fransa, que van portar á tots los alemanys á voler estrenyer la unió, exposantlos á excedir-se de la mida justa. Tal vegada, passat lo període del major enlluernament, sabrán contenir-se en la pendient, y purificant la organizació particularista, de la qual tenen ja establerta la base, se posarán en camí d'aprofitar todas sas ventatjas.

Mes, sigui com sigui, l'imperi alemany dista molt encara de ser un Estat unificat, y si no fóss lo militarisme que'l aixafa, estaria en disposició de ser una agregació de pobles lliures. Si s'examinessin las verdaderas causas de la prosperitat creixent que s'ha anat desenrotllant desde fa alguns anys, sens dubte's trobaria que una de las més importants no es altra que'l particularisme, que imperfecte y tot, no pot deixar de produhir sos benéfichs efectes.

Per la lleugera ressenya que acabém de fer de la organizació del imperi alemany s'haurá vist, que es un Estat format per elements tant diferents en forma de govern y en importancia, com la poderosa monarquía prussiana y la petita ciutat lliure de Lübeck. No es la unió de varias regions per lo llas

personal d'un sol monarca, puig que molts dels membres que la formen són veritables Estats monàrquics ab un rey ó princep hereditari, qual poder está més ó menys limitat per institucions constitucionals. En la Confederació germànica, donchs, no s'ols hi ha dos poders coexistent en los mateixos territoris y sobre iguals pobles, sino que hi ha prínceps ó monarques de dos graus, estant un d'ells col·locat en siti molt més alt que'ls demés. És real y veritaderament lo sacre imperi de la edat mitjana, restaurat y més ó menys acomodat á las necessitats é interessos nascuts de la vida moderna. Al dessor d'un emperador, qual poder suprem está limitat en sa extensió per una Constitució, y en son exercici per las atribucions d'un Consell federal y una Cámara popular, hi ha varis monarques, prínceps y duchs ab poder igualment limitat en sa extensió y en son exercici per las institucions constitucionals que al costat de cada un d'ells funcionan. La Confederació germànica es lo traspàs entre'l feudalisme y l'Estat compost dels nostres temps. Los Estats particulars representen las baronías: l'Estat general es lo mateix imperi que las enllassava dominantlas.

No's cregui que al fer notar lo caràcter baix certs punts de vista feudal de la Confederació germànica, pretenguem per aquesta sola circumstancia condemnarla. En un dels capítols anteriors, hem indicat que'l feudalisme contenia algunas llavors de llibertat, y que'n contenian moltes més las ciutats lliures, essent llástima que unas y altrás no fossin aprofitadas, cultivantlas en lo terreno de las modernas societats, pera que poguessin grillar y produhir plantas fecundas. Aixó tal vegada intenta la organització del imperi alemany, y no hem de precipitarnos en jutjar los fruits que podrà donar lo cultiu. De moment, veyem ja que'l poder general ha guanyat en eficacia lo que ha perdut en extensió de atribucions y en la forma absoluta d'exercirlas. L'antich imperi, ab son poder absolut nominal, era impotent pera contenir als feudataris, que destruhian llurs Estats y sacrificavan á llurs

pobles en continuas guerras locals: lo modern imperi, ab menys poder nominal, té prou forsa pera contenir á tots sos membres en llur deber, y evita, per tant, los més desastrosos inconvenients del feudalisme. Lo mal d'aquest no consistia precisament en la divisió, com volen dir los unitaristas, sino en la ineficacia del llás que debia unir las varietats que la divisió produhia. Lo feudalisme, precisament, fou fill del temperament independent que caracterisava als pobles del nort, que varen invadir l'imperi romá; y'ls mals que va portar á Europa no eran efecte tant de sos propis defectes com de la poca cultura de la época en que va establirse.

Aixís es, donchs, que lo particularisme modern no ha de tenir cap inconvenient en veure son precedent histórich en la organisació feudal, de la meteixa manera que'l centralisme que més vol alabarse de progressiu y democrátich, no posa cap reparo en confessar que es successor del absolutisme regi, que va formar las nacions grans que avuy se parteixen la Europa, ab tot y que la historia del absolutisme está tan plena de horrors y tacada de sanch com la del feudalisme.

Pot ser que la afirmació terminant que acabem de fer, espantarà á molts, que no sabrán despendres las preocupacions que'ls envoltan. Pera convensels de que no han de temer las acusacions que puguin dirigirlos los amichs del unitarisme, los dirém que la afirmació no es original nostra, sino que van ja ferla un sigle enrera lliberals tan fermes y republicans tan convensuts com los autors de *The Federalist*. Síguins permés traduhirne alguns párrafos, que no sóls comprobaran las nostras apreciacions, sino que donarán mostra del vigor de rahonament que distingeix á aquella obra mestra del particularisme.

“Encara que l’antich sistema feudal, diu lo célebre Hamilton, no constituïa Confederacions, en lo sentit estricte de la paraula, participava, no obstant, de la naturalesa d’aquesta especie de associació. En lo feudalisme hi havia un cap comú, jefe ó soberá, quina autoritat s’extenia á tota la nació. Un número de vassalls subordinats ó feudataris, que tenian grans porcions de terreno subjectas á llur domini y numerosa colla de vassalls inferiors, que cultibavan la terra subenfeudada que posseïan baix la obligació del homenatge, prestavan obediencia als senyors de quins dependian. Cada vassall principal era una especie de rey ó soberá dintre de son particular domini. Los resultats de tal situació eran una oposició continuada á la autoritat del soberá, y las conseqüents guerres entre’ls grans barons ó jefes feudals que se destrossavan los uns als altres. Lo poder del cap de la nació era per regla general massa débil, tant pera conservar la pau pública com pera presservar al poble de cada baronía contra las opressions de son senyor immediat. Aqueix període de la historia d’Europa es anomenat en termens enfáticos per los historiadors,”“lo temps de la anarquía feudal...””

“Los Estats particulars en una Confederació poden ser perfectament comparats ab las baronías feudals, tenint, no obstant, en llur favor la ventatja de que, per las rahons exposadas, possehirán generalment la confiança y bonavolensa dels pobles, y que ab sa ajuda podran oposarse eficazment á las extralimitacions é invasions del govern general de la nació. Y’ls resultats serán bons, si las distintas parts no poden arribar á destruir la llegítima y necessaria autoritat del conjunt. Los punts de semblansa entre lo federalisme y’l feudalisme consisteixen en la rivalitat de dos poders, y en la concentració d’una gran part de la forsa de la comunitat en depositarías particulars, estant en ellas á la disposició en uns casos de las individualitats, y en altres, á la de la comunitat política.”

Deixem, donchs, que la Confederació germànica vagi fent son camí, y seguim ab interés los esforços que está fent pera modernisar lo feudalisme. Lo temps dirá si las llavors de llibertat que aquest contenia, arribarán á convertirse en plantas que donguin fruits abundants y saborosos.

Després d'haver fixat la vista en l'imperi germànich, hem de dirigirla al austro-húngar, que's basa també en una organisació no unitaria.

Comensem per condensar los antecedents legals de la situació actual d'aquest imperi.

La Pragmática sanció de 19 de Abril de 1713, aprobada unaniment per la Diéta húngara en 1723, va arribar á ser lley fonamental, comuna als paysos húngars y austriachs. Aqueix acte important fixava las reglas pera la successió al trono y proclamava la unió indisoluble de tots los Estats reunits baix la Corona de Habsburg.

Mes, aquesta unió va conservar durant molt temps un carácter purament personal, puig que cada provincia de la monarquía tenia sa Constitució propia y sa organisació política independent. La Hungría gosava d'un régimen veritablement representatiu, fundat en institucions seculars, cuidadosament conservadas, mentres que'ls altres paysos subjectes á la dominació de la casa d'Austria no tenian més que Diéts locals, que'l govern imperial va anar deixant de convocar de mica en mica, substituhint per tot arréu las vellas Constitucions per son poder absolut y centralisador.

La Patent de Agost de 1804, per la qual l'emperador de Alemania va pendre lo títol d'emperador de Austria, va consolidar lo llas que unia'ls Estats hereditaris húngars y los paysos de la Corona de Sant Esteve baix lo ceptre

de la casa de Habsburg, pero no va modificar la existencia autònoma de las duas grans fraccions del imperi.

La agitació que's va produhir en tot Europa en 1848 fou la senyal de reformas constitucionals de gran tracendencia en l'imperi de que'ns ocupem. La Patent de 25 Abril de 1848 va promulgar una Constitució pera las provincias austríacas y slavas; mes, aquesta Constitució, imitada de la Carta de Bèlgica, va quedar sens efecte, puig que una nova Patent, expedida en 15 del mes de Maig següent, va convocar una Constituyent al efecte de ocuparse de la revisió y reforma de la Constitució promulgada.

Los travalls de la Assamblea constituyent no van donar cap resultat, puig que l'emperador la va disoldre en Mars del any 1849, expedint al meteix temps una nova Patent, per medi de la que va promulgar una Constitució otorgada, atentatoria á la autonomía húngara. Aquesta Constitució incorporava la Hungría al conjunt del imperi, destruhía lo llas que la unia ab la Croacia, y no conservava la Constitució húngara sino com Estatut provincial. Tot seguit van publicarse una munió d'ordenansas sobre las Constitucions provincials, que no tenian altre objecte que ajudar al ensaig que's feya d'un govern constitucional centralisat.

L'ensaig va durar poch temps. Una ordre del ministeri imperial, dictada en Agost de 1851, va sometre la Constitució otorgada al examen del Consell de ministres y del del imperi. Lo resultat del examen fou, declarar que la Constitució no era aplicable, y una Patent de 31 de Desembre del meteix any va declararla pura y senzillament abrogada. L'imperi austríach va tornar á ser una monarquía absoluta.

Fins á l'any 1860 no va tornar á entrarse en la via de las reformas constitucionals. Una Patent del 5 de Mars de dit any va reorganisar lo

Consell del Imperi (*Reichsrath*), introduhinthi alguns membres de las representacions provincials, elegits per l'emperador d'entre'ls noms que se li presentavan en llistas. Una Assamblea preparatoria, reunida durant lo mes de Maig, va sometre proposicions de reforma de las institucions locals y generals al trono, y aquest va anunciar en un Manifest, publicat lo dia 20 de Octubre, que las prenia en consideració. Un Diploma, expedit aquest meteix dia, y que es trascendental en la historia constitucional del imperi, va establir las bases de las reformas, creant un Parlament central, (*Reichsrath*), pera'ls assumptos comuns á tot l'imperi, y donant atribucions á las Assambleas provincials (*Landtag*) pera resoldre totas las demás qüestions.

Aquestas reformas no devian satisfer las pretensions de las distintas nacionalitats del imperi. Algunas d'aquestas, y especialment la Hungría, van veure en ellas un atach á llurs tradicions de autonomia, y van abstenirse d'enviar llurs diputats al Reichsrath. La Diéta húngara, convocada lo 2 de Abril de 1861, va protestar contra la nova organisació, refusant reconeixer lo Parlament central. Un Rescripte imperial va pronunciar la dissolució de la Diéta.

Lo conflicte durá fins l'any 1865. Un Manifest y una Patent del 20 de Setembre van obrir la porta á la conciliació, suspnent la ley fonamental, y sometentla á la deliberació de las Assambleas de Hungría y de Croacia. La Diéta húngara va admetre lo principi de una lleylació y de una administració comunas pera'ls negocis que interessessin al conjunt del imperi. Quan lo terreno va semblar prou preparat pera la conciliació entre las duas parts d'aqueix, una patent del primer de Janer de 1867 va convocar en lo pays cisleithá ó austríach, una Assamblea constituyent extraordinaria, que no va arribar á funcionar, reunintse en cambi lo Reichsrath ordinari, al qual varen ser somesos los projectes de reforma constitucional. Al meteix

temps, l'emperador havia constituït un ministeri húngar independent, fent-se luego coronar rey de Hungría en 8 de Juny del meteix any.

Y va arribar-se al acord entre las duas grans fraccions del imperi baix la base del dualisme, fixada en duas lleys importants, austríaca la una y húngara l'altra. La primera porta'l títol de: "Lley relativa als negocis comuns á tots los payssos de la monarquía austríaca y á la manera de tractarlos," y la segona lo de: "Lley relativa als objectes d'interés comú que existeixen entre'ls payssos de la corona de Hungría y'ls altres payssos subjectes á la soberania de S. M., y á la manera de tractarlos." Una y altra lley son del any 1867.

A conseqüència d'aquestes lleys, van reunir-se delegacions del Reischrath austriach y de la Diéta húngara pera fixar las bases financieras y económicas del compromís, dant per resultat tres lleys, que son fonamentals del imperi, per més que sóls se promulguéssin ab carácter temporal, puig que sóls devian durar deu anys, ó sigui fins al 1877.

Desde llavors, l'imperi de Austria va pendre la denominació de "Imperi de Austria-Hungria" y l'emperador usa lo títol de "Emperador de Austria y rey católich de Hungría." La part austríaca, ó Cisleithania, se compón de las provincias germánicas-slavas, que avans se deyan payssos hereditaris: la part húngara, ó Transleithania, comprén tots los payssos de la Corona de Sant Estebe.

Hem dit que'ls compromisos sóls devian durar fins al any 1877, y en efecte, en aquesta fetxa degueren ser renovats. La renovació va ser laboriosa y difícil, més després de tres prórogas successivas va arribar-se á una intel·ligencia, que va traduhir-se en set lleys austríacas y altrás tantas húngaras corresponents, promulgadas en 27 de Juny de 1878. Totas

aquestes lleys no s'ocupan més que d'arreglos financers ó econòmichs, regulant las contribucions comunas, las aduanas de las duas fraccions del imperi, lo deute general, lo banch austro-húngar, y la explotació d'alguns serveys directes entre Trieste y las Indias orientals, prestats per la companyia de navegació del Lloyd austro-hungar.

Per lo indicat pot veures, que l'imperi austro-hungar, més que una Confederació ó Estat compost, es una Lliga entre duas nacions, unidas per lo llas personal d'un monarca. En efecte, cada una de las duas parts del imperi gosa de autonomia completa pera la gestió de sos assumptos interiors, tenint Parlaments y ministeris distints. Sóls son considerats assumptos comuns, los diplomátichs, l'exércit, la marina y los gastos del imperi.

Y aquestos assumptos comuns están encara subjectes á moltras restriccions y desconfiansas. Dels assumptos extrangers, los tractats internacionals necessitan l'aprobació dels Parlaments de cada una de las duas parts del imperi, en tots los casos en que las Constitucions respectivas ho exigeixin. En lo referent al exércit y marina de guerra, lo poder comú está excluhit de votar lo contingent; de la legislació sobre la manera de cumplirse lo servey militar; de pendre disposicions relatives al repartiment local y al sosteniment de l'exércit, y de reglamentar la condició civil dels militars y llurs drets en lo que no afecta al servey (Lley cisleithana de 21 Desembre de 1867, y transleithana corresponent).

L'escás poder legislatiu de que gosa l'imperi en los assumptos comuns, es exercit per delegacions de las legislaturas de las duas nacions que'l forman, convocadas per l'emperador y rey. Las duas delegacions acostuman deliberar separadament, y's comunican mutuament llurs decisions y los

motius en que las fundan. En aquestas comunicacions, cada delegació usa la llengua del seu pays, pero deu acompanyarhi una traducció en la del altre. Empero, cada delegació te'l dret de proposar que una qüestió sigui resolta en comú, y tal proposició no pot ser refusada per l'altra delegació després d'haverse cambiat tres comunicacions per escrit sens arribar á entendres. Los dos presidents fixan de comú acort lo siti y'l dia de la reunió de las duas delegacions en comú, y la presidencia correspon per torn á cada un d'ells.

Pera poder acordar, la Assamblea comuna ha de reunir al menys los dos tersos dels membres de cada delegació. Las decisions son presas per majoria absoluta de vots, y en lo cas de que una de las duas delegacions tingui més membres presents que l'altra, la igualtat de forsas se restableix per medi de las abstencions que siguin necessarias entre'ls membres de la delegació més numerosa. La sort designa als que deuen abstenirse. (Articles 6 y següents de la avans citada lley cisleithana y corresponents de la transleithana.)

Pera l'administració dels negocis comuns, hi ha un ministeri comú responsable, al qual está prohibit dirigir al meteix temps la administració dels assumptos particulars de cada una de las parts del imperi. Las disposicions referents á la direcció y organisació interior del exércit de tot l'imperi corresponen excludivament al emperador. (Art. 5 de dita lley austriaca y corresponent de la húngara.)

Lo dualisme es tan marcat entre las duas parts del imperi, que l'emperador té sobre cada una d'ellas las potestats que li confian las respectivas lleys fonamentals. Ni'l títol es comú, puig que si s'anomena emperador de Austria, no es més que rey de Hungria.

Dintre de cada una de las duas nacions no hi ha tampoch unitat. A l'Austria, desde l'any 1815, en que va comensar la reacció contra la centralisació absorvent que s'havia anat establint sobre las ruinas de las antigüas Constitucions particulars de las diversas regions, van anarse reconstituhint los Estats provincials, donantse Estatuts al Tirol, á la Galitzia, á Salzburg, etc.. Després de varias reformas parcials, y de las tentativas fetas en la Constitució de 1849, que no va arribar á regir, lo Diploma imperial de Octubre de 1860 va restablir definitivament las Landtag provincials, al meteix temps que creava un Parlament general pera tota la nació. Cada Regió va tenir llavoras sa Constitució especial, (*Landesordnung*), y sa lley electoral (*Landtags-Wahlordnung*). Las regions reconegudas foren quinze, basantse generalment la divisió en los interessos històrichs. Sis lleys fonamentals, (*Staatsgrundgesetze*), promulgadas en 1867, van completar la organisació de las regions austriacas, havent luego sigut modificadas per las lleys electorals de 1873, alguns de quals articles han sigut alterats en 1882.

Pera donar idea de la organisació interior de la part austríaca del imperi, traduhirem l'article 19 de la lley constitucional de 1867, "Sobre'ls drets generals dels ciutadans en los regnes y payssos representats en lo Reichsrath." Diu aixís:

"Tots los pobles del Estat provenients de rasses diversas són iguals en drets. Cada rassa té'l dret inviolable de mantenir y cultivar sa nacionalitat y sa llengua."

"L'Estat reconeix á todas las llengüas en ús en los payssos de la monarquía, un dret igual á ser empleadas en las escolas, en l'exercici de las funcions y en los diversos actes de la vida pública. En los payssos habitats per poblacions pertanyents á més de una rassa, los establiments de instrucció

pública deuen estar organissats de tal manera, que cada hu, sens ser obligat á apendre una segona llengua, pugui rebre en la propia los elements necessaris á sa instrucció.”

Las Constitucions provincials reconeixen á cada regió atribucions que passen de la descentralisació administrativa. Las *Landtag*, ó assembleas regionals, son en certas materias cossos veritablement legislatius. Vegis, per exemple, com comensa lo “Estatut provincial” pera la regió que porta lo nom de “Arxiducat de Austria.” “Lo Arxiducat, diu l’article 1r., es representat per la Landtag en tot lo que correspón als interessos particulars del pays”. La Landtag d’aquesta regió se compón de 68 membres, dels quals uns pochs ho són per dret propi, y’ls restants elegits, per classes ó corporacions, ó per districtes.

En la monarquía húngara hi ha tantas varietats com en lo imperi austriach. La divisió més important es entre’ls payssos que forman la Hungria propiament dita y’ls de la Croacia, Slavonia y Dalmacia. Per un compromís polítich entre uns y altres paysos, s’establí en 1868 la forma de tractar los assumptos comuns, á qual efecte tots tenen participació en la Dieta general de Hungria, que’s reuneix á Pest.

A Hungria, com á la Gran Bretanya, no s’ha escrit may la Constitució, formant un tot. Una série de lleys y disposicions históricas, que comensan en lo “Contracte de sanch,” del qual no’s coneix lo text y se’n tenen sóls noticias per l’análissis que’n fan los cronistas, y acaban en las lleys que actualment se dictan ab lo carácter de fonamentals, forman lo dret constitucional del pays. Lo document més antich que se conserva, es “La Butlla d’or,” del reyII, Andreudel any 1222. Aquest document es molt comparable á la *Magna Charta* inglesa, y en sos 31 articles s’estableixen

los drets y privilegis que tenia la aristocracia. Moltes de sas disposicions no són avuy aplicables, pero en son conjunt fixa encara los principis directius de las llibertats húngaras.

Al ocuparnos del imperi austro-hungar en general, hem vist las diversas vicicituts constitucionals per las que ha passat la Hungria. Son ben coneguts los esforços fets per aquesta nació pera mantenir sa autonomia, y las terribles guerras ab que l'ha defensada. La que va esclatar á conseqüencia de las reformas constitucionals centralisadoras votadas per la Dieta y sancionadas per l'emperador, va portar á la Hungria á proclamar sa independencia y á establir un govern republicá. Vensuda luego per lo govern imperial, ajudat per las armas russas, va quedar subjecta durant una vintena d'anys al absolutisme, sens que per aixó s'ofegués la resistencia més ó menys oberta. Sól's lográ restablir la pau lo sistema dualista, establert per la série de lleys promulgadas en 1867, y completat per la coronació del emperador com rey de Hungria, de quins fets havem ja parlat.

Per tot lo exposat se veu ben clar, que l'imperi austro-húgar no forma un Estat compost, ni tan sól's una Confederació d'Estats. Lo conjunt té sól's una organisació rudimentaria, que no pot considerarse sinó com un modus vivendi entre duas nacionalitats, que á llur vegada forman duas Confederacions imperfectas. Aixís y tot, no obstant, la existencia y sosteniment del imperi, ab sa varietat y diversitat de rasses, de lleys, de costums, de llenguas, etc., etc., es prova patent de la virtualitat poderosa del particularisme. Fins quan se l'aplica tan imperfectament com en l'imperi de que'ns ocupem, porta la tranquil·litat y la pau á elements que d'altra manera's destrossarian entre ells, y'ls permet formar una agregació nacional, que, además de viure y prosperar, pot influhir en los destins d'Europa, tenint lloch entre las grans potencias.

Pochs párrafos dedicarem á la solució que representa la unió de Suecia y Noruega, que están encara molt menys enllassadas que Austria y Hungria. L'Acte de unió, que data del 6 de Agost de 1815, no estableix entre'ls dos regnes altrás relacions que las que fa precisas lo fet de ser regidas per un meteix monarca. Aixís es, que l'Acte de unió se refereix á pocas cosas més que á fixar las reglas de successió á la corona, las d'elegir nova dinastía en lo cas de que se extingís la regnant, y las de regir los dos regnes durant las menorias dels reys. Tots los punts d'enllás entre'ls dos regnes se reduheixen als drets que té'l rey comú á convocar las tropas d'un y altre; á declarar la guerra y fer la pau; á contractar y rompre alianzas, y á enviar y rebre agents diplomátichs (Art. 4 de l'acte de unió.)

Pera declarar la guerra, lo rey ha de comunicar sas intencions als governs dels dos regnes, y reunir al ministre de Estat y concellers d'Estat noruechs ab los de Suecia, formant Consell d'Estat extraordinari, á fi de que li donguin parer avans de pendre resolució definitiva. En aquestos casos, los representants de Noruega deuen rebre instruccions de llurs companys de govern que no formin part del Consell extraordinari, á menys que la urgencia del assumpto no dongui temps pera la consulta. (Art. 5 de la dita Acta.)

En distintas ocasions, s'ha intentat fer més íntima la unió entre'ls dos regnes, pero no s'ha arribat á conseguirho. Totas las proposicions presentadas per la Suecia han sigut rebutjadas per la Cámara de Noruega, (*Storting*), que ha temut sempre que, accedinthi, posava á son pays en lo camí de ser engolit per la Suecia, que es més poderosa y poblada.

Ab lo dit donem per terminada la ressenya de las solucions prácticas particularistas dins de la forma monárquica. Desde la unió merament

personal entre Suecia y Noruega, per medi d'un rey comú, fins á la organisació quasi unitaria del imperi alemany, y la legislació separada que emplea la Gran Bretanya pera'ls Estats metropolitants, hi ha prou matisos pera acomodar lo sistema á tots los temps y á tots los interessos. Cap de las solucions monárquicas ha alcansat fins ara lo grau de perfecció del genuí Estat compost, tal com n'hem exposat la teoria: mes, aixó no vol dir, que no pugui arribarhi. Induptablement, no hi ha cap inconvenient invensible que s'hi oposi, y lo meteix que han lograt los Estats Units, baix la direcció d'un president temporal, podria realisar una altra Confederació dins del sistema constitucional, coronat per un emperador ó monarca.

Capitol III.

Soluciones republicanas.

Los Estados Units de América.

Resum de la historia constitucional dels Estats Units fins á llur organissació definitiva.— Lliga, Confederació y Estat compost.— Distribució de atribucions.— Conformitat de la Constitució ab la teoría particularista.— Divisió del poder federal en tres branques.— Poder llegendariu.— Formació del Congrés.— Poder executiu.— Elecció del President.— Poder judicial.— Independencia y enllás dels tres poders.— Impossibilitat del parlamentarisme.— Alta missió conservadora del Tribunal federal.— Organissació interior dels Estats particulars.— Poders llegendariu, executiu y judicial.— Decentralissació dintre de cada Estat.— Objectes capitals de la Unió americana.— Son vigor pera cumplirlos.

Si volguéssim estudiar á fons la organissació particularista tal com l'han desenrotllada las duas Confederacions republicanas que solen ser presentadas com exemple del sistema, hauríam d'omplir volums. Tots los problemas que's poden presentar, aixís en la distribució de atribucions, com en la forma d'organissar los poders y las autoritats que'ls representan, com en la intervenció del poble en lo govern general y en los locals, etc., etc.; han sigut estudiats científicament, y quasi tots ells han obtingut resolució legal. La bibliografía tant sóls dels tractadistas americanos y suissos, ocuparia centenars de páginas. La jurisprudencia constitucional sentada pel Tribunal Suprem en los Estats Units y en Suissa, per la Dieta primer y més tart per las autoritats federals que han vingut á substituhirla omple tomos en número suficient pera formar una gran biblioteca.

Nos reduhirem, donchs, á fer algunas indicacions generals, remetent als lectors que vulguin tenir algunas més noticias, á una obreta que acabem de publicar, comparant la organisació de la Confederació suïssa ab la de la Unió americana. A aquesta destinem lo present capítol.

Los Estats Units de América van comensar la vida de nació fa poch més d'un sigle. Lo dia 4 de Juliol de 1776, las fins llavors Colonias británicas van proclamar llur independència per medi de la "Declaració" de que'ns hem ocupat per incidència en la primera part d'aquest llibre, y los tretze Estats que van firmar-la han aumentat en número fins al punt de ser ja avuy trenta vuit, además de nou Territoris que no tardarán á convertirse també en Estats. La creixensa de aquesta Confederació es la més portentosa que'ns presenta la historia. Quan va ferse lo primer empadronament, en 1790, sa població total era de 3.929,215 ánimas, y en lo darrer, verificat l'any 1880, ha sigut ja de 50.155,783. Los quatre milions escassos han aumentat en la proporció increïble de hu á tretze en l'espai de noranta anys.

Y aquesta creixensa no s'ha repartit per igual entre tots los membres de la Confederació, per lo qual en alguns d'ells ha sigut més gran encara.

Serveixin d'exemple, l'Estat de California, que cedit als Estats Units per Méxich en 1848, al ferse l'empadronament de 1850, tenia sòls 92,597 habitants, y en trenta anys ha pujat á 864,694, y lo Territori de Dakota, que havent comensat á figurar en lo cens de 1860 ab 4,837 ánimas, va donarne 135,177 en lo de 1880.

Pera dar idea de com se forman las grans ciutats en los Estats Units, nos bastará recordar los coneguts datos del moviment de la població de Chicago. Avans del 1830, lo siti en que está col·locada la metròpoli del interior de América, no tenia encara pobladors europeus. En aqueix any van

edificarse las primeras casas ó barracas, y'ls 70 habitants que formaren lo centre de la futura població, van convertirse en 4,853, en 1840; en 29,963, en 1850; en 112,172, en 1860, y en 298,977, en 1870. Al fers lo darrer cens, en 1880, la població de Chicago havia ja passat del mitj milió, puig que contava 503,185 ánimas.

En quant á organisació política, los Estats Units no van arribar de cop y volta á la que avuy tenen. Durant la guerra de la independència de las Colonias, cada una d'aquestas tenia sa administració especial; se considerava independent, y com á tal obrava, en quan lograva tenir son territori lliure de las tropas inglesas. La necessitat de reunir las forsas de totas las Colonias alsadas en armas, aixís pera l'atach com pera la defensa, va portarlas á seguir la costum que ja tenian de reunirse en Congrés, y un d'aquestos Congressos fou lo que va publicar la "Declaració de independència". En tal situació, las Colonias unidas no passavan de formar una "Lliga d'Estats independents," ab l'únich y exclussiu objecte de provehir á la defensa comuna contra las forsas enemigas.

Prompte van veure los nous Estats, que'l llas que'ls unia era massa fluix, y al cap de dos anys de la "Declaració" van convertir la "Lliga" en "Confederació." En 1778, los tretze Estats avans Colonias formaren una aliansa perpétua, que formularen en 13 capítols, ab lo nom de "Articles de Confederació y perpétua unió entre los Estats de New Hamshire, Massachussetts, etc., etc.."

Aquestos articles van resultar luego insuficients, cayent en descrédit davant de la opinió il·lustrada del pays. La Confederació tenia en veritat lo seu órgan, ó representant del conjunt, en lo Congrés; pero aquest no disposava de medis pera fer cumplir sas decisions, y dependia, per lo tant, de la bona ó

mala voluntat de las autoritats de cada Estat particular. La falta de atribucions executives y judicials deixava al poder legislatiu general reduhit á la impotencia.

Mes, si la opinió del pays s'anava pronunciant cada dia més en pró d'una unió més estreta, la empresa era difícil de ser portada á efecte. Segons l'article 13 dels de la Confederació, no podia ferse en aquesta cap modificació ni esmena si no's posava d'acort lo Congrés, y no venian luego á confirmar la decisió las legislaturas particulars de cada un dels Estats units. Llavoras van comensar ja á dibuixarse los dos partits, dels quals l'un, dirigit per Hamilton y patrocinat per Washington, aspirava á convertir la Confederació en un veritable Estat compost ó federatiu, y l'altre, en lo que figurava Jefferson, defensant exageradament la independencia dels Estats, y volent convertir á cada un d'aquestos en una república tallada pel patró que més endavant va adoptar la francesa, se negava á tot lo que pogués constituhir una unió més perfecta.

La necessitat va imposar lo triunfo dels federalistas. A principis de 1787, va reunirse á Filadelfia la Convenció que devia dar als Estats Units la Constitució que'ls regeix avuy encara, y baix la presidencia de Washington va deixar acabat son treball avans de terminar l'any. La nova Constitució va ser firmada lo dia 17 de Setembre.

A copia de constancia y de concessions recíprocas, los honrats patriotas que formavan la Convenció havian arribat á conseguir la unanimitat de las representacions dels Estats, pero aquest no era sinó'l primer pas. Faltava la ratificació de la Constitució per las legislaturas particulars de nou d'aqueixos, puig la Constitució no podia entrar en vigor fins que arrivés á tal número lo dels membres de la Confederació que la haguessin acceptada.

Eran, donchs, necessarias tretze discussions y al menys nou votacions en altres tants Cossos deliberants.

Llavoras van comensar los travalls actius dels federalistas, distinguintse entre tots Hamilton, Madison y Jay, que van dar á llum los 85 articles que forman la col·lecció de *The Federalist*, publicant lo primer en 27 d'Octubre de 1787. En los cossos deliberants de cada un dels Estats se multiplicaren los amichs de la nova organisació que's projectava, y llurs esforços foren recompensats ab l'èxit més complet. En Juliol de 1788, al adoptar la Virginia la Constitució, essent ja onze los Estats que la havian ratificat, va declararse en vigor, y procedirse á la votació del Congrés y á la elecció del President. Lo dia 4 de Mars de 1789, va reunir-se lo primer Congrés, y'l Senat va proclamar que Washington habia sigut elegit primer President, quedant aixis organisat lo sistema federal en l'Estat compost dels Estats Units de América. ¡Notable coincidencia! Al meteix any y quasi al meteix dia en que la gran Confederació americana terminava son gloriosíssim periodo de lluyta y de organisació per medi de la Constitució més lliure y més sòlida que s'ha conegut fins ara, comensava á Fransa aquella série de convulsions, que devian extendres á tot lo continent d'Europa, bessar la sanch á rius, y acabar sens haver encertat la solució definitiva. La revolució americana va inspirarse en lo particularisme y va ser fecunda: la francesa, exaltada pels somnis de igualtat y de uniformitat, no ha lograt res més que sustreure á las nacions de una tiranía pera ferlas caure en una altra, suplint de fet l'absolutisme dels reys per l'autoritarisme no menys absolut de unas Cámaras burocráticas.

La organisació americana es avuy lo tipo del Estat compost. Comensa per la distribució de las atribucions de la soberanía entre'l conjunt y'ls membres que'l forman, y la fa de la manera mes rahonada. “Las facultats no

delegadas á la Unió, diu l'article deu de las adicions ó esmenas, ni prohibidas per la Constitució als Estats, se reservan á aquestos ó al poble respectivament.”

La base del Estat compost, ó sigui la divisió de la soberanía, está escrupolosament guardada. L'Estat particular la té originaria, y conserva totas las atribucions de que no's desprén. Lo conjunt no es més que'l gerent de la associació, y té sóls las que se li delegan. Anem á veure quinas són aquestas, y sabrem quinas cada Estat se reserva, que són totas las no delegadas.

En primer lloch, se delegan al conjunt totas las necessarias pera la vida exterior de la Unió. Las nacions estrangeras que ab ella tractan, ignoran diplomàticament las varietats interiors. La Unió cuida de la guerra y de la pau. Arma exércits y manté esquadras; crida al servey actiu general á las milicias de cada Estat; fa aliansas y tractats; nombra embaixadors y reb los de altrás nacions; imposa y recauda las contribucions generals, y pren diners á empenyo sobre'l credit dels Estats Units. En aquest punt, donchs, la Constitució's conforma perfectament ab la teoria del Estat compost, exposada en la segona part d'aquest llibre.

En según lloch, se li concedeixen totas las atribucions convenientes pera garantir las llibertats individuals y corporativas. Tots los Estats particulars han de constituhirse en forma republicana, y lo conjunt se la garantisa. Garantisa, además, als ciutadans las llibertats consignadas en la Constitució, no en la forma declamatoria de las de la escola francesa, sino en forma per regla general negativa. Moltes llibertats americanas naixen de limitacions imposadas, no als ciutadans, sino als poders.

En tercer lloch, se n'hi concedeixen algunes pera augmentar lo benestar general. Lo conjunt, ó siguin las autoritats generals, regulan lo comerç interior y exterior; fixan la llei de la moneda y la encunyan; donan lo tipu de pesos y mesures; estableixen cases de correus y vies de comunicació generals; promouhen lo progrés de las ciències y arts útils, assegurant per temps limitat als autors y artistes un dret exclusiu sobre llurs escrits ú obres, etc..

Tals són las principals atribucions que tenen los poders federals. Totes las restants de la sobeïanía los están vedadas, y corresponen als Estats particulars.

Al establir lo poder federal, la Constitució americana desllinda sas distintes branques, y fentlas independents entre ellas en lo principal, las posa en relació pera que llur marxa combinada dongui per resultat un bon govern. Hi ha, donchs, en lo conjunt poders legislatiu, executiu y judicial.

Lo poder legislatiu resideix en lo Congrés dels Estats Units, compost del Senat y de la Càmera de representants.

Lo Senat es la expressió de la sobeïanía dels Estats particulars, cada un dels quals, sigui quina sigui sa extensió territorial y sa població, hi té un número igual de vots. Dos senadors per cada Estat, elegits per los respectius cossos legislatius, lo constituheixen. Lo càrrech dels senadors dura sis anys y se'n renova la tercera part cada dos. Lo Senat es en la Unió americana lo depositari de la tradició política nacional. La renovació paulatina de sos membres lo converteix quasi en un Cos permanent, que, no obstant, no está petrificat ni inmóvil. Cada dos anys reb sava nova, que li permet anar seguint los moviments de la opinió y acomodantse á las noves necessitats é

interessos, sens fer jamay un salt soptat. Es la veritable representació de la historia: es sempre l'avuy, enllasant lo ahir ab lo demá.

La Cámara de representants ho es de la generalitat de la agrupació nacional, y's compón dels diputats elegits cada dos anys pel poble dels Estats Units, cada un dels quals elegeix lo número que li correspón á proporció de sa població. Aquesta proporció es avuy la de un diputat per cada 154,325 habitants.

La primera Cámara que's va nombrar en relació al cens de població, tenia un diputat per cada 33.000 habitants, y desde llavoras á cada nou empadronament s'ha anat augmentant la proporcionalitat. Ho fem notar, perquè es una mostra eloqüent del esperit práctic y positivista de la gent nort-americana. Sab perfectament que una Cámara massa numerosa actúa ab grans dificultats y acostuma donar pochs resultats profitosos, y pera evitar tals perills, en lloch de aumentar lo número de diputats, á mida que la població ha anat creixent, ha anat pujant la proporcionalitat. Per aquest medi la Cámara que representa avuy á cinquanta milions de ciutadans, se compón sóls de 325 diputats.

Lo poder executiu del conjunt de la Unió es exercit per lo President dels Estats Units. Es de elecció popular, però de según grau. Cada Estat, en la forma prescrita per sa legislatura, nombra un número d'electors igual al total de senadors y representants que'l meteix Estat enviá al Congrés. Aquestos electors són los que, sens tenir que sortir del Estat en que víuhen, elegeixen al President y Vice-president dels Estats Units. Dihem que'ls electors no han de sortir del Estat en que viuhén, puig que pera fer la elecció se reuneixen en alguna de sas poblacions, y per medi de butlletins designan los dos ciutadans á quins votan respectivament pera President y

Vice-president. Dels vots emesos en cada Estat se'n formen llistes, que, firmades y sellades, s'envien al president del Senat federal. Lo president del Senat obra les llistes en presència de les dues Càmara del Congrés y són proclamats elegits los que han alcançat la majoria absoluta dels votants. En lo cas de que cap dels candidats reuneixi la majoria absoluta, la Càmera de representants designarà per votació qui ha de ser President ó Vice-president d'entre'ls tres que hagin obtingut la majoria relativa. Per a aquesta designació, la Càmera vota per Estats, tenint sols un vot tots los representants de cada un d'aquests, y debent estar presents un ó més dels de les dues terceres parts dels mateixos Estats.

Lo poder judicial de la Unió està encarregat á un Tribunal suprem y á altres de inferiors. Uns y altres están formats per magistrats ó jutges inamovibles mentres tinguin bona conducta. Los membres del poder judicial són nomenats pel President dels Estats Units ab lo concurs y aprovació del Senat. Sols se'ls pot separar acusantlos la Càmera de representants y condemnarlos lo Senat, en lo modo y forma establerts en la Constitució y en les lleys orgàniques.

Los tres poders tenen les atribucions respectives perfectament desllindades, y en lo substancial són completament independents l'un del altre. En la Unió americana, lo Congrés legisla, lo President governa y'ls Tribunals apliquen la llei als casos particulars que's subjecten á llur decisió. Lo sistema es purament representatiu sens cap barreja de pràctiques parlamentaries. Lo President no té verdader Ministeri, sinó secretaris, y ni aquests ni ell mateix poden ser senadors ni diputats. Són considerats funcionaris ó empleats, y'ls empleats tenen les portes del Congrés tancades. Lo poder executiu se comunica ab lo legislatiu per mitjà de missatges.

Las prácticas parlamentarias són impossibles no sóls per la circumstancia que acabem de fer notar, sinó també porque tots los cárrechs y funciones son conferits per temps fixat. Lo President dura quatre anys, sis los senadors, y dos los representants en la Cámara, y no hi ha medi constitucional de excursar aquestos térmens. Si'ls dos poders se posan en desacort, segueixen funcionant cada un en sa esfera propia, fins y tant que venen noves eleccions. Llavors, si'ls electors volen, arreglan las diferencias, fent recaure los nombraments en autoritats que tinguin los meteixos punts de vista. Si no volen, ó no poden, segueix lo desacort, sens que la máquina gubernamental deturi la seva marxa.

Mes, si en lo fonamental las distintas brancaes del poder tenen las atribucions ben desllindadas, la Constitució lliga las unas ab las altres á fi y efecte de que, del lligament mútuo ne resulti la garantía de las llibertats y drets de tots los membres que forman la Unió. Algunas de las atribucions del President, com per exemple, los tractats y alianças, certs nombraments de funcionaris, etc., etc., ha d'exercirlas de acort y ab lo consentiment del Senat. Aquest, además, es lo jutge de tots los alts empleats, comensant pel meteix President dels Estats Units, quan davant d'ell los acusa la Cámara. Lo President, per contra, si no té lo veto pera deixar sens efecte una ley votada per lo Congrés, pot posarhi objeccions al serli presentada pera sa aprobació; en qual cas lo Senat y la Cámara están obligats á tornar á discutir la ley, que no adquireix forsa obligatoria si no la confirman las duas terceras parts dels membres en un y altre dels dos cossos.

Ni'ls meteixos tribunals federals, están deslligats dels demás poders. Dintre del mecanisme general de la Confederació tenen l'honrós encàrrech de ser los fidels guardians de la integritat y puresa constitucional: encàrrech que es una de las més grans originalitats de la organisació americana. Los tribunals

de la Unió han de veure en la Constitució la regla suprema del Estat, y sempre que hi hagi una llei en conflicte ab algun precepte constitucional, aquest ha de ser aplicat ab preferencia á aquella. D'aquí'n resulta, que tota extralimitació dels poders legislatiu ó executiu es completament ineficás en la pràctica. Los tribunals no la derogan, puig que no es tal llur missió, però deixan de ferne aplicació.

Aquesta missió confiada als tribunals es no sóls una de las més grans originalitats de la organisació americana, sino que basta per sí sola pera acreditar lo profundo sentit polítich dels legisladors que van establirla. No van posar un poder davant per davant dels altres, exposantlos á tots á conflictes de soroll y de resultats funestos pera'l pays, pero van obtenir lo resultat que's proposavan. La llei ó decret inconstitucionals no son derogats, pero llurs disposicions quedan sent lletras mortas quan deuen ser aplicadas á casos particulars y concrets. Los poders legislatiu ó executiu no quedan desautorisats; lo públich s'apercibeix poch de lo que passa, puig que una sentència no té jamay tanta ressonancia com una llei ó decret, y no obstant, la Constitució está garantida contra qualsevol extralimitació en que puguin incorre lo Congrés ó las autoritats executives.

Los bons resultats d'aquest sistema judicial s'han tocat principalment en los períodos d'exaltació produhida per qualsevol causa. Los cossos legislatius, deixantse llavoras portar per los sentiments populars, s'apasionan, y no donan á la llei lo carácter seré que deu distingirla; las autoritats executives se veuen dominadas per interessos tranzitoris y solen exagerarse los perills, que pretenen evitar ab midas extraordinarias. En tals períodos, la Constitució quedaria cuberta per un vel com los Cristos durant la setmana santa, si no hi hagués una autoritat encarregada de impedirho. La autoritat judicial es la que está en millors condicions pera tal objecte. La atmósfera

en que's mou está damunt de las passions populars y dels temors exagerats produhits per causas tranzitorias; los magistrats y jutjes tenen lo càrrech pera tota la vida ab tal de que no's portin malament, y han de pensar no sòls en l'avuy sinó en lo demás, y, per totas aquestas y cent altrahons, la salvaguardia de la Constitució americana confiada als tribunals es real y eficás.

Tal es en resum la organisació dels poders del conjunt de la Unió americana. En los Estats particulars no es menys favorable á la llibertat.

Totas las Constitucions d'aquestos contenen una declaració dels drets y garantías de que disfrutan llurs ciutadans ó residents, y que han de ser respectats per las majorías.

Al organizar lo poder públich, totas ellas s'acomodan á la divisió en branca, generalment adoptada, y estableixen autoritats legislativa, executiva y judicial. Encarnan la legislativa en una Assamblea formada per dos cossos: Senat y Cámara de representants, á imitació del Congrés federal; confereixen la executiva á un governador, elegit pel poble, y la judicial es exercida per Tribunals de distint ordre, desde'l municipal ó de pau fins al superior del Estat.

Generalment en cada Estat se fixa un dia pera la elecció de tots los càrrechs generals. En aquest dia, al que's dona lo nom de *Election's day*, se elegeixen los senadors y representants, lo governador y demás oficials superiors del govern, y'ls jutjes del Tribunal superior, en los Estats en que llur nombrament está confiat al vot popular.

Las prácticas particularistas no's reduheixen á la divisió de la Unió en Estats, sino que aquestos se subdivideixen en Districtes ó Comptats, los

quals á llur vegada están formats per Municipis, dels quals los urbans s'anomenan *Citys* y los rurals *Townships*. Totas aquestas subdivisions no tenen autonomia com l'Estat, pero gosan de moltes llibertats y franquicias. Los Municipis urbans, com los Comptats ó districtes, se rejeixen ordinariament pel sistema representatiu, y una assemblea ó ajuntament administra llurs interessos. En molts dels Municipis rurals, los funcionaris elegits per lo vot popular tenen atribucions limitadas, puig tots los assumptos importants son resolts per la comunitat dels vehins, reunits en Meeting. Las grans ciutats y vilas, consideradas com corporacions, tenen otorgadas Cartas en las que se'ls reconeixen drets y franquicias excepcionals, que converteixen en veritables poders á las autoritats que están al cap del municipi.

Tal es en resum la organisació de la Confederació americana. Veritable Estat compost, té las atribucions de la soberanía distribuïdas entre'ls membres que'l formen y'l conjunt que porta la representació de tots los associats, exercint lo segón sòls aquelles que se li confian en la Constitució, y conservant los primers totas las restants de que no s'han després. Veritable organisació particularista, no sols divideix las autoritats, aixís generals com particulars, en moltes branques, sinó que dona llibertat á totas las varietats individuals ó corporatives que's presenten. Tot va de lo particular á lo general. Cada qual veu sa patria en lo poble en que viu, puig que d'ell reb majors beneficis que de las altrás agrupacions més extensas, á las quals porta no obstant bon afecte, puig que totas li donen protecció y ajuda quan de llur auxili necessita. En la organisació particularista, los poders generals son protectors del individu y de las petites agrupacions contra las extralimitacions dels poders més reduïts ab quins están en relació immediata y directa. Los poders federals ó generals son la garantia suprema, y d'aquí que tots los associats los mirin ab veneració amorosa, y estiguin

disposats á dispensarlos alguns defectes y errors, inseparables de tota institució representada per homens.

Los objectes capitals de la Unió americana son: garantir las llibertats en lo interior, y extendres pacíficament á tot lo continent de América en lo exterior. L'objecte interior se consegueix pel sistema de limitacions mutuas entre tots los poders, aixis federals com particulars dels Estats; per la encertada distribució de las atribucions de la soberanía; per la excentralisació elevada á la categoria de sistema, fins al punt de que, aixis com la capital de la Unió es una ciutat secundaria com Washington, de molts Estats particulars ho es una petita vila ó ciutat; per las facilitats que's donan á la vida corporativa y al exercici de tots los drets: per la idea que's té formada del carácter de la llei, que no's considera més que com supletoria de las voluntats individuals quan no's manifestan explícitas etc., etc.. L'objecte exterior se logra per medi de la forsa expansiva, que es lo resultat del sistema basat en la unió pel camí del particularisme. L'exemple de prosperitat que ofereixen los Estats associats als que'ls voltan; la potencia de que gosan sens necessitat de tancar en quartels al jovent actiu; l'aument constant de la població en progressió assombrosa, y'l no menys assombrós desenrotlllo de todas las manifestacions de la vida moral y material; la abundancia, la riquesa que s'espargeix fins á las més apartadas comarcas, son tentació irresistible pera los que's troban en situació de poder participar de tals ventatjas. Gracias al particularisme, queda ja quasi realisat lo programa del que fou lo quint President dels Estats-Units, James Monroe. "La América es dels americans," y la llibertat dona vida á aquells continents, que amenassan ja á Europa ab pendreli lo ceptre de la civilisació y de la cultura, si no's decideix á trencar del camí del centralisme autoritari que la empeny cap á la decadencia.

Capitol IV.

Soluciones republicanas.

Suiza, repúblicas hispano-americanas.

Alguns datos estadístichs de la Suiza.— Punts culminants de la historia de sa Confederació.— Sa organisació actual es la del Estat compost.— Poders generals suïssos.— Autoritats legislativas, executives y judiciales.— Objectes de la Confederació suïssa en los temps actuals.— Organisació interior dels Cantons.

Repúblicas hispano-americanas.— Llurs Constitucions són còpia de la nort-americana.— Falta del element històrich.— Algunas noticias sobre Méxich y la Argentina.— Missió històrica de las repúblicas hispano-americanas.

Si la Unió americana es una prova en gran escala del sistema particularista, la Confederació suïssa es un experiment de laboratori no menys interessant. Situats los Cantons que la forman al cor de la Europa, y rodejats pels Estats més poderosos, no sòls han lograt conservar la independència durant sigles y entre mitj de las perturbacions de tota mena que han agitat al nostre continent, sinó que en los nostres temps, donant á llur activitat una direcció ben marcada, s'han proposat y conseguit plantejar lo régimen de la democracia.

Lo territori suís, en son conjunt y tot, es lo corresponent á un Estat petit. Sa superfície total es de 41.389 kilòmetres quadrats, dels quals encara se n'han de descontar més de onze mil, que son improductius, per formar part de las congestas de neu y altas soletats dels Alps. La població de fet de tots los Cantons plegats es la de 2.846,102 habitants, segons lo darrer empadronament federal, de 1880.

Aquestos territori y població están avuy distribuïts en vint y dos Cantons, dels quals tres se subdivideixen en mitjos Cantons, donant per resultat vint y cinch Estats diferents. La població no es uniforme ni per rassa, ni per religió, ni per costums, ni per temperament. Dels habitants, 2.030,782 parlan l'alemany com llengua nativa; 608,017, lo francés; 161,923, lo italià; 38,705, lo ladín ó romanxe, y 6,675, altrs llenguas. Baix lo punt de vista religiós, 1.668,109 són protestants; 1.160,782, catòlics; 7.313, israelitas, y 10.838 professan altrs religions ó no'n tenen cap.

La Confederació suïssa va tenir un comensament molt petit, pero desde'l primer dia fins avuy ha anat augmentant sempre. En son desenrotlló poden distingirse set punts culminants que anem á resumir.

1er· La Confederació dels tres Cantons. Lo primer document federal que's coneix porta la fetxa de 1291, pero fa ja alusió á antigas alianças.

2on· La Confederació dels vuit Cantons. Als tres primitius, pastorals y quasi sens vilas grans, van anarshi juntant durant lo sigle catorze lo quart Cantó rural, (Lucerna), y las vilas imperials de Berna y Zurich, Glarus y Zug. La Confederació dels vuit Cantons enclou la edat heróica de la Suïssa.

3er· La Confederació dels tretze Cantons. A conseqüencia de diferencias entre'ls confederats, arregladas en la Diéta de Stanz, en 1481, per lo llegendari venerable Nicolau de Flue, van entrar en la associació las ciutats de Friburg y de Soleure, y, romput lo glas, no van tardar en seguir llur exemple las de Bassilea y de Schaffhouse, y lo pays de Appenzell. Lo període de la Confederació dels tretze Cantons está caracterisat per las guerres de religió y las revoltes socials de la gent del camp.

4t· L'Estat Unitari helvètic, que ve á ser la fita que separa la época antiga de la moderna, y fou establert en 1798 per las armas de la república francesa. Aquesta, en son desvari de imposició y d'unitarisme, no va perdonar ni á las democracias dels Cantons suïssos, consagradas per la historia de tants de sigles, y va voler unificarlas baix lo régime de una Constitució, estargida de las que havia imposat á Fransa.

Mes, com l'unitarisme no convenia á Suïssa, lo curt periodo de cinch anys que lográ sostenirse ab la ajuda estrangera, fou un seguit de perturbacions y revoltes. Tan arrelat estava lo particularisme en la conciencia dels Cantons, que lo meteix Bonaparte, primer Cónsul llavoras, va comprendre que la situació era insostenible. Va cridar á Paris una Consulta dels homens més visibles de Suïssa, y á pesar del parer de molts d'ells, que estavan influhits per las idees revolucionarias francesas, en contra de las que dominavan en llur pays, va restablir lo federalisme.

5t· L'Acta de mediació. Aquesta, donada per Bonaparte després de la Consulta, no sols va restablir lo federalisme, sinó que va aumentar lo número dels Cantons fins al de dinou. Los novament entrats foren: Sant Gall, los Grisons, Argovia, Turgovia, Tessino, y Vaud. Alguns d'aquestos formavan ja part de la Suïssa com payssos subjectes ó Territoris, quedant lliberats y elevats á la categoria d'Estats autònoms en l'Acta de mediació, que va durar fins á la cayguda del mediador.

6é· La Confederació dels vint y dos Cantons, que se establí al venir en 1815 la restauració á tot Europa. Als Cantons de l'Acta de mediació van afegirshi lo Valais, lo principat de Neuchatel y Ginevra.

7é· L'Estat compost ó federatiu, creat per la Constitució federal de 1848, revisada en 1874, y havent suferit més tart algunas petitas modificacions. En

aquesta nova forma no va ferse cap innovació territorial, si no's conta com tal la transformació del principat de Neuchatel, que dependia de la corona de Prusia, en república lliure, reconeguda com á tal en 1857 per lo que era son príncep.

Avuy, donchs, la Confederació suissa es un Estat compost, organísat en lo substancial de una manera análoga á la Unió americana. Las atribucions de la soberania están distribuhidas entre los Estats particulars y llur conjunt, exercint aquest per delegació las que te confiadas, y disfrutant aquells per dret originari totas las de que no s'han després. La distribució está feta baix la mateixa base que la americana, si be que las autoritats generals suissas gosa pot ser de mes atribucions, pero de menys medis de acció pera exercirlas directament.

En lo poder federal se distingeixen tres classes de autoritats, que no están tant desllindadas las unas de las altrás com en los Estats Units. La Assamblea federal suissa, además de ser la autoritat llejislativa, es superior baix certs punts de vista de las executiva y judicial.

La Assamblea federal está formada per dos cossos ó Cámaras, com la americana. Lo que representa'ls interessos generals de tota la Confederació, s'anomena Consell nacional; la que representa la autonomia dels Cantons confederats, porta'l nom de Consell dels Estats. Lo primer se compón de diputats elegits pel poble, á rahó d'un per cada vint mil habitants ó fracció que passi de deu mil, y llur càrrech dura tres anys. Lo según está format per quaranta quatre diputats dels Cantons, dos per cada un, xich ó gran, elegits en lo modo y forma que sa Constitució particular determina, y durant llurs funcions lo temps que cada Cantó fixa. Los dos Consells son iguals en atribucions, y una lley no té forsa obligatoria si nó es aprobada per los dos.

La autoritat executiva y administrativa es exercida per lo Consell federal, format per set membres, elegits cada tres anys per los dos cossos de la Assamblea federal reunits pera l'objecte. Cada membre té senyalat un departament pera la preparació dels assumptos, que són resolts en consell. Lo President y'l Vice-president del Consell són nombrats cada any per la Assamblea de entre'ls membres del meteix y són respectivament President y Vice-president de la Confederació. Lo càrrech, empero, no'ls lliura de tenir encarregat un departament, com los demás consellers.

La autoritat judicial está confiada al Tribunal federal, compost de nou membres y altres tants suplents, elegits per l'Assamblea reunida, y quins càrrechs duran sis anys. Cada dos, l'Assamblea designa d'entre'ls membres lo President y Vice-president del Tribunal.

La resenya que acabem de fer de la organisació dels poders generals suïssos, diu ben clar quins son los objectes que's proposa la Confederació en los nostres temps. Son ideal es lo perfeccionament de las prácticas democráticas, y per lo tant no es d'extranyar, que la meteixa Assamblea, que més que autoritat legislativa es baix certs punts de vista una Convenció, estigui subjecta en l'exercici de sas funcions propias á la fiscalisació y vigilancia del poble. Tota lley ó decret federal que no són de carácter urgent declarat, no entran en vigor fins noranta dias després de publicats. Si durant aquest terme vuit Cantons ó trenta mil ciutadans electors de tota la Suïssa demanan baix llurs firmas que la lley sigui objecte del Referendum, se l'ha de subjectar á votació popular pera la acceptació ó no acceptació. Si la majoría dels votants se pronuncia en contra, la lley queda retirada. Sóns entra en vigor, quan durant los noranta dias no's demana lo Referendum, ó quan lo resultat de la votació li ha sigut favorable.

La organització interior dels Cantons es eminentment variada, si bé que en general poden ser classificats en tres classes ó grups. Hi ha Cantons de democràcia pura, en los quals lo poder legislatiu resideix en lo poble reunit en *Landsgemeinde* (Reunió de la terra). Lo dia marcat en la Constitució, tots los ciutadans actius se reuneixen, ordinàriament al aire lliure, al mitj del camp ó al repeu de una muntanya, y allí deliberan y votan las lleys que han de regir al Cantó. Hi ha Cantons de govern representatiu, basat en las reglas propies d'aquest sistema en los temps actuals, y n'hi ha de govern intermedi, consistent en que, fentse las lleys per un cos de representants, la totalitat del poble intervé directament en llur aprovació. En la segona part d'aquest llibre vam indicar en que consistia lo Veto, lo Referendum, la Iniciativa, y'l dret de revocar los Consells legislatius ó executius: que tals són los medis que s'emplean en los Cantons de que'ns ocupem pera donar al poble intervenció directa en la confecció de la llei.

Inútil es dir que en Suïssa, lo mateix que en la Unió americana, la excentralització no's detura en la que forma la base del sistema. Dins de cada Cantó se manifestan cent varietats, que son ateses y respectades, lograntse aixís que la vida y'l moviment se reparteixin per tot lo país.

A Suïssa, donchs, la organització particularista dona los mateixos bons resultats que per tot arreu ahon l'Estat s'hi basa. Los Cantons que formen la Confederació han volgut per medi de la unió perfeccionar las pràcticas de la democràcia, y ho han alcansat fins al punt que diuen las institucions que acabem de indicar. Y ¡cosa admirable! Tot cercant la perfecció de la democràcia, ó sigui del govern de las majorías, los suïssos han trobat la llibertat, que'ls resulta del conjunt de garantías y limitacions mutuas entre todas las manifestacions del poder: garantías y limitacions, que en llur

exercici han produhit l'armonía entre los interessos col·lectius y'ls individuals.

No volem repetir lo que acabem d'escrivre en lo llibre á que hem aludit en un dels passats capítols. Al nostre estudi comparatiu entre la Confederació suissa y la Unió americana remetem als que desitjin datos més complets sobre una materia, que no podem fer més que tocar per damunt en aquesta part del nostre treball.

Pera completar lo capítol, hem de dir quatre paraulas sobre la organisació de algunas de las repúblicas hispano-americanas. Entre ellas, la Argentina, Méxich, Venezuela, Colombia y pocas més, ó portan lo nom de federalis, ó tenen alguna institució que tira cap al sistema particularista.

Lo federalisme de las repúblicas hispano-americanas no es sinó un reflexo de la organisació nort-americana, mal aplicada en general, y desnaturalisada en moltas de las Constitucions de aquellas repúblicas. No han trovat pas encara lo centre. Fins ara han estat lluytant constantment pera donarse una organisació definitiva, y la historia de moltas d'ellas pot condensarse en la enumeració dels pronunciaments y revolts.

Aixó no vol dir que no hagin avansat camí. Méxich, per exemple, y la Argentina están avuy prosperant de una manera notable. Han lograt establir certa regularitat en la designació dels funcionaris superiors, la que era causa de totas las perturbacions á que estavan subjectas, y la organisació particularista, copiada y tot, y mal aplicada, los impulsa cap al avens.

A las repúblicas hispano-americanas los ha fet fins ara molta falta l'element històrich pera basarhi lo federalisme. Al conquistarse la independencia, sortiren de la dominació espanyola, absorvent y centralisadora lo meteix en

las Colonias que en la Metrópoli. La divisió en Estats, per lo tant, ha degut ferse en ellas de una manera arbitraria, á diferencia dels Estats Units, que degueren pendre per base del federalisme las Colonias ab vida propia que per llur unió van establir-lo. Lo moll de la organisació nort-americana lo forman los tretze Estats primitius, veritables personalitats jurídicas é históricas, y á llur antorn s'han anat creant nous Estats, los quals, si be al naixer no tenian personalitat, ha anat adquirint-la á mida que s'han creat interessos especials als meteixos. L'esperit regional de las Colonias británicas que van unir-se pera formar la Confederació, ha fet molta falta á las repúblicas de que'ns estem ocupant.

No farem un resúmen detallat de las Constitucions que las regeixen, puig l'hem fet ja de la que'ls ha servit de model, que han copiat espatllant-lo. Nos reduhirem á dir quatre paraulas sobre Méxich y la Argentina, que són no sóls las més importants sinó també las que en aquestos darrers temps, y entre las repúblicas de orígen Espanyol, més fixesa han lograt dins de la organisació més ó menys perfectament federativa de que disfrutan.

Méxich, la més poblada de las nacions americanas d'orígen espanyol, puig passa de deu milions d'habitants, es una Confederació de vint y set Estats, un Districte federal y un Territori. La Constitució actual fou feta l'any 1857, y si be als pochs mesos de nascuda ja va ser arraconada per las dictaduras de Comonfort y de Juarez, essent luego tirada obertament á terra per l'imperi de Maximiliá, imposat per las armas francesas, al ser executat l'emperador y destruhit l'imperi en 1867, lo vencedor Juarez va restablir la dita Constitució que ha seguit estant en vigor fins ara, exepció feta d'alguns curts períodos de guerra civil. Desde son restabliment, la Constitució ha sufert algunas modificacions per medi de quatre actes de reforma, dels

quals lo mes important es lo de Setembre de 1873, que va separar la Iglesia del Estat.

Lo principal defecte de la Constitució mexicana es que no desllinda clarament las atribucions que s'encarregan als poders generals, que de fet invadeixen tots los terrenos que be'ls semblan. Los poders federals se componen d'un Congrés llegendatiu copiat del dels Estats Units, ab Senat y Cámara de representants; d'un President, encarnació del poder executiu, nombrat per elecció de según grau, y de Tribunals Suprem, de districte y de circuit, dels quals lo primer se forma de magistrats designats per elecció indirecta de según grau y quinas funcions duren sis anys.

La Confederació Argentina, altra de las agrupacions de origen español que mes prosperan, y quina població de més de tres milions d'habitants va creixent de dia en dia, gracias no sols als recursos del pays, sino també á la incessant immigració que de todas las naciones de Europa se dirigeix á sas platjas, está formada per catorze Estats, quatre Territoris y'l Districte federal en que la capital ha sigut darrerament convertida. La Constitució actual es la meteixa que va ferse en 1853, reformada radicalment en 1860, y habent desde aquesta fetxa suferit algunas modificaciones menys importants. La organisació dels poders federals es la meteixa que als Estats Units, ab lleugeras variants. Un Congrés, format per un Senat y una Cámara; un President, designat per elecció indirecta, y un Tribunal Suprem, quals magistrats son nombrats pel President ab lo consentiment del Senat y exerceixen llurs càrrechs mentres observin bona conducta, són las autoritats generals que estableix la Constitució. Aquesta, al fer la distribució de las atribucions de la soberanía, se separa de son model Nort-americá, y converteix la Confederació en un Estat quasi unitari, si be que descentralisat. En efecte, en son article 67, entre moltes altres importantíssimas atribucions

que confereix al Congrés general, hi ha la de “fer un códich civil, un de comers, un de penal y un de minas”, y encara que lo meteix article segueixi dihent, que "tals códichs no podrán alterar las jurisdiccions locals, corresponent llur aplicació als tribunals federals ó provincials, segons que las personas ó las cosas caiguin baix la una ó l'altra jurisdicció, no es menys cert que la organisació federativa queda desnaturalisada.

Mes, sigui com sigui, la generalitat de las repúblicas hispano-americanas ha entrat més ó menys perfectament en la via del particularisme, y'n tocan ja certs resultats favorables, que anirán essent millors de dia en dia. Avuy per avuy, Mexich té ja construhits 4,500 kilòmetres de camí de ferro y 27,000 de fils telegráfichs, y la Argentina disposa ja ó está á punt de disposar, de 4,000 kilòmetres dels primers y d'una xarxa de més de 15,000 dels segons: datos que presentem sòls com indici de l'activitat que en tots los rams s'ha despertat en aquells payssos.

Las repúblicas hispano-americanas han comensat á assentarse, y lliures ja en bona part dels afanys que'ls ha produhit la lluyta que desde llur independència han hagut de sostenir pera dotar de institucions novas á aquells Estats sens historia, y pera esborrar los tristos efectes de la dominació castellana, están en lo bon camí que'ls portará á fer alguna cosa de profit pera la civilisació general. No cal fer cas dels judicis apassionats que's fan d'aquells payssos per los que encara anyoran la explotació de que en altres temps los feyan víctimas. Per llur fortuna, las repúblicas de que'ns ocupem, están situadas en uns continents en los que predomina la influencia particularista. Deixemlas que's desenrotlin, y si han comensat per imitacions y copias de la Constitució nort-americana, encara que espatllantla y desnaturalisantla, no tardarán tal vegada á imprimirhi lo sagell de llur personalitat. ¿Qui sap, com dihem en un altre capítol, si la missió

histórica d'aquells pobles jóvens y bulliciosos se condensa en arribar á la síntesis que ha de armonisar l'individualisme anglo-saxo ab l'autoritarisme igualitari llatí? Als esforços fets per las repúblicas hispano-americanas la civilisació deu ja que en lo nou món no s'hi puguin arrelar institucions caducas. Després de la negació vindrá l'afirmació. Tancada la porta á la monarquía, la república no podrá viure sino respirant los purs aires de la llibertat y del particularisme.

Capitol V.

Solucions espanyolas

Las soluciones espanyolas podrán ser monárquicas ó republicanas.— Solucions monárquicas en general.— Existencia de una dinastia nacional y de cap de regional.— Impossibilitat práctica del sistema alemany.— Solucions possibles.— Llas personal per la corona, Confederació y Estat compost.— Antecedents històrics de las nostras Corts.— Diéta general formada per las delegacions de aquestas.— Poder executiu regional. Diferents formas que pot pendre.— Punts de organisació comuns á las soluciones monárquicas y republicanas.— Las grans regions son las pedras angulares del edifici.— Sistema dualista.— Régimen concordatari.— Solucions republicanas.— Utilitat de comensar per una Confederació pera arrivar més tart al Estat compost.— Diéta general.— Vigor del esperit regional.— Enfortiment del afecte de patria.

Hem arribat ja als capítols finals. En lo present y en lo que lo seguirá ab lo títol de “Solucions catalanas” haurem de aplicar tot lo que deixem explicat y alegat á la organisació que desitjem pera la nostra terra.

La tasca no será difícil y podrem ferla en pocas páginas. Los dos capítols més interessants pera’ls nostres compatricis serán segurament dels més curts del llibre. Es natural que aixis resultin, puig la aplicació dels sistemas que havem examinat, de segur que s’ha anat presentant á la vista del lector á mida que anava seguint la exposició dels meteixos.

Si algún dia arriba Espanya á entrar en la via del particularisme, pera organisarse de conformitat ab los principis que habem exposat, deurá atendre avans que tot á las instituciones fonamentals que en aquell moment condensin sa vida pública. Si segueix la monarquia, la solució haurá de ser acomodada á aquesta forma de govern, de la meteixa manera que deuria enmotllarse á la republicana, si’l particularisme vingués ab la república ó

dintre de la república. En lo primer cas, lo rey estaria al davant dels poders generals, tant si fossin aquestos los propis de una Confederació ó Lliga com si fossin los que requereix l'Estat compost per sa propia naturalesa. En lo según, lo poder general executiu fora exercit per un president, Consell ó comissió de govern.

Comensem per l'exámen de las solucions monárquicas que foran aplicables al conjunt de la nació espanyola, y lo primer que farem, será desembrassar lo nostre camí descartant algunas solucions inaplicables á las circunstancias actuals de Espanya.

La monarquia en aquesta nació está sóls representada per una dinastía que regna sobre tot lo territori y sobre tots sos habitants. Cap regió particular de las que en altrás épocas van disfrutar de la independència, té avuy dinastía propia. Fa ja sigles han desaparegut las que regnaren en Aragó, en Navarra, etc., etc.. Y com las dinastias no s'improvisan, ni'ls temps actuals están pera fer monarcas per elecció, es evident que'l particularisme en Espanya no podrá jamay pendre l'aspecte semi-feudal del imperi alemany, ni ser una Confederació de distints regnes, principats ó senyoríos ab monarca ó jefe propi en cada un d'ells. Totas las solucions que en tal aspecte's basan, són completament inaplicables á las condicions históricas actuals de la nació espanyola.

Lo particularisme, donchs, hauria d'escullir entre'ls demés aspectes que pot presentar la organisació federativa monárquica. Podria constituhirse una Unió que tingués per llas la corona, ó bé establirse una veritable Confederació, quins Estats particulars fossin interiorment governats per molts, y quin poder general estigués representat en sa branca executiva per lo monarca. Aquesta Confederació podria ser més ó menys estreta, arrivant,

si's volgués á tenir las condiciones que caracterisan al Estat compost ó federatiu. Si'l poder general legislatiu, Diéta ó Cámara, únich ó multiple, y'l monarca com jefe del poder executiu, no poguessin dirigirse més que als poders particulars dels Estats, sens manar directament á llurs habitants, la organisació fora una Confederació d'Estats: si llurs disposicions poguessin obligar directament als habitants de tots los Estats, tenint lo poder general órgans y medis propis pera fer efectius sos acorts, lo sistema constituhiria un veritable Estat compost ó federatiu.

Las condiciones históricas del nostre pays indican la Unió que tingués per llas la corona, com la solució preferible entre totas las monárquicas. Los antecedentes de las nostras Corts són que aquestas siguin particulars pera cada una de las grans regions ó antichs Estats. Pera formar lo cos legislatiu general, podrian las Corts especials nombrar delegacions que formessin una Diéta al costat del monarca, deliberant reunidas sobre tots los assumptos que s'haguessin declarat d'interés comú. La Diéta, per exemple, revisaria la política exterior que iniciés lo monarca, y deliberaria sobre'ls tractats, alianzas y relaciones en general ab las potencias extrangeras; fixaria las bases constitutivas de la forsa pública general; votaria los gastos nacionales, repartint lo contingent entre'ls diversos Estats; iniciaria las obras públicas d'interés comú á tota la nació; regularia lo comers interior y exterior y tots los elements que l'auxilian, y dirigiria los serveys generals, com correus, telégrafos, teléfonos interregionals etc., etc.. La Diéta junt ab lo monarca foran los supremos guardadors del ordre mediant la ferma garantia de las llibertats individuals y corporativas, en tant que tribunals generals se cuidarian d'aplicar las lleys comunas y de resoldre las diferencias que afectessin á més d'un Estat y las qüestions en que un d'aquestos fos part interessada.

Cada Estat particular tindria las sevas Corts que exercirian lo poder llegendariu en totas aquellas materias de que no s'haguessin després en pró del Conjunt, y aqueixas Corts podrian basarse en lo sistema purament representatiu. Ellas cuidarian de tot lo referent á dret privat, y dirigirian la política interior del Estat y la administració de sos interessos, dintre de las lleys fonamentals del meteix, puig que es inútil afegir, que cada un d'aquestos hauria de tenir la seva Constitució propia, feta de nou, ó recopilada de las lleys y costums antigas, acomodadas á las necessitats é interessos d'avuy.

Lo poder executiu pera cada Estat podria estar organisat de duas maneras. La autoritat ó Consell que estés al davant de cada un, podrian ser nombrats ó be pel meteix Estat ó be per la Corona. En lo primer cas, lo nomenament podrian ferlo las Corts, ó podria encarregarse á la elecció popular, directa ó indirecta, de primer ó de según ó ters grau.

Los antecedents històrichs d'Espanya recomanan poch la primera manera de organisació. La autoritat regional ó executiva dels Estats particulars recordaria'ls Vireys, per molt que se li dongués un altre títol, y'ls Vireys no han deixat massa bons recorts, tal vegada per culpa més de la época en que van existir, que de llur propias culpas. Si'ls poders executius dels Estats haguessin de ser nombrats per la Corona y ser lloctinents d'aquesta, creyem que lo més encertat fora no encarregarlos á una persona, sino á un Consell. Los Consells son simpátichs á Espanya, encara que moltes vegadas no hagin dat bons resultats, sinó al contrari. Aixís meteix creyem que un Consell fora la millor forma dels poders executius particulars dels Estats en lo cas de que las Corts ó'l poble d'aquestos deguessin nombrarlos.

Molts punts essencials de organització haurien de ser resolts de la mateixa manera si la solució fos monàrquica que si fos republicana. La divisió de Espanya en Estats ó grans regions deuria ser igual en la república que en la monarquia. Los antecedentes históricos, las condiciones en que viuen, los sentimientos, los intereses morales y materiales y tots los demás datos que serveixen pera determinar las personalitats políticas, nos diuen eloqüentment que aquestas son en Espanya las grans regions que havian gosat de vida independent en otras épocas. La divisió actual en provincias es purament una arbitrariedad del unitarismo, perpetrada precisamente pera destruir aquellas personalidades, que li feyan nosa.

Las grans regions, donchs, deurian ser las pedras angulares del edificio del particularismo. En ellas podria carregarse toda la obra que's construyese. Llor personalitat s'aguanta ferma y robusta entre mitj de las runas que per tot arreu ha fet l'unitarismo. Las grans regions que formaren la antigua Confederación aragonesa se conservan en tan bon estat, que ni tant sólo fora necesario proceder á fitalas de nou. Las de la corona castellana, veritat es que no están tan desllindadas ni gosan de tanta salud y robustés; pero, aisis y tot, conservan los aparejos y conductos necesarios pera que per ellos pugui tornar á circularhi la sanch, al recobrar la vida que avuy los manca.

Mes, en lo cas de que lo temperamento dels habitants de las regions castellanas las portés á no acceder á las soluciones particularistas; si no volguessin romper la uniformidad á la que están ya acostumbradas en tots los terrenos, y creguiesen que un sol poder, un sol código, una sola administración, y una sola política han de fer llur felicitat, no per aixó fora imposible lo particularismo, dins de la monarquia ni dins de la república. Llavoras, en lloch de basar la organització en la Confederación de Estats ó en l'Estat compost, la basariam en lo dualismo, com á l'imperi austro-húngar.

Dels dos membres, lo format per la part castellana de la Península se mantindria unificat y tan concentrat com volgués, en tant que'l format per la part aragonesa se organisaria baix la base particularista, y reconeixeria las personalitats de las grans regions ben marcadas que'l componen.

Tot lo que acabem d'exposar es aplicable lo meteix á la monarquía que á la república, y á la una y á l'altra forma de govern ho fora també lo régimen concordatari, que tan bons resultats ha donat á la Confederació suissa. Lo régimen concordatari respón perfectament á la organisació particularista. Quan distints Estats ó regions están units per llassos generals suaus y poch estrets, alguns senten la necessitat ó la conveniencia d'estrenyer y enfortir aquells llassos, en tant que'ls restants no las senten. En tals casos se resol la qüestió per medi de Concordats. Los Estats ó regions que ho desitjan, los estableixen entre ells per acte d'expontánea voluntat, y'ls demés quedan tan lliures com eran. Los Concordats particulars poden ser posats baix la garantía dels poders federals, que s'encarregan de fer cumplir totas llurs clausulas pels concordataris durant lo temps pel que s'han obligat. Lo régimen concordatari pot aplicarse á materias jurídicas, administrativas, comercials, etc., etc.. Per son medi los Estats més afins desempenyan en comú alguns serveys, en benefici de tots ells. Si's realisés la Confederació espanyola, monárquica ó republicana, los Estats de la antigua agregació aragonesa-catalana podrian treure gran profit del régimen concordatari.

Passem ja á examinar las solucions republicanas aplicables al conjunt de la nació espanyola.

Al exposar los fonaments científichs del particularisme, hem vist que la organisació que millor los representa es lo Estat compost ó federatiu. Si aquest fós possible, aquest voldriam.

Mes, donada la situació de decahiment y degeneració en que's troban las regions totas de la Península, si s'entrés de sopte en tal organisació, tal vegada los resultats foran contraproductius. L'Estat compost ó federatiu requereix que'l poder legislatiu general sigui exercit per una gran Assamblea, formada per duas Cámaras, y es de temer que'ls polítics á la madrilenya logressin falsificarla desde sa naixensa. En ella hi trovarian sens dubte lo medi de seguir dominant y de desacreditar lo nou régimen. Es propi, además, de un Estat compost un poder executiu, president ó Consell, fort y armat de grans atribucions, que fora una altra porta falsa per la qual aquells lograrian tal vegada introduhirse en la nova organisació.

Per tots aquestos motius y molts altres de semblants, si á Espanya hagués de constituhirse una Confederació republicana, lo millor fora que de prompte lo poder general quedés reduhit á una Diéta de delegacions dels Estats particulars, la qual designés las autoritats executives y establís las judicials. Baix sa direcció fariam l'aprenentaje, y un cop estéssim en disposició de ser fadrins, que tal vegada no tardariam massa, podriam fàcilment millorar la organisació, convertintla en la propia del Estat compost ó federatiu. Las reglas á que aquest está subjecte las hem ja exposadas en altres capítols, y no hem de reproduhirlas. A tals reglas deuria acomodar-se la organisació espanyola, en quant fossin compatibles ab las condicions, necessitats y modo de ser de la nació en lo moment en que hagués de aplicarlas.

Per lo dit s'haurá pogut veure, que las solucions particularistas aplicables á Espanya en general, són eminentment variadas, aixis baix la forma republicana com baix la forma monárquica. Totas ellas, empero, coincideixen en un punt culminant: totas arrenca del principi de reconeixer las personalitats de las distintas regions en que la historia, la geografia y'l carácter dels habitants han dividit la Península.

L'esperit regional es l'únich element de regeneració que nos queda. Res hi fa que estigui esmortuït, puig que bastaria una commoció forta per a deixondarlo. Mirem lo que passa en la vida real. Fins aquells que més degenerats están, tenen latent l'amor á la regió, y á son crit responen quasi sempre. Lo més embrutit dels catalans estima á Catalunya y faria algun sacrifici per a véurela dignificada per la llibertat. Iguals sentiments experimentan los fills de la major part de las regions espanyolas.

L'afecte de patria, com havem dit en altres párrafos, es tan més intens, com més reduït sigui'l cercol á que s'extengui. L'amor á la patria gran es tan débil, que hi ha molts altres sentiments que'l sobrepujan. Lo republicà català, per exemple, se sent molt més lligat ab lo republicà francès ó rus que ab lo monàrquic de Andalusia y vice-versa. Lo lligatista francès, rebria á mans besades l'auxili del enemich més implacable de Fransa, si aquest enemich, alemany, rus ó anglès anés á tirar per terra la república. Sols quan la patria directa es petita, l'afecte que inspira pot sobreposarse als sentiments contraris que'l debilitan.

Totas las solucions que havem exposat fortificarian l'esperit regional; totas reduirien la patria immediata, y vigorisarian lo patriotisme. Qualsevol d'ellas, donchs, seria lo primer pas cap á la regeneració. Establert lo particularisme, encara que fos per medi de una organisació imperfecta, prou nos cuidariam després de perfeccionarlo, cada hui de conformitat ab sas aficions especials. La forsa expansiva del sistema faria que las més convenientes á la situació del país fossin las que triufoessin en definitiva.

Capitol VI.

Solucions catalanas.

La organisació particular de Catalunya no pot ser monàrquica.— Catalunya formaria un sol tot, pero no compacte ó unificat.— Delegació d'atribucions á las comarcas y municipis.— Error dels que volen poca divisió administrativa.— Exemples de la divisió interior dels Estats dins del particularisme.— Solucions que pot donar lo particularisme á moltes qüestions que no sap resoldre l'unitarisme.— Sistema de Cartas municipals.— Organissació de las Corts catalanas.— Tendencia històrica cap á la Cámara única.— Projecte de organisació.— Encàrrechs capitals de las Corts catalanas.— Importancia de las llibertats civil y personal.— Poders executiu y judicial catalans.— Unió dins del particularisme.— Preguntas finals.

Essent un fet que la regió catalana no té dinastia propia, es evident que la organisació interior que's dongués quan hagués recobrat la personalitat no podria estar basada en la monarquia. Formant part de la agrupació espanyola, encara que la solució general fós monàrquica, y al davant de la Confederació, Estat compost ó dualisme que s'establís, hi hagués un rey, las nostras institucions particulars haurian de ser representadas per més d'un, ó sigui, republicanas.

No tenim, donchs, necessitat de preveure los distints casos que hem hagut de analisar en lo capítol precedent. Dins del régimen particularista, la organisació interior de Catalunya fora substancialment la meteixa, tant si l'Estat general espanyol fós una monarquia, com si fós una república. Sóns en lo cas que hem previst de que la unió fos personal, tenint per llas la corona, y de que aquesta envies un lloctinent á cada una de las regions ó Estats, hi hauria alguna diferencia en lo poder executiu.

Qualsevol que fós la solució, Catalunya formaria un tot ab personalitat y vida propia. Dins de las limitacions que s'hagués imposat per la unió, y exepció feta de las atribucions que hagués delegat en lo poder general, exerciria lliurement totas las demás que son propias de la soberanía. Ella, donchs, cuidaria exclusivament de son dret privat, de sa llengua, de sa administració, de son govern, etc., etc., en quant fós de son interés particular. Las unicas lleys generals que la obligarian, foran las referents á las pocas materias que s'haurian confiat als poders generals de la nació.

Mes, del fet de que Catalunya formés un sol tot, no se'n desprén que hagués de ser un tot compacte ni unificat, puig que en aquest cas no s'organisaria de conformitat ab los principis del particularisme. Llavoras no's cambiaria'l sistema, y'l territori catalá junt ab sos habitants no farian més que cambiar d'amo, puig en compte de dependir de Madrid, dependirian de Barcelona. Catalunya formaria un sol tot; tindria personalitat política, y fora una entitat autònoma: mes, aixís com pera la unió ab las demás regions de la Península delegaria una part de las atribucions de la soberanía en los poders generals, aixís també n'encarregaria d'altras á entitats inferiors, y aquestas delegacions pendrian la forma de llibertats y drets, individuals y corporatius. Notis be, que dihem que las encarregaria, lo qual vol dir que ella'n fora la mestressa, y conservaria sempre lo dret de regularlas. La pedra angular del edifici particularista són las regions, de qual soberanía surt aixís l'Estat general com las llibertats locals, y en aixó se distingeix lo nostre sistema de certs altres que pretenen basar la organisació en la autonomia individual, formant per pacte unánim y esprés l'Estat primari, que consideran ser lo Municipi, del qual derivan los organismes més extensos, creats també per pacte exprés y unánim.

Dins de Catalunya hí hauria d'haver una gran descentralisació administrativa, podent las comarcas y municipis exercir per delegació algunas atribucions polítiques. La divisió administrativa hauria de ser ben pronunciada. Las provincias, comarcas, departaments, districtes, ó lo que fossin, pera la administració del pays, haurían de ser molt reduhits. Las provincias actuals, creació del centralisme, són de molt massa grans.

Ja que toquem aquest punt, hem de fer notar per incidencia que van molt errats los que dins del unitarisme volen disminuir las actuals provincias. Los que tal demanan, confonen duas qüestions completament distintas, puig si las provincias modernas son efectivament massa numerosas pera constituhir entitats polítiques ó Estats, son en cambi molt massa grans com entitats administratives. Com més pronunciada sigui la divisió administrativa, més hi guanyarán las llibertats, y més s'interessará lo comú dels ciutadans en la marxa de la cosa pública.

Vegis, sinó, lo que fan totas las nacions organisadas baix la base particularista. Los Estats particulars de la Unió americana están dividits en Condats (*Counties*) ó Parroquias (*Parishes*), y entre tots ells ne contan uns dos mil doscents. Los més petits Cantons suïssos y Estats alemanys están dividits y subdividits, y contan també un número extraordinari de districtes ó círcols. Mes, no sortim de casa nostra, y veurem, que avans de sernos imposada la unificació, la divisió administrativa era ben pronunciada. Las comarcas naturals, corregiments ó veguerías, han de ser la base que pera sa administració y régimen interior adopti Catalunya, si algun dia recobra la personalitat política.

La flexibilitat del sistema particularista li permet resoldre encertadament un munt de qüestions davant de las quals ha de declarar-se impotent

l'unitarisme. Una d'aquestes qüestions es la referent á la organisació municipal.

Lo unitarisme's fica ell meteix en un círcol del que no pot sortirse. Se trova ab gran aglomeracions urbanas, en las que los habitants se contan per centenars de mils y gosan de tots los refinaments de la civilisació y de la cultura. Al costat dels municipis rurals, quinas casas y masías espargidas no arriban ni á formar poble, y s'empenya en fer passar á unas y altres pel meteix adressador, volentlos fondre en lo meteix motllo de una ley municipal comuna. Los resultats son desastrosos. Ó's donan moltes llibertats, y'ls pobles atrassats, no sabent usarne, n'abusan, ó's restringeixen aquellas, y las grans aglomeracions s'hi troban oprimidas, y han de acabar produhint un gran espatech. Lo sistema particularista atén á la naturalesa de las agrupacions y se acomoda á llurs circumstancias. Si fa una ley general, que sempre es poch estreta, corretjeix luego sos efectes per medi d'excepcions. A las grans ciutats y vilas las dota de Cartas, que responguin á llurs necessitats, y siguin relatives á llur estat de cultura. Las considera corporacions, y com tals las tracta. Lo sistema de Cartas municipals, que avuy dona en los payssos anglo-saxons los meteixos bons resultats que en altre temps va donarnos á nosaltres lo dels privilegis, es lo que deuria emplear Catalunya lo dia que disposés de sa personalitat.

Debent Catalunya formar un sol tot, tant si la solució general fós republicana com si fós monárquica, hauria de organisar son poder legislatiu. Las Corts catalanas haurian de revivre dins de qualsevol de las formas del particularisme que s'adoptés.

Mes, ¿quina hauria de ser la organisació de las Corts? ¿Haurian de compondres dels representants dels tres brassos, com las antigues, ó haurian

de ser una reunió de diputats nomenats directament per sufragi? ¿Haurien de tenir una sola o més de una Càmera?

Algunas de aquestas preguntas tenen ben natural la resposta, aixís com altres de las que nos hem fet o podriam fer-nos en lo referent á Corts, són mes difícils de respondre, puig que las solucions á que's presten poden ser molt variadas.

Que las Corts catalanas no podrien estar formadas per los representants dels tres brassos antics es evident, puig que no existeixen ja tals brassos. Lo militar o aristocràtic no es avuy element del Estat separat dels altres; lo eclesiàstic viu en condicions molt distintes de las en que vivia, y las ciutats y vilas reals no caben dins del modo de ser actual de la nostra societat.

Si las Corts catalanas haurien de compondres de una sola o de mes de una Càmera, es qüestió que deuria resoldres en un o altre sentit segons aconsellesin las circumstancias. Per regla general, ha donat millors resultats lo sistema bicameral que lo de la Càmera única.

La tendencia històrica, no obstant, porta al nostre pays cap á aquesta darrera forma. Tal vegada lo més encertat fora que las Corts catalanas se formessin ab elements variats, constituhint no obstant un sol tot. Podrien, per exemple, compondres no de dos, sinó de tres cossos, que deliberessin junts y votessin separadament, formant la majoría dels representants de cada cos lo vot general d'aquest, y necessitant tota ley lo vot de dos dels cossos pera adquirir forsa obligatoria. Los tres cossos, seguint l'exemple, podrien estar formats: l'un de representants populars, elegits per votació directa en proporció á la població total de Catalunya; l'altre de representants dels districtes, designats en número igual per cada un d'aquests, y lo tercer de

representants de corporacions, nombrats per las que entre aquestas reunissin certas condicions que s'establissin.

Per lo dit medi ó per un altre de consemblant se corretjiria tal vegada la corrupció que l'unitarisme ha portat fins als racons més apartats de la nació per medi de sas farsas electorals, que foran grotescas sinó fossin de tan destructors efectes. Si la solució que proposem no agrada, poden buscarsen cent d'altras, que serán bonas pera'ls temps d'avuy si reuneixin las duas condicions següents: la de donar participació el sufragi popular directe, y la de contrabalansejar son poder, al objecte de anarlo depurant dels vicis que li ha empeltat lo fals parlamentarisme.

Inútil es dir, que la organisació política catalana, republicana ó monàrquica, hauria de basarse en lo sistema representatiu, fugint de las anomenadas prácticas parlamentarias. Las Corts haurian de ser nombradas pera período fixo, lo meteix que la autoritat executiva, si hagués de ser directament nombrada per Catalunya, essent perfectament independents l'un poder de l'altre, y no debentse comunicar sino per medi de missatjes.

Las Corts catalanas haurian de ocuparse molt especialment de la administració y del foment dels interessos morals y materials del pays. Pera'l foment dels primers, haurian de cuydar molt especialment del nostre dret privat, no sóls en la part civil, que més ó menys mutilada conservem, sino en las demás parts que deurian entrar en llurs atribucions. Y com que dins meteix de Catalunya no teniam ni tenim avuy en la part civil unitat legislativa, las Corts catalanas modernas inspirantse en las antigues, é imitant al Parlament británich, podrian adoptar lo procediment de la legislació separada. Per aquest medi no sóls lo dret general catalá, sino sas especialitats, com las de Tortosa, la Vall de Aran, Barcelona, etc., etc.,

anirien desenrotllantse y posantse en armonía ab las necessitats é interessos dels temps.

Lo dret privat es sens dupte un dels primers elements de la vida dels pobles. En ell se basan las llibertats personal y civil, que son las que més interessan y dignifican al home. La llibertat política es lo complement, y al meteix temps lo medi de adquirir y conservar aquellas altrats llibertats. Lo unitarisme la considera com fi exclussiu, y en son nom exigeix als pobles tota mena de sacrificis, inclós lo de las altrats llibertats. Lo particularisme la reduheix al lloch que li pertoca, y lluny de sacrificar las llibertats personal y civil á la política; lluny de voler separar á aquesta de la economía y administració, la constituheix en llur servidora. La llibertat política, dins del particularisme, es lo medi de cercar y obtenir las demes llibertats, y junt ab ellas la millora y perfeccionament de tots los elements del pays.

Lo poder executiu catalá deuria conferir-se, al nostre entendre, no á una autoritat personal, sino á un Consell de pochs membres, (tres, cinch, ó tot lo més set). Lo nostre caràcter s'oposa á la elevació de personas y tendeix sempre á la creació de institucions. Lo Consell executiu no tardaria á conquistarse la popularitat de que gosavan lo dels Consellers de Barcelona y los de altrats ciutats de la nostra terra.

Lo poder judicial estaria confiat als Tribunals que s'establissin, debent haberni de tots los graus, desde'ls de pau ó municipals fins al Suprem catalá. Las nostras qüestions judicials no haurian de sortir may de Catalunya en quant no's referissin á las materias que s'haguessin confiat als poders generals de la nació.

Ab lo dit n'hi ha prou pera formar concepte de lo que fora Catalunya regida pel particularisme. No hem tocat las qüestions de detall porque no entran en

l'objecte d'aquest llibre, pero que són fàcils de resoldre aplicant á las que se presentin lo criteri que havem exposat. Partint de la base del reconeixement dels fets y dels interessos històrics, no es difícil armonisarlos ab las aspiracions. L'avuy es sempre plá, si no vol rompre ab lo ahir ni precipitar lo demá.

Segur es que als lectors que haurán tingut paciència pera seguirmos en los nostres rahonaments y apreciacions, los cridarà la atenció lo lloch secundari en que quedan moltes qüestions que apareixen de importancia capital dins del unitarisme. Si Catalunya logrés tenir una organisació particularista, se constituhiria quasi de la meteixa manera si al davant del conjunt nacional hi hagués un rey ó un president ó Consell. Aquesta consideració val la pena de ser pesada y meditada, puig que indica una de las grans ventatjas del nostre sistema, y confirma una vegada més lo que hem vingut dihent, ó sigui: que'l particularisme, pel camí de la llibertat, uneix, en tant que l'unitarisme, pel camí de la imposició y del autoritarisme, no logra més que dividir als que cauhen baix son domini.

Anem á acabar la tasca que'ns habem imposat ab una pregunta final. ¿Es possible á la nostra terra una solució qualsevol de las que havem indicat? ¿Pot Espanya convertirse en una Confederació ó Estat compost, ó pot Catalunya aspirar á recobrar sa personalitat dins d'un dualisme per l'istil del de Austria-Hungría, ja baix la forma republicana, ja baix la monárquica?

A la pregunta contestarem sóls, que la cosa dependeix de nosaltres. Si'l catalanisme pren peu; si arriba á moures la opinió pública; si las nostras solucions logran á apoderarse de las intel·ligencias y dels cors de la majoria del pays, podrán ser més ó menys grans las dificultats y obstacles, pero'l triunfo definitiu es segur.

Mes tinguis ben present que cap solució particularista vindrà ni's solidarà per l'esfors d'un sol partit, per poderós que se'l suposi. Sòls pot portarla una explossió de los sentiments de tot lo poble; un moviment general de la opinió. Per tal motiu estem en lo camp catalanista los que de mes distinta manera pensem en altrás materias; per tal motiu entre nosaltres hi ha qui vol anar endavant molt depressa, y qui vol estar deturat ó avansar ab molta calma; per tal motiu los que com nosaltres tenen arreladas las ideas republicanas, no troban inconvenient en presentar lo cuadro del particularisme no sòls dintre de llur sistema, sino també dintre del oposat, ab la imparcialitat que hem procurat conservar en tots los capítols d'aquest llibre.

Fi.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LO
CATALANISME ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you

follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the

owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works

not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the

defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b)

alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541.

Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against

accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation,

how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.